



HIDAYA
— LEARNING ACADEMY —

FIKH

TREĆI STEPEN



AKADEMIJA ISLAMA

Akademija islama

PREDMET
FIKH

Treći stepen

Sarajevo, 2026.

AKADEMIJA ISLAMA

PREDMET

Fikh

LEKTURA I KOREKTURA

Sumeja Đurić

Arsim Ljatifi

STEPEN

Treći

DTP

Fahrudin Smailović

AUTOR

Više autora

DIZAJN KORICA

B.dizajn

UREDNICI

Dr. Elvedin Pezić

Mr. Mirnes Škrijelj

IZDAVAČ

Hidaya Learning Academy

STRUČNI SARADNICI

Dr. Hakija Kanurić

Mr. Mirnes Škrijelj

Abdullah Nasup



PREDGOVOR

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Islam pridaje izuzetnu važnost stjecanju i širenju korisnog znanja kao jednoj od osnovnih potreba muslimana u životu. Znanje je ključ uspjeha u vjerskim i dunjalučkim pitanjima, a Uzvišeni Allah podsjeća nas na njegovu vrijednost riječima:

“Allah će na visoke stepene uzdići one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.” (El-Mudžadela, 11)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta.” (Muslim)

Imajući u vidu ove upute, Hiday Learning Academy predano radi na olakšavanju pristupa šerijatskom znanju putem stručno osmišljenih i pripremljenih udžbenika.

Osnovna misija Akademije islama, koja djeluje u okviru Hiday Learning Academy, jeste prenošenje islamskog znanja na pristupačan, savremen i na autentičnim izvorima islama utemeljen način, s ciljem širenja korisnog znanja, njegove primjene u svakodnevnom životu i izgradnje muslimanske ličnosti kao korisnog i odgovornog člana društva i zajednice.

Cilj Akademije islama je pružiti osnovno obrazovanje za početnike i napredne učenike, širiti tradicionalno islamsko znanje, promovirati lijep moral i islamske vrijednosti, unaprijediti dostupnost znanja kroz savremene metode učenja, poticati praktičnu primjenu islamskih principa u svakodnevnom životu i promovirati međumuslimansku toleranciju i umjereno razumijevanje islama, odbacujući sve oblike ekstremnih i destruktivnih ideologija.



Naša nastojanja oslanjaju se na tradicionalne islamske principe u kombinaciji sa savremenim metodama edukacije, s ciljem postizanja dobrobiti kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.

Molimo Allaha, džellešanuhu, da podari bereket i uspjeh u našem radu i da svima koji uče iz ovih djela omogući da budu od koristi sebi i drugima.

Hidaya Learning Academy

UVOD

Zahvala pripada Allahu, Koji je islam učinio savršenom vjerom i propisao ibadete koji pročišćavaju dušu i usmjeravaju srce. Neka su salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji ga slijede do Sudnjega dana.

Predmet Fikh na trećem stepenu Akademije islama obrađuje tri velika ibadeta koji spadaju u temelje islama: post, zekat i hadž. Cilj izučavanja ovih oblasti jeste upoznavanje sa njihovim pravnim propisima, uvjetima, svrhom i praktičnom primjenom, kako bi studenti razvili ispravno razumijevanje ovih obaveza i mogli ih primijeniti u različitim životnim okolnostima.

U dijelu o postu, studenti će učiti o obavezama posta u mjesecu ramazanu, stvarima koje ga kvare, situacijama u kojima je dozvoljeno izostaviti post, kao i nadoknadi i kefaretu. Također će biti riječi o dobrovoljnim vidovima posta, savremenim pitanjima vezanim za post bolesnika, putnika i onih koji koriste lijekove.

Kada je riječ o zekatu, obrađuju se vrste imovine na koju se daje zekat, način obračuna, šerijatski propisani iznos (nisab), uvjeti obaveznosti, kao i kategorije onih koji imaju pravo na zekat. Posebno se analiziraju pitanja zekata na savremene oblike imovine.

U dijelu o hadžu izučavaju se propisi o hadžu, vrste hadža, uvjeti ispravnosti, temeljni obredi i zabranjene radnje tokom hadža. Također se ukazuje na smisao ovog ibadeta, kao i na ponašanje tokom boravka u svetim mjestima. Pored toga akcenat je i na nekim savremenim pitanjima vezanim za hadž i umru.

Cilj ovog udžbenika nije samo upoznati studente s pravnim tekstovima, već im omogućiti jasno razumijevanje svrhe, mudrosti i praktične primjene ovih ibadeta u svakodnevnom životu.

Molimo Uzvišenog Allaha da ovaj trud učini korisnim, da nam podari sposobnost primjene naučenog i učvrsti nas u izvršavanju Njegovih propisa s iskrenošću, sigurnošću i razumijevanjem koje vodi ka Njegovoj milosti i Njegovom zadovoljstvu.

POST

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka su salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Uvjet za ispravnost i primanje svakog ibadeta jeste da čovjek taj ibadet izvrši u skladu sa šerijatom i s iskrenim nijetom radi Allaha, Uzvišenog.

“Traženje znanja obaveza je svakom muslimanu”, rečeno je u hadisu, a misli se na to da je obavezno vjerniku da nauči onoliko koliko mu je neophodno da bi mogao ispravno obaviti propisane ibadete.

S obzirom na to da smo pred veličanstvenim ibadetom koji je jedan od temelja islama – postom, musliman je dužan da nauči šerijatske propise koji se na njega odnose, kako bi bio siguran da post izvršava na način koji Allah prihvata i da ne čini ono što kvari post.

U Svojoj plemenitoj Knjizi Allah, džellešānuhu, pojasnio je propise o postu, u ajetima iz sure El-Bekara, počevši od ajeta: *“O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili”* (El-Bekara, 183).

Kada čuješ da te Allah doziva riječima: “O vjernici!”, obrati pažnju i slušaj, jer, kako je rekao Ibn Abbas, radijallahu anhumā: “To je ili naredba kojom ti se naređuje činjenje nekog dobra ili zabrana kojom ti se zabranjuje činjenje nekog zla.”

Zato, kada čovjek posti, treba da ima na umu da ga na to poziva sam Allah, Uzvišeni, i da se time pokorava Njegovoj naredbi. Postač koji bude svjestan toga, osjetit će trag posta u svom srcu i moći će dostići stepen ihsana: “da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi”.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko isposti ramazan vjerujući (u njegovu obaveznost) i nadajući se nagradi od Allaha, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buhari i Muslim)

To znači: Allah će oprostiti grijehе onome ko posti ramazan čvrsto vjerujući da mu je taj post Allah naredio i očekujući nagradu od Njega, a ne onome ko posti iz puke navike koju je naslijedio od svojih predaka.



“Propisuje vam se post” (El-Bekara, 183) – znači: naređuje vam se, propisuje vam se kao obaveza, kao što Allah kaže: *“...vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju”* (En-Nisa, 103), odnosno: propisana je kao obavezna u određenim terminima.

Ramazanski post, međutim, nije bio propisan od samog početka poslanstva, nego je obaveza ramazanskog posta uvedena u drugoj godini po Hidžri.

Prije nego što je propisan post mjeseca ramazana, bila je propisana obaveza posta jednog dana – dana Ašure (desetog muharrema).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je taj dan još u Meki, a kada je došao u Medinu, zatekao je da ga i jevreji poste, pa je upitao o tome i odgovorili su mu: “To je dan kada je Allah spasio Musaa i njegov narod od faraona i njegove vojske.”

Na to je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa je nama bliži i preče je da se mi povodimo za njim nego oni” (Buhari i Muslim), pa je nastavio postiti taj dan i naredio je muslimanima da ga poste.

Tako je post dana Ašure postao obavezan dok u drugoj hidžretskoj godini nije naređen post mjeseca ramazana. Obaveza posta Ašure time je dokinuta, ali je on ostao preporučen, i post toga dana briše grijeha počinjene u jednoj godini.

Allah nam je, dakle, jednu obavezu posta zamijenio boljom, kao što kaže u Kur'anu: *“Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može?”* (El-Bekara, 106).

Tako nam je Uzvišeni Allah propisao post mjeseca ramazana.

Poput mnogih šerijatskih propisa, i post je prošao faze postepenog propisivanja. U početku su muslimani imali mogućnost izbora u pogledu posta ramazana: postio je ko je želio, a ko nije želio, nije morao, i mogao je umjesto toga nahraniti siromaha za svaki dan koji ne posti. Dakle, vjernik je mogao da ne posti, ali je to morao nadoknaditi tako što će za svaki dan koji ne posti nahraniti jednog siromaha, i to je značenje riječi Uzvišenog: *“Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane”* (El-Bekara, 184).

U jednom od dva tumačenja ovoga ajeta kaže se da su to oni koji su u stanju postiti, iako s određenom teškoćom, pa im je dopušteno da umjesto



posta odaberu plaćanje iskupa tako što će nahraniti jednog siromaha, kako se navodi u ajetu.

Potom je post mjeseca ramazana postao stroga obaveza i to propisana u ajetu koji slijedi: *“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede”* (El-Bekara, 185).

Ovim je isključena mogućnost zamjenjivanja posta iskupom, a post mjeseca ramazana postao je jedan od ruknova islama, na kojima sva vjera počiva, kao što je kazao Vjerovjesnik: “Islam je izgrađen na pet stubova: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i obavljanju hadža, za onoga ko je u mogućnosti otići.”

“Propisuje vam se post” (El-Bekara, 183), znači: naređuje vam se post, obaveza vam je postiti.

“Kao što je propisan onima prije vas”, dakle, i sljedbenicima prijašnjih objava, jevrejima i kršćanima, post je također bio naređen.

Na početku je post u islamu bio propisan na isti način kao i sljedbenicima prijašnjih objava. Oni, naime, nisu sehurili (nisu jeli pred zoru), a ako bi neko od njih zaspao nakon iftara, više mu nije bilo dopušteno ni da jede ni da pije do naredne noći. Takav je bio propis i za prve muslimane: ako bi neko zaspao nakon zalaska sunca, bilo mu je zabranjeno jesti, piti i spolno općiti sa ženom do sljedeće večeri.

Na pitanje da li su muslimani u početku sehurili, odgovor je da nisu sehurili.

Ensarija Kajs b. Sirma, radijallahu anhu, tokom jednog ramazanskog dana radio je i veoma se umorio. Vrativši se kući krajem dana, čekao je da mu supruga pripremi iftar. No, dok je ona otišla da donese hranu, on je zaspao zbog iscrpljenosti. Vrativši se s hranom, supruga ga je zatekla kako spava i rekla je: “Propao si!” – rekla je to jer je znala da sada, po važećem propisu, više ne smije ništa jesti do sutra navečer. Tako je Kajs ostao bez hrane i pića, a narednog dana opet je radio i zbog iscrpljenosti se onesvijestio.

Ali, kao što kaže Uzvišeni: *“Možda nešto ne volite, a ono ispadne dobro za vas”* (El-Bekara, 216); *“Moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao”* (En-Nisa, 19) – tako se desilo i ovaj put. Naime, ovaj



slučaj bio je povod da Uzvišeni Allah objavi: *“Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći”* (El-Bekara, 187).

Od tada je muslimanima dozvoljeno da jedu i piju sve do pojave zore. Tako je naš post postao različit od posta sljedbenika Knjige. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige je u jelu prije zore – sehuru.” (Muslim)

Jevreji i kršćani nisu sehurili, a ni muslimani u početku, sve dok Allah nama to nije dozvolio. I, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je vjernike da sehure, suprotno načinu kako poste sljedbenici Knjige: “Sehur je blagoslovljena hrana, zato ga nemojte propuštati, makar popili gutljaj vode.” (Ibn Hibban, Ahmed; sahih)

Sehur nije isto što i večera, jer se jede u posljednjem dijelu noći.

Između završetka Poslanikovog sehura i klanjanja sabaha bilo je onoliko vremena koliko je potrebno da se prouči pedeset ajeta. Dakle, vrlo kratak razmak.

Zanimljivo je primijetiti u ovom hadisu kako su ashabi određivali vrijeme između okončanja sehura i početka sabah-namaza brojem ajeta koji se mogu proučiti za to vrijeme. Ashabi su mjerili vrijeme Kur'anom, a ne minutama, koliko se ajeta može proučiti u tom vremenu, jer su živjeli s Kur'anom danju i noću. Zaista je to bila zadivljujuća generacija, saživljena s Kur'anom.

Sehur je, dakle, blagoslovljena hrana, i konzumiranjem sehura razlikujemo se od sljedbenika Knjige, slijedimo praksu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i istovremeno to nas približava Allahu. Sehur nije samo jelo, nego i ibadet kojim se čovjek fizički osnažuje za pokornost Allahu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah i Njegovi meleki donose salavat na one koji se sehure” (Ibn Hibban, Ahmed; sahih), što znači da im Allah iskazuje milost i spominje ih među melekima, a meleki za njih čine dovu.

Dakle, sehur je ibadet koji nas približava Allahu i djelo kojim se pravi jasna razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige.

Na početku ajeta Uzvišeni Allah kaže: *“Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili (da biste bili bogobožni)”* (El-Bekara, 183) – s ovim ajetom počinje propisivanje posta, a zaključuje se



ajetom: *“Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili (da bi bili bogobojažni)”* (El-Bekara, 187).

Dakle, ajeti o postu počinju i završavaju pozivom na bogobojažnost jer je post škola u kojoj se uči takvaluk.

Post – škola bogobojažnosti

“...da biste se grijeha klonili (da biste bili bogobojažni).” (El-Bekara, 183)

Allah nije propisao post da bi ljude mučio, kao što kaže: *“Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući?”* (En-Nisa, 147).

Allah je naj mudriji i ne propisuje ništa bez razloga.

Post je propisan da bi čovjek naučio kako da bude bogobojažan, da između sebe i Allahove kazne postavi zaštitu tako što će činiti ono što je Allah naredio i kloniti se onoga što je zabranio. Ko u ramazanu ne stekne bogobojažnost, taj uistinu nije postigao smisao posta.

U hadisi-kudsiju navodi se da je Allah kazao: “Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta – on je Moj i Ja ću za njega posebno nagraditi.”

Šta misliš kako će te Allah nagraditi i šta će ti darovati? Post je djelo koje iziskuje sabur, a Allah kaže: *“Samo će strpljivi bez računa biti nagrađeni.”* (Ez-Zumer, 10)

Svaki ibadet može biti pomiješan s prijetvornošću (rijalukom) osim posta, koji može biti samo radi Allaha, jer samo Allah u svakom trenutku zna i vidi čovjekovo stanje.

Od čega se postač suzdržava?

Postač se suzdržava od jela, pića i drugih dozvoljenih stvari, pa je još preče da ostavi ono što je zabranjeno.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Koliko je postača kojima njihov post ne donosi ništa osim gladi i žeđi!” (Nesai, Ibn Madža; hasen-sahih)

U drugoj predaji kaže se: “Onaj ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, i nesmotreno ponašanje, Allahu nije potrebno da ostavi hranu i piće.” (Buhari)



Pod lažnim govorom misli se na svaku vrstu zabranjenog govora; nesmotreno ponašanje odnosi se na sve što ne dolikuje čovjeku.

“Post je štit. Kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi, neka ne viče; a ako ga neko napadne ili uvrijedi, neka kaže: ‘Ja postim!’”, kazao je Vjerovjesnik. (Buhari i Muslim)

Hoće li to reći naglas ili u sebi?

Ispravnije mišljenje je da to treba reći naglas, da bi sagovornik znao da bi mu mogao uzvratiti, ali ga post sprečava, jer ne želi ničim umanjiti vrijednost i nagradu za svoj post.

Velika je vrijednost posta i nagrada za njega. Vjerovjesnik je kazao da je post štit – štiti postača od Vatre. (Buhari)

Na Sudnjem danu post i Kur'an zauzimat će se za onoga koji im je bio posvećen.

Post će reći: “Gospodaru moj, spriječio sam ga da jede i zadovoljava svoje strasti, pa mi dopusti da se zauzmem za njega.”

Kur'an će reći: “Spriječio sam ga spava noću, pa mi dopusti da se zauzmem za njega.”

I bit će im dozvoljeno da se zauzmu.

Jedna od osam džennetskih kapija posebno je pripremljena za postače, i zove se Rejjan. Ko bude mnogo postio, ući će na ta vrata.

Ebu Umejma, radijallahu anhu, došao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, uputi me na djelo koje će me uvesti u Džennet.” On mu je odgovorio: “Drži se posta, nema mu ravnog.” (Nesai, Ahmed; hasen)

Post je, također, škola čednosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“O mladići! Ko od vas može da se oženi, neka se oženi, jer to pomaže da se obori pogled i sačuva čednost. A ko ne može, neka posti, post će mu biti zaštita.” (Buhari i Muslim)

Ovi hadisi su općeg karaktera i odnose se kako na obavezni tako i na dobrovoljni post.

Ramazan je sezona obilnog dobra i prilika za stjecanje ogromne nagrade.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada nastupi prva noć ramazana, otvaraju se vrata Dženneta, nijedna ne budu zatvorena; zatvaraju se vrata



Džehennema, nijedna ne budu otvorena; a šejtani i buntovni džini se okivaju. I glasnik doziva: ‘O ti koji želiš dobro – pristupi! O ti koji želiš zlo – prestani!’ I Allah svakog dana oslobađa mnoge od Vatre.” (Tirmizi, Ibn Madža; hasen)

Zato, molimo Allaha da nam podari da dočekamo ramazan i da budemo među onima kojima će biti primljen. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buhari i Muslim)

No, i dalje ima onih koji se nastoje ispriječiti između čovjeka i njegovog Gospodara. Šejtani od džinske vrste su okovani, ali šejtani od ljudske vrste ničim nisu sputani u svom djelovanju. Jako je mnogo danas šejtana u ljudskoj vrsti, i oni koji im se budu pokoravali i budu nepokorni Allahu, dočekat će kraj ovog mjeseca kao gubitnici.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo se na minber i rekao “amin”, pa se popeo na sljedeću stepenicu i rekao “amin”, pa se popeo na sljedeću i rekao “amin”. Ashabi su ga upitali zašto to govori, pa je Vjerovjesnik rekao: “Došao mi je Džibril i rekao: ‘Propao je onaj koji dočeka ramazan a ne bude mu oprošteno i Allah ga udalji od Svoje milosti pa uđe u Vatru; reci: ‘amin’, pa sam rekao: ‘amin’.” (Taberani; hasen)

Ramazan je, također, simbol jedinstva ummeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Post je onog dana kada ljudi poste, a Bajram onog dana kada ljudi bajramuju.” (Tirmizi; sahih)

Post budi saosjećanje i solidarnost: kada postač osjeti glad, sjeti se siromaha. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećanju je kao primjer jednog tijela: kada se razboli jedan njegov dio, cijelo tijelo osjeća nesanicu i groznicu.” (Buhari i Muslim)

NIJET ZA POST

Riječ “sijam” (post) u arapskom jeziku znači apstiniranje i suzdržavanje od nečega.

U šerijatskom smislu, post znači suzdržavanje od jela, pića i spolnog odnosa, od zore do zalaska sunca, s nijetom posta.

Fikhski učenjaci navode sljedeću definiciju posta: “Suzdržavanje određene osobe u određenom vremenu od određenih stvari s jasnom namjerom (nijetom posta).”

Pojašnjenje definicije

“Određena osoba”, znači: musliman, punoljetna, razumna, zdrava, te da boravi u mjestu boravka (tj. da nije putnik) i da je slobodna, te za žensku osobu da nije u stanju hajza ili nifasa.

“Određeno vrijeme” je mjesec ramazan, svaki dan od pojave zore do zalaska sunca.

“Određene stvari” su jelo, piće i sve što se pod njih može podvesti, spolni odnos, svjesno izazivanje ejakulacije i namjerno povraćanje.

Pošto je post “suzdržavanje s nijetom”, nijet je obavezan i za obavezni post mora se donijeti noću, prije zore, jer je Poslanik rekao: “Ko ne zanijeti post prije zore, njegov post nije ispravan.”

To se odnosi na obavezni post: ramazan, nadoknadu propuštenih dana ramazana, zavjetni post.

Za dobrovoljni post nije obavezno donijeti nijet noću i može se zanijetiti i tokom dana.

Pravilo u šerijatu glasi: U dobrovoljnim ibadetima dopušta se ono što nije dopušteno u obaveznim, radi podsticanja na njih, kako bi ih čovjek što više činio. Tako, naprimjer, u hadisu se navodi:

“Namaz onoga koji klanja sjedeći vrijedi pola namaza onoga koji klanja stojeći.” (Buhari i Muslim)



“Kada se rob razboli ili krene na put, upisuje mu se ono što bi činio da je zdrav i kod kuće.” (Buhari)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju bi obavljao dobrovoljne namaze na jahalici, okrenut prema kibli ili mimo nje; ali kada bi htio klanjati farz, sišao bi i okrenuo se prema kibli. (Buhari i Muslim)

Kada je riječ o dobrovoljnom postu, on je ispravan i ako ga čovjek zanijeti tokom dana, prije podne, pa i poslije podne prema ispravnijem mišljenju, pod uvjetom da nije učinio ništa što kvari post od zore do tog trenutka. U hadisu stoji: “Imate li nešto za jelo?”, upitao bi Poslanik, a ako bi oni rekli: “Nemamo”, a on bi tada kazao: “Onda ja postim.” (Muslim)

Učenjaci hanefijske pravne škole smatraju da je dobrovoljni post ispravan sa nijetom koji se donese sve do podne, a obavezni post dijele na dvije vrste. Prva vrsta je post vezan za precizno određeno vrijeme, poput posta ramazana i zavjetnog posta kada se zavjetom uvjetuje određeno vrijeme. Ovakav post može se postiti sa nijetom donesenim u toku noći, a ako se nijet ne donese do pojave zore, ispravan je post i sa nijetom donesenim nakon zore pa sve do podne.

Druga vrsta je post koji postane dužnost napostiti, poput napaštanja propuštenih dana ramazana, zavjetnog posta kada se zavjetom ne precizira vrijeme posta i posta radi iskupa. Ovakav post je valjan samo s nijetom koji je donesen u toku noći.

Nagrada posta računa se od trenutka kada čovjek donese nijet da posti, kao što je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Djela se vrednuju prema namjerama.” (Buhari i Muslim) Međutim, treba imati na umu da se ovo odnosi na dobrovoljni post nekog nasumično odabranog dana, koji čovjek odluči postiti.

Valja, pak, znati da postoji dobrovoljni post koji ima posebnu vrijednost, poput posta šest dana mjeseca ševvala ili posta dana Arefata, koji briše grijehe počinjene u prethodne dvije godine. To je vrsta dobrovoljnog posta s posebnom nagradom i odlikom. Zato onaj ko želi postići tu vrijednost mora donijeti nijet za post tokom noći prije njegovog početka i ispostiti ga potpuno, odnosno postiti cijeli dan.

Osobi koja nije imala namjeru da posti, recimo, dan Arefata, pa do određenog dijela dana, naprimjer do devet sati, nije ni jela ni pila, a zatim odluči da zaposti i isposti taj dan, post je ispravan. Ipak, moguće je da neće steći



posebnu vrijednost i nagradu posta dana Arefata, koja se ogleda u oprost u grijeha počinjenih u dvije godine, jer ta nagrada pripada onome ko je donio nijet tokom noći i ispostio cijeli dan.

U svakom slučaju, nas sada zanima obavezni post. Za njega je nužno donijeti nijet tokom noći, a taj nijet mora biti čvrst i odlučan. Ako bi neko bio neodlučan u svojoj namjeri, pa rekao: “Možda ću sutra postiti”, on taj dan mora nadoknaditi, postio ga ili ne, jer nije imao čvrst nijet od noći.

Čovjek može imati čvrst nijet da posti, ali samo stupanje u post uvjetovati nečim. Naprimjer, ne zna da li je sutrašnji dan posljednji dan ša'bana ili prvi dan ramazana. To još nije utvrđeno, on je umoran i želi spavati, pa kaže: “Ako je sutra ramazan, postim.” Ovaj njegov nijet je čvrst i nije neodlučan, samo ga je vezao za potvrdu početka mjeseca, jer ne zna da li sutra počinje ili ne, a ne može ili ne želi čekati potvrdu. Prema ispravnom mišljenju, njegov nijet je validan jer ga je donio tokom noći, tako da, ako se probudi ujutro nakon zore i obavijeste ga da je prvi dan ramazana, njegov post bit će ispravan.

Nijet donesen na početku ramazana, prema ispravnom mišljenju, važeći je za cijeli ramazan ako osoba ne prekine post iz nekog razloga, kao što je putovanje ili nešto drugo. U tom slučaju ponovo će donijeti nijet kada nastavi postiti.

Pojavi li se kod postača dvoumljenje hoće li ili neće postiti, post mu se prekida, jer je post čin suzdržavanja uz čvrst nijet. Post će biti prekinut i onome ko se odluči da prestaje postiti, makar do kraja dana ne konzumirao hranu i piće, i mora nadoknaditi taj dan, jer mu je post prekinut izostankom nijeta.

Naprimjer, putnik ima dozvolu da ne posti. Ako bi, iscrpljen, vidio stanicu i odlučio da će prekinuti post vodeći se time da mu je Allah dao olakšicu, a kad stigne, zatekne da je sve zatvoreno i nema šta pojesti, pa onda kaže: “Dovršit ću današnji post” – da li mu to koristi? Kažemo mu: odlučio si da prekineš post i taj dan moraš nadoknaditi, bilo da si jeo ili ne.

Ali, ako bi svoju odluku uvjetovao nečim, pa rekao: “Ako nađem kakvo odgovarajuće jelo, prekinut ću post, a ako ne nađem, dovršit ću ga”, time nije prekinuo nijet. Ako ne nađe odgovarajuće jelo, može nastaviti postiti, jer nije prekinuo post niti odlučio da će ga prekinuti, nego je prekid posta uvjetovao nečim što se nije ispunilo.



Rezime

Post je čin kojim se osoba s nijetom posta suzdržava od onog što kvari post; prilikom obaveznog posta nijet se mora donijeti tokom noći, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ne donese nijet za post tokom noći, njegov post nije ispravan.” (Ebu Davud i Tirmizi; sahih)

KO JE DUŽAN POSTITI

U definiciji posta rečeno je da je to “suzdržavanje određene osobe u određenom vremenu od određenih stvari s nijetom posta”. Kazali smo da je ta određena osoba: musliman, punoljetan, razuman, zdrav, te da boravi u mjestu boravka, tj. da nije putnik, i da je slobodan, tj. da nije rob, te za žensku osobu da nije u stanju hajza ili nifasa. Dakle, ko ispuni ovih šest uvjeta, obavezan je postiti.

Prvi uvjet: Da je musliman

To je zato što nevjernik nije obavezan da posti, a to znači da čak i kada bi postio, Allah od njega ne bi primio taj post, kao što Uzvišeni kaže u suri Et-Tevba: *“A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju”* (Et-Tevba, 54).

Ovaj ajet govori o udjeljivanju milostinje, iako je davanje milostinje u svakom slučaju korisno siromahu, ipak, Allah je ne prima od nevjernika, pa kako bi onda primio od njih tjelesne ibadete, od kojih korist imaju samo oni sami?

Ispravno mišljenje učenjaka je da će nevjernici odgovarati i za neizvršavanje ogranaka šerijata, odnosno pojedinačnih šerijatskih propisa, i u tom smislu smatraju se šerijatskim obveznicima. To znači da će na Sudnjem danu biti kažnjeni i za ostavljanje posta, kao što će biti kažnjeni i za ostavljanje namaza i drugih vjerskih obreda.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog: *“Šta vas je dovelo u Sekar?” ‘Nismo’, reći će oni, ‘bili od onih koji su molitvu obavljali, i nismo siromaha hranili, i s onima koji su se u raspravama upuštali i mi smo se upuštali, i Dan sudnji smo poricali.’”* (El-Muddessir, 42–46)



Ovi ajeti govore o nevjernicima koji nisu vjerovali u Sudnji dan, ali je, uz njihovo nevjerovanje, spomenuto i to što nisu klanjali i nisu hranili siromaha. Dakle, nevjernik će biti kažnjen i za ostavljanje ibadeta koje je bio dužan činiti na ovom svijetu, a kazna za njega bit će teža od kazne za grešnog muslimana.

Međutim, nevjernika koji bi postio ramazan, recimo, vođen željom da izbjegne kaznu na Sudnjem danu zbog toga što nije postio, to ne bi spasilo kazne, jer mu post ne bi bio primljen. Uzvišeni Allah kaže: *“Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i pretvorit ćemo ih u rasuti prah.”* (El-Furkan, 23)

Za ispravnost svakog ibadeta propisani su uvjeti i nijedan ne vrijedi bez njih. Kada bi neko rekao: “Klanjat ću, ali bez abdesta”, Allah mu ne bi primio taj namaz! Isto tako, nevjernik koji želi postiti, da bi to bilo ispravno, mora ispuniti preduvjet, a to je islam.

Nevjernik koji primi islam nije obavezan da nadoknadi post propuštenih ramazana. Uzvišeni kaže: *“Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bit će im oprošteno ono što je bilo prije.”* (El-Enfal, 38)

A u hadisu Amra b. Asa, radijallahu anhu, stoji: “Zar ne znaš da islam briše ono što je bilo prije njega?” (Muslim)

Ako bi primio islam u ramazanu, nakon što je prošlo nekoliko dana ramazana, da li je dužan da naposti tih nekoliko dana?

Ti dani ne razlikuju se od bilo kojeg dana u prethodnim ramazanima koje je propustio kada je bio nevjernik, tako da ih ne treba napostiti.

A, ako osoba primi islam tokom dana ramazanskog posta, da li je obavezna postiti taj dan?

U ovom slučaju odgovor je: osoba je dužna postiti od trenutka primanja islama i do kraja dana obavezna je suzdržati se od svega što kvari post. Učenjaci se slažu u tome, a razilaženje je nastalo oko pitanja da li je dužna, pored toga, da taj dan i naposti. Većina učenjaka smatra da je dužna, u svakom slučaju to je sigurnije. Neki učenjaci, a to je i stav koji je odabrao šejhul-islam Ibn Tejmijja, smatraju da ne treba nadoknađivati taj dan posta. Od trenutka kada primi islam, osoba je dužna da se suzdrži od jela i pića, ali nije obavezna da kasnije naposti taj dan. Ovo mišljenje izgleda ispravnije, a Allah najbolje zna. Ipak, ako bi taj dan naknadno napostila, to bi bilo sigurnije, kao što je ranije spomenuto.



Ako dijete postane punoljetno ili nemusliman postane muslimanom u nekom ramazanskom danu, ostatak tog dana suzdržavat će se od svega što kvari post, a preostale dane ramazana će postiti, dok propuštene dane neće napaštati.

Neki učenjaci otišli su i korak dalje od samog stava da će nevjernici odgovarati za neizvršavanje šerijatskih propisa, ustvrdivši da će nevjernik biti kažnjen za svaki zalogaj koji pojede na ovome svijetu i za svaku blagodat kojom se okoristi u dunjalučkom životu, jer je njegov status poput onoga koji uzurpira tuđe pravo. Dokaz za to su im riječi Uzvišenog Allaha: *“Onima koji vjeruju i dobra djela čine nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine”* (El-Maida, 93).

Rekli su: “Dakle, ako Allah kaže da nema grijeha za one koji vjeruju, to znači da onaj koji ne vjeruje, ima grijeh.” A, Uzvišeni Allah također kaže: *“Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘Ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju.”* (El-A’raf, 32)

Ove blagodati i lijepa opskrba, dakle, pripadaju vjernicima. Zato je nevjernik, kada uživa u njima, zapravo poput uzurpatora tuđeg prava. Obratimo pažnju da Uzvišeni Allah kaže: *“...a na onome svijetu su samo za njih”* (El-A’raf, 32).

Dakle, te blagodati pripadaju samo vjernicima, i na onome svijetu nevjernik ih neće moći uzurpirati.

Drugi uvjet: Razum

Osoba bez razuma, bilo da je riječ o duševno bolesnom, mentalno zaostalom ili vrlo staroj osobi koja je izgubila sposobnost rasuđivanja, nije obavezna postiti. Također, od njihovih skrbnika ne traži se ništa: ne trebaju nahraniti siromaha umjesto njih, niti će se post naknadno nadoknađivati ako umru. To je zato što nisu šerijatski obavezni da poste.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Pero je podignuto od trojice: od djeteta dok ne postane punoljetno, od spavača dok se ne probudi i od ludog dok ne povрати razum.” (Ebu Davud, Ibn Hibban; sahih)

Dakle, osoba koja nema razum nije obavezna postiti, niti joj je post ispravan, jer post zahtijeva namjeru, a onaj ko ne shvata, ne može imati validnu namjeru.



Treći uvjet: Punoljetstvo

Osoba koja nije punoljetna nije obavezna postiti, jer se nad njom još ne primjenjuje propis odgovornosti (nema obavezu izvršavanja šerijatskih dužnosti). Ipak, djecu treba postepeno navikavati na post, kako bi im, kada postanu punoljetni, to bilo prirodno i kako im ne bi predstavljalo teškoću.

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, navikavali su svoju djecu na post tako što bi im, kad ogladne, stavljali kamenčiće u lonce kao da se nešto kuha, kako bi ih naveli da zaborave na glad i pomogli im da izdrže do iftara. Time su ih učili strpljenju i postepeno pripremali za post kada im postane obavezan, kako im ne bi bio težak, pa da ga onda ne izvršavaju jer nisu navikli.

Dijete, prije nego što postane punoljetno, dobija nagradu za svoja dobra djela, ali mu se grijesi ne upisuju sve dok ne postane punoljetno.

Ako bi duševno bolesna osoba povratila razum tokom dana u ramazanu ili dijete postalo punoljetno u toku dana, oni nisu dužni da nadoknađuju prethodne dane. Dakle, nevjernik koji primi islam, dijete koje postane punoljetno i osoba koja povraća razum – svi oni time ulaze u novo stanje odgovornosti, pa nisu obavezni nadoknađivati ono što je prošlo. Međutim, dužni su da od tog trenutka do kraja dana prestanu jesti i piti, tj. da poste ostatak dana.

Da li su obavezni naknadno napostiti taj dan? – po pitanju toga postoji razilaženje među učenjacima, ali ispravnije mišljenje jeste da nisu obavezni nadoknađivati, dok je predostrožnije i sigurnije da to ipak učine.

Kada nastupa punoljetstvo

Postoje tri zajedničke oznake za muškarce i žene, a žene imaju i četvrtu posebnu oznaku.

Tri zajedničke oznake punoljetstva

Prvi znak je polucija (izlazak sjemena) – dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: *“A kada djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak”* (En-Nur, 59), što znači: kada dijete dostigne spolnu zrelost poluciranjem. Iz toga proizlazi da je polucija znak da je dijete postalo punoljetno.



Drugi znak punoljetstva jeste pojava stidnih dlačica. To su izražene dlake koje rastu iznad spolnog organa muškaraca i žena. Ovdje se misli na grube i izražene dlake, a ne na meku dlačicu.

Treći znak punoljetstva je navršenih petnaest hidžretskih godina, i to vrijedi i za dječake i za djevojčice.

Treba napomenuti da je hidžretska godina kraća od gregorijanske za oko jedanaest dana, a u vjerskim propisima uzima se u obzir hidžretsko računanje vremena. Dakle, ako dječak ili djevojčica napune petnaest godina po hidžretskom kalendaru, smatraju se punoljetnima čak i ako se ne pojave prethodni znakovi (polucija ili izrastanje stidnih dlačica). Ovo je stav većine učenjaka.

U djelu *Kenzud-dekaik* navodi se: “Izdaje se fetva da se punoljetstvo kod oba spola utvrđuje s navršenih petnaest godina. To je stav Ebu Jusufa i Muhammeda, te imama Šafije, i jedna od prenesenih predaja od imama Ebu Hanife.”

U drugoj predaji od Ebu Hanife, međutim, navodi se da punoljetstvo, ako se ne pojave znakovi, nastupa sa osamnaest godina za dječaka i sedamnaest godina za djevojčicu, kako se također navodi u djelu *Kenzud-dekaik*.

Na to da punoljetstvo nastupa s petnaest godina upućuje poznati hadis Abdullaha b. Omera: “Bio sam izveden pred Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Uhuda, kad sam imao četrnaest godina, pa me nije prihvatio za učešće u borbi. A na Dan hendeka, kad sam imao petnaest godina, prihvatio me i smatrao punoljetnim.” (Buhari i Muslim)

U ovom hadisu postoji jedan nejasan detalj koji je potrebno razjasniti. Naime, Bitka na Uhudu odvila se treće godine po Hidžri, a Bitka na hendeku pete godine po Hidžri, što je razlika od oko dvije godine. Kako je moguće da je Ibn Omer u prvom slučaju imao četrnaest, a u drugom petnaest godina, objasnio je Ibn Hadžer: “Očito je Ibn Omer na dan Uhuda bio na početku četrnaeste godine, a na Dan hendeka pri kraju petnaeste, pa je između toga otprilike dvije godine razmaka.”

Kod djevojaka, pored ova tri zajednička znaka, postoji i četvrti znak punoljetstva, a to je pojava menstruacije (hajza).

Vrijeme pojave menstruacije razlikuje se od djevojke do djevojke. Neke djevojke mogu osjetiti stid i ne reći majci da su dobile menstruaciju. One time postaju punoljetne pa su u stanju čistoće obavezne da poste ramazan, a



može se desiti da tu obavezu zanemare, a roditelji ne znaju ništa o tome da su obavezne postiti. Zato roditelji, posebno majke, trebaju obratiti pažnju na to, kako se ne bi propustile vjerske obaveze.

KO JE DUŽAN POSTITI

Četvrti uvjet: Da nije putnik

Putnik nije dužan da posti, kao što kaže Uzvišeni Allah: *“A onaj ko bude bolestan ili na putu – neka naposti isti broj dana”* (El-Bekara, 185).

To znači da ako ne posti, treba napostiti jednak broj dana. Međutim, to ne znači da putniku nije dozvoljeno da posti, kao što je tvrdio Ibn Hazm, rekavši da je Allah musafiru propisao da naposti isti broj dana, pa mu nije dozvoljeno da posti. Ovo je pogrešno, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postio na putovanju, a i njegovi ashabi su postili. Neki su postili, a neki nisu.

Enes, radijallahu anhu, kazuje: “Onaj koji je postio nije prigovarao onome koji nije postio, niti je onaj koji nije postio prigovarao onome koji je postio.” (Muslim)

Sunnet, dakle, ukazuje na to da je putniku dozvoljeno da posti, dok ajet ukazuje samo na to da mu je dozvoljeno da ne posti. Ako odluči ne postiti, obavezan je da naposti jednak broj dana.

Putovanje na kojem je čovjeku dozvoljeno da ne posti jeste ono putovanje na kojem putnik skraćuje namaz. Većina učenjaka smatra da se to određuje dužinom puta, pa ako putuje na udaljenost veću od 80 kilometara, dozvoljeno mu je da skraćuje namaz, a samim tim ima i olakšicu da ne posti.

Prema hanefijskom fikhu, u poglavlju o namazu putnika stoji:

“Osoba se smatra putnikom kada napusti naseljeni dio mjesta u kojem živi s namjerom da putuje na razdaljinu koja se prijeđe za tri dana i tri noći, jašući devu ili hodajući pješice. Takva osoba ima status putnika sve dok se ne vrati u svoje mjesto ili dok ne odluči da će u mjestu u koje je stigla ostati najmanje petnaest dana. Ako nanijeti da će ostati manje od petnaest dana, smatra se musafikom, makar se njegov boravak i produžio.”

Učenjaci hanefijskog mezheba razilaze se oko tačne dužine putovanja izražene u mjernoj jedinici ferseh. Neki su kazali da iznosi 15 ferseha, neki 18, a većina smatra da je to 21 ferseh. Ibn Abidin u svom djelu *Hašije* objašnjava



da razilaženje proizlazi iz različitog poimanja koliko se može prijeći za rečeno vrijeme, u zavisnosti od zemlje u kojoj je živio učenjak koji je to određivao.

Ibn Abidin također navodi: “U *El-Fethu* kaže se da ta razdaljina iznosi 21 ferseh, a rečeno je i 18, i 15 ferseha. Svaki učenjak koji je zastupao neko od tih mišljenja smatrao je da je to maksimalna razdaljina koju se može prijeći za tri dana. Dakle, različita poimanja u različitim krajevima uzrokovala su i različite procjene.”

Udaljenost koja se može prijeći za tri dana i tri noći normalnim hodom procijenjena je na tri merhale, što otprilike iznosi 120 kilometara. Ako je razdaljina manja od toga, prema ispravnijem mišljenju, nije dozvoljeno skraćivanje namaza. Prema drugom računanju, to je četiri berda ili šesnaest ferseha, što iznosi 48 milja ili približno 80 kilometara, jer jedan ferseh iznosi oko pet kilometara.

Početna tačka od koje se računa tih 80 kilometara nije kuća u kojoj putnik živi, nego trenutak kada putnik napusti posljednje nastambe svog naselja. Dakle, udaljenost se računa od posljednjih kuća vlastitog mjesta pa sve do prvih nastambi mjesta u koje se putuje.

Ako je razdaljina između te dvije tačke veća od 80 kilometara, tada putnik ima pravo skraćivati namaz i koristiti olakšice.

Postoje, međutim, razilaženja među učenjacima u pogledu nekih pojedinosti. Neki učenjaci smatraju da se putovanje određuje prema običaju sredine, tj. da se svako putovanje koje se u društvu smatra putovanjem tretira kao takvo i u šerijatskom smislu. Nedostatak ovog stava je to što nije precizno određen standard, za razliku od stava većine učenjaka koji ima jasnu mjeru i time olakšava primjenu.

Da bi čovjeku bilo dozvoljeno da ne posti na putovanju, osim udaljenosti mora se ispuniti još jedan uvjet – da putovanje nije poduzeto radi izbjegavanja posta.

Ako bi, naprimjer, osoba rekla: “Ne želim postiti ove godine, pa ću otputovati”, a nema opravdan razlog osim izbjegavanja posta, učenjaci su saglasni da je to haram. Zabranjeno joj je i samo putovanje i prekid posta na njemu. Ako ga ipak poduzme i ne posti, grešna je dvostruko.

Čovjeku nije dozvoljeno da putuje s namjerom da izbjegne neki ibadet. Ko to učini, sami polazak na putovanje čini ga grešnim.



Međutim, ako otputuje iz dozvoljenog razloga, poput posla, trgovine, posjete ili slično, dozvoljeno mu je da ne posti.

Osoba koja stalno putuje, poput vozača kamiona ili autobusa, ima status putnika. Takvoj osobi dozvoljeno je da ne posti, iako će joj putovanje trajati tokom cijelog ramazana, jer može propuštene dane naknadno napostiti.

Propisi o putovanju i olakšice počinju tek kada putnik napusti posljednje nastambe svoga mjesta. Dakle, ako mu avion polijeće u dva sata poslijepodne, ne može reći: "Jest ću kod kuće jer ću ionako putovati." Takvom čovjeku to nije dozvoljeno, jer još nije putnik. Tek kada prođe posljednje nastambe svoga mjesta, može koristiti olakšice putovanja.

Isto važi i za namaz – nije mu dozvoljeno skraćivanje sve dok ne napusti naseljeno područje. To je zato što putovanje može biti otkazano, pa olakšice ne važe dok stvarno ne napusti svoje mjesto.

Da li je bolje za putnika da posti ili da ne posti, učenjaci su se razišli na tri mišljenja.

1. Bolje mu je da posti, jer tako brže ispunjava svoju vjersku obavezu, a tako je činio i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

2. Bolje mu je da ne posti, jer je Vjerovjesnik rekao: "Allah voli da se koriste Njegove olakšice, kao što prezire nepokornost Njemu." (Ibn Hibban; sahih) U drugoj predaji stoji: "...kao što voli da se koriste i Njegove naredbe (azime)." (Ibn Hibban, Taberani; sahih) Dakle, treba iskoristiti olakšice.

3. Propis zavisi od stanja putnika i težine putovanja. Ovo treće mišljenje je najispravnije, jer objedinjuje sve dokaze.

Ako bismo čovjeku rekli da mu je bolje da ne posti na putovanju općenito, time bismo mu mogli otežati, jer neka putovanja su laka i nije teško postiti tokom njih, pa bi mu u toj situaciji insistiranje da ne posti moglo predstavljati otežavanje, tako da može biti bolje da posti, jer je to trenutno izvršavanje obaveze, što je bolje nego njeno odgađanje; i to je požurivanje s činjenjem dobra, a Uzvišeni Allah kaže:

"I požurite oprost od svoga Gospodara" (Alu Imran, 133);

"i požurite k dobru" (El-Bekara, 148).

Iz ovoga se razumije da je putniku ponekad lakše da posti, jer je lakše postiti u atmosferi kada svi poste, nego kasnije napaštati kada drugi ne poste.



I sam Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je tokom putovanja. Ebu Derda, radijallahu anhu, kazao je:

“Putovali smo s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, tokom vrlo vrućeg dana, i niko od nas nije postio osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullaha b. Revahe.” (Buhari i Muslim)

Ovaj hadis razumije se tako da Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, post nije predstavljao teškoću, pa je zato postio.

Ako čovjek na putovanju osjeća teškoću zbog posta, tada je bolje da iskoristi Allahovu olakšicu, jer Uzvišeni kaže:

“Allah vam želi olakšati, a ne otežati” (El-Bekara, 185).

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nije dobročinstvo postiti na putovanju.”

Kako da post na putovanju nije dobročinstvo kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sam postio tokom putovanja?

Ovaj hadis Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao je tokom jednog putovanja, kada su ljudi vidjeli čovjeka koji se onesvijestio od iscrpljenosti, pa su ga pokrivali od sunca. Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Šta je s njim?” Rekli su: “Posti.” Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nije dobročinstvo postiti na putovanju.” (Buhari i Muslim)

Znači, ovo se odnosi na onoga kome post pričinjava teškoću. U takvom slučaju ne treba postiti, čak su neki učenjaci rekli da mu nije dozvoljeno da posti ako post prelazi granicu podnošljivog.

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo u osvajanje Meke, što je bilo u ramazanu, u početku je postio, pa su i neki ashabi nastavili postiti, iako im je bilo teško, želeći da ga slijede. Saznavši za to, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je ljudima da prekinu post. Pozvao je da mu donesu mlijeko, koje je popio nakon ikindije, kako bi ljudi vidjeli da je prekinuo post, pa da i oni učine isto. Time je Vjerovjesnik želio olakšati ljudima, a kad je do njega došla vijest da su neki i dalje nastavili postiti uprkos teškoći, rekao je: “Oni su neposlušni! Oni su neposlušni! Oni su neposlušni!” (Muslim)

Iako su formalno bili u ibadetu, njihovo ustrajavanje u postu, iako im je bilo teško, nije bilo ispravno, jer su time odbili Allahovu olakšicu. Dakle, kada je post na putovanju teškoća, može čak postati i haram (zabranjen).



Hadis ukazuje i na to da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, započeo dan kao postač, a potom prekinuo post, što znači da putnik smije prekinuti post iako je dan započeo posteći.

Dakle, nije uvjet da putnik od početka dana ima namjeru da ne posti; odnosno, čak i ako je počeo dan posteći, može kasnije prekinuti post, kao što je to učinio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Razmotrimo sada suprotnu situaciju: ako bi neko bio na putu i nije postio, pa se tokom dana vrati kući i zatekne u svom mjestu dok je još dan, šta treba učiniti?

Većina učenjaka kaže da u tom slučaju treba ostatak dana provesti u suzdržavanju od svega što kvari post: ne treba jesti ni piti do zalaska sunca, iz poštovanja prema svetosti mjeseca ramazana i obzira prema onima koji poste. Ali, taj dan se ne računa kao post, pa ga kasnije treba napostiti.

Drugi, i tačniji, stav prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhumu, koji je rekao: “Ko prekine post na početku dana, neka prekine i na kraju dana.” To znači: ako nije postio od početka dana imajući opravdan razlog, nije obavezno da se suzdržava od jela i pića u kasnijem dijelu dana, jer od toga nema koristi, svakako će morati nadoknaditi taj dan, a on je samo koristio olakšicu od Allaha.

Naravno da treba voditi računa da se poštuju osjećaji postača, kao što je slučaj sa ženom koja ima menstruaciju: prema saglasnosti učenjaka, šerijatski je propisano da prekine post, ali će voditi računa da ne konzumira hranu i piće pred postačima. Isto tako, i osobi koja je imala drugi opravdan razlog da ne posti, dozvoljeno je da jede i pije, ali opet ne pred ljudima, kako bi se poštovali njihovi osjećaji.

Peti uvjet: Sposobnost

Post je obavezan onome ko je sposoban, a onaj koji nije sposoban, koji ne može postiti, to nije ni dužan, jer Allah ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti: “*Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih*” (El-Bekara, 286); “*Bojte se Allaha koliko možete*” (Et-Tegabun, 16).

Nesposobnost za post možemo podijeliti na dvije vrste: trajna ili privremena, ili možemo reći: nesposobnost za koju se ne očekuje da će prestati i nesposobnost za koju se očekuje da će prestati.



Prva vrsta: Nesposobnost za koju se ne očekuje da će prestati

Naprimjer, nesposobnost osobe oboljele od teške bolesti, za koju ljekari kažu da se obično ne može izliječiti, naprimjer rak u poodmakloj fazi, Allah neka sačuva i izliječi bolesnike među muslimanima. Ne očekuje se da će osoba ozdraviti od ovakve bolesti. Ili, osoba koja je veoma stara i više nije u stanju podnijeti post. Ova nesposobnost je trajna i ne očekuje se da će prestati, jer ne može se očekivati da će osoba opet postati mlada i sposobna za post.

Šta takva osoba treba da učini?

Takva osoba dužna je za svaki dan posta dati po jedan obrok siromahu. Dokaz su Allahove riječi: *“Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane”* (El-Bekara, 184).

Ovaj ajet objavljen je na početku propisivanja posta kada je postojao izbor između posta i hranjenja siromaha za svaki dan. Kasnije je mogućnost izbora dokinuta i post je strogo naređen, ajetom: *“Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede...”* (El-Bekara, 185).

Ovim ajetom dokinuto je pravo izbora iz prethodnog ajeta da ne posti čovjek koji je u stanju postiti, ali prethodni ajet i dalje ukazuje na to da je zamjena za nemogućnost posta hranjenje siromaha. Zato je Ibn Abbas tumačeći ajet: *“Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane”*, rekao: *“Ovo je za starca i staricu u poznim godinama, koji ne mogu podnijeti post.”*

To vidimo i u postupcima ashaba: Enes, radijallahu anhu, koji je bio dugovječan i prešao je stotu godinu života, kada više nije mogao postiti, na kraju mjeseca sakupio bi trideset siromaha, skuhao im hranu i nahranio ih. Dakle, nahranio bi ih kao fidju (iskup) za post, jer zbog starosti nije mogao podnijeti post.

To mišljenje prenosi se i od Ebu Hurejre, koji je rekao: *“Za svaki dan posta daje se pola sâa (dvije pregršti) hrane.”*

Dakle, obaveza je da nahrani siromaha za svaki dan. Postoje dvije mogućnosti da to uradi:

1. Da svaki dan nahrani jednog siromaha. Naprimjer, prvi dan nahrani jednog siromaha, drugi dan drugog, ili opet istog, i tako dalje. Ako bi hranio jednog siromaha svih trideset dana, to bi također bilo ispravno, prema ispravnijem



mišljenju, jer Allah kaže: “Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane” – dakle, nije uvjetovano da budu različite osobe.

Osim toga, svaki dan je zaseban ibadet i može se gledati kao zasebna obaveza.

2. *Na kraju mjeseca*: da čeka do kraja mjeseca i nahrani onoliko siromaha koliko se postilo. Ako se postilo trideset dana, nahranit će trideset siromaha. Ako se postilo dvadeset devet dana, nahranit će dvadeset devet siromaha. Ne preporučuje se unaprijed nahraniti za mjesec, jer se fidja ne daje prije nego što nastupi obaveza, slično kao kod kefareta, iskupa za zakletvu: kefaret se daje kada se zakletva prekrši, ne prije. Dakle, neophodno je da nastupi dan posta kako bi za njega dao iskup, fidju. Ako bi to učinio prije, prema mišljenju većine učenjaka, to nije ispravno.

Hanefijski učenjaci smatraju da je fidju za cijeli mjesec ramazan dozvoljeno dati već na samom početku mjeseca, kao i da se može odgoditi do njegovog kraja.

Poznati učenjak fikha Ibn Abidin u svom djelu *Reddul-muhtar ala Durril-muhtar*, 2/427, navodi sljedeće: “Starijem čovjeku koji više nije sposoban postiti dopušteno je da ne posti, ali obavezan je dati fidju, pa makar to bilo već na početku mjeseca.”

U komentaru zatim pojašnjava: “Drugim riječima, ima izbor: može fidju dati na početku ramazana ili na njegovom kraju.”

Prema tome, prema mišljenju hanefijskih učenjaka, dozvoljeno je fidju za post dati unaprijed.

Što se tiče načina kako će dati fidju, postoji izbor:

Prva mogućnost: pripremiti kuhan obrok za siromahe, pa ih okupiti da jedu ili im odnijeti zgotovljenu hranu, kao što je uradio Enes.

Druga mogućnost: dati polovinu sâa prehrambenih namirnica po danu posta za svakog siromaha, kao što je Ebu Hurejra kazao: “Za svaki dan posta daje se pola sâa (dvije pregršti) hrane.”

Pola sâa je manje od jednog i po kilograma, ali kažemo da je približno toliko. Zato učenjaci savjetuju da se daje kilogram i po.

Prema saglasnosti učenjaka, bolje je dati u namirnicama, nego skuhati obrok i njime nahraniti siromaha. To je zato što kada se siromahu dadne kilogram i po neke namirnice, naprimjer riže, kao iskup za jedan dan posta, on tu količinu možda raspodijeli u više obroka i za više dana, pa je to korisnije

nego da ih nahrani jednim kuhanim obrokom. Zato su učenjaci složni da je umjesto gotovog obroka bolje dati namirnice.

Oronuli starac, koji nije u stanju postiti, nije dužan postiti, ali će za svaki dan nahraniti siromaha, identično njihovom hranjenju u slučaju iskupa (kefareta).

Davanje u novcu

Prema mišljenju većine učenjaka, nije ispravno davati novčanu protuvrijednost umjesto hrane, zbog jasnog teksta u ajetu koji spominje hranjenje: *“A onima koji ga jedva podnose – iskup je da nahrane jednog siromaha”* (El-Bekara, 184).

U vezi sa kefaretom za zakletvu, Uzvišeni Allah kaže: *“Iskup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše iskupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni”* (El-Maida, 89).

A u vezi sa sadekatul-fitrom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao je da se daje sâ hrane. (Buhari i Muslim)

Dakle, u onome za što su u šerijatskim tekstovima izričito korišteni pojmovi “hrana” ili “hranjenje”, ne prihvata se davanje novčane protuvrijednosti, posebno ako nema opravdanog razloga za davanje novca, kao što je prenošenje fidje na drugo mjesto zbog toga što u mjestu dotičnog nema siromašnih, ili zato što na drugom mjestu postoje ljudi u velikoj potrebi, poput onih koji su pod opsadom ili izbjeglica.

Međutim, nema smetnje dati novac posredniku, osobi ili udruženju, koji će u naše ime izvršiti hranjenje.

Prema imamu Ebu Hanifi, dozvoljeno je hranjenje, ali i davanje novca koji pokriva vrijednost tih obroka, jer je to korisnije i za onoga koji daje i za onoga koji prima. To je u duhu propisa o sadekatul-fitru, posebno u svjetlu hadisa: “Učinite da na ovaj dan (Bajram) ne moraju tražiti milostinju.” (Darekutni; daif) Na taj način postiže se svrha propisa, što je naročito značajno u našem vremenu.

Hanefijska pravna škola zastupa stav da je iznos fidje za bolesnika koji je trajno nesposoban da posti nahraniti jednog siromaha sa dva zasićujuća obroka za svaki dan, a ta količina jednaka je količini koja se daje za sadekatul-fitr.



Džessas u djelu *Šerhu muhtesarit-Tahavi*, 2/440, navodi: “Ko ostari pa nije sposoban postiti i izgubi nadu da će ikada moći, neka ne posti, nego neka za svaki dan nahrani jednog siromaha onoliko koliko se daje za sadekatul-fitr.”

U djelu *El-Lubab fi šerhil-kitab*, 1/171, navodi se: “Za svaki dan treba nahraniti jednog siromaha s pola sâa pšenice, ili sâa datula, ili sâa ječma.”

Dakle, onaj ko je trajno nesposoban za post, obavezan je od početka da hrani siromahe. Ako umre, a nije ispunio tu obavezu, šta trebaju učiniti njegovi nasljednici? Kažemo: obaveza tog čovjeka bila je hranjenje, pa neka iz njegove ostavštine nahrane onoliko siromaha koliko dana nije postio, ako on to za života nije učinio. To se izdvaja iz njegove imovine, jer je to njegov dug, ali je dozvoljeno i da nasljednici plate iz svoje imovine, ako to žele.

A, da li oni mogu postiti umjesto njega? Ne, oni ne mogu postiti umjesto njega, niti je to ispravno. Hadis: “Ko umre, a dugovao je post, neka njegov staratelj posti umjesto njega” (Buhari i Muslim) odnosi se na drugu vrstu slučaja, kada je riječ o privremenoj nesposobnosti, koja se mogla otkloniti. Ovome, međutim, post uopće nije bio obavezan, nego mu je od početka propisana obaveza hranjenja.

Druga vrsta nemoći

To je privremena, prolazna nemoć, kada osoba oboli od bolesti za koju se očekuje izlječenje. Takva osoba može postiti, osim ako bi joj post naškodilo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema nanošenja štete ni uzvraćanja štetom.” (Darekutni, Hakim; hasen) Ako bi mu post štetio, tada mu je zabranjeno da posti, a ako mu post ne škodi, može birati hoće li postiti ili neće. Ipak, bolje je da ne posti, jer Allah voli da se koriste olakšice koje je On dao.

Uzvišeni Allah kaže: “A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate.” (El-Bekara, 185)

Dakle, bolesnik koji ne posti treba da nadoknadi propuštene dane.

Ali, ko se smatra bolesnikom kojem je dozvoljeno da ne posti? Da li je to osoba koja ima glavobolju, zubobolju ili bol u prstu? Ne, to se ne smatra bolešću koja dopušta prekid posta.

Pravo na prekid posta ima onaj:

1. koji uopće nije sposoban postiti zbog bolesti,



2. koji može postiti, ali uz veliku teškoću,
3. kojem bi post pogoršao bolest,
4. kojem bi post usporio ozdravljenje (a izlječenje je cilj, jer bolest sprečava mnoge ibadete),
5. kojem bi post izazvao bolest, poput osobe s uznapredovalim dijabetesom ili žene koja je trudna i bolesna, pa bi smanjenje tekućine u tijelu moglo štetiti njoj ili djetetu.

U svim tim slučajevima dozvoljeno je prekinuti post. A šta je tada obaveza? Obaveza je nadoknaditi propuštene dane: *“...a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate”* (El-Bekara, 185).

Ako osoba umre prije nego što uspije nadoknaditi propuštene dane, šta se tada čini? Ovoj osobi obaveza je bila da nadoknadi propuštene dane posta, tako što će ih napostiti kasnije, kao što je rečeno u ajetu “neka isti broj dana naposti”.

Ako umre tokom ramazana, prije nego što je uopće imala priliku da nadoknadi, sa ove osobe i njezinih nasljednika spada svaka obaveza, jer je život osobe okončan prije nego što je došlo vrijeme za nadoknadu.

Ako se bolest nastavi i nakon ramazana sve do smrti, opet nema nikakve obaveze, jer je obaveza bila nadoknaditi, ali osoba nije dočekala mogućnost da to učini.

Međutim, ako se desi da ozdravi i dočeka vrijeme u kojem je mogla nadoknaditi post, a to ne učini do smrti, tada je drugačije.

Naprimjer, čovjek nije postio prvih pet dana ramazana zbog bolesti. Zatim, ako bi umro desetog dana mjeseca ševvala u saobraćajnoj nesreći, nakon što ga je Allah izliječio već tokom ramazana, postavlja se pitanje: da li je imao vremena da nadoknadi post? Da, imao je, ali to nije učinio. Ipak, nije grešan, jer je nadoknada obaveza koja ima širok vremenski okvir: dozvoljeno ju je odgoditi sve do narednog ša'bana. Dakle, nije grešan što nije odmah nadoknadio. Ali, bitno je to da je imao vrijeme u kojem je mogao napostiti, a nije, jer zbog toga je obaveza nadoknade ostala neizvršena. Njegovi nasljednici u tom slučaju imaju dvije mogućnosti:



1. da iz njegove zaostavštine izdvoje onoliko koliko je potrebno da se nahrane siromasi za svaki dan koji nije postio, otprilike kilogram i po hrane (pola sâa) po danu;

2. ili da neko od njegovih bližnjih posti umjesto njega, na osnovu hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko umre, a dugovao je post, neka njegov staratelj posti umjesto njega.”

Trudnica i dojilja

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah je putniku olakšao oslobodivši ga posta i pola namaza, a trudnicu i dojilju oslobodio je posta.” (Nesai; sahih)

Dakle, i trudnici i dojilji dozvoljeno je da ne poste ako bi post škodio djetetu ili ako bi škodio njima ili i njima i djetetu.

Obično, trudnica i dojilja mogu postiti bez štete, ali može se desiti da žena ne može postiti ili da bi joj post naškodilo ili da bi mogao štetiti djetetu u njenoj utrobi, odnosno djetetu koje doji. Takve situacije najčešće se javljaju kada postoje određena zdravstvena stanja koja prate trudnoću ili dojenje.

Trudnica ili dojilja na osnovu vlastitog prethodnog iskustva, poznavanja svoga stanja, ili na osnovu mišljenja pouzdanih ljekara, može znati da li bi post mogao naškoditi njoj ili djetetu. Ako se boji za svoje zdravlje, ili i za svoje i zdravlje djeteta, tada joj je dozvoljeno da ne posti i za nju je propis isti kao za bolesnika. Znači, poslije će napostiti te dane, i u vezi s tim postoji saglasnost učenjaka.

Međutim, predmet razilaženja među učenjacima jeste način nadoknade propuštenih dana posta u slučaju kada strah postoji samo za dijete bilo da je riječ o plodu u utrobi ili o dojenčetu.

Preneseno je od nekih ashaba, poput Ibn Abbasa i Ibn Omera, radijallahu anhum, da su savjetovali trudnicu i dojilju da ne poste, ali da kao nadoknadu nahrane siromaha za svaki dan, bez spominjanja obaveze naknadnog posta. Na osnovu tih predaja izgleda da su ti ashabi smatrali da trudnica i dojilja u tom slučaju treba samo da nahrane siromaha, a da nisu obavezne naknadno postiti.

Ipak, iz samog Kur’ana proizlazi da onaj ko ne posti zbog opravdanog razloga treba kasnije da to naposti. Dakle, učenjaci su se razišli: manji broj njih,



poput Ishaka iz generacije tabiina, smatrao je da je dovoljno samo nahraniti siromaha, bez naknadnog posta.

Što se tiče četiri poznata mezheba, njihova mišljenja su sljedeća:

Hanbelije i šafije kažu da je obaveza nadoknaditi post, a da predaje ashaba ukazuju na dodatnu obavezu: nahraniti siromaha. Dakle, prema njima, ako se trudnica ili dojilja boji samo za dijete, dužna je i da naposti i da za svaki dan nahrani po jednog siromaha sa pola sāa (otprilike 1,5 kg) osnovnih prehrambenih namirnica (poput brašna, riže, pšenice i sl.).

Ovo je kod njih opće pravilo i važi za sve koji su post prekinuli radi koristi drugoga, a ne svoje lične koristi, naprimjer ako neko prekine post da bi spasio davljenika, i on treba da naposti i da nahrani siromaha.

Hanefije kažu: “Držimo se jasnog značenja kur’anskog ajeta: ko ne posti zbog opravdanog razloga, dužan je samo da naposti, bez ikakvog dodatnog hranjenja siromaha.”

Malikije prave razliku između trudnice i dojilje i kažu: ako se trudnica boji za dijete, dijete je dio nje same, pa je to u suštini kao da se boji za sebe, zato treba samo da nadoknadi post, bez hranjenja siromaha. Međutim, dojilja, ako se boji za dijete, treba i da naposti i da nahrani siromaha za svaki propušteni dan.

Dakle, prema četiri mezheba obaveza nadoknade posta je jasno i bez sumnje propisana, a hranjenje siromaha je dodatna obaveza koja se temelji na predajama ashaba. Stoga, najopreznije i najpotpunije rješenje jeste da trudnica ili dojilja, ako strahuje isključivo za dijete, uz napaštanje propuštenog, još i nahrani siromaha za svaki dan koji je propustila.

Ako trudnica i dojilja strahuju za sebe, nisu dužne postiti, nego će propuštene dane napostiti, a nisu dužne dati fidju.

Šesti uvjet: Izostanak hajza i nifasa

Šesti uvjet za obaveznost posta jeste nepostojanje prepreke hajza ili nifasa. Žena koja ima menstruaciju (hajz), kao i žena koja ima postporođajno krvarenje (nifas), po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka nema obavezu da posti, nije joj dozvoljeno da posti, i post joj ne bi bio ispravan ako bi postila. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o “manjkavosti žene u vjeri”,



odgovorio je: “Zar nije tako da, kada ima menstruaciju, ne klanja i ne posti?” (Buhari i Muslim)

Dakle, žena koja ima menstruaciju ne obavlja ni namaz niti posti. Međutim, nakon što se očisti, dužna je da naposti propuštene dane, ali nije dužna da naklanja propuštene namaze. Aiša, radijallahu anha, upitana je: “Zašto žena koja je imala menstruaciju napašta propuštene dane posta, ali ne nadoknađuje propuštene namaze?”, pa je odgovorila: “Naređivano nam je da napostimo propuštene dane, a nije nam naređivano da naklanjamo namaze.” (Buhari i Muslim)

Drugim riječima, od žene se traži da pokorno prihvati propis, bilo da razumije njegovu mudrost ili ne. Nema smetnje da čovjek pita o mudrosti propisa, ali njegovo izvršavanje ne smije zavisiti od toga da li je razumije.

Učenjaci su naveli i neke od mudrosti ovakvog propisa: žena koja ima menstruaciju u prosjeku ne klanja i ne posti šest ili sedam dana, nekad manje, nekad više. Kada bi morala naklanjati, to bi značilo otprilike trideset namaza za jedan ciklus (šest dana po pet namaza), što bi bilo vrlo naporno. Nasuprot tome, nadoknaditi šest dana posta nije teško, pogotovo jer se post obavlja jednom godišnje u ramazanu, a menstruacija se ponavlja svaki mjesec.

Ako bi žena dobila menstruaciju trenutak prije zalaska sunca, njen post za taj dan nije ispravan i post joj time prestaje važiti. Međutim, ako bi osjetila da se nešto dešava, ali krv zapravo ne bi potekla sve dok sunce ne zađe, tada je njen post ispravan, jer se u obzir uzima stvarno pojavljivanje krvi, a ne osjećaj.

Ako bi hajz prestao prije zore, žena je dužna postiti iako se nije stigla okupati prije zore, jer obaveza posta nastupa čim prestane stanje hajza. To je poput stanja džunupluka: Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dešavalo se da osvane džunup, pa bi se okupao tek nakon pojave zore, i njegov post bio je ispravan. Dakle, čistoća od velikog ili malog hadesa nije uvjet za ispravnost posta; bitno je da je hajz prestao prije nastupanja zore.

Neke žene, želeći da ustraju u dobrim djelima i da ne prekidaju post, posegnu za lijekovima koji sprečavaju pojavu menstruacije; ponekad i radi olakšanja tokom hadža ili umre.

Međutim, žena ne bi trebala uzimati takve lijekove, jer je hajz prirodna pojava koju je Allah propisao ženama, pa žena treba biti zadovoljna Allahovom



odredbom. Osim toga, ti lijekovi nikada nisu bezopasni, bili njihovi štetni efekti mali ili veliki, jer sadrže hormonske supstance koje utječu na tijelo. Njihov utjecaj posebno je jak kod djevojaka koje nisu rađale, a još više ako se koriste duže vrijeme.

Ako ti lijekovi štete ženi, tada nije dozvoljeno da ih uzima, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nanošenja štete ni uzvraćanja štetom.” (Darekutni, Hakim; hasen)

A Uzvišeni Allah kaže: *“I ne ubijajte sami sebe, Allah je, zaista, prema vama milostiv.”* (En-Nisa, 29)

Zato nije dopušteno nanositi sebi štetu.

Međutim, stepen mogućih nuspojava i štete razlikuje se od žene do žene, zavisno od njenog zdravstvenog stanja. Zato, ako žena želi uzimati takve lijekove, mora se prvo posavjetovati s doktoricom da procijeni njeno stanje. Ako bi joj lijekovi štetili, nije joj dozvoljeno da ih koristi. Ako ne štete, onda je bolje i preporučljivije da ih ipak ne uzima, ali ako nema štete, dozvoljeno je njihovo korištenje, i to je mišljenje većine savremenih učenjaka.

Ako se krv hajza ne pojavljuje dok koristi te tablete, žena se smatra čistom i njen post je ispravan. Ako bi zaboravila uzeti tabletu i krv bi ipak potekla, taj krvni iscjedak smatra se pravom menstruacijom, i post za taj dan nije ispravan.

Zabranjeno je uzimati lijekove radi izazivanja hajza kako bi se izbjegao post, a ako bi to ipak učinila, krvarenje bi bilo hajz i ne bi bilo ispravno da posti tih dana, ali bi bila grešna, jer je namjera bila izbjegavanje posta.

STVARI KOJE KVARE POST (MUFTIRAT) – OPĆENITO

Definirajući post kazali smo da je to svjesno suzdržavanje određene osobe od određenih stvari s nijetom posta. Kada je riječ o “suzdržavanju s nijetom”, naveli smo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ne donese nijet za post tokom noći, nema posta.” (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi; sahih)

U vezi s “određenom osobom” kazali smo da ta osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete: da je musliman, razumna, punoljetna, da boravi kod kuće (tj. da nije putnik), da je zdrava i sposobna postiti, te da nema zapreku poput hajza ili nifasa. Ovo posljednje se, naravno, odnosi samo na žene. Nakon toga detaljno smo pojasnili ovih šest uvjeta.

Također smo u definiciji posta kazali da je to suzdržavanje od određenih stvari koje kvare post, a te stvari nazivaju se zajedničkim imenom – muftirat.

Sada ćemo govoriti o tim određenim stvarima koje kvare post i koje postač mora izbjegavati kako bi njegov post ostao ispravan.

Grijesi i neposlušnost Allahu

Najvažnije od čega se treba suzdržavati, odnosno postiti, nisu hrana i piće, nego ono što čovjeku kvari duhovnu hranu, a to su grijesi i neposlušnost Allahu. Tek ostavljanjem grijeha postiže se plod posta – bogobojaznost. Onaj ko posti samo suzdržavajući se od jela i pića, ne kloneći se grijeha, je osoba iz primjera o kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi.” (Nesai, Ibn Madža, Ahmed; hasen-sahih) I rekao je: “Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, i ne ostavi neznanje (ružno ponašanje), Allahu nije potrebno da ostavi hranu i piće.” (Buhari)

Dakle, suština posta nije samo fizičko odricanje, već duhovno, da post vodi bogobojaznosti (takvaluku), a kada je riječ o stvarima koje kvare čovjeku post i ako ih počini mora napostiti taj dan, one se tiču jela i pića, kao i drugih



stvari koje se podvode pod njihovo značenje u smislu da njihovim unošenjem tijelo dobija određene hranjive sastojke. Zatim, učenjaci su kao stvari koje kvare post spomenuli još i: spolni odnos, namjerno izazivanje ejakulacije sa strašću u stanju budnosti te namjerno povraćanje. Postoji i sedma stvar za koju su učenjaci rekli da kvari post, a to je hidžama. Međutim, učenjaci nisu saglasni da ona kvari post.

Dokazi da navedene stvari kvare post

Jelo, piće i spolni odnos

Uzvišeni Allah kaže: *“Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći.”* (El-Bekara, 187)

Ovaj ajet ukazuje na to da su jelo, piće i spolni odnos dozvoljeni do pojave zore, a nakon toga zabranjeni. Dakle, ako se nešto od toga učini poslije zore, post je pokvaren.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko zaboravi pa jede ili pije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio.” (Buhari i Muslim)

Iz toga se razumije da onaj koji to uradi svjesno, njegov post nije ispravan.

Stvari koje imaju značenje i smisao jela i pića

Pod jelom i pićem podrazumijeva se unošenje nečega u unutrašnjost tijela. Učenjaci se razilaze oko preciznog značenja riječi *dževf* (unutrašnjost tijela), ali većina savremenih učenjaka kaže da se time misli na želudac.

Dakle, ako osoba svjesno, putem sistema za varenje unese bilo šta, svejedno je li to štetno ili korisno, do želuca kroz usta ili nos, post će biti pokvaren. To važi za:

- korisne stvari (poput hrane),
- štetne stvari (poput alkohola),
- stvari koje niti štete niti koriste (poput zemlje ili pijeska).

To je ono što ljudi smatraju jedenjem i pijenjem.

Unošenje navedenoga u želudac putem nosa također se tretira kao konzumiranje hrane i pića, iako nos nije uobičajen organ za konzumaciju, ali sunnet potvrđuje da se kroz nos također mogu unijeti hrana i piće u želudac.



Naime, Lakit b. Sabira prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Temeljito isperi nos prilikom abdesta, osim ako postiš.” (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi; sahih)

To znači da i nos predstavlja put do unutrašnjosti tijela, pa je i unošenje stvari tim putem zabranjeno postaču.

Dakle, unošenje hrane i pića i onoga što je u tom značenju ogleda se u unošenju neke materije u želudac kroz nos ili usta.

Međutim, postoji još jedno značenje hrane i pića, a to je opskrbljivanje tijela nečim hranjivim, bez obzira na način na koji dospije u tijelo. Ovo se također smatra unošenjem hrane i pića, što znači da kvari post. To je iz razloga što se šerijatski propisi odnose na suštinu, bez obzira na različite forme kojima se postiže. Naprimjer, hranjive infuzije i injekcije glukoze, fiziološki rastvor i sl., iako ne ulaze kroz usta, imaju status jela i pića, jer tijelu daju energiju i hranu, pa kvare post.

Nasuprot tome, injekcije koje nisu hranjive, poput onih za snižavanje temperature ili ublažavanje bolova, ne kvare post, jer ne predstavljaju zamjenu za hranu i piće.

Spolni odnos

Za to da spolni odnos kvari post dokaz je već spomenuti ajet, a i hadis o čovjeku koji je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, propao sam!” Poslanik ga upita: “Šta te to upropastilo?”, a on reče: “Imao sam odnos sa svojom ženom dok sam postio.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Možeš li osloboditi roba?” Čovjek odgovori: “Ne mogu.” “Možeš li postiti dva mjeseca uzastopno?”, upita Poslanik, a čovjek reče: “Ne mogu.” “Imaš li mogućnost da nahraniš šezdeset siromaha?”, upita Poslanik, a čovjek reče: “Nemam.” Nedugo zatim, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, donijeli su korpu punu datula, pa mu je rekao: “Uzmi ovo i podijeli u sadaku.” Čovjek tada reče: “Allahov Poslaniče, ima li iko siromašniji od nas? Tako mi Allaha, između ova dva brda Medine nema porodice siromašnije od naše!” Na to se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao toliko da su mu se ukazali zubi, pa je rekao: “Uzmi to i nahrani svoju porodicu.” (Buhari i Muslim)



U nekim predajama navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio tom čovjeku da, osim kefareta (iskupa), naposti i jedan dan kao nadoknadu.

Ovaj hadis jasno ukazuje na to da spolni odnos kvari post, ali i da je, za razliku od ostalih stvari koje kvare post, propisan poseban kefarek kada se post pokvari na ovaj način, i to ovim redoslijedom:

1. osloboditi roba; a ako to nije moguće,
2. postiti dva mjeseca uzastopno; a ako ni to nije moguće,
3. nahraniti šezdeset siromaha.

Ova obaveza ne postoji ni za jedan drugi oblik kvarenja posta osim za spolni odnos, prema mišljenju većine učenjaka. Dakle, među učenjacima postoji različito mišljenje – neki smatraju da svako ko namjerno pokvari svoj post (na bilo koji način) mora dati isti kefarek, ali ispravnije mišljenje je da je kefarek propisan samo onome ko je imao spolni odnos u ramazanskom danu, ako je bio od onih kojima je obaveza da poste.

Namjerno izazivanje ejakulacije

Četvrta stvar koja kvari post jeste namjerno izazivanje ejakulacije (izlaska sperme). Uzvišeni Allah o postaču u hadisi-kudsiju kaže: “Ostavlja jelo, piće i strast radi Mene.” (Buhari i Muslim)

Onaj koji namjerno izazove ejakulaciju, nije se, zapravo, suzdržao od svoje strasti, pa mu time post biva pokvaren.

Učenjaci svih pravnih škola: hanefije, malikije, šafije i hanbelije, složni su u tome da namjerno izazivanje ejakulacije spada u djela koja kvare post.

Namjerno povraćanje

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne napašta onaj ko povraća nenamjerno, a napašta onaj ko namjerno izazove povraćanje.” (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madža; sahih)

Hidžama (puštanje krvi)

Posljednja stvar, a u vezi s njom postoji razilaženje među učenjacima, jeste hidžama (puštanje krvi). Većina učenjaka smatra da hidžama ne kvari post, već da je samo pokuđena za postača. Od ashaba su preneseni dokazi koji potvrđuju



stav većine učenjaka i da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio hidžamu samo zbog slabosti koju može izazvati, iz samilosti prema svojim ashabima, a ne zato što ju je učinio haramom.

Hanbelijski učenjaci, međutim, smatraju da hidžama kvari post, pozivajući se na hadis: “Post su prekinuli i onaj koji pušta krv i onaj kome se krv pušta.” (Ebu Davud, Tirmizi; sahih) Većina učenjaka, pak, drži da je ovaj hadis ili derogiran (tj. kasnije dokinut), jer je potvrđeno da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podvrgnuo hidžami dok je postio ili da značenje hadisa nije doslovno prekidanje posta, već upozorenje na mogućnost da se post time ugrozi. To znači da je onaj koji obavlja hidžamu bio izložen opasnosti da nešto od krvi dospije u njegovo grlo i time pokvari post.¹

Dakle, po ovom pitanju postoji razilaženje, ali je bliže ispravnom mišljenju, a Allah najbolje zna, da je hidžama samo pokuđena za postača, a ne i uzrok kvarenja posta.

Ovi postupci koji kvare post imaju za posljedicu poništavanje posta i obavezu njegovog nadoknađivanja. Ranije smo spomenuli da u slučaju spolnog odnosa, pored obaveze nadoknade, postoji i obaveza kefareta (iskupa). Međutim, poništavanje posta i obaveza nadoknade nastupaju samo ako čovjek učini nešto od tih stvari svjesno, namjerno i pri punoj svijesti o tome da posti – znači, da nije neznalica, nije prisiljen i nije zaboravio. Ako se, naprimjer, nešto slučajno nađe u njegovom grlu, ili ako jede i pije zaboravivši da posti, tada njegov post ostaje ispravan, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko zaboravi pa pojede ili popije, neka nastavi svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio.” (Buhari i Muslim)

Ovo je, dakle, općenit prikaz stvari koje kvare post: jelo i piće, spolni odnos, sve što ima značenje jela i pića, namjerno izazivanje ejakulacije, namjerno povraćanje, te hidžama, oko koje postoji razilaženje; kao i uvjeta pod kojima kvare post, te posljedica koje iz toga proizlaze, odnosno obaveze napaštanja i kefareta.

¹ Ovo se odnosilo na stari način obavljanja hidžame kada se krv izvlačila usisavanjem putem roga ili slične posude, pri čemu je osoba koja je obavljala hidžamu direktno usisavala krv ustima.



Detaljniji prikaz pitanja vezanih za stvari koje kvare post

Nakon ovoga dolaze mnoge pojedinosti vezane za ove stvari, kao i savremene situacije i nova pitanja s kojima se ljudi danas susreću, a koja zahtijevaju pojašnjenje da li nešto kvari post ili ne. Uzet ćemo sada nekoliko pitanja koja se odnose na stvari koje kvare post, prolazeći kroz prirodne i neprirodne otvore tijela, i osvrnut ćemo se na pitanja povezana s tim.

Pitanja koja se odnose na usta

Ovu cjelinu započet ćemo pojašnjavanjem detalja koji se odnose na ulazak stvari kroz usta, jer su usta glavni i prirodni otvor za unos hrane i pića.

Gutanje pljuvačke

Gutanje vlastite pljuvačke ne kvari post i nije zabranjeno postaču, pa čak i ako bi čovjek skupio pljuvačku pa je progutao. To je prirodna tjelesna izlučevina i nije nešto što kvari post.

Ali kakav je propis o gutanju šljama (sline, sluzi)?

Šlajm je poznat, a njegovo porijeklo može biti iz prsa ili sinusa. Ako dospije u usta, čovjeku nije dozvoljeno da ga proguta, bio postač ili ne, jer je to odvratna materija koju treba izbaciti. Ako bi, ipak, postač svjesno progutao šlajm, da li je time pokvario post ili ne? S tim u vezi postoji razilaženje među učenjacima. Ispravnije mišljenje, Allah najbolje zna, jest da ne kvari post, jer je to tjelesna izlučevina, poput pljuvačke.

Ispiranje usta

Kakav je propis o ispiranju usta za postača?

Kada je Omer, radijallahu anhu, upitao Allahovog Poslanika o dopuštenosti poljupca za vrijeme posta, Poslanik mu je rekao: “Šta misliš kad bi isprao usta?” (Ebu Davud, Ahmed; sahih)

Znači, kao što je ispiranje usta uvod u čin pijenja, ali ne poprima njegovo pravno značenje, tako je i poljubac dozvoljen, iako je na neki način uvod u spolni odnos. Kao da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovim hadisom želi pojasniti da je dozvoljenost ispiranja usta za postača sasvim jasna, a sada to poredi i objašnjava Omeru, radijallahu anhu. Dakle, ispiranje usta tokom abdesta ili u nekoj drugoj situaciji dozvoljeno je postaču, i time se post ne kvari.



Neki ljudi, kad poste, izostavljaju ispiranje usta tokom abdesta, a to je pogrešno. Dio učenjaka smatra da je ispiranje usta obavezno pri abdestu, pa bez toga ni abdest ni namaz nisu ispravni.

Većina učenjaka smatra da ispiranje usta (madmada), kao i ušmrkivanje vode u nos (istinšak), nisu obavezni dijelovi abdesta, jer ih Uzvišeni Allah nije spomenuo u Kur'anu. Međutim, to su sunneti abdesta, koje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije izostavljao, ni kada je postio, ni kada nije. Pa, zašto bi ih onda neko izostavljao? Ako bi neko rekao: "Bojim se da ne uđe nešto od ostatka vode u grlo putem pljuvačke", kažemo mu: to je pretjerivanje (vesvesa). Taj mali ostatak vode koji ostane u ustima nakon ispiranja oprošten je po jednoglasnom mišljenju učenjaka. Naravno da će nešto od ostatka vode ostati u ustima i moguće je da sitna količina uđe u grlo putem pljuvačke, ali, kako kažu učenjaci: "Ono što se dogodi usputno, ne tretira se kao ono što se čini namjerno."

Dakle, to je mala i neznatna količina, i nije namjera čovjeka da je proguta, nego da ispere usta. Usta se u propisima smatraju spoljašnjim dijelom tijela i čovjek ih ispire, ne želeći progutati nešto što bi nahranilo tijelo, stoga nema ništa problematično u ostacima vode koji ostaju u ustima nakon ispiranja.

Savremeni učenjaci su ovu meselu (pravilo) primijenili i na neka moderna pitanja, poput određenih lijekova koji se daju putem vene, a sadrže neznatnu količinu vode. Oni kažu da je to poput vode koja ostane u ustima nakon ispiranja – beznačajna i računa se kao količina koja ne kvari post, jer nije namjerno unesena, niti je cilj njeno unošenje, kao što će, inšallah, biti dodatno pojašnjeno.

U svakom slučaju, ispiranje usta nije zabranjeno postaču i čovjek nakon toga ne mora ispljuvati ono što mu ostane u ustima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to nije činio, niti je naredio postačima da to čine, jer ono što ostane u ustima nakon ispiranja smatra se oproštenim i bez ikakvog utjecaja na post.

Temeljito ispiranje usta i nosa

Što se tiče pretjerivanja prilikom ispiranja usta i prilikom ispiranja nosa tokom abdesta osnovno pravilo je da to nije dozvoljeno postaču. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Temeljito isperi nos, osim ako si postač." (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi; sahih) Učenjaci kažu da se isto pravilo odnosi i na temeljito ispiranje usta.



Međutim, ako bi se desilo da čovjek ipak pretjera u ispiranju usta ili nosa, pa mu nešto od vode uđe u želudac – kakav je propis u tom slučaju? Da li se post time kvari ili ne?

Većina učenjaka smatra da se post time kvari. Oni kažu da je osoba učinila djelo koje joj nije bilo dozvoljeno (pretjerivanje u ispiranju), a kao posljedica tog nedozvoljenog postupka voda je dospjela u želudac pa time post biva pokvaren.

S druge strane, hanbelijski učenjaci smatraju da, iako je ta osoba pogriješila i možda snosi grijeh zbog pretjerivanja, njen post ipak nije pokvaren. Oni kažu: “Njena greška je u pretjerivanju, ali to ne znači da je namjerno unijela nešto u želudac.”

U većini slučajeva temeljito ispiranje usta i nosa ne dovodi do toga da voda stvarno uđe u želudac, a ako se to i dogodi, dogodi se nenamjerno. A kao što je ranije spomenuto, jedan od uvjeta da se post pokvari jeste da se djelo učini namjerno. Budući da ovdje nema namjere da se nešto unese u želudac, post se time ne kvari.

U svakom slučaju, jasno je da u ovom pitanju postoje dva jaka mišljenja, svako sa svojom argumentacijom. Ipak, savremeni islamski pravnici i učenjaci uglavnom su prihvatili stav hanbelijskog mezheba da postač koji nenamjerno proguta nešto od vode prilikom pretjerivanja u ispiranju usta ili nosa ne kvari post, iako se od njega traži da izbjegava pretjerivanje.

Grgljanje

Grgljanje (ispiranje grla) može biti potrebno postaču, naprimjer zbog upale grla, bilo da grglja lijekom ili običnom vodom i solju. Takvo grgljanje u suštini predstavlja temeljitije ispiranje usta, i o njemu važi isto pravilo. Jasno nam je, dakle, da postaču nije pokvaren post ako to uradi i ništa od te tečnosti ne dospije u njegov želudac, jer u pogledu propisa usta se tretiraju kao spoljašnji organ, kao i kod običnog ispiranja usta, pa se time post ne kvari. Ali, ako bi grgljao i zatim osjetio okus te tečnosti u grlu, da li to znači da je post pokvaren ili ne? Ovdje je isto razilaženje koje je već spomenuto: prema mišljenju većine učenjaka, post bi u tom slučaju bio pokvaren, dok bi, prema hanbelijskom mezhebu, post ostao ispravan, jer nije bilo namjere da se nešto proguta.



Kolegij islamskog fikha (Medžmeul-fikhil-islami) donio je odluku da grgljanje ne kvari post, čak i ako nešto od te tečnosti dospije u želudac, sve dok postač vodi računa da ne proguta ništa namjerno.

Kušanje hrane

Provjeravanje okusa hrane tokom posta, ako za tim postoji potreba, ne treba pogrešno shvatiti da to znači da postač uzme kašiku čorbe, proba je i proguta, pa kaže: "Ibn Abbas je to dozvolio", jer to nije tako.

Ibn Abbas, radijallahu anhu, dozvolio je da onaj ko ima potrebu da provjeri je li hrana preslana ili neslana, vrhom jezika provjeri okus hrane, bez gutanja. Učenjaci su pojasnili da se to radi tako što osoba nanese hranu na vrh jezika, a nakon što osjeti okus, ispljune na jeziku preostale tragove hrane.

Ova olakšica važi samo u slučaju potrebe, a ne radi se o općoj dozvoli. Dakle, dozvoljena je onome kome je to zaista potrebno, recimo, ženi koja kuha i treba da provjeri okus jela, ili osobi koja radi u restoranu i mora znati kakvo je jelo koje priprema.

Onome ko nema stvarnu potrebu za time, nije dozvoljeno kušati hranu dok posti, i onaj kome je dozvoljeno, smije to učiniti isključivo vrhom jezika, bez gutanja i bez pretjerivanja.

Lijek pod jezikom za anginu pektoris (srčana angina / bol u grudima izazvana slabijim dotokom krvi u srce)

Ako bi postač stavio tabletu ispod jezika – da li bi mu time post bio pokvaren ili ne? Kolegij islamskog fikha (Medžmeul-fikhil-islami) donio je odluku da to ne kvari post.

Razlog je jasan: osoba ništa nije progutala, ništa nije ušlo u želudac. Ona je samo stavila lijek u usta, a u pogledu propisa usta se tretiraju kao spoljašnji organ. Ako osobi ni kada usta ispere vodom post ne bude pokvaren, isto važi i u ovom slučaju. Za razumijevanje ovog pitanja važno je imati na umu da se apsorpcija ovog lijeka ne odvija u želucu, nego u ustima, stoga se ne smatra jednim od onih postupaka koji kvare post.

Može se desiti da u ustima ostane okus ili trag lijeka, i u tom slučaju treba ispljunuti ostatke lijeka i isprati usta, kao što onaj ko kuša hranu treba da ispljune ono što mu ostane u ustima.



A ako bi se, recimo, desilo da nešto od te male količine zajedno s pljuvačkom dospije u želudac i da osoba osjeti okus lijeka u grlu, ni tada se post ne kviri. Zašto? Zato što, kao što je ranije pojašnjeno, jedan od uvjeta da se post pokvari jeste da osoba to učini namjerno i svjesno. Ovdje nije imala namjeru da proguta lijek, pa ne snosi grijeh niti joj post time biva pokvaren.

Na ovo ukazuju i riječi Uzvišenog Allaha: *“Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.”* (El-Ahzab, 5)

Misvak (čišćenje zuba štapićem)

Je li postaču dozvoljeno koristiti misvak (štapić od drveta araka) za čišćenje zuba? Da, dozvoljeno je, i o tome među učenjacima nema razilaženja. To se odnosi posebno na period prije vremena podnevnog namaza, i tu je dozvola jednoglasna.

Razilaženje postoji samo oko korištenja misvaka nakon podne-namaza. Neki učenjaci smatraju da je tada pokuđeno zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Miris iz usta postača draži je Allahu od mirisa miska (mošusa)” (Buhari i Muslim), a misvak bi taj miris uklonio.

Odgovor na ovo je sljedeći: miris postačevih usta ugodan je Allahu, a ne ljudima, i drugo, izvor tog mirisa nije u ustima, nego u želucu, koji je prazan tokom posta, i misvak ga ne uklanja.

Također, nije preneseno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio upotrebu misvaka tokom posta. Naprotiv, prenosi se da je Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, smatrao da je dozvoljeno koristiti misvak i prije i poslije podne-namaza.

Prema tome, ispravno mišljenje je da nema nikakve pokuđenosti u korištenju misvaka, ni prije ni poslije podne.

Samo treba obratiti pažnju na to da u ustima mogu ostati ostaci vlakana od misvaka, pa postač treba da ih ispljune i ne guta.

Savremeni učenjaci dodaju da misvak sadrži određene hemijske supstance (spominje se oko osam različitih sastojaka) koje mogu ostati u ustima, a možda nešto od njih dospije u želudac putem pljuvačke. Međutim, to je isto kao slučaj sa ispiranjem usta, riječ je o vrlo maloj, nenamjernoj količini, koja ne kviri post.



Četkica i pasta za zube

Da li se na četkicu i pastu za zube odnosi isti propis kao na misvak, tj. da li je postaču dozvoljeno da ih koristi?

Da, dozvoljeno je. Korištenje četkice i paste odvija se u području usta, a usta se ne smatraju dijelom unutrašnjosti tijela (želuca). Kao što postač smije isprati usta vodom, a time mu post ne biva pokvaren, tako mu je dozvoljeno i da koristi četkicu s pastom, sve dok pazi da ništa od toga ne proguta.

Međutim, postoji razlika između misvaka i paste u jačini njenog prodora. Pasta se lako rastvara i moguće je da zajedno s pljuvačkom nešto od nje dospije u želudac, pa je zato preporučljivo da se izbjegava.

Kada je riječ o samom propisu, da li se upotreba paste i četkice ubraja u stvari koje kvare post – to ne spada među stvari koje kvare post i dozvoljeno je postaču da ih koristi.

Čak i ako bi osjetio okus paste u grlu, njegov post ne bi bio pokvaren, jer to nije učinio namjerno. Na to ukazuju i riječi Uzvišenog Allaha: *“Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.”* (El-Ahzab, 5)

Liječenje zuba tokom dana u ramazanu

Učenjaci se slažu da je najbolje odložiti tretman liječenja zuba do poslije iftara, iz predostrožnosti, kako se post ne bi ugrozio. Međutim, postavlja se pitanje: da li je dopušteno liječiti zube tokom posta, jer moguće je da nekad postoji potreba i čovjek ne može čekati do večeri, ako je bol jaka ili nema drugih dostupnih termina i sl.?

Stalna komisija za fetve (El-Ledžna ed-daima lil-ifta) proučila je ovo pitanje i smatra da nema smetnji za liječenje zuba tokom posta, i navela je šta se može desiti pri liječenju: anestezija za desni, voda i ostale stvari koje se koriste pri brušenju zuba, lijek koji se stavlja na zub, vađenje zuba – to su uobičajeni zahvati.

Osvrt na spomenuto

Lokalna anestezija – kasnije će biti detaljnije objašnjena, ali lokalna anestezija po mišljenju savremenih učenjaka ne kvari post, jer djeluje u ustima.

Stavljanje vode ili lijeka u usta – usta sa stanovišta fikhskih propisa imaju status vanjskog dijela tijela, a ne unutrašnjosti, tako da nema ništa problematično



u samom stavljanju vode ili lijeka u usta; treba izbjegavati gutanje, a u tome pomaže i to što ljekari koriste aparate za usisavanje tečnosti kako bi spriječili unos u želudac.

Vađenje (ekstrakcija) zuba – samo vađenje nije problem; problem je krv koja izlazi. Krv se ne smije gutati ni tokom posta ni mimo posta, jer je zabranjena za konzumiranje: “*Reci: ‘Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istječe, ili svinjskog mesa – to je doista pogano – ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime.’ A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, Gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti*” (El-En’am, 145).

No, ako krv nenamjerno dospije u želudac, post nije pokvaren, jer nije bila namjera: “Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je” (El-Ahzab, 5).

Dokle god ne postoji namjera, ovakvo postupanje ne kvari post. Ipak, kao što je ranije rečeno, preporučuje se izbjegavati ovakve postupke, posebno kod vađenja zuba tokom posta, jer čak i nakon vađenja, pacijent mora držati vatu, i krv može nastaviti izlaziti.

Dakle, ako je moguće izbjegavati vađenje zuba tokom posta, to je bolje; ako nije moguće i nešto dospije u želudac nenamjerno, to ne kvari post.

Što se tiče bola, ako osoba treba analgetik zbog bola, ne može ga uzeti oralno jer će time pokvariti post. Međutim, ako uzme analgetik intravenozno ili intramuskularno, to nije hranjivo i ne kvari post, pa nema zabrane za njegovu upotrebu.

Da li ono što uđe u želudac, ali se vrati vani, kvari post?

Je li uvjet, da bi se post smatrao pokvarenim i prekinutim, da se hrana zadrži u želucu nakon ulaska u njega? Primjer: ako bi uzeo kamen, vezao ga koncem, zatim unio u želudac pa izvadio, da li bi time prekinuo post ili ne?

U vezi s ovim pitanjem postoji razilaženje: većina učenjaka smatra da ako je nešto ušlo u želudac, to je post prekinulo čak i ako je izašlo. Hanefije smatraju da to ne prekida post, jer jedan od uvjeta da nešto prekine post jeste da se zadrži u želucu. Savremeni učenjaci većinom su se priklonili mišljenju hanefija po ovom pitanju.



Gastroskopija ili endoskopija želuca

To je medicinski tretman kojim se posebnim instrumentom pregleda unutrašnjost želuca pomoću fleksibilne cijevi sa kamerom.

Čovjek može imati čir u želucu, ili čak šire od želuca, i može biti potrebno korištenje ovog medicinskog instrumenta radi dijagnostike. On se uvodi u želudac, a potom i izvodi.

Prema mišljenju većine učenjaka, njegovo uvođenje u želudac kvari post, dok hanefije smatraju da ne kvari post jer se ne zadržava u želucu, nego se samo uvede i izvadi.

I Kolegij islamskog fikha zauzeo je taj stav da korištenje endoskopa ne kvari post ako ne ulazi sa njim tečnost ili slično; sam endoskop nije ono što kvari post.

Međutim, ako je endoskop premazan masnom supstancom, što je najčešće slučaj, i ta supstanca uđe u želudac, tada post biva pokvaren, ne zbog samog endoskopa, nego zbog masne supstance koja se namjerno uvodi kroz usta i koja se zadržava u želucu. Isto važi i za tečnosti koje se koriste da olakšaju ulazak endoskopa: post se ne kvari samim instrumentom, nego supstancama koje ulaze u želudac i zadržavaju se u njemu.

Sprej za inhalaciju (inhalator)

Poznato je da se koristi kada postoji otežano disanje zbog suženja bronhija, i to pomaže da se prošire ti bronhiji. Njegovo dejstvo usmjereno je na pluća. Ima različite oblike, a najpoznatiji je sprej koji osoba koristi tako da prvo izdahne, potom pritisne sprej i udiše. Taj postupak zatvara put do probavnog sistema, čime se otvara put za disanje, pa lijek lakše ulazi u pluća i omogućava ulazak što veće količine. Da li to kvari post ili ne?

Kolegij islamskog fikha, nakon razmatranja ovog pitanja, odložio je donošenje odluke, jer je to veoma delikatno pitanje i do danas postoji veliko neslaganje među savremenim učenjacima oko njega. Na prvi pogled izgleda kao da osoba unosi nešto u tijelo kroz usta, a podsjećamo, naveli smo ranije da onaj ko namjerno unese nešto u svoj stomak putem usta, time kvari post, bez obzira na to da li je to hrana, lijek, štetno ili korisno, ili čak nešto što nije ni korisno ni štetno. I upravo to je uporište onih koji smatraju da inhalator kvari post.



Međutim, mnogi učenjaci smatraju da inhalacija ne kvari post zbog nekoliko razloga:

Prvo, upotrebom ovog lijeka nema se namjera da se unese u želudac, nego u pluća. A ako mali dio lijeka i uđe u želudac, to nije namjerno.

Drugo, količina lijeka koja možda dospije u želudac je zanemariva, i to je manja količina nego što je ostatak tečnosti u ustima nakon ispiranja.

Znači, u boci spreja ima deset mililitara lijeka koji je dovoljan za oko 200 doza, a u ukupnom sadržaju spreja veoma je mali udio lijeka (oko 5%), uz to, većina udahnutog sadržaja ide u pluća, i tek vrlo mali dio može dospjeti do želuca, te se to ne može smatrati namjernim. Također, upotreba ovakvog lijeka je nužna, jer bez njega osoba ne može normalno da diše, pa su učenjaci zaključili da njegova upotreba ne kvari post.

Upotreba nebulizatora

Nebulizator (ili raspršivač) je medicinski uređaj koji tečni lijek pretvara u paru ili aerosol, kako bi pacijent mogao udahnuti lijek kroz masku ili usnik, najčešće kod astme, bronhitisa i drugih respiratornih oboljenja.

Udisanje ovog lijeka kvari post, jer lijek (para) sadrži čestice koje dospijevaju u grlo i želudac. Zato bolesniku nije dozvoljeno da koristi ovaj aparat tokom dana ramazana, osim u nuždi, a ako ga koristi, pokvario je post i mora taj dan napostiti.

Šejh Mahmud Šelebi, član Ureda za fetve, odgovorio je da upotreba parnih kupki sa lijekovima za pluća tokom ramazana kvari post, jer taj lijek dolazi do grla i samim tim kvari post. S obzirom na to da ta para sadrži lijek i dolazi do grla, to kvari post i obaveza je da bolesnik, kada bude u mogućnosti, naposti te ramazanske dane u kojima je na ovaj način pokvario post.

PITANJA U VEZI S NOSOM, OČIMA I UŠIMA

Nos

U prethodnom predavanju govorili smo o nekim pitanjima koja se odnose na propise o onome što uđe kroz usta, jer su ona glavni, prirodni put unosa hrane i pića. Međutim, šerijat ukazuje na to da je i nos jedan od prolaza u tijelo. Na to ukazuje hadis od Lakita b. Sabire da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Temeljito isperi nos vodom osim ako postiš." (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi; sahih)

Zabrana pretjerivanja u ispiranju nosa vodom (istinšaku) prilikom abdesta upućuje na to da je nos prolaz prema unutrašnjosti tijela (prema želucu), pa je postaču zabranjeno da ga temeljito ispire kad posti kako mu voda ne bi dospjela u utrobu.

Treba znati da se nos tretira kao spoljašnji organ i zato nije zabranjeno postaču da ušmrkne vodu prilikom ispiranja nosa. Zabrana se odnosi samo na pretjerivanje. Dakle, ako čovjek koristi nešto što ostaje u području nosa, poput kapi ili spreja, i ne osjeti okus lijeka u grlu, njegov post nije pokvaren po konsenzusu učenjaka. Problem nastaje ako osjeti okus lijeka u grlu i tada se postavlja pitanje da li je post pokvaren ili nije.

Postoji srodno pitanje o kojem su govorili klasični učenjaci fikha: ako bi čovjek pretjerao u ušmrkivanju vode pa mu ona dospije u želudac, da li mu je post pokvaren.

Prema hanbelijskom mezhebu, post nije pokvaren, jer iako je učinio ono što mu je zabranjeno (pretjerivanje), nije imao namjeru unijeti vodu u tijelo, a Uzvišeni kaže: *"Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je"* (El-Ahzab, 5).

S druge strane, većina učenjaka (džumhur) smatra da mu post jest pokvaren, jer je svojim pretjerivanjem svjesno uzrokovao kvarenje posta.



Kapi za nos

Savremene fetve uglavnom slijede hanbelijsko mišljenje, te je i Kolegij islamskog fikha donio odluku o tome da korištenje kapi za nos ne kvari post, čak i ako se osjeti okus lijeka u grlu, sve dok osoba nije imala namjeru da nešto proguta.

Neki učenjaci, poput šejha Muhammeda b. Usejmina, smatraju da ako postač koristi kapi za nos i osjeti njihov okus u grlu, njegov post je pokvaren. No, ispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna, je mišljenje Kolegija islamskog fikha – da to ne kvari post.

Kada je riječ o spreju za nos, nema osnova za mišljenje da on kvari post. Sprej se, naime, ne može porediti s kapima, jer nije tečnost; on se raspršuje poput daha i najviše liči spreju koji koriste oboljeli od astme. Njegov učinak ograničen je na nosnu šupljinu, a i ako bi neznatna količina dospjela u unutrašnjost tijela, to je zanemarivo i tolerira se.

Kada je riječ o kapima za nos, i tu je osnovno pravilo da se radi o jednoj ili dvije kapi, od kojih se većina zadrži u nosnoj šupljini. Ako bi i dospjela veoma mala količina u želudac, ona se može tolerirati jer je neznatna i nenamjerna.

Već smo govorili o pitanju ostatka vode u ustima nakon ispiranja i da li čovjek time prekida post ako slučajno proguta nešto od toga, te smo kazali da ne prekida, jer je riječ o neznatnoj količini koja nije namjerno unesena. Isto se pravilo odnosi i na kapi za nos, a još više na sprej za nos. Dakle, ispravno mišljenje je da to ne kvari post, sve dok čovjek nije potpuno siguran da je nešto od toga dospjelo do grla, a zatim i do želuca.

Kisik (oksigen)

U određenim zdravstvenim stanjima, poput suženja disajnih puteva ili sličnih tegoba, čovjek može imati potrebu da koristi kisik dok posti. Da li time kvari post ili ne? Odgovor glasi: kisik je već prisutan u zraku, pa kao što mu nije zabranjeno da udiše zrak, isto tako nije zabranjeno ni da udiše kisik. Prema tome, udisanje kisika ne spada u stvari koje kvare post.

Mirisi i parfemi

Učenjaci su saglasni da udisanje mirisa ne kvari post. Ako bi čovjek udahnuo miris, time ne bi prekinuo post, jer miris prodire poput daha, a ne kao



tečnost, pa prema tome ne kvari post. Međutim, malikije i šafije smatraju da je postaču pokuđena upotreba mirisa. Kada ih se upita zašto, kažu: “U hadisu stoji: ‘Ostavlja hranu, piće i svoju strast radi Mene’, a miris spada u vrstu užitka koji čovjek priželjkuje, pa ga je bolje ostaviti.”

Ispravno mišljenje, međutim, jeste ono koje su zauzeli hanefije i hanbelije: da ne postoji dokaz da je miris pokuđen za postača. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio je miris i preporučivao ga naročito petkom, a nije preneseno da je u ramazanu ikome rekao: “Ne koristite miris u petak ako postite.” Kako se radi o stvari koja je uobičajena među ljudima, a Poslanik nije zabranio njeno korištenje, to ukazuje da nema nikakve smetnje u upotrebi mirisa, niti u korištenju tamjana.

Oči

Da li preko oka nešto može dospjeti u tijelo? Da, kroz suzni kanal, koji povezuje oko i nos. Zato se prilikom plača suze često slivaju u nos, a nos je, kako smo ranije spomenuli, prolaz do želuca. Dakle, može se desiti da čovjek stavi nešto u oko, pa osjeti njegov okus u grlu. Kakav je propis ako postač stavi nešto u oko i osjeti njegov okus u grlu? Ako čovjek ukapa lijek u oko, a ne osjeti nikakav okus u grlu, tada nema ništa sporno, i među učenjacima nema razilaženja da time ne kvari post. Spor nastaje u slučaju kada osjeti okus lijeka u grlu. O tome su klasični učenjaci raspravljali u vezi s korištenjem surme tokom posta: ako bi postač stavio surmu i potom osjetio njen okus u grlu, da li time prekida post ili ne.

Malikije i hanbelije smatraju da postač time prekida post, jer, kako kažu, oko ima otvor koji vodi prema unutrašnjosti tijela. Zato su rekli da, ako postač osjeti okus surme u grlu, time njegov post biva prekinut. Hanefije i šafije, međutim, smatraju da post time nije pokvaren, čak i ako se osjeti okus surme u grlu, i to je ispravnije mišljenje. Naime, oko nije uobičajen put kojim nešto dopijeva do unutrašnjosti tijela, a samo prisustvo okusa ili osjećaj da je nešto doprla do grla ostaje neizvjesno: može se desiti, a i ne mora; pa, ako čovjek to ne učini namjerno, nema smetnje. Ljudi su i u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i muškarci i žene, koristili surmu, a Poslanik nije zabranio njenu upotrebu postačima.



Prema tome, ispravno je da u korištenju surme nema nikakve smetnje, pa i ako čovjek osjeti njen okus u grlu, to ne kvari post, jer nije učinjeno s namjerom.

Isto važi i ako postač treba da upotrijebi kapi ili mast za oči: njihov je učinak ograničen na oko, a dio koji eventualno dospije do nosa prolazi kroz suzni kanal i vrlo je neznatan. Čak i ako bi nešto dospjelo odatle do grla, to je toliko malo i nenamjerno da se ne uzima u obzir, poput ostatka vode koji ostane nakon ispiranja usta, a koji ne kvari post.

Zaključak je, dakle, da oko nije uobičajen put prema unutrašnjosti tijela, i prema tome, ono što se stavi u oko, bilo lijek ili nešto drugo, ne kvari post.

Uši

Na kraju, spomenimo i propise vezane za ulazak nečega kroz uho. Da li preko uha nešto može dospjeti u tijelo? Ima, ali je taj prolaz zatvoren. Postoji kanal koji povezuje uho s grlom, ali ga zatvara bubna opna. Zbog toga, ako čovjek stavi kap u uho, nanese mast, koristi sredstvo za ispiranje uha, ili ako se, recimo, nakuplja ušni vosak pa se ispire vodom da bi se uklonio, post se time ne kvari, jer ništa ne dopijeva do unutrašnjosti tijela. Isto tako, ako čovjek zaroni u vodu i voda mu uđe u uho, ni tada mu post nije pokvaren, jer uho nije otvor preko kojeg bilo šta može dospjeti u tijelo.

Kada nastaje problematična situacija? Problematična situacija nastaje kada je bubna opna oštećena. Tada se otvara prolaz koji je inače zatvoren, pa se može desiti da osoba nešto stavi u uho i osjeti okus toga u grlu. Kakav je propis u tom slučaju?

Kada je riječ o masti za uho, njeno djelovanje uglavnom je površinsko. A kapi za uho stavljaju se u vrlo malim količinama i, čak i ako dospiju u kanal, ništa neće stići do unutrašnjosti, jer je taj kanal duži od suznog kanala, pa se kap u potpunosti upije prije nego što stigne dalje. Učinak bi se mogao pojaviti samo ako bi se radilo ispiranje uha, ali to se kod osobe s oštećenom bubnom opnom ne radi – to je gotovo nezamislivo. Ako bi se, ipak, takvo nešto dogodilo, što bi zapravo bila medicinska greška, pa bi čovjek osjetio okus te tečnosti u grlu, tada bi se moglo reći da post biva pokvaren ako je to učinio namjerno, s ciljem da voda dođe do želuca. Međutim, u stvarnosti, takva namjera je gotovo nemoguća; u većini slučajeva to bi bila samo nenamjerna greška, pa post time ne bi bio pokvaren.



A ako osoba kojoj je bubna opna oštećena uđe u bazen da se okupa, pa joj kroz uho voda stigne do grla, da li joj se post tada kvvari? Ne kvvari, jer to nije učinjeno namjerno, a Uzvišeni Allah kaže: *“Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je”* (El-Ahzab, 5).

Urološki i reproduktivni trakt i rektalne injekcije

Govorili smo o propisima koji se odnose na uobičajene i neuobičajene tjelesne otvore kao što su usta, nos, oči i uši, i o tome šta od toga kvvari, a šta ne kvari post. Sada prelazimo na pitanja vezana za urinarni i reproduktivni sistem, kao i na rektalne tretmane.

Urološki zahvati: ureteroskopija i cistoskopija

- Ureteroskop se koristi za pregled i eventualnu intervenciju u mokraćovodu.
- Cistoskop služi za pregled mokraćne bešike. Dakle, oba su dio urološke endoskopije.

Postoje bolesti koje pogađaju ove dijelove tijela te će oboljeli imati potrebu da se liječi, pa je važno znati propise: da li takav tretman kvari post ili ne. Naprimjer, tu su pregledi uretera (mokraćovoda) i mokraćne bešike pomoću endoskopa, koji se koriste za dijagnosticiranje određenih oboljenja poput raka bešike ili njenog upalnog oboljenja, neka nas Allah sačuva toga. Ovaj pregled, prema saglasnosti učenjaka, ne kvari post, jer taj prolaz nije put za hranu i piće.

Kada smo ranije govorili o endoskopiji želuca, rekli smo da ona sama po sebi ne kvari post, jer se instrument uvodi i zatim vadi, te ne kvari post, osim ako je premazan nekom supstancom. Međutim, toga ovdje nema, a čak i ako se tokom pregleda ubrizga voda i so da bi se proširila bešika, to ne kvari post. Isto tako, ako se ubrizga kontrastna (obojena) tečnost radi snimanja rendgenom, ni to neće pokvariti post. U pogledu ovog pitanja nema razilaženja među učenjacima.

Vaginalno ispiranje ili ispiranje rodnice

Kada je riječ o ženi, postoji i vaginalno ispiranje. Vaginalno ispiranje je medicinski postupak kojim se rodnica (vagina) ispire određenom tečnošću,



obično pomoću posebne bočice ili šprice. Tekućina može sadržavati vodu, ocat, antiseptike ili druge otopine.

Također postoje i vaginalne tablete (čepići) koje se koriste za liječenje određenih upala.

Ništa od toga ne kvari post, jer to nije ni jelo ni piće, niti ima značenje jela i pića, niti time tijelo prima bilo kakvu hranu. To spada u vid liječenja, a kroz taj organ ne postoji prolaz koji vodi do želuca.

Histeroskopija ili histeroskopski pregled

To je medicinski postupak u kojem se pomoću tankog instrumenta s kamerom (histeroskopa) pregleda unutrašnjost maternice (maternična šupljina). Koristi se za dijagnosticiranje i liječenje raznih oboljenja maternice, poput krvarenja, polipa, mioma itd.

Bilo da se pri tome koristi kontrastna boja ili neka tečnost, taj pregled histeroskopom, koji se obavlja radi dijagnosticiranja određenih oboljenja vezanih za jajnike, ne kvari post. Ako bi žena imala potrebu da ga obavi dok posti, njen post time nije pokvaren.

Intrauterini uložak (IUD) – spirala

Spirala je savremeno sredstvo privremenog sprečavanja začeća, postavlja se u maternicu, u materničnu šupljinu, kako bi se spriječila trudnoća.

Kakav je propis o upotrebi takvog sredstva?

Njegova je upotreba dozvoljena ako postoji potreba za tim, ako ne šteti ženi i ako je cilj ispravan, te ako se radi o privremenom sprečavanju trudnoće. Naprimjer, ako se muž i žena dogovore da ne žele imati djecu iz straha od siromaštva ili oskudice, to nije ispravan razlog, i u najmanju ruku, upotreba ovih sredstava je nepoželjna, jer je poželjno da se potomstvo umnožava.

A nekim vrstama spirale (IUD) dodaju se hormoni, poput hormona progesterona, što ih čini učinkovitijima u sprečavanju trudnoće, ali su i štetnije. Naime, one mogu izazvati štetu zbog tih hormonskih sastojaka. Njihova upotreba, kao i upotreba kontracepcijskih pilula, dozvoljena je, osim ako uzrokuje štetu ženi. To je s aspekta vjerskog propisa o korištenju.



Ako žena tokom ramazanskog dana, dok posti, ode ljekaru i ugradi joj se spirala (intrauterini uložak), da li bi time njen post bio pokvaren ili ne?

Prema onome što smo ranije spomenuli, time se post ne kvari, čak i ako ugradnja spirale izazove pojavu krvi, jer to nije krv menstruacije niti nifasa (poslijeporođajnog krvarenja) i ne utječe na ispravnost posta.

Također, jedno od pitanja vezanih za spiralu jeste to što ona, naročito u prvim danima nakon ugradnje, može uzrokovati pojavu krvi u različitim vremenima, izvan redovnog menstrualnog ciklusa. Ni to se ne smatra menstruacijom i ne utječe na ispravnost posta.

Drugo pitanje odnosi se na vrste spirala koje sadrže hormone. One mogu izazvati poremećaj u menstrualnom ciklusu, da menstruacija dođe ranije ili kasnije, da se produži ili skрати. U tom slučaju, žena postupa prema novom stanju, prihvata stvarnost kakva jeste: bilo da je menstruacija postala duža, kraća, ranija ili kasnija, tada postupa u skladu s novim ciklusom, pa u danima kada ima menstruaciju ne klanja i ne posti.

Rektalni supozitoriji i injekcije

1. Rektalni supozitoriji (čepići)

Rektalni supozitoriji (čepići) poznati su i koriste se za liječenje određenih upala ili kao sredstva za snižavanje temperature. Klasični islamski učenjaci uveliko su se razišli u pogledu toga da li ono što ulazi kroz anus kvari post ili ne. Većina njih smatrala je da kvari post.

Međutim, ispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna, jeste da to ne kvari post, jer anus nije prirodan put za unos hrane i pića.

No, kada je Kolegij islamskog fikha razmatrao savremene stvari koje mogu pokvariti post, po pitanju rektalnih injekcija i supozitorija (čepića) nije donesena konačna odluka, upravo zbog snažnog razilaženja među klasičnim učenjacima o tome da li ulazak nečega kroz anus kvari post.

Ipak, većina savremenih učenjaka smatra da rektalni supozitoriji ne kvare post, i to se smatra ispravnijim mišljenjem.

2. Rektalne injekcije (klizma, klistir)

A šta je s rektalnim klizmama (tečnim injekcijama)?



One se donekle razlikuju od rektalnih čepića. Klizma je u osnovi tečnost, uglavnom voda, koja se ubrizgava u većoj količini radi liječenja određenih težih slučajeva zatvora. Tečnost se ubrizga kako bi se ispraznila crijeva, pa su količine vode znatne i velike. Ta voda može doprijeti do mjesta gdje se u crijevima apsorbira hrana i piće, pa može čak i prijeći granicu debelog crijeva. Tada tijelo može imati određenu korist od te tečnosti i djelimično se “nahriniti”.

Zbog toga su mnogi savremeni učenjaci napravili razliku između rektalnih čepića i klizmi, te su kazali da:

- rektalni čepići ne kvare post,
- dok rektalne klizme kvare post.

Zašto bi klizma kvarila post iako to nije ni jelo ni piće? Zato što, kako kažu, ima isto značenje kao jelo i piće, jer tijelo putem te tečnosti može upiti vodu i tako se djelimično “nahriniti”.

Ipak, ispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna, jeste da klizma ne kvari post, iako je bolje da je postač izbjegava tokom dana u ramazanu, osim ako zaista postoji potreba. Dešava se da čovjek ponekad mora primiti takav tretman i ne može ga odgoditi do poslije zalaska sunca zbog bolova ili tegoba koje trpi, pa je dobro znati da ipak ne kvare post.

Dakle, rektalne klizme ne kvare post, i to iz više razloga.

Prvo: Ova tečnost unesena je s ciljem čišćenja, te odmah izlazi i sa njom izlazi i nečistoća.

Drugo: Nije sigurno da tečnost dopre do mjesta u crijevima gdje se apsorbiraju hrana i piće. Ako i dopre, količina koja stigne vrlo je mala. Osim toga, to je nuspojava, a ne namjera; cilj nije da se tijelo “nahrani”, kao što je slučaj sa infuzijama, već je cilj liječenje.

Već smo navodili primjer ispiranja usta tokom posta i ostatak tečnosti koji ostane u ustima, a dio tečnosti može dospjeti u grlo i želudac. Takva mala količina zanemariva je i oprostiva. Također, šerijatsko pravilo je da se u slučaju onoga što nastane kao posljedica nečeg drugog dopušta ono što ne bi bilo prihvatljivo kada bi nastalo ciljano, stoga su učenjaci saglasni da ono što uđe u želudac s pljuvačkom ne kvari post. I, ovo pravilo primjenjuje se u sličnim slučajevima.



Koža, infuzije i transfuzija krvi

Koža

Ovdje ćemo razmatrati pitanja koja se odnose na ono što ne ulazi u tijelo kroz otvore, poput kože.

Koža može upiti određene materije u unutrašnjost tijela; naprimjer, čovjek može nanijeti mast, pa se ta mast upija putem kapilara (sitnih krvnih žila) u koži i ulazi u organizam. Čovjek, recimo, može ući u bazen i plivati u njemu, a voda prekriva njegovo tijelo – da li se to smatra onim što kvari post?

Prvo, voda ne kvari post ako dođe u dodir s kožom. Čovjek se abdesti i kupa dok je postač, i to, prema jednoglasnom mišljenju učenjaka, ne kvari post. Ljekari, također, kažu da koža ne upija vodu, nego samo masnoću ako se nanese na kožu. Također, mast, prema jednoglasnom mišljenju učenjaka, čak i ako je tijelo upije, ne kvari post. Ljudi su se u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mazali uljima, čak im je on to naređivao, a nije preneseno da je ikada upozorio ljude da ne koriste kreme dok poste. Zbog toga su se učenjaci složili da mazanje kože i materije koje ulaze kroz kožu ne kvare post.

Slično tome, kada je riječ o savremenim pitanjima, postoje medicinski flasteri za kožu koji se koriste u liječenju nekih bolesti, kao što su angina pectoris (srčana angina) ili povišen krvni pritisak, gdje je tijelu potrebno da lijek prima postepeno i tokom dužeg vremenskog perioda. Na osnovu onoga što smo ranije spomenuli, ovi medicinski terapijski flasteri, iako lijek kroz kožu ulazi u organizam, ne kvare post, jer to nije ni jelo ni piće, niti po značenju spada u njih.

Također, postoje nikotinski flasteri koje koriste pušači koji žele ostaviti pušenje. Jedno od sredstava upravo su ti flasteri koji u organizam u kontinuitetu unose malu količinu nikotina kao prijelaznu fazu u odvikavanju od pušenja. Ni oni, također, ne kvare post.

Ako čovjek koristi ljekovitu mast na koži, ni to ne kvari post.

Također, kada je riječ o ženama i šminki koju koriste na licu, na obrazima, pa čak i na usnama, to ne kvari post, s tim da, kada je riječ o onome što se stavlja na usne, treba paziti da se ništa od toga ne proguta i ne unese u unutrašnjost tijela.



Postoji i pitanje o kojem su se raniji učenjaci razili, a to je situacija kada čovjek stavi nešto na glavu pa osjeti okus toga u grlu. Radi se o upijanju kroz kožne pore na glavi. Ako žena, naprimjer, stavi na kosu kanu ili ulje pa osjeti okus toga u grlu, da li to kvari post ili sam okus ne znači da je post pokvaren?

Većina učenjaka fikha kaže da nema razlike između pora na koži glave i onih na ostatku tijela; dakle, to ne kvari post. Jedino malikije smatraju da se pore na koži glave razlikuju, jer između njih i unutrašnjosti tijela postoji prolaz; prema tome, ako bi neko osjetio okus u grlu, post bi bio pokvaren, po njihovom stavu. Međutim, ispravno je mišljenje većine učenjaka, jer to nije ni jelo ni piće niti je po značenju slično njima. To je isto kao kada se čovjek kupi i voda mu dotiče glavu, pa mu post nije pokvaren, i kao što su se ljudi u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mazali uljem po tijelu i po glavi, a nije preneseno nikakvo upozorenje niti zabrana od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da je ispravno da to ne kvari post. Prema tome, nema smetnje da žena, dok posti, stavi nešto na kosu, poput uljnog tretmana ili kane ili bilo čega sličnog, jer ništa od toga ne kvari post.

Injekcije koje se primaju putem kože, kao i one koje se daju u mišić ili venu

Injekcije vakcina, imunizacije, antipiretici (lijekovi za snižavanje temperature), neki lijekovi protiv alergije, ponekad se daju intramuskularno (u mišić). Također, mogu se davati i kroz kožu, a najznačajniji lijekovi koji se daju kroz kožu su lijekovi za dijabetes.

U slučajevima povišenog šećera pacijent uzima inzulinske injekcije, a u slučaju sniženog šećera prima injekciju koja sadrži hormon glukogen ili glukagon. Ovo su najistaknutiji primjeri potkožnih injekcija.

Također, postoje i intravenske injekcije koje se daju kroz venu, poput nekih antibiotika, kako bi organizam od njih brzo imao korist. Ponekad se daju i kontrastne supstance radi snimanja. Sve te injekcije, ukoliko nisu hranjive, ne smatraju se ni jelom ni pićem, niti su po značenju tome slične. I način njihovog uzimanja nema formu jela i pića, tj. ne unosi se u unutrašnjost tijela kroz usta ili nos, niti imaju značenje jela i pića, koje podrazumijeva hranjenje organizma. One nisu hrana koja se pacijentu daje da bi se njome zamijenili jelo i piće, nego su to lijekovi i terapije.



Ovdje se javljaju dvije nedoumice.

Prva: neki lijekovi, posebno oni koji se daju intravenski, sadrže i vodu, i to nužno. Da li to kvari post? Ne kvari, jer ta voda koja se u njima nalazi služi samo kao nosač lijeka, kao nešto sporedno i nenamjerno. Uvijek se u ovakvim slučajevima kao mjerilo uzima primjer ostatka vode u ustima nakon ispiranja: to je zanemariva količina koja se ne uzima s namjerom, pa ne kvari post. Čovjek ne prima lijek zbog vode u njemu, niti da bi se njome nahranio. On uzima lijek zbog same supstance, a ta mala količina vode samo transportira lijek, stoga to ne kvari post.

Prijedimo sada na hormon koji se daje u slučaju sniženog šećera u krvi – glukagon ili glukogen. Njegovim primanjem nivo šećera u krvi se povećava. Vidjet ćemo kasnije da injekcije koje sadrže hranjive materije, poput šećera, kvare post, jer se šećer koristi za ishranu organizma, pa se postavlja pitanje da li ovaj hormon kvari post? Odgovor je da ne kvari, jer on ne sadrži šećer. On sadrži hormon koji u tijelu djeluje tako što pretvara glukogen pohranjen u jetri u šećer. To znači da on ne dodaje šećer organizmu, i zbog toga ne kvari post. Ono što kvari post jesu hranjive injekcije.

Kolegij islamskog fikha donio je posebnu odluku u vezi s oboljelima od dijabetesa, te ih je podijelilo u četiri kategorije prema stepenu bolesti, po klasifikaciji poznatoj među ljekarima. Postoji grupa A, grupa B itd. Podjela je izvršena u skladu s medicinskim kriterijima, pa se od svakog bolesnika traži da se posavjetuje sa svojim ljekarom kako bi znao kojoj kategoriji pripada.

Rečeno je da je za prvu i drugu kategoriju post zabranjen, jer je njihovo zdravstveno stanje ozbiljno, i u slučaju sniženja nivoa šećera u krvi mogu doživjeti teške komplikacije, pa čak i komu, a moguće je i da dođe do smrti. Za takve bolesnike učenjaci su kazali da im je post zabranjen, jer je kod njih sigurno prisutan štetni učinak posta, ili postoji jak razlog da se vjeruje da će bolest nastupiti ako poste; to naročito može biti štetno ako su sami, bez ikoga u blizini ko bi im mogao pomoći ako se stanje pogorša.

Što se tiče treće i četvrte kategorije, za njih je rečeno da mogu postiti, čak da su dužni postiti, jer im post ne šteti. Štaviše, može im biti i koristan.

Sve injekcije koje smo spomenuli koje se daju u mišić ili pod kožu, kao i primjeri intravenskih injekcija, sve su to injekcije koje nisu hranjive, pa samim tim ne kvare post.

Međutim, postoji vrsta intravenskih injekcija poznata svima, koja se daje čovjeku kao nadoknada hranjivih materija. To su poznate infuzije koje se daju pacijentima u bolnici nakon operacija, u slučaju dehidracije, ili ako je bio izložen suncu pa mu se smanjila količina vode i soli u tijelu. Tada mu se daju te infuzije. To su hranjive tekućine koje mogu zamijeniti hranu i piće, jer sadrže vodu, soli i šećer, i tim rastvorom tijelo se opskrbljuje hranjivim materijama. Koristeći ih, čovjek može duže vrijeme opstati bez hrane i pića.

Šerijat ne pravi razliku između onoga što je po suštini isto, pa kao što je postaču zabranjeno jelo i piće kojima se njegovo tijelo hrani i jača, tako i ove hranjive infuzije, koje imaju isti učinak, kvare post, jer predstavljaju zamjenu za hranu i piće.

Da li transfuzija krvi kvari post ili ne?

Ako je čovjek, dok posti, doživio krvarenje, bilo zbog nesreće ili bolesti, te mu je potrebna transfuzija krvi, da li se time njegov post kvari ili ne? Ovo je jedno od osjetljivih pitanja o kojem postoji snažno neslaganje među savremenim učenjacima. Čak ni Kolegij islamskog fikha, nakon razmatranja ovog pitanja, nije donio konačnu odluku, nego je odložio raspravu zbog kompleksnosti teme.

Neki učenjaci, uključujući šejha Ibn Baza, smatraju da transfuzija krvi kvari post. Oni kažu: kao što izlazak krvi iz tijela slabi organizam, tako i ulazak krvi u tijelo jača organizam, pa se time postiže ono što je suprotno značenju posta, te se to smatra onim što kvari post. Također navode da je cilj hrane i pića da se pretvore u krv, kako su govorili raniji pravници, pa tom analogijom transfuzija krvi ima isti učinak. Međutim, nauka danas ne tvrdi da se hrana i piće pretvaraju u krv u tom smislu.

U svakom slučaju, najjači argument među onima koji smatraju da transfuzija kvari post jeste taj da izlazak krvi slabi tijelo, a njen ulazak ga jača, pa je to u suštini isto što i jelo i piće, te se zato smatra da kvari post.

Šejh Ibn Usejmin isprva je zastupao to mišljenje, ali je kasnije promijenio stav. U svom poznatom djelu *Medžalisu šehri ramadan* rekao je: “Ranije sam smatrao da transfuzija krvi kvari post, ali mi je kasnije postalo jasno da se ovdje primjenjuje osnovno pravilo da je post ispravan u osnovi, i da nema dokaza da transfuzija krvi spada među ono što ga kvari.”



Oni učenjaci koji smatraju da transfuzija krvi ne kvari post kažu: tijelo se ne hrani samom krvlju; krv je samo posrednik koji prenosi hranjive materije iz hrane i pića do ostatka tijela. Sama krv nije hrana, čovjeku koji je gladan i žedan ne može se transfuzijom nadomjestiti potreba za hranom i pićem. Dakle, transfuzija krvi nije ni jelo ni piće, niti po značenju spada u njih, jer se njome ne ostvaruje hranjenje organizma.

Preferirajuće mišljenje

Prije samog odabira preferirajućeg mišljenja, vrijedi istaknuti sljedeće:

Četiri su sastavna dijela krvi: crvena krvna zrnca, bijela krvna zrnca, plazma i krvne pločice (trombociti).

Bijela krvna zrnca: njihova glavna funkcija je imunitet tijela, otpor prema bolestima.

Crvena krvna zrnca: služe kao posrednik koji prenosi hranjive materije i kisik.

Trombociti (krvne pločice) pomažu u zaustavljanju krvarenja.

Plazma je tekući medij koji nosi sve ove komponente i održava ravnotežu krvnog pritiska.

Ove komponente ponekad se mogu davati odvojeno, što znači da nije nužno da se transfuzija vrši sa svim dijelovima krvi. Neki pacijenti trebaju samo bijela krvna zrnca, ili samo crvena, ili samo trombocite, ili samo plazmu.

Za one kojima se daju prva tri dijela, bijela krvna zrnca, crvena krvna zrnca ili trombociti, nema sumnje da to ne kvari post. Problem nastaje kod transfuzije plazme ili cijele krvi sa svim komponentama, jer će takva transfuzija svakako sadržavati plazmu.

Zašto, šta je problem s plazmom? Plazma čini 55% krvi, a 95% plazme je voda. Primjećujemo da je prema ovoj računici većina sastojaka plazme voda, što znači da je većina sastojaka krvi zapravo voda, a voda hrani tijelo, pa ovdje nastaje problem! Budući da voda hrani tijelo, a plazma sadrži vodu, proizlazi da njena transfuzija kvari post.

Oni koji smatraju da ovo ne kvari post kažu da voda u plazmi nije tu radi koristi tijelu, pa se ne apsorbira u organizmu i ne izaziva prekid posta, nego samo održava tečnost u krvi.



Nakon što smo iznijeli cijeli ovaj spor, najopreznije je da osoba kojoj je zamijenjena cijela krv ili samo plazma prekine post, jer je bolesna i dozvoljeno joj je da prekine post, te da kasnije naposti. Tako će biti sigurna da joj je post ispravan.

Ako je pak riječ o osobi kojoj je potrebna česta transfuzija i kojoj je teško nadoknaditi post, tada se može osloniti na stav onih koji smatraju da transfuzija krvi ne kvari post, jer je to mišljenje također snažno.

Oba stava imaju snažno uporište, ali je predostrožnost bolja.

Anestezija, laparoskopija (pregled abdomena) ultrazvuk i dijaliza

Dvije su vrste anestezije: lokalna (djelimična) i opća (potpuna). Lokalna anestezija ima više oblika. Najpoznatiji i najčešći je onaj u kojem se djeluje na nervne završetke u određenom dijelu tijela, pa taj dio izgubi osjećaj bola. Ovo se ne smatra ni jelom ni pićem, ni po obliku ni po značenju, i ne predstavlja ishranu organizma; spada u domen liječenja i ne kvari post.

Postoji i jedna rjeđa vrsta anestezije koja se primjenjuje pomoću akupunkturnih igala, pri čemu se stimuliraju određene žlijezde da luče supstance koje djeluju poput anestetika (morfija). I ovo je u suštini vrsta lokalne anestezije, pa ne utječe na ispravnost posta.

Opća anestezija daje se ili intravenozno ili se udiše, a najčešće se koriste obje metode zajedno kod većih operacija koje traju duže od jednog sata. Ovdje se ne radi o tome da pacijent prima neku vrstu hrane; anestetik nije hrana, nema oblik ni značenje jela ili pića. Ono što je u ovom pitanju uistinu relevantno jeste gubitak svijesti kod osobe koja je pod anestezijom. A pitanje gubitka svijesti je pitanje koje su učenjaci razmatrali govoreći o propisima koji se tiču onesviještene osobe, i po tom pitanju postoje različita mišljenja.

Hanefije smatraju da, ako bi osoba bila u nesvijesti cijeli dan, to ne utječe na ispravnost posta, isto kao kada bi prespavala cijeli dan. Naime, ako bi čovjek prespavao cijeli dan, a imao je nijet za post još od noći, njegov post bio bi ispravan.

Ovo poređenje, međutim, možda nije adekvatno, s obzirom na to da osoba u nesvijesti nije isto što i spavač, jer spavač će se probuditi kada ga neko podstakne na buđenje, dok to nije slučaj s onesviještenom osobom. U svakom



slučaju, hanefije kažu: “Ako je imao nijet za post od noći, pa je pao u nesvijest prije zore i nije se osvijestio sve do poslije zalaska sunca, njegov je post ispravan.”

Većina učenjaka (džumhur) smatra da ta osoba bar dio dana mora biti pri svijesti. Malikije kažu da mora biti pri svijesti veći dio dana, dakle više od polovine. Ispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna, jeste mišljenje hanbelija i šafija, da je dovoljno da se osoba probudi makar na trenutak tokom dana.

U praksi, skoro nikada ne nalazimo da je pacijent tokom operacije u potpunosti nesvijesti cijeli dan, a da se bar malo ne probudi u toku dana. Većina operacija traje sat ili dva, pa se osoba zatim probudi. Samo izuzetno velike operacije traju više sati, ali to je nešto drugo.

Na osnovu rečenog možemo konstatirati da nesvjestice ili anestezije, same po sebi, ne utječu na ispravnost posta, jer, kao što je već spomenuto, u pravilu pacijent bude budan barem dio dana.

S druge strane, većina pacijenata podvrgnutih anesteziji mora primiti infuziju (hranjive otopine). No, prekid posta u takvom slučaju ne nastupa zbog same anestezije, nego zbog primanja infuzije, a to dvoje nije nužno povezano jedno s drugim. Moguće je, naime, da opća anestezija traje samo desetak minuta, a u takvim kratkim zahvatima pacijent obično i ne dobije infuziju; prema riječima ljekara, infuzija se daje uglavnom kada operacija traje duže od jednog sata. Dakle, može postojati kratkotrajna opća anestezija bez infuzije, i osoba može normalno nastaviti svoj post.

Općenito uzevši, takva osoba smatra se bolesnikom, a bolesniku je dozvoljeno da prekine post. Ali, ovdje se govori o tome da li je ispravan post čovjeku koji je prije operacije postio, a nakon operacije ne dobije ništa što bi mu pokvarilo post, pa želi nastaviti postiti.

Odgovor glasi: njegov post je ispravan ako mu tokom zahvata i nakon njega nije data nikakva infuzija ili bilo šta što ima status hranjivih tvari.

Dijaliza

Postoje dva načina dijalize. Prvi i najpoznatiji način jeste *metoda umjetnog bubrega*, koja se naziva hemodijaliza. Kod ove metode krv se izvlači iz vene putem katetera, prolazi kroz cijev do aparata koji obavlja funkciju bubrega i tu se čisti, pa se taj aparat zbog toga naziva umjetnim bubregom. Ovdje se, znači,

otvara novi put za protok krvi: kroz aparat se krv filtrira, a u nju se pri tome dodaju određene supstance. Te supstance sadrže glukozu, i to u visokoj koncentraciji. Nakon toga ta ista krv vraća se u tijelo pacijenta, ali sada pročišćena.

Pacijenti na dijalizi moraju ovaj postupak obavljati tri puta sedmično; tri dana imaju dijalizu, a preostala četiri dana nemaju. Postavlja se pitanje: kakav je propis o njihovom postu u danima kada rade dijalizu? Da li dijaliza utječe na valjanost posta ili ne?

Većina savremenih učenjaka smatra da dijaliza kvari post, ali se njihovi razlozi razlikuju; te navode tri različita uporišta na koja se oslanjaju u svojim stavovima.

Prvo uporište: Poređenje s hidžamom

Oni kažu da hidžama, koja će kasnije biti detaljno pojašnjena, podrazumijeva izvlačenje (izlazak) krvi iz tijela i to slabi organizam. Ako pogledamo pacijenta na dijalizi tokom postupka, vidjet ćemo da osjeti mnogo veću slabost od one kada mu se radi hidžama. Zato kažu da, ako hidžama kvari post, onda je još preče da kvari i dijaliza, jer izaziva veću slabost.

Međutim, prvo treba naglasiti da je pitanje kvari li hidžama post ili ne predmet spora među učenjacima, a većina smatra da ne kvari. Jedino hanbelije smatraju da kvari, pozivajući se na hadis: “Pokvario je post i onaj koji vrši hidžamu i onaj kome se ona čini.” (Ebu Davud, Ibn Madža, Ahmed; sahih) Osim toga, hanbelije smatraju da se ovaj propis odnosi posebno na hidžamu, a ne na svako vađenje krvi. Kasnije će također biti navedeno da je ispravno mišljenje ono koje zastupa većina, i da je spomenuta zabrana, prema jačem mišljenju, dokinuta (mensuh). Taj hadis izrečen je u godini oslobođenja Meke, dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na putu za Oproštajni hadž obavio hidžamu dok je postio i bio muhrim (tj. u periodu važenja ihramskih zabrana).

A u *Sahihu* se bilježi od Enesa, radijallahu anhu, da je na pitanje da li su izbjegavali hidžamu odgovorio: “Ne, osim zbog slabosti.” (Buhari)

Na osnovu navedenog, čini se da poređenje dijalize s hidžamom nije ispravno, jer se u ovom slučaju krv ne odstranjuje iz tijela u potpunosti, već samo prolazi kroz vanjski krug, nakon čega se ponovo vraća u organizam. Zbog toga ovaj argument izgleda slab kao osnova za tvrdnju da dijaliza kvari post.



Drugo uporište: Primanje krvi

Neki učenjaci smatraju da dijaliza kvari post iz drugog razloga: zato što je, po njihovom mišljenju, slična primanju krvi. Prvi su pitanje dijalize posmatrali kao izlazak krvi iz tijela, a ovi učenjaci posmatraju je kao primanje krvi. A, već smo spomenuli da postoji veliko razilaženje učenjaka u pogledu pitanja da li primanje krvi kvari post ili ne. Naveli smo i to da oba stava imaju snažne argumente, iako je bliže ispravnom stav da primanje krvi ne kvari post. No, bez obzira na to koji se stav zauzme po pitanju primanja krvi, čini se da se ovo pitanje ovdje uopće ne može primijeniti. Zašto? Zato što se ovom pacijentu ne daje tuđa krv; ne možemo reći da je u ovom slučaju izvršena transfuzija krvi, jer je to pacijentova vlastita krv, samo se vraća u njegovo tijelo. Zato se i ovaj razlog čini slabim.

Treće uporište: Materija koja se dodaje u krv

Najjači razlog da se dijaliza smatra postupkom koji kvari post jeste materija koja se dodaje krvi, a koja sadrži glukozu, kojom se tijelo hrani. Čini se da je upravo to glavni razlog smatranja dijalize postupkom koji kvari post. Na osnovu toga, pacijent koji je na dijalizi ne treba postiti u danima kada obavlja dijalizu, jer je bolestan i iscrpljen, a bolesniku je dozvoljeno da ne posti. Preostala četiri dana može postiti, a propuštene dane naknadno će napostiti.

Postoji, međutim, i druga tehnika dijalize, koja se naziva peritonealna dijaliza.

Peritonealna dijaliza je medicinski postupak liječenja zatajenja bubrega, pri kojem se za pročišćavanje krvi od toksina, viška tekućine i štetnih metabolita ne koristi mašina (kao kod hemodijalize), nego trbušna maramica (peritoneum), prirodna ovojnica koja oblaže unutrašnjost trbušne šupljine.

Način funkcioniranja

- U trbušnu šupljinu se preko posebnog katetera unosi sterilna dijalizna tečnost.
- Peritoneum, prožet krvnim kapilarima, djeluje kao polupropusna membrana.
- Tokom određenog vremena, difuzijom i osmozom iz krvi prelaze otpadne tvari (urea, kreatinin) i višak vode u dijaliznu tečnost.
- Nakon toga se ta tečnost ispusti i zamijeni novom.



Mnogi savremeni učenjaci smatraju da ovaj oblik dijalize ne kvari post, jer u njemu nema izlaska ni ulaska krvi.

Ali, ostaje drugi problem. Naime, i ova tečnost sadrži određenu koncentraciju glukoze.

Primijećeno je da pacijenti koji koriste ovu metodu često više dobijaju na tjelesnoj težini nego oni na hemodijalizi. Međutim, činjenica je da ovaj porast težine nije posljedica glukoze, nego dolazi od upijanja same tečnosti. Kod prve metode (umjetnog bubrega) sva se suvišna tečnost odstranjuje filtriranjem krvi i ništa se ne ubacuje u organizam kao u ovom postupku.

U svakom slučaju, mnogi savremeni učenjaci smatraju da ovaj oblik dijalize ne spada u ono što kvari post, i to je snažno mišljenje. Međutim, problem je u tome što koncentracije glukoze u rastvoru uglavnom odgovaraju prirodnim koncentracijama šećera u tijelu. Kada čovjek posti, nivo šećera u krvi se snižava, pa tijelo počne upijati taj šećer iz rastvora i time ima korist, što znači da bi post bio pokvaren. Zato se čini da, u svom sadašnjem obliku, ova metoda zaista kvari post.

Ipak, tehnički je moguće prilagoditi ovu vrstu dijalize tako da bude prikladna i za osobe koje poste. To bi se, naprimjer, moglo postići smanjenjem koncentracije glukoze u rastvoru do nivoa pri kojem je tijelo ne bi apsorbiralo. Kada bi se takav rastvor proizveo i koristio, ova metoda dijalize ne bi kvarila post. Međutim, u postojećem stanju, s obzirom na sastav rastvora i njegovu apsorpciju u organizmu, preteže mišljenje da ona ipak kvari post.

Pacijenti koji koriste ovu metodu dijalize obično je koriste svakodnevno i nema dana kada im nije potrebna. U ovom slučaju osoba se ubraja u kategoriju bolesnika koji stalno nisu u mogućnosti postiti. Za takvu osobu kažemo: ako se može prebaciti na drugu metodu, poput hemodijalize (vještačke bubreg), makar povremeno, i time dobiti dane u ramazanu u kojima može postiti, tada će te dane postiti, a ostale poslije nadoknaditi.

Postoji i drugi način peritonealne dijalize pri kojem aparat radi tokom noći dok pacijent spava, ubrizgavajući tečnost i ostavljajući je sat ili dva, zatim je povlači i ubacuje novu. Budući da se sve događa tokom noći, post ostaje ispravan, jer tijelo tada nije u stanju posta i ne apsorbira glukozu u periodu posta. Ako pacijent ima ovu mogućnost, to je vrlo dobro rješenje.



Ako ni ovo, a ni prelazak na hemodijalizu nije moguće, tada osoba nema izbora nego da ne posti i da daje fidju.

I na kraju, treba ponovo naglasiti da mišljenje prema kojem ova metoda ne kvvari post ima svoju težinu. Može se reći da je apsorpcija glukoze samo sporedna pojava, a ne cilj samog postupka, cilj je čišćenje tijela od štetnih materija, dok glukozu tijelo prima usput, nenamjerno. A pravilo u fikhu kaže: “Ono što je sporedno, ne dobija isti status kao ono što je ciljano i suštinsko.”

SPOLNI ODNOS

Spolni odnos jedno je od djela koja kvare post i to je propis potvrđen Kur'anom i sunnetom i oko kojeg postoji jednoglasno mišljenje učenjaka. Uzvišeni Allah jasno je odredio da je krajnje vrijeme do kojeg je dopušten spolni odnos do pojave zore, a kako poslije zore nastupa period posta, to znači da nije dozvoljeno imati odnos tokom posta. U početku islama odnos je bio zabranjen cijelu noć u ramazanu, ali je Allah rekao:

“Allah zna da ste sami sebe zavaravali, pa je primio vaše pokajanje i oprostio vam; zato se sada sastajte sa svojim ženama i težite onome što vam je Allah odredio; jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, a zatim upotpunite post do noći” (El-Bekara, 187).

Ovim je olakšano, pa je postalo dozvoljeno imati spolni odnos tokom ramazanskih noći; ali danju je to jedan od najtežih prekršaja posta, sa stanovišta posljedica koje nosi.

Kod svih stvari koje kvare post, ako ih čovjek počini bez opravdanja, nastaje grijeh, dužnost pokajanja i obaveza da se taj dan nadoknadi. Također, ko prekrši post jedenjem ili pijenjem ne smije nastaviti jesti do kraja dana, nego je dužan suzdržavati se. Ovo pravilo ima poseban značaj upravo kod pitanja spolnog odnosa.

Dakle, za sve vrste prekršaja posta propisana je obaveza da se nakon učinjenog prekršaja suzdrže do akšama od svega što kvari post i da nadoknade taj dan.

Međutim, za spolni odnos postoji još jedna, dodatna, obaveza: kefarec – posebna iskupnina, na što ukazuje sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Naime, u poznatom hadisu navodi se da je neki čovjek došao Poslaniku i rekao: “Allahov Poslaniče, propao sam!” Poslanik ga je upitao: “Šta te je upropastilo?” On reče: “Imao sam odnos sa svojom ženom dok sam bio postač.” Poslanik mu reče: “Možeš li osloboditi roba?” Čovjek odgovori: “Ne mogu.” Poslanik ga upita: “Možeš li postiti dva mjeseca zaredom?” On reče: “Ne mogu.” Poslanik zatim upita: “Možeš li nahraniti šezdeset siromaha?”, a on reče da ni



to ne može. Kasnije je Poslaniku donesena korpa datula, pa mu je dao i rekao: “Udijeli ovo kao sadaku.” Čovjek tada reče: “Allahov Poslaniče, ima li iko siromašniji od nas? Tako mi Allaha, između ova dva kamenita brda u Medini nema porodice siromašnije od naše.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao se i rekao: “Uzmi to i nahrani svoju porodicu.” (Buhari i Muslim)

Poslanik se nasmijao zato što je čovjek počinio prekršaj, a ipak želi da sadaka, koja je zapravo kefarec, ostane njegovoj porodici. Ovaj hadis jasan je dokaz da je onome ko ima spolni odnos tokom dana u ramazanu propisan obavezni kefarec, onako kako je navedeno u hadisu.

Neki učenjaci smatraju da je ovaj kefarec propisan ne zato što je čovjek imao odnos u danu ramazana, nego zato što je namjerno prekinuo post tokom dana ramazana. Prema tome, oni kažu: svako ko namjerno prekine post tokom dana ramazana obavezan je dati ovaj kefarec.

Drugi učenjaci smatraju da je kefarec obavezan samo u slučaju koji je izričito spomenut u hadisu, a to je spolni odnos. Ovaj drugi stav je ispravniji, jer kefarec u osnovi nije obaveza, te je, da bismo ga smatrali obaveznim za neko djelo, potrebno imati jasan dokaz za to, pa se držimo onoga na što hadis jasno ukazuje.

Prethodno smo rekli da je onaj ko prekine post bilo čime obavezan suzdržavati se od daljnijeg kršenja posta.

Pitanja

- Ako čovjek ima spolni odnos u toku dana ramazana, da li je obavezan dati kefarec?

Odgovor: Da, jasno je da mora dati kefarec.

- Ako čovjek namjerno pojede ili popije nešto tokom dana ramazana, da li je dužan dati kefarec?

Odgovor: Nije dužan. Naravno, treba imati u vidu da po tom pitanju postoji razilaženje učenjaka, kako smo već spomenuli. No, smatramo ispravnim da u ovom slučaju nije dužan dati kefarec.

- Ako je čovjek prekinuo post jelom ili pićem, pa nakon toga imao odnos sa suprugom, recimo, ručali su zajedno pa zatim imali odnos, da li je tada obavezan dati kefarec?



Odgovor: Nemoguće je da šerijat propisuje kefareta za onoga ko prekine post spolnim odnosom, a da ne propisuje i za onoga koji je prekinuo post hranom i pićem kako bi se ojačao za taj odnos, a zatim imao odnos. Šerijat ne prihvata da se tu pravi razlika. Zbog toga i ovaj koji je prvo jeo ili pio, pa potom imao odnos, također mora dati kefareta.

Obaveza kefareta u ovom slučaju zasniva se na prethodno navedenom pravilu: onaj ko prekine post mora se suzdržavati od svih stvari koje kvare post do zalaska sunca. Pošto je nakon jela i pića bio dužan da se suzdrži od svih prijestupa, a zatim je ipak imao spolni odnos, time je počinio odnos u stanju u kojem mu je to zabranjeno, pa je obavezan dati kefareta. Na tu obavezu upućuje i dokaz sam po sebi i smisao propisanosti kefareta.

Spolni odnos zbog kojeg nastupa kefareta, kao i drugi propisi – jer postoji mnogo propisa koji se vezuju za spolni odnos, poput obaveze gusula, poništenja hadža, poništenja posta, propisa o kazni za zinaluk itd. – definira se samim penetriranjem glavića muškog spolnog organa u spolni organ žene, bez obzira na to da li dođe do ejakulacije ili ne, i to je ono što se naziva “susret obrezanih dijelova”, kao što se kaže u hadisu o obavezi gusula: “kada glavić nestane” – to jest: čim glavić uđe u vaginu. Znači, svi ovi propisi nastaju čak i ako cijeli penis ne uđe i čak i ako ne dođe do ejakulacije. I, svedjedno je li odnos u vaginu ili anus, kao i da li je u osnovi dozvoljen ili zabranjen odnos. Dakle, ovaj kefareta potvrđuje se i u slučaju odnosa s vlastitom suprugom, što je jasno, ali i u slučaju zabranjenog odnosa, poput zinaluka, da nas Allah sačuva. Nema sumnje da je njegov grijeh mnogo veći, stoga je još prioritetnije da mu je kefareta obavezan.

Dakle, ovo se odnosi i na odnos u spolni organ i na analni odnos. Ako muškarac ima analni odnos sa suprugom, on je proklet, i to je strogo zabranjen čin. A, osim što je to samo po sebi haram, time se i post kvare i zbog toga je obavezan kefareta, bilo da dođe do ejakulacije ili ne, jer je ejakulacija sama po sebi poseban razlog koji kvare post, o čemu će biti govora kasnije. Sada govorimo isključivo o spolnom odnosu zbog kojeg nastupa kefareta.

Jasno je iz hadisa da se kefareta sastoji od tri stvari i to redosljedom:

1. oslobađanje roba,
2. post dva uzastopna mjeseca, što je opcija na koju prelazi ako nema mogućnost osloboditi roba,



3. nahraniti šezdeset siromaha. A na tu opciju prelazi ako ne može ni postiti dva mjeseca uzastopno.

Prvo: Oslobađanje roba

Taj rob, prema jednom mišljenju, mora biti vjernik, kao što je izričito spomenuto u ajetu o ubistvu iz nehata. Dakle, mora biti vjernik i bez mahana koje utječu na sposobnost za rad.

Na obaveznost da rob bude vjernik ukazuje i hadis u slučaju Muavije b. Hakema, radijallahu anhu, kada je ošamario svoju robinju, pa je odvedena Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. On ju je upitao: "Gdje je Allah?" Rekla je: "Na nebu." Zatim ju je upitao: "Ko sam ja?" Rekla je: "Ti si Allahov poslanik." Tada je Poslanik rekao: "Oslobodi je, ona je vjernica." (Muslim)

Znači, da nije bila vjernica, ne bi bila oslobođena. A ako je vjera bila uvjet u ovom slučaju, u kojem je oslobađanje vid odštete jer ju je udario, onda je još preče da bude uvjet u kefaretima.

Drugo: Post dva mjeseca uzastopno

Onaj ko nema roba ili ga ne može naći ili ne može sebi priuštiti da ga kupi, ako robovi postoje, tada prelazi na drugu opciju: post dva mjeseca uzastopno. Taj post mora biti potpuno neprekidan: dva puna mjeseca bez prekida.

Ako počne od početka hidžretskog mjeseca, posti dva puna mjeseca. Ako počne, recimo, od sredine muharrema, onda posti dio muharrema, cijeli safer, te dio rebiul-evvela, tako da zbir dana muharrema i rebiul-evvela koje posti iznosi trideset dana, dok će safer ispostiti onoliko koliko taj mjesec bude imao dana, bilo 29 ili 30.

Ako bi, recimo, postio pedeset dana pa se umorio i rekao: "Prekinut ću jedan dan pa nastaviti", da li se to računa? Ne računa se i mora početi iznova. Tih pedeset dana više ne vrijede, jer post mora biti neprekidan.

Međutim, kontinuitet se ne prekida obaveznim postom niti obaveznim prekidom posta.

*Primjer*

Čovjek treba postiti dva uzastopna mjeseca kao kefarec, pa počne u mjesecu ša'banu i isposti cijeli mjesec, zatim nastupi ramazan. Da li će ramazan postiti i s nijetom kefareta?

Ne, nego posti s nijetom ramazanskog posta, jer je to obavezni post, ali taj obavezni post ne računa mu se kao prekid kontinuiteta posta kao kefareta.

Zatim nastupi prvi dan ševvala. Da li će tada postiti? Ne, jer je to Bajram i zabranjeno ga je postiti. Ovo je, dakle, obavezni prekid posta. Zbog toga neće postiti prvi dan ševvala, nego će svoj post kefareta nastaviti s drugim danom ševvala.

Ali, došao je drugi dan ševvala, a on je bolestan, a oboljeli imaju dozvolu da ne poste, dakle, ovo također ne prekida kontinuitet posta kefareta, jer ima opravdanje što ne posti. A, kada ozdravi, nastaviti će i završiti drugi mjesec; odnosno, dovršiti će post onoliko dana koliko mu je preostalo od kefareta.

Bitno je, dakle, znati da se obavezni prekid posta i prekid posta iz opravdanog razloga ne smatraju prekidom kontinuiteta u postu kefareta. Isto važi za ženu koja prekine taj post zbog menstruacije, jer to također predstavlja opravdanje koje ne prekida kontinuitet.

Što se tiče pitanja da li je ženi obavezan kefarec, učenjaci su po tom pitanju iznijeli različita mišljenja. Razlog je to što je, kada je čovjek došao i pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o kefaretu zbog spolnog odnosa u ramazanu, Poslanik objasnio šta je njegova obaveza, ali nije spomenuo nikakvu obavezu za ženu, iako je čin moguć samo između dvoje. Neki su učenjaci na osnovu toga zaključili da se kefarec ne odnosi na ženu.

Ipak, ispravnije je mišljenje da je i žena dužna dati kefarec, pod uvjetom da je u tome učestvovala svojom voljom. Žene su u vjerskim propisima ravnopravne s muškarcima, osim gdje postoji poseban dokaz koji pravi izuzetak. Ako je, međutim, žena bila prisiljena na odnos, tada nema nikakvog kefareta, a njen post se u tom slučaju ne smatra pokvarenim.

To što Poslanik nije spomenuo da je i supruga ovog čovjeka dužna da dadne kefarec, ne znači da nije dužna. Naprosto, Vjerovjesnik je odgovarao čovjeku koji je postavio pitanje, pa je odgovor bio usmjeren samo njemu. Isto tako, kada je Hind bint Utba došla žaleći se da Ebu Sufjan ne izdržava nju i djecu,



Poslanik joj je rekao: “Uzmi koliko ti je dovoljno za tebe i tvoju djecu, prema običaju.” (Buhari i Muslim) To je bio odgovor na njenu situaciju i njen upit, iako je stvarni porodični odnos možda bio drugačiji; možda je Ebu Sufjan davao sasvim dovoljno za izdržavanje. No, to je bio odgovor na postavljeno pitanje, pa je dat u skladu s onim što je rečeno u pitanju.

Treća mogućnost: Nahraniti šezdeset siromaha

Treća mogućnost za ispunjenje kefareta jeste da se nahrani šezdeset siromaha, i to svakog sa pola sâa hrane.

Taj broj je obavezan, dakle, ne može se jedan siromah nahraniti šezdeset puta; cilj je upravo broj od šezdeset različitih osoba.

Ipak, ukoliko to nije moguće ili predstavlja teškoću, može se dati jednom siromahu da nahrani svoju porodicu, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naložio čovjeku koji je općio u vrijeme posta ramazana da nahrani svoju porodicu.

Prema hanefijskim učenjacima, ako jednom siromahu daje hranu šezdeset dana, to je ispravno, a ako bi mu svu hranu dao u jednom danu, to mu nije validno osim za samo jedan dan.

Pola sâa znači pola mjere sadekatul-fitra. A sadekatul-fitr, kada se izrazi u kilogramima, od uobičajene hrane u toj zemlji, poput riže ili pšenice, iznosi otprilike tri kilograma ili dva i po kilograma. Dakle, ako bi za svakog siromaha dao kilogram i četvrt ili kilogram i po, to bi bilo ispravno.

Dozvoljeno je okupiti šezdeset siromaha i nahraniti ih ručkom ili večerom, prema mišljenju mnogih učenjaka; to je jedno od mišljenja koja se prenose od imama Ahmeda, a odabrao ga je šejhul-islam Ibn Tejmijja. Prema hanefijama, nahranit će ih ručkom i večerom.

Dozvoljeno je da se dadne hrana, a dozvoljeno je i davanje novca koji pokriva vrijednost hrane, prema imamu Ebu Hanifi.

Dakle, čovjek koji je u ramazanskom danu namjerno imao odnos sa suprugom, obavezan je učiniti kefaret: uzastopno postiti dva mjeseca. Ako to zaista ne može, prema procjeni ljekara, tada je obavezan nahraniti šezdeset siromaha, ili, prema imamu Ebu Hanifi, umjesto hrane dati novac u vrijednosti hrane.



Ko bi u jednom danu imao odnos više puta, obavezan mu je samo jedan kefaret, jer je kefaret propisan zbog kvarenja posta jednog dana. Međutim, ako bi imao odnos danas, pa sutra, pa prekosutra, tada je obavezan dati kefaret za svaki od tih dana, jer je svaki dan poseban i svaki je pokvaren zasebnim odnosom. Nažalost, ovo se ponekad desi onima koji su tek stupili u brak: oženi se, živi još s porodicom, stidi se biti nasamo sa ženom noću, ostaje budan s ukućanima pa se sa suprugom osami tek danju nakon sabaha, i tako nastane problem. Zato treba voditi računa o ovakvim situacijama.

Ako bi imao odnos sa suprugom noću, pa svane zora, a on nije još obavio gusul, da li to utječe na njegov post i da li je obavezan kefaret? Ne. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao je osvanuti džunup, pa je jasno da tu nema ništa problematično.

A ako bi bio u odnosu, pa mujezin prouči ezan za sabah-namaz, šta treba da uradi? Treba da se trenutno prekine snošaj. Ako odmah prekine, nema ništa sporno, jer ono što je činio prije ezana bilo je dozvoljeno. Zato u tome nema grijeha ni kefareta, pa čak i ako bi ejakulirao u trenutku prekida.

Ko je taj kome je kefaret obavezan? Odgovor je: onaj ko u ramazanskom danu ima spolni odnos, a obavezan je postiti.

Prvi uvjet: Da je prekinuo post spolnim odnosom

Ako je post prekinut nečim drugim mimo odnosa, ranije smo spomenuli razilaženje među učenjacima, ispravno je da nema kefareta. Ako bi čovjek poljubio suprugu ili je dodirivao pa ejakulirao, njegov post je pokvaren, ali nije dužan dati kefaret jer to nije bio spolni odnos. A ako bi je ljubio ili dodirivao, a ne bi ejakulirao, onda mu post nije pokvaren.

Da li mu je dozvoljeno da poljubi suprugu dok posti ili da je dodiruje? Da, dozvoljeno je, ako može da se kontrolira.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi Aiša, radijallahu anha, ljubio je i dodirivao svoju suprugu dok je postio. “Dodirivanje” znači intimno maženje i privrženost bez odnosa, poput dodira tijela o tijelo bez spolnog čina. Aiša je rekla: “Ali, on je najbolje vladao svojim nagonom” (Buhari i Muslim) – to jest, mogao je kontrolirati da ne ejakulira. Ljudi se razlikuju u tome: neko se može kontrolirati, a neko ne. Ako čovjek zna da to neće dovesti do ejakulacije



ili odnosa, onda je dozvoljeno. Ako pak zna da je slab i da bi to moglo dovesti do kvarenja posta, onda neka se ne izlaže mogućem kvarenju posta.

Prenosi se hadis, iako je ispravno da nije vjerodostojan, kako kaže Ibnul-Kajjim, da je Poslanik dozvolio poljubac starijem čovjeku koji je pitao, a zabranio ga mladiću. Ali, ovaj hadis, kaže Ibnul-Kajjim, prenosi osoba optužena za laž. A, i stvarnost potvrđuje da ima mladića koji su u stanju obuzdati svoje strasti i staraca koji to nisu u stanju. Mjerilo je ono što je rekla Aiša, radijallahu anha: “Ali, on je najbolje vladao svojim nagonom.” Svako najbolje poznaje sebe. Ako čovjek pretpostavlja da bi time pokvario svoj post, onda ne treba svoj post dovoditi u opasnost.

A kad smo već kod ljubljenja: ako je poljubac bez strasti, recimo da čovjek poljubi svoje malo dijete, da li to kvari post? Mislim da je jasno kao dan da ne kvari. Čudno je da neki ljudi vjeruju i govore da ljubljenje male djece kvari post. Zašto? Kao odgovor, navode da to vraća dušu, kao da se čovjeka time “nahrani”. Ne, to ne kvari post.

Drugi uvjet: Da je imao odnos u ramazanskom danu

Ako je odnos bio izvan ramazanskog dana, bilo da je riječ o obaveznom postu ili dobrovoljnom, onda nema kefareta, nego mu je samo post pokvaren. Kao primjer možemo navesti nadoknadu propuštenog ramazanskog posta: ako bi imao odnos tokom dana kada nadoknađuje ramazan, post mu je pokvaren i grešan je, jer obavezni post, ma koje vrste, čovjek ne smije prekinuti bez opravdanog razloga.

Što se tiče dobrovoljnog posta: “Ko posti dobrovoljni post, vladar je samome sebi: ako želi, posti, a ako želi, prekine”, kako je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Tirmizi i Ahmed; sahih)

Dakle, ako posti dobrovoljni post, dozvoljeno mu je da ga prekine hranom, pićem ili spolnim odnosom; te ne snosi nikakve posljedice ako bi imao spolni odnos dok dobrovoljno posti: niti je grešan, niti je dužan kefaret.

Ali, obavezni post, bilo koje vrste, nakon što se započne, nije dozvoljeno prekinuti bez opravdanog razloga. Ali, ako ga prekine, grešan je, ali nema kefareta, jer taj spolni odnos nije bio u ramazanskom danu, svedjedo da li se radilo o nadoknadi ramazana, postu kefareta (kefaret za zakletvu, kefaret za nenamjerno ubistvo, kefaret za zihar i druge vrste kefareta) ili zavjetnom postu;



dakle, namjerno prekidanje bilo kojeg obaveznog posta je grijeh i potrebno je da osoba traži oprost od Allaha, ali ne povlači za sobom kefareta.

Rezime: Uvjet je da spolni odnos bude u danu ramazana.

Treći uvjet: Da je osoba od onih kojima je post obavezan

Ako nije od onih kojima je obavezan post, makar imao odnos u danu ramazana, nema kefareta. Naprimjer, muškarac i njegova žena putuju i oboma je dozvoljeno da ne poste. Počeli su dan posteći, pa se desi da imaju odnos i tako pokvare post. Da li su grešni? Nisu, jer im je dozvoljeno da ne poste. Da li su dužni kefareta? Naravno da nisu.

Također, prema ispravnijem mišljenju, isto se odnosi i na putnika koji je koristio olakšicu i nije postio, pa se vratio u mjesto boravka dok još uvijek traje dnevni post. Spomenuli smo ranije razilaženje učenjaka: da li mu je obaveza da se suzdržava od jela i pića ostatak dana ili ne, i kazali smo da je ispravno da nije obavezan da se suzdržava, kao što je rekao Ibn Abbas: “Ko nije postio na početku dana, neka ne posti ni na kraju dana.” To se, naravno odnosi na onoga koji je imao opravdan razlog da ne zaposti. Za razliku od takvog, onaj koji nije imao opravdan razlog obavezan je, kako smo ranije spomenuli, da se suzdrži od jela i pića (i snošaja) ostatak dana, po saglasnosti učenjaka.

No, u ovom primjeru radi se o osobi koja je bila putnik i kao takva ima opravdanje što nije postila. Tačno, sada se vratio i time je opravdanje nestalo, ali ako bi nastavio postiti, šta bi time postigao? Ništa. Dakle, dozvoljeno mu je da i dalje ne posti.

Sada zamislimo da je stigao s puta, a njegova supruga se baš tada okupala nakon završetka menstruacije i nije postila taj dan. Žena koja se očisti od menstruacije tokom dana ramazana, mora li se ostatak dana suzdržavati od onoga što kvari post? Razilaženje oko ovog pitanja poput je onog oko prethodnog pitanja i, također, ispravno je da ne mora, jer je njen razlog što nije postila bio ispravan.

Dakle, čovjek se vratio s puta, njegova žena okupala se u toku dana ramazana po završetku menstruacije – da li su obavezni postiti ostatak tog dan? Nisu. On je bio putnik, ona je imala menstruaciju. Potom je oboma prestao razlog, ali obaveza posta za taj dan nije nastupila, pa tako nema ni kefareta.



Ono što izlazi iz tijela – sjemena tekućina (menijj), povraćanje i krv

Baš kao što post prekida ono što uđe u tijelo, isto tako ono što izlazi iz tijela može prekinuti post. Međutim, prekid posta ne uzrokuje baš sve što izađe iz tijela. Tek određene stvari, kad izađu iz tijela, dovode do toga da post bude prekinut i pokvaren. Prema šerijatskim tekstovima, to su izlazak sjemene tekućine, povraćanje i krv. Čak ni kod ove tri stvari prekid posta ne nastupa u svim slučajevima, nego pod određenim uvjetima, kako će biti objašnjeno u nastavku, uz Allahovu pomoć.

Menijj – ejakulat, sjemena tekućina, sperma

Prva stvar, ejakuliranje u budnom stanju, sa strašću, to je ono što prekida post, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha u hadisi-kudsiju: “Ostavlja svoju hranu, piće i strast radi Mene”. Ko namjerno izazove izlazak sjemene tekućine, to znači da nije ostavio svoju strast radi Allaha i to je, dakle, čin koji prekida post. U pogledu ovog pitanja slažu se učenjaci svih mezheba: hanefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog.

Različita su mišljenja o izlasku preejakulata (mezijj). Mezijj nije isto što i menijj (ejakulat); to je prozirna tečnost koju čovjek možda i ne osjeti kako izlazi. Izlazi pri nadražaju i seksualnoj želji, a ne pri vrhuncu užitka i, za razliku od sperme, ne izlazi u mlazu i s požudom. Menijj (ejakulat, sjemena tekućina, sperma) bijele je boje, gust i s mirisom poput tijesta ili peluda palme. Namjerno izazvan izlazak ejakulata, dakle, prekida post po saglasnosti učenjaka, a izlazak preejakulata (mezijja) prema ispravnom mišljenju, ne kvari post, jer je to ispod razine seksualne želje s kojom izlazi ejakulat.

Uvjeti da ejakulat (menijj) prekinu post

1. Mora izaći kad je osoba u budnom stanju, ne u snu. Ako čovjek ejakulira u snu, nije odgovoran za taj izlazak sperme, jer tada nije pod njegovom kontrolom, i po saglasnosti učenjaka ne prekida post.

2. Mora izaći usljed ljudskog poticaja, primjerice masturbacijom ili maženja sa suprugom; to uzrokuje kvarenje posta.

Ako sperma izađe samo zbog prolazne misli ili kratkog pogleda, čak i kod osobe sa jakim požudom, post se ne kvari. Međutim, ako se takve misli ili



pogledi ponavljaju ili su dugotrajni i to dovede do ejakulacije, tada post biva prekinut, jer se stalno ponavljanje smatra uzrokom izlaska, pa se post kvari.

Povraćanje

Namjerno izazvano povraćanje također kvari post. Kada čovjek povрати, dio sadržaja iz želuca ponekad se vrati u usta i nazad u želudac, pa post postaje nevažeci, jer povraćeni sadržaj ubraja se u stvari koje kvare post.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako čovjek nenamjerno povрати, ne mora nadoknaditi post; a ko namjerno izazove povraćanje, neka nadoknadi.” (Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madža; sahih)

Dakle, ako povraćanje nastupi mimo volje, naprimjer zbog neugodnog mirisa, ružnog prizora, ili kod trudnica koje često povraćaju i osjete olakšanje, post ostaje važeci.

Ali, ako čovjek namjerno izazove povraćanje, naprimjer stavljanjem prsta u usta ili nekim drugim postupkom, tada se post kvari i mora se nadoknaditi. Ako nastoji izazvati povraćanje, ali ništa ne izađe, post ostaje važeci. Međutim, čim izađe i najmanja količina, post se prekida, bez obzira na to koliko je povraćeno, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako čovjek nenamjerno povрати, ne mora nadoknaditi post; a ko namjerno izazove povraćanje, neka nadoknadi.” (Ebu Davud, Ibn Madža, i Tirmizi; sahih)

Krv

Krvarenje može biti nenamjerno ili namjerno.

Prvi slučaj: Krv koja izlazi nenamjerno

Dvije su vrste ove krvi.

Prva vrsta: Menstruacija ili postporođajno krvarenje kod žena

Ovo se događa mimo volje i prirodna je pojava, ali post se prekida i žena u tim danima ne posti i ne klanja. O tome smo ranije naveli hadis kao dokaz.



Druga vrsta: Izlazak krvi bez čovjekove volje, a nije menstrualna ili postporodajna krv

Ako krv izlazi iz tijela mimo čovjekove volje, a nije riječ o menstruaciji ili postporodajnom krvarenju, kao što je primjerice krvarenje iz nosa, rana ili kod istihaze (krvarenje između menstruacija), učenjaci se slažu da ovakav izlazak krvi ne kvari post i ne utječe na njegovu ispravnost.

Međutim, ako krv izlazi u velikim količinama, kao kod ozbiljnog krvarenja, i to slabi tijelo do te mjere da je potrebno prekinuti post, tada je dopušteno prekinuti post iz opravdanog razloga, isto kao kod bolesne osobe ili žene koja je toliko oslabila da mora prekinuti post zbog zdravstvenih razloga. Ipak, sam izlazak krvi nije uzrok prekida posta.

Drugi slučaj: Namjerno izazvan izlazak krvi

Ovo se odnosi na situacije u kojima čovjek učini ono čime ciljano i namjerno uzrokuje izlazak krvi. Ovo se također dijeli na dvije vrste: izlazak krvi uzrokovan hidžamom i izlazak krvi uzrokovan drugim načinima.

Izlazak krvi uzrokovan hidžamom

Hidžama je poznata metoda liječenja koja se prakticira od davnina, i bila je prisutna i prije islama. Islam je ovu medicinsku praksu priznao i podržao, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Lijek je u tri stvari: hidžami, među i kauterizaciji, a ja svom ummetu zabranjujem kauterizaciju.” (Buhari)

Kada je Poslanik bio uznesen na nebo, meleki su mu savjetovali da svom ummetu preporuči hidžamu, naglašavajući njen veliki terapijski značaj. Tokom vremena ljudi su zaboravili na hidžamu usljed napretka medicine, ali s pojavom medicinskih komplikacija i grešaka u liječenju, ponovo se vraćaju alternativnoj medicini i ovoj metodi.

Hidžama se dijeli na dvije vrste: suhu i vlažnu, u zavisnosti od metode.

Utječe li hidžama na kvarenje posta?

Prema hanbelijskom mezhebu, hidžama kvari post, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Prekinuo je post i onaj koji radi hidžamu i onaj kome se radi.” (Ebu Davud, Ibn Madža; sahih)



Dakle, prema ovom mišljenju, post je prekinut i pokvaren i osobi koja izvodi hidžamu i onoj kojoj se izvodi hidžama. Ovo je Poslanik izrekao osme godine po Hidžri, u godini oslobođenja Meke.

Većina učenjaka, međutim, smatra da hidžama ne kvari post. Buhari u *Sahihu* bilježi da je Enes, radijallahu anhu, upitan: “Da li ste se ustručavali da radite hidžamu?”, a Enes je rekao: “Ne, osim zbog slabosti.”

Predaje ashaba jasno ukazuju na to da zabrana hidžame nije izrečena zato što hidžama kvari post, nego zato što bi zbog gubitka krvi čovjek mogao oslabiti i time sebe dovesti u situaciju da prekine post. Prema tome, ispravno je mišljenje većine učenjaka da hidžama ne kvari post.

Kako onda razumjeti hadis: “Post je prekinuo i onaj koji radi hidžamu i onaj kome se ona radi”? Većina učenjaka kaže da se ovaj hadis ili tumači na drugi način ili da je derogiran. To znači da riječi “prekinuo je post...” ukazuju na to da su time izložili svoj post mogućem prekidu, da rizikuju, dakle, da im post bude pokvaren; jer, onaj koji radi drugome hidžamu mogao bi progutati nešto od nje pa tako pokvariti post, a onaj kojem se radi hidžama mogao bi oslabiti pa biti primoran da prekine post.

Drugo tumačenje je da je hadis derogiran, a na to ukazuje činjenica da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, desete godine po Hidžri, na Oproštajnom hadžu, dao da mu se uradi hidžama dok je bio i postač i muhrim (Buhari). To jasno potvrđuje da je prethodna zabrana ukinuta.

Prema tome, ispravno je da hidžama ne kvari post, iako postoji razilaženje, kako smo ranije spomenuli.

Namjerno puštanje krvi na druge načine mimo hidžame

Prethodno rečeno odnosi se na izlazak krvi putem hidžame, a šta je sa izlaskom krvi na druge načine?

Postoje različite forme namjernog puštanja krvi mimo hidžame.

Raniji učenjaci govorili su o metodi koju su nazivali “fasd”. Fasd je puštanje krvi zasijecanjem vene, i nije isto što i obični površinski rez kod hidžame. Ova metoda je tradicionalno korištena u hladnim krajevima, a i danas se nekada koristi, naprimjer u tretiranju visokog krvnog pritiska. Većina učenjaka smatra da ni ovakvo puštanje krvi ne kvari post, iako ga smatraju pokuđenim poput hidžame.



Hanbelije također smatraju da je pokuđeno, ali da ne kvari post. Zašto oni ne smatraju da ovo ne kvari post, iako smatraju da hidžama kvari? Jer je razlog zbog kojeg hidžama kvari post, po njihovom mišljenju, nejasan te se ne može prenijeti na druge situacije, stoga zastupaju mišljenje da post kvari samo hidžama, ali ne i druge vrste puštanja krvi.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja smatrao je da je puštanje krvi zasijecanjem vene još preče da pokvari post nego hidžama, jer se tom metodom obično ispusti mnogo više krvi nego kod hidžame, pa je i slabljenje organizma veće. On je uzeo u obzir razumno, jasno objašnjenje propisa: izlazak krvi slabi tijelo. Njegovo je mišljenje u tom pogledu snažnije od stava hanbelija.

Međutim, kako je već rečeno, ispravno je mišljenje većine učenjaka da hidžama uopće ne kvari post, pa prema tome ni “fasd” – puštanje krvi zasijecanjem vene, ne kvari post.

Darivanje krvi

Darivanje krvi po količini krvi koja izlazi i koja se uzima od čovjeka uvelike je slično fasdu. Količina krvi koja se uzima znatno je veća nego kod hidžame, pa je efekat sličan fasdu. Stoga se prethodni spor o fasdu reflektira i na darivanje krvi. Dakle, većina učenjaka smatra da darivanje krvi ne kvari post.

Iz mišljenja šejhul-islama Ibn Tejmijje da fasd kvari post i da hidžama kvari post, proizlazi da bi njegova fetva bila i da darivanje krvi kvari post.

Međutim, prema mišljenju većine učenjaka, koje se smatra jačim, post ne kvari ni hidžama ni fasd, pa ni darivanje krvi.

Ipak, količina krvi koja se uzima može oslabiti osobu, pa onome ko daruje krv odmah daju sok ili nutritivne nadomjeske da bi se nadoknadio gubitak hranjivih tvari.

Stoga je poželjno da osoba daruje krv nakon iftara i da, prvo, ne riskira u pitanju oko kojeg postoji razilaženje, a drugo, da ne oslabi i ne bude primorana prekinuti post. Iznimka postoji u hitnim situacijama, naprimjer kada je potreban hitan prijenos krvi za spašavanje života, ili kada osoba ima rijetku krvnu grupu koja nije dostupna u bolnici. U tom slučaju, darivanje krvi je dozvoljeno, a post ostaje važeći. Ako osoba usljed toga oslabi i mora prekinuti post, to se tretira kao slučaj bolesti, te nije grešna.



Uzimanje krvi za analizu

Uzimanje uzoraka krvi radi analize ne izaziva prekid posta. Količina krvi koja se uzima je zanemariva, obično od 5 do 25 mililitara, i to je neuporedivo manje od hidžame. Svi učenjaci, i raniji i savremeni, slažu se da uzimanje krvi za analizu ne prekida post.

Zaključak o muftiratima (stvarima koje prekidaju post)

Na ovaj način završavamo objašnjenje svih detalja vezanih za muftirate. Da podsjetimo, muftirati su:

- konzumiranje hrane ili pića,
- konzumiranje bilo čega što je po smislu i značenju jednako hrani ili piću,
- spolni odnos,
- namjerna ejakulacija u budnom stanju sa strašću,
- namjerno izazvano povraćanje,
- hidžama, uz napomenu da je to pitanje predmet razilaženja.

No, da bi ove stvari zaista dovele do prekida posta, moraju biti ispunjena tri uvjeta:

1. da osoba zna šta radi,
2. da postupa namjerno,
3. da postupa svjesno.

Ako je to učinjeno iz neznanja, slučajno ili iz zaborava, post se ne prekida.

Prvi uvjet: Znanje

Dakle, prvi uvjet je znanje osobe. Ako je neznalica, Uzvišeni Allah rekao je: *“Nije vam grijeh ako u tome pogriješite...”* (El-Ahzab, 5), i: *“Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo...”* (El-Bekara, 286). A, neznalica je, zapravo, neko ko griješi nenamjerno, iz neznanja; svejedno radilo se o tome da ne zna propis ili da ne zna vrijeme.

Ako je riječ o tome da čovjek ne zna propise o postu, poput toga da ne zna da je namjerno izazivanje povraćanja jedna od stvari koje kvare post, takav čovjek ima olakšicu zbog neznanja. Međutim, neznanje se ne prihvata u svakom slučaju: ako je riječ o osobi koja se nemarno odnosi prema stjecanju znanja, tada se ne može opravdati. Zato se opravdanje neznanjem razlikuje od osobe



do osobe, ali i od vrste djela koje kvari post te od toga koliko je moguće da neko uopće bude neupućen u to.

Naprimjer, ako čovjek u Sarajevu kaže da ne zna da jelo i piće kvare post, da li bismo mu to priznali? Ne bismo, čak i kada bi bio iskren, jer to ukazuje na ozbiljan nemar. Ali ako je osoba tek nedavno primila islam, tada je zamislivo da ne zna da jelo i piće kvare post; možda misli da post znači samo suzdržavanje od mesa, a ne od povrća. U takvom slučaju njegov izgovor se prihvata.

Namjerno izazivanje povraćanja može biti nešto za što čovjek zaista ne zna da kvari post, čak i ako živi u sredini u kojoj je dostupno islamsko znanje. Međutim, spolni odnos nije nešto u čemu se može opravdati neznanjem. Ipak, ako čovjek živi u udaljenom ruralnom području, zamislivo je da ne zna takve propise i da dođe u ovakvu situaciju. Dakle, neznanje je opravdanje, ali u granicama, ne u svim okolnostima.

Isto tako, neznanje o vremenu. Ako se čovjek probudi, pogleda na sat i vidi da su tri sata, pa zaključi da do ezana ima još pola sata, pa počne jesti, a onda iznenada čuje ikamet, pa shvati da je sat stao, on je, dakle, jeo i pio nakon nastupanja zore, ali je bio uvjeren da je još noć. Prema ispravnijem mišljenju, njegov je post ispravan. Većina učenjaka kaže da mora napostiti, ali Ibn Tejmijja, kao i Muzeni iz šafijskog mezheba, smatraju da u tom slučaju post nije pokvaren, i to mišljenje je preferirajuće: *“Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo”* (El-Bekara, 286).

Na to upućuje i hadis Adija b. Hatima, radijallahu anhu. On je primio islam kasno, u devetoj godini po Hidžri, i kada je čuo Allahove riječi: *“Jedite i pijte sve dok ne budete razlikovali bijelu nit od crne niti...”* (El-Bekara, 187), stavio je jedan bijeli i jedan crni konac na svoj jastuk, pa je jeo i gledao u njih sve dok nije mogao razlikovati dvije niti, ali tada je već uveliko bilo svanulo, jer se pri prvom pojavljivanju svjetlosti još ne može jasno razlikovati bijeli i crni konac.

Kada je ujutro otišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanik se nasmijao i rekao: “Tvoj jastuk je zaista širok!”, u smislu: da pod njega mogu stati i noć i dan. Zatim mu je pojasnio da se ne misli na konce, nego na razliku između noći i dana. (Buhari i Muslim)

Također, u hadisu Esme, radijallahu anha, koji bilježi Buhari, stoji da je rekla: “Prekinuli smo post jednog veoma oblačnog dana, pa se nakon toga pojavilo sunce.” A, nije zabilježeno da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,



naredio da naposte taj dan. Međutim, i u ovim slučajevima uvjet da bi to bilo opravdanje jeste da nije bilo nemara po pitanju provjere vremena.

Naprimjer, ako se čovjek nalazi kod kuće, čeka ezan i čuje učenje ezana, pa prekine post, a poslije se ispostavi da je ezan koji je čuo bio s radija, iz drugog grada; ili da je mujezin pogriješio i proučio ezan minutu ili dvije prije stvarnog zalaska sunca – u takvom slučaju, ako je prekinuo post, ima opravdanje. Ali, ako mu dođe malo djeteta koje još nije punoljetno i kaže: “Ezan je proučen!”, a on njegove riječi prihvati iako nije čuo ezan, nije provjerio sat i nije se uvjerio, onda je to nemar, i u tom slučaju treba napostiti taj dan.

Učenjaci kažu da ako čovjek sumnja je li zora nastupila, dozvoljeno mu je da jede, ali ako sumnja je li sunce zašlo, nije mu dozvoljeno da jede. Razlog je jasan: u prvom slučaju osnova je da je još uvijek noć, pa je dozvoljeno jesti i piti, može biti da je zora nastupila, a može biti i da nije. U drugom slučaju, međutim, osnova je da je još uvijek dan, sve dok se ne utvrdi sigurno ili preovladavajuće da je sunce zašlo. Ako čovjek kaže: “Ne znam, možda je sunce zašlo, a možda nije...”, onda mu nije dozvoljeno da jede, jer se polazi od osnove da je još uvijek dan.

Dakle, ovo je bio prvi uvjet: da osoba zna propis ili vrijeme.

Drugi uvjet: Da je učinjeno namjerno – vlastitim izborom

Ako osoba nije namjerno uradila ono što kvari post, poput toga da joj hrana uđe u grlo pa je proguta, ili da se okupa u bazenu pa joj nenamjerno voda uđe u želudac, ili da prilikom ispiranja usta ili udisanja slučajno proguta nešto vode, post joj neće biti pokvaren, jer ništa od toga nije učinjeno s namjerom.

Isto tako, ako žena kuša hranu vrhom jezika, što je dozvoljeno iz potrebe, pa joj se desi da joj zalogaj sklizne u grlo, i to je nenamjerno, u tom slučaju njen post neće biti pokvaren. Na ovo se odnose riječi Uzvišenog: “*Nije vam grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite*” (El-Ahzab, 5).

Također, post neće biti pokvaren ni ako je čovjek prisiljen. Ako bi neko čovjeka zgrabio i silom mu ulio vodu u usta – da li bi mu post bio pokvaren? Naravno da ne bi. Allah kaže: “*...osim ako na to bude primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri...*” (En-Nahl, 106)

Ako se prisila na izgovaranje riječi kufra ne smatra kufrom, onda sve što je manje od toga još je preče da se ne smatra namjernim djelom. Zato, ko je prisiljen da prekine post, ne samo da nema grijeha, nego mu ni post nije pokvaren.



Djelo učinjeno pod prisilom u šerijatu se tretira kao da uopće nije učinjeno. Ako, recimo, pokvaren čovjek prisili svoju ženu da prekine post i nasilu joj ulije vodu u usta, reći ćemo joj: Nastavi post, tvoj post je ispravan, jer se osoba ne smatra odgovornom za ono što je učinila pod prisilom i ne snosi posljedice za to.

Treći uvjet: Da je učinjeno svjesno

Čovjek nije grešan ako nešto učini iz zaborava, kao što se kaže u ajetu: “*Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo...*” (El-Bekara, 286).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko zaboravi pa pojede ili popije nešto, neka nastavi svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio.” (Buhari i Muslim) Bilo da je riječ o obaveznom ili dobrovoljnom postu, zaborav je validno opravdanje i osoba će nastaviti post.

Ako vidiš čovjeka kako jede ili pije, a znaš da je zaboravio, hoćeš li ga ostaviti da i dalje jede ili pije, vodeći se time da ga je to Allah nahranio i napojio, ili ćeš ga opomenuti vodeći se time da to što on nije grešan ne znači da ti nisi dužan da ga podsjetiš?

U ovom pitanju postoje dva mišljenja učenjaka: šejh Ibn Usejmin smatrao je da ga treba podsjetiti, a šejh Muhammed b. Ibrahim smatrao je da ga ne treba podsjetiti jer “Allah ga je nahranio i napojio”. Ispravnije je, međutim, da ga treba podsjetiti, iz poštovanja prema mjesecu posta, a i sam taj postač volio bi da ga neko podsjeti; vjerujem da ni taj postač ne bi volio da ostane u stanju zaborava pa da jede i pije.

Spomenut ću jedan slikovit primjer koji navode neki učenjaci: jedan čovjek imao je grozd i počeo je jesti bobicu po bobicu, zaboravivši da posti, sve dok nije ostala samo jedna bobica. Tada se sjetio da posti pa je pomislio: “Ako sam već pokvario post jedući sve ove bobice, pojest ću i ovu posljednju; a ako nisam pokvario post svim tim bobicama, onda ova jedna neće ništa promijeniti”, pa ju je pojeo. Da li je time pokvario post?

Post mu je pokvaren tom zadnjom bobicom. Neko može reći: “Zar se ne opravdava neznanjem?” Odgovor je: u domenu jela i pića teško se opravdati neznanjem, jer je to temeljna stvar posta, kao što je već pojašnjeno, osim ako je čovjek tek primio islam i nije stigao naučiti šta podrazumijeva post.

MJESEC POSTA KAO VREMENSKA ODREDNICA

Ranije je spomenuto da se pod postom podrazumijeva da se određena osoba (musliman, razumna, da boravi u mjestu boravka, sposobne, i bez prepreke poput hajza i nifasa) suzdržava s nijetom posta – od određenih stvari: jela, pića, svega što je u njihovom značenju, zatim spolnog odnosa, namjernog izazivanja ejakulacije u budnom stanju uz strast, te namjernog povraćanja, i sve to u određenom vremenu. A, koje je to određeno vrijeme u kojem je obaveza postiti?

Odgovor: Sa stanovišta mjeseci u godini, to je ramazan; a sa stanovišta dnevnog vremena, to je vrijeme od pojave prave zore do zalaska sunca.

Govorit ćemo najprije o prvom dijelu: o mjesecu posta. To je mjesec ramazan, na osnovu Allahovih riječi: *“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede”* (El-Bekara, 185).

“Biti kod kuće” znači dočekati kod kuće viđenje mlađaka, čime se označava početak mjeseca. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Započnite post ramazana kad vidite mlađak; i okončajte post (mjeseca) kada ponovo vidite mlađak, a ako se između vas i njega ispriječi oblak i sakrije vam ga, računajte da mjesec ša’ban ima trideset dana.” (Buhari i Muslim)

Dakle, početak mjeseca utvrđuje se ili viđenjem mlađaka ili upotpunjavanjem ša’bana tridesetim danom. Ako se mlađak ne vidi, mjesec se upotpunjuje na trideset dana. Na upotpunjavanje ša’bana tridesetim danom prelazi se kada mlađak nije uočen iako je nebo bilo vedro ili kada ga nije bilo moguće vidjeti zbog oblaka, prašine ili magle. U oba slučaja, ako mlađak nije viđen, ša’ban se upotpunjuje trideset dana.

Dvadeset devetog dana mjeseca ša’bana ljudi trebaju iščekivati pojavu mlađaka, pa ako ga ugledaju, postit će, a ako bude oblačno vrijeme, upotpunit će ša’ban trideset dana, a zatim će zapostiti ramazan.



Nije dopušteno postiti tzv. jevmuš-šekk (dan sumnje) – dan za koji se ne zna da li je posljednji dan ša'bana ili prvi dan ramazana. Ammar b. Jasir rekao je: "Ko posti dan sumnje, suprotstavio se Vjerovjesniku." (Tirmizi; hasen-sahih)

Možda neko, pomislivši: "Ljudi mogu pogriješiti u tome jesu li vidjeli mlađak ili ne", iz predostrožnosti odluči da posti jedan ili dva dana prije ramazana. To nije dozvoljeno. Ali, ako se neko inače pridržava određenog dobrovoljnog posta, pa dan prije ramazana bude taj njegov uobičajeni dan posta, poput ponedjeljka ili četvrtka, nema nikakve smetnje da ga posti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je veći dio ša'bana i nije ispravno da je zabranio post nakon polovine ša'bana; zabrana se odnosi na namjerno započinjanje posta dan ili dva prije ramazana radi "osiguranja".

Zaključak

Ako je mlađak viđen – utvrđen je početak mjeseca. Da li je nužno da ga svi ljudi vide? Odgovor je: ne. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ako dva svjedoka posvjedoče, postite i prekinite post." (Nesai, Ahmed; sahih)

Ovo je suprotno stavu hanefija, koji smatraju da po vedrom vremenu nije dovoljno da bude samo jedna osoba koja je vidjela mlađak, nego je potrebno da mlađak vidi veći broj ljudi, kako bi se time stekla sigurnost. Međutim, ako je nebo prekriveno oblacima ili prašinom, prema njihovom mišljenju dovoljno je prihvatiti i svjedočenje jedne osobe.

Hanefijski učenjak Kuduri navodi: "Ako na horizontu postoji nešto što onemogućava viđenje mlađaka, imam će prihvatiti svjedočenje jednog pravednog svjedoka koji potvrdi da je vidio mlađak, bez obzira na to da li se radilo o muškarcu ili ženi, slobodnom ili robu. A ako na horizontu ne postoji ništa što bi spriječilo viđenje mlađaka, neće biti prihvaćeno svjedočenje samo jedne osobe sve dok velika skupina ne potvrdi da je vidjela mlađak i to takva skupina za čiju se vijest pouzdano zna da je istinita."

Međutim, hadis jasno ukazuje na to da nije nužno mnoštvo svjedoka da bi se potvrdio početak mjeseca ramazana: "Ako dva svjedoka posvjedoče, postite i prekinite post." Ovo se odnosi na sve mjesece u godini, svi mjeseci utvrđuju se kad mlađak vide dva svjedoka. Dakle, nije nužno da ga vidi mnogo ljudi. Čak i na kraju ramazana, početak mjeseca ševvala, a time i prvi dan Ramazanskog bajrama, utvrđuje se svjedočenjem dvojice svjedoka.



Ipak, većina učenjaka smatra da ramazan nije poput ostalih mjeseci, nego da je, iz predostrožnosti, dovoljno da mlađak na početku ramazana vidi samo jedna osoba.

Ovo je stav većine učenjaka, a koji je njihov dokaz i zbog čega su bili oprezniji u vezi s početkom ramazana iako je hadis sasvim jasan?

Oni kao dokaz navode drugi hadis. U tom hadisu Abdullah b. Omer, radijallahu anhumu, rekao je: "Ljudi su posmatrali mlađak, pa sam ga ja vidio i obavijestio o tome Allahovog Poslanika, a on je onda zapostio i naredio ljudima da zaposte." (Ebu Davud, Ibn Hibban; sahih)

Iz Ibn Omerovih riječi razumije se da su ljudi počeli postiti na osnovu samo njegovog viđenja, odnosno njegove pojedinačne vijesti. Nema sumnje da je stav malikija, da su potrebna dva svjedoka za utvrđivanje pojave mlađaka, predostrožniji, ali stav većine jak je i utemeljen.

Oni koji kažu da je za utvrđivanje pojave mlađaka dovoljno da mlađak vidi jedna osoba, kažu kako se ovdje ne radi o svjedočenju kako se definira u klasičnoj terminologiji fikha, nego da se radi o obavijesti ili prenošenju vijesti. Kod određivanja početka mjeseca inače se traže dva svjedoka, ali u ovom slučaju prihvatanje svjedočenja jednog čovjeka shvata se kao prihvatanje vijesti, a ne formalnog svjedočenja. Koja je fikhska posljedica takvog pristupa? Oni kažu: Ako je to obavijest, onda se, za razliku od sudskog svjedočenja, može prihvatiti i od jedne žene. Stoga su hanefije i hanbelije rekli: "Budući da se radi o obavijesti, prihvatamo obavijest jednog muškarca, ali i obavijest jedne žene."

Šafije kažu: "Ne, to je i dalje svjedočenje; iako prihvatamo jednog svjedoka, ne prihvatamo svjedočenje jedne žene."

Ipak, jače je mišljenje da se ovdje radi o obavijesti, pa se može prihvatiti i obavijest žene. Ona može imati oštrij vid i pažljivije posmatrati nego mnogi muškarci, pa nema razloga da se ne prihvati njena obavijest o viđenju mlađaka, i da ljudi poste čak i ako mlađak nije vidio niko osim te žene.

Naravno, osoba čije se svjedočenje ili vijest prima mora biti pouzdana i sposobna. U svakom poslu potrebne su dvije osobine: snaga i povjerljivost: *"...najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana"* (El-Kasas, 26).

Ali, snaga se procjenjuje prema prirodi posla. Ako je neko snažan u podizanju tereta, znači li to da je sposoban za posmatranje mlađaka? Naravno da ne.



Zato onaj ko tvrdi da je vidio mlađak mora biti pošten i pouzdan, redovan u obavljanju farzova, da nije poznat po činjenju velikih grijeha, da ne ustrajava u malim grijesima, poznat kao istinoljubiv, jer time ulijeva povjerenje da nije slagao.

Ako neko vidi mlađak mjeseca ramazana, ali mu svjedočenje iz bilo kojeg razloga bude odbačeno, da li treba postiti ili ne?

Učenjaci su se u tome razišli, a ispravnije mišljenje je da ne posti ako se početak mjeseca nije utvrdio i na drugi način, a njegovo svjedočenje odbijeno. Dokaz su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Vaš post je na dan kada postite, a vaš Bajram je na dan kada bajramujete.” (Tirmizi; sahih)

U drugoj predaji: “Post je na dan kada poste ljudi, a Bajram je na dan kada ljudi bajramuju.”

Dakle, dok god ljudi nisu započeli post, ni ti ga ne započinješ.

Ali, postoji izuzetak iz ovog pravila: ako je čovjek sam, negdje daleko od naselja, i vidi mlađak, pa oko njega uopće nema zajednice tako da i ne može doći u koliziju sa njihovim početkom i završetkom posta, tada će postiti iako je jedini koji je vidio mlađak. No, ako živi među ljudima, a njegovo svjedočenje je odbačeno, tada neće postiti sam.

Ko vidi mlađak ramazana sam, ili vidi mlađak ševvala sam, pa to prenese kadiji (sudiji) ili stanovnicima mjesta, ali oni ne prihvate njegovo svjedočenje, da li treba da posti sam, ili da ne posti sve dok ne budu postili i ostali ljudi?

Postoje tri mišljenja učenjaka po ovom pitanju.

Prvo mišljenje

Onaj ko vidi mlađak i na početku i na kraju mjeseca treba postupiti prema vlastitom viđenju. Dakle, postit će sam na početku i sam će prekinuti post kada vidi mlađak ševvala. Ovo je stav imama Šafije.

Onaj ko bude postupio po ovom mišljenju, treba to činiti tajno, kako ne bi javno odstupao od zajednice, niti dovodio sebe u situaciju da ga ljudi optuže za kršenje posta.



Drugo mišljenje

Čovjek postupa po vlastitom viđenju samo na početku mjeseca, pa će zapostiti po svom viđenju mlađaka, ali na kraju mjeseca neće prekinuti post samostalno, nego će bajramovati zajedno sa zajednicom.

Ovo je stav većine učenjaka: Ebu Hanife, Malika i Ahmeda.

Onaj ko sam vidi mlađak mjeseca ramazana postit će čak i ako imam ne prihvati njegovo svjedočenje, jer je siguran da je ramazan nastupio.

Ovo mišljenje izabrao je i šejh Ibn Usejmin, koji kaže: “To je vid opreza: u vezi s početkom posta kažemo mu da posti, a u vezi s okončanjem mjeseca posta, kažemo mu: ‘Nemoj sam prekidati post, nego posti dokle ljudi poste.’” (*Šerhul-mumti*, 6/330)

Treće mišljenje

Čovjek ni u jednom slučaju ne postupa po vlastitom viđenju, nego post uvijek i započinje i prekida sa zajednicom.

Ovo je stav imama Ahmeda po jednom predanju od njega, a izabrao ga je i šejhul-islam Ibn Tejmijja, potkrijepivši ga brojnim dokazima. Ibn Tejmijja je rekao: “Treće mišljenje: zapostit će sa ostalim ljudima i prekinuti post kada i ostali ljudi. Od svih mišljenja ovo je najjasnije, zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Vaš post je onaj dan kada postite, a vaš Bajram je onaj dan u kojem bajramujete, a vaš Kurban-bajram je onda kada koljete kurbane.’ Hadis je zabilježio Tirmizi, ocijenivši ga kao hasen-garib. Također su ga zabilježili Ebu Davud i Ibn Madža, s tim da se u njihovim verzijama navode samo dva Bajrama.

Tirmizi ovaj hadis prenosi i od Abdullaha b. Džafera, od Osmana b. Muhammeda, od Makburija, od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Post je onog dana kada postite, i Bajram je onog dana kada okončate post, a Kurban-bajram je onog dana kada žrtvujete kurbane.’ Tirmizi kaže: ‘Ovaj hadis je hasen-garib’, i rekao je: ‘Tumačeći ovaj hadis, neki učenjaci rekli su da se post i započinje i završava sa zajednicom i većinom ljudi.’” (*Medžmuul-fetava*, 25/114)



Kao dodatni argument navodi i ovo objašnjenje: ako bi čovjek sam vidio mlađak mjeseca zul-hidžeta, niko od učenjaka nije rekao da bi trebao sam stajati na Arefatu, nego će obrede činiti sa zajednicom.

Koje je viđenje mlađaka mjerodavno?

Treba znati da je mjerodavna samo ona pojava mlađaka koja se vidi noću. Ako bi bio opažen danju, recimo, prije zalaska sunca, takvo viđenje ne uzima se u obzir sve dok ne bude viđen noću.

Da li je uvjet da mlađak bude viđen golim okom?

Odgovor je: ne. Ako se pri posmatranju koriste neka pomagala, poput dvogleda ili velikih teleskopa, to se također smatra važećim viđenjem. Mlađak je tada uistinu viđen, iako uz pomoć optičke naprave. O tome postoje i odluke fikhskih akademija koje potvrđuju da se ovakva pomagala smiju koristiti.

Određivanje početka i kraja posta po astronomskim proračunima

Da li je ispravno postiti na osnovu astronomskih proračuna?

Šejhul-islam Ibn Tejmijja prenio je jednoglasan stav učenjaka (idžma) da nije dozvoljeno post određivati na osnovu astronomskih proračuna, iako neki savremeni učenjaci fikha to dozvoljavaju. Dokaz za ovo mišljenje je hadis u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postite kada ga (mlađak) vidite i prekidajte post kada ga vidite.”

Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Mi smo nepismen narod; ne pišemo i ne računamo. Mjesec je ovakav...” – tj. trideset dana – “...i ovakav...” – pa je savio palac, tj. dvadeset devet dana. (Buhari i Muslim)

Riječi: “Mi smo nepismen narod” ne znače da smo narod neznanja; to nikako ne može biti smisao, pogotovo kada znamo da je prva objavljena riječ Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila: “Uči/čitaj...” (El-Alek, 1), nego je smisao da se u našim ibadetima ne opterećujemo stvarima koje zna samo mali broj ljudi.

Astronomski proračuni su precizne operacije koje zna samo mali broj stručnjaka, dok je viđenje mlađaka poznato mnogim ljudima.

Nasuprot ovog stava, neki učenjaci dopuštaju oslanjanje na astronomske proračune u određivanju lunarnih mjeseci. Pristalice ovog mišljenja dodaju da, ako astronomski proračuni pokažu da je mjesec prisutan nakon zalaska sunca



u položaju koji dopušta njegovo viđenje kao mlađaka, tada se sljedeći dan računa kao prvi dan hidžretskog mjeseca bez obaveze stvarnog viđenja mlađaka.

Ovo mišljenje pripisuje se nekim učenjacima iz ranijih generacija islama, od kojih su: Mutarrif b. Abdullah, jedan od velikih tabiina, Ebul-Abbas b. Surejdž, jedan od velikih šafijskih učenjaka iz trećeg stoljeća po Hidžri i Ibn Kutejba ed-Dejnuri.

Poznati savremeni učenjaci koji su zastupali ovo mišljenje su: šejh Ahmed Šakir, šejh Mustafa ez-Zerka i dr. Jusuf el-Kardavi.

U zemljama u kojima se u određivanju hidžretskih mjeseci oslanja na proračun ovo je mišljenje preče da se primjenjuje, jer pitanje početka i završetka posta stvar je zajednice. Na to ukazuje ranije spomenuti hadis: "Post je kada ljudi poste, a Bajram je kada ljudi bajramuju." (Tirmizi; sahih)

Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio svjedočenje o viđenju mlađaka, naredio bi da se obznani početak posta. Iz toga se razumije da je post stvar zajednice i da predstavnici muslimana obznanjaju njegov početak i završetak.

Ako bi se desilo da predstavnici pogriješe u određivanju početka ili kraja mjeseca posta, sami su za to odgovorni, a post ljudi koji ih prate ispravan je u svakom slučaju. Na to ukazuje predaja u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o imamima u namazu rekao: "Oni vam predvode namaz, ako ispravno klanjaju, vama pripada nagrada, a ako pogriješe, vama pripada nagrada, a grijeh je na njima." (Buhari)

S druge strane, odstupanje od zajednice po pitanju početka i završetka posta dovest će pojedinca koji tako postupa u situaciju da posti na dan Bajrama. Postiti taj dan haram je prema konsenzusu islamskih učenjaka. Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao je: "Dva su dana u kojima je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio post: dan vašeg prekidanja ramazanskog posta, a drugi je dan u kojem jedete od vaših kurbana." (Buhari i Muslim) Ebu Seid, radijallahu anhu, kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se posti prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurban-bajrama." (Buhari i Muslim)



Dnevno vrijeme posta

Na dnevnom nivou, vrijeme posta počinje od pojave prave zore i traje do zalaska sunca, kao što kaže Uzvišeni Allah: *“Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći.”* (El-Bekara, 187)

Vrijeme posta nastupa od pojave prave zore i traje do zalaska sunca.

Dakle, početak posta računa se od pojave zore, ali treba znati da postoje dvije zore: lažna i prava.

Lažna zora nastupa otprilike četrdeset minuta prije prave zore; njena svjetlost pojavljuje se uspravno prema nebu, i nakon nje ponovo se vraća tama. Na osnovu te zore ne donose se vjerski propisi: ne nastupa vrijeme sabah-namaza niti je onome koji namjerava postiti zabranjeno da jede i pije.

Propisi se vežu za pravu zoru, koja se pojavljuje vodoravno na horizontu, bez tame između nje i obzorja i bez njenog ponovnog iščezavanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Bilal uči ezan noću, pa jedite i pijte sve dok ezan ne zauči Ibn Ummu Mektum, jer on ne uči ezan sve dok mu se ne kaže: ‘Svanulo je, svanulo je!’” (Buhari i Muslim)

Ovo ukazuje na to da čovjek smije jesti i piti sve dok ne nastupi zora, a kada zora nastupi, zabranjeno mu je konzumiranje hrane i pića.

Početak noći nastupa zalaskom sunca, kada sunčev disk nestane ispod horizonta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada dođe noć odavde (sa istoka), i ode dan ovuda (prema zapadu), i sunce zađe – tada je postač okončao svoj post.” (Buhari)

Riječi: “postač je okončao svoj post” znače da je nastupilo vrijeme iftara, a ne da je automatski post prekinut.

“Kada dođe noć odavde, i ode dan ovuda, i sunce zađe, tada je postač okončao svoj post” – dakle, relevantan je nestanak sunčevog diska.

Ponekad se može čuti ezan, a nalazite se na rubovima grada gdje još uvijek vidite sunčev disk, jer je područje široko. U tom slučaju ne prekidate post, jer mjerilo je nestanak sunčevog diska.

Ako čovjek ne vidi sunce, kao što je slučaj u gradovima, onda se gleda nastupanje noći, jer sunce obično nije moguće vidjeti kako zalazi iza horizonta. Ovdje se čovjek oslanja na pouzdanu obavijest: glas mujezina, takvim, sat,



jer sve to predstavlja povjerljivu informaciju koja se može prihvatiti. U ranije navedenom hadisu, na početku je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Bilalu: “O Bilale, ustani i pripremi nam piće.” Bilal je rekao: “Allahov Poslaniče, kad bi se neko od nas popeo na svoju jahalicu, vidio bi sunce.” Poslanik mu je odgovorio: “O Bilale, ustani i pripremi nam piće. Kada dođe noć odavde, ode dan odavde i sunce zađe, postač je završio svoj post.” (Buhari)

Ovaj hadis ukazuje na to da čovjekovo podizanje na visinu može uzrokovati da vidi sunce, ali se ne računa ono što vidi sa visine, nego ono što vidi sa mjesta na kojem se nalazi.

Poznato je da stanovnici ravnice prekidaju post prije stanovnika planine, jer oni na visinama vide sunce duže.

Ako se čovjek ukrca u avion, pa se avion podigne, vidjet će sunce, iako su ljudi na tlu ispod njega već okončali post, kriterij je sunčev disk na mjestu gdje se on trenutno nalazi. Zato taj u avionu ne gleda na to što su ljudi na tlu već iftarili. Ako on vidi sunce, nije mu dozvoljeno iftariti.

Da li mu je dozvoljeno klanjati akšam dok sunčev disk još nije nestao? Nije dozvoljeno, pa shodno tome, isto tako mu nije dozvoljeno ni da prekine post dok sunce nije zašlo. Ovo se naročito može desiti prilikom putovanja prema zapadu – dan može postati duži, jer sunce duže ostaje iznad horizonta. Ako putuje prema istoku, bit će obrnuto – dan će biti kraći.

Dakle, mjerilo je zalazak sunca. Kao što mu nije dozvoljeno klanjati akšam prije zalaska, tako mu nije dozvoljeno ni prekinuti post prije zalaska sunca.

Ako je čovjek iftario, a zatim ušao u avion koji se podigao i on ponovno vidi sunce, da li se mora suzdržavati od jela i pića? Ne mora. On je već završio svoj post i ispunio obavezu, i nema potrebe da se ponovo suzdržava.

Dakle, vrijeme posta traje od pojave zore do zalaska sunca.

ODREĐIVANJE POSTA U ZEMLJAMA GDJE DAN ILI NOĆ TRAJU IZUZETNO DUGO

U nekim zemljama, kao što su Švedska, Norveška i ostale skandinavske zemlje, dan je veoma dug, čak izuzetno dug.

Učenjaci kažu: “Ako se u toku 24 sata smjenjuju dan i noć, makar dan bio veoma dug, obaveza je postiti od zore do zalaska sunca, bez obzira na dužinu dana, zbog ajeta: *Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći*” (El-Bekara, 187).”

Ako se u toku 24 sata ne smjenjuju dan i noć, u takvim slučajevima mora se primijeniti procjena vremena (takdir).

Učenjaci su to zaključili iz hadisa o Dedžalu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da će Dedžal boraviti na Zemlji četrdeset dana: jedan dan će biti poput godine, jedan poput mjeseca, jedan poput sedmice, a ostali dani kao uobičajeni. Ashabi su upitali: “Allahov Poslaniče, hoće li nam biti dovoljno da tog dana koji će trajati kao godina klanjamo samo namaze jednog dana?” On je rekao: “Ne, nego procijenite vrijeme.” (Muslim)

Subhanallah! Iako je ovo zastrašujući hadis o događajima pred kraj vremena, ashabi su se brinuli o namazu, kako će klanjati i da li će klanjati! Allah bio njima zadovoljan. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio im je da moraju klanjati pet dnevnih namaza u periodu u kojem se uobičajeno smjenjuju dan i noć. Znači, pet namaza svaka 24 sata.

Kolegij islamskog fikha pri Rabiti (Muslimanska svjetska organizacija) donio je tri odluke o područjima u visokim geografskim širinama i razjasnio njihove propise. U nastavku ću sažeti ono što su iznijeli u svojim odlukama.

Ova područja podijelili su na tri zone i to:

prva zona: između 45° i 48° geografske širine, sjeverno i južno;

druga zona: između 48° i 66°;

treća zona: između 66° i 90°.



Prva zona (45°–48°): U ovim područjima dan može biti dug, a može biti duga i noć, zavisno od godišnjeg doba. Pitanje posta postavlja se kada je dan dug, jer je tada post težak. Ako je noć duga, pitanje skoro da i ne postoji jer je post vrlo lagan.

U ovim mjestima postoji i dan i noć u okviru 24 sata, pa, kao što je ranije rečeno, oni moraju postiti od zore do zalaska sunca.

Da, može se pojaviti problem oko teravije, jer se u nekim periodima godine nakon jacije ostavlja samo oko pola sata do zore, pa se ljudi pitaju kada će klanjati teraviju, koliko će klanjati, kada će jesti sehur, i to može predstavljati praktičnu poteškoću. Ali što se tiče samog posta, propis je potpuno jasan.

Druga zona (48°–66°): I u ovim područjima postoji dan i noć u okviru 24 sata, pa je samo pitanje posta manje problematično. Međutim, njihov problem je sljedeći: u nekim periodima godine nestane vrijeme jacije, jer se večernje crvenilo sunca spoji sa jutarnjim crvenilom. Zbog toga oni moraju procijeniti vrijeme jacije kako bi mogli obaviti jaciju i teraviju.

U odluci Kolegija islamskog fikha pri Rabiti navodi se da oni trebaju vršiti procjenu na osnovu geografske širine 45°, jer je to posljednja širina gdje su noć i dan jasno definirani.

Dakle, oni će gledati vrijeme jacije na 45° geografske širine. Pretpostavimo da na toj geografskoj širini noć traje 6 sati, a jacija nastupa nakon 2 sata. Ovo znači da na toj geografskoj dužini jacija nastupa nakon jedne trećine noći, pa će trećina noći biti mjerilo i za ove. Tako će, naprimjer, ako u njihovom području noć traje tri sata, oni jaciju klanjati nakon sat vremena.

Treća zona (iznad 66°): U ovim područjima nema normalnog smjenjivanja dana i noći u okviru 24 sata. Ponekad dan traje 6 mjeseci, a noć također 6 mjeseci. U ovom slučaju primjenjuje se pravilo iz hadisa o Dedžalu: procjenjivat će vremena i u svaka 24 sata klanjati pet dnevnih namaza.

Ostaje važno pitanje: Na osnovu čega će odrediti vrijeme sabaha, akšama i jacije?

Postoje tri mišljenja.

*Prvo mišljenje*

Ravnat će se prema najbližoj zemlji koja ima normalan dan i noć u okviru 24 sata (dakle ispod linije 66°). Tada će oni klanjati namaze u isto vrijeme kao i ta najbliža zemlja.

Drugo mišljenje (i ovo je odluka Kolegija islamskog fikha pri Rabiti)

Ravnat će se prema geografskoj širini 45° . Znači, klanjati će po takvimu namaza zemlje na 45° .

Treće mišljenje

Ravnat će se prema Meki.

Najispravnije mišljenje

Čini se da je najbliže ispravnom to da se ravnaju prema najbližoj zemlji koja ima jasan dan i noć, iako je jako snažno i drugo mišljenje, ravnanje prema 45° geografske širine.

Ravnanje prema Meki daleko je od ispravnog, zbog velike udaljenosti tih krajeva.

PITANJE POŽURIVANJA S IFTAROM I PITANJE VISALA (SPAJANJA POSTA)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je da se požuri s iftarom. U hadisu je jasno naznačeno da je naredio Bilalu da mu odmah nakon zalaska sunca donese vodu kako bi iftario, i to je njegov sunnet.

Također, Poslanik je rekao: “Moj ummet će biti u dobru sve dok budu požurivali s iftarom, prije nego što se pojave zvijezde.” (Buhari i Muslim)

Čovjek treba post prekinuti svježim datulama, a ako ih nema, onda suhim datulama, a ako nema ni njih, onda gutljajem vode. A ako nema ništa i želi požuriti da iftari, dovoljno je da zanijeti iftar i prekid posta, i time se smatra da je prekinuo post.

Kada se iftari, proučit će dovu: “Nestala je žeđ, navlažile se žile i nagrada je potvrđena, inšallah.” (Ebu Davud i Nesai; hasen)

Što se tiče dove: “Allahu, zbog Tebe sam postio i Tvojom opskrbom sada iftarim”, taj hadis nije vjerodostojan. Prethodni hadis je vjerodostojan, dok za ovaj drugi Ibnul-Kajjim kaže da se u njegovom lancu nalazi prenosilac optužen za laž.

IBADETI U RAMAZANU

Ramazan nije samo mjesec posta; raznovrsni su ibadeti u ovom velikom mjesecu, mjesecu uspješne trgovine sa Uzvišenim Allahom.

Post je glavni ibadet u ovom mjesecu, a o njegovoj vrijednosti govori hadis: “Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio.” (Buhari i Muslim)

Ramazan je i mjesec velikodušnosti i darežljivosti. Kada bogat čovjek osjeti glad i žeđ, sjeti se svoje braće siromaha koji ne osjećaju glad i žeđ samo u ramazanu, nego tokom cijele godine. Udjeljivanjem se ostvaruje međusobna solidarnost, pa vidiš ljude kako nesebično daju svoj imetak, posebno u ovom odabranom mjesecu. Također, povećanje imana u ovom mjesecu doprinosi tome da ljudi udjeljuju, jer uče Kur'an i njihov iman raste.

Takav je bio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: bio je najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bivao u ramazanu kada bi učio Kur'an pred Džibrilom. (Buhari i Muslim)

Vrijednost sadake općenito je poznata, jer Uzvišeni Allah kaže: *“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerljivo dobar i sve zna.”* (El-Bekara, 261)

Uzvišeni Allah čuva i uvećava sadaku Svoga roba, dok je čovjek na Sudnjem danu ne nađe pred sobom poput goleme planine. Svako jutro Allah šalje dva meleka koji dozivaju: “Allahu, podari nadoknadu onome ko udjeljuje, a upropasti imetak onome ko uskraćuje!” (Buhari i Muslim)

Pa, kada se ovom velikom dobru pridoda činjenica da se sadaka daje u mjesecu darežljivosti i plemenitosti, mjesecu u kojem Allah umnogostručuje nagrade, nema sumnje da je nagrada za udijeljeno ogromna.

Ovdje se javlja pitanje vezano za udjeljivanje: da li je bolje da čovjek daje sadaku tajno ili javno?

Osnovno pravilo je da je tajno udjeljivanje bolje. Uzvišeni kaže: *“Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko*



ne vidi, i On će preći preko nekih vaših hrdavih postupaka. A Allah dobro zna ono što radite.” (El-Bekara, 271)

Nema sumnje da je skrivena sadaka bliža iskrenosti. Među sedmericom koje će Allah zakloniti Svojim hladom na Dan kada drugog hlada neće biti, nalazi se i čovjek koji je dao sadaku toliko tajno da njegova lijeva ruka nije znala šta je udijelila desna, zbog silne želje da sačuva iskrenost.

To, međutim, ne znači da treba osuđivati onoga ko udjeljuje javno, kao što su licemjeri prigovarali vjernicima govoreći da udjeljuju radi pokazivanja: *“One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju – Allah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnošna.”* (Et-Tevba, 79)

Nije pogrešno udijeliti javno ako je namjera ispravna. Štaviše, u nekim situacijama javno davanje može biti bolje, posebno u kontekstu podsticaja na kolektivno udjeljivanje, jer onaj ko prvi udijeli, podstakne druge i time uvede lijep običaj.

Jednom prilikom Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je skupina ljudi iz plemena Mudar, pogođenih siromaštvom, i Poslanik je rekao: “Neka čovjek dadne od svoga dinara, od svoga dirhema, od mjere pšenice ili od mjere datula.” Jedan je čovjek došao s kesom punom srebra koju je jedva nosio, i ljudi su se povelili za njim i počeli udjeljivati, pa je tada Poslanik rekao: “Ko uvede u islamu lijep običaj, imat će nagradu za njega i nagradu svakog ko po njemu postupi do Sudnjega dana.” (Muslim)

Udjeljivanje se ne smije kvariti prijekorom i ponižavanjem, jer to uništava vrijednost sadake, o čemu veoma jasno govore ajeti iz sure El-Bekara.

Jedan od načina udjeljivanja i trošenja imetka u dobru tokom ovog blagoslovljenog mjeseca jeste i pripremanje iftara za postača. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Ko nahrani postača imat će nagradu poput njegove, a da se postaču neće umanjiti ništa od njegove nagrade.” (Tirmizi; hasen-sahih)

Pripremanje iftara za postača nije vezano isključivo za siromašne; čovjek će biti nagrađen svejedno je li pripremio iftar za siromašne ili za bogate, za prijatelje i za bilo kojeg postača.

A, kada čovjek iftari kod nekoga, neka mu uputi dovu: “Neka kod vas iftare postači, neka vašu hranu jedu čestiti, i neka na vas meleki donose blagoslov.”



Ova se dova može učiti i kada se jede kod nekoga mimo ramazana i van iftarskog vremena. Tada značenje riječi: “Neka kod vas iftare postači” znači: Neka vam Allah dadne nagradu kao da ste nahranili postače. (Ebu Davud; sahih)

Također, i umra je jedan od poželjnih ibadeta u ramazanu, jer umra u ramazanu vrijedi kao hadž sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je Poslanik rekao ensarijki Ummu Sinan, radijallahu anha, kada je propustila hadž s Poslanikom prilikom njegovog Oproštajnog hadža. (Buhari i Muslim)

Ramazan je i mjesec dove. Obrati pažnju na riječi Uzvišenog Allaha: *“A kada te Moji robovi za Mene upitaju – Ja sam, doista, blizu; odazivam se dovi onoga koji Me zamoli.”* (El-Bekara, 186) Ovaj ajet nalazi se usred ajeta koji govore o propisima o postu u suri El-Bekare. A u vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik rekao: “Trojici se dova ne odbija: mazlumu (nepravdom pogođenom), putniku i postaču dok ne iftari.” (Tirmizi; sahih)

Ovaj hadis je ispravniji od poznatog hadisa: “Postač pri iftaru ima dovu koja mu se ne odbija”, jer taj hadis ima nedostataka sa stanovišta pouzdanosti prenosilaca. Ispravno je da je dova postača primljena tokom cijelog dana posta, pa se treba truditi da što više dovi.

Također, ramazan je mjesec Kur’ana, što je sasvim jasno. Uzvišeni Allah kaže: *“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.”* (El-Bekara, 185)

Kur’an je objavljen u ramazanskoj Noći kadr: *“Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr.”* (El-Kadr, 1)

“Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći i doista Mi opominjemo.” (Ed-Duhan, 3)

Ovo ramazansko objavljivanje Kur’ana odnosi se na to da je Kur’an u Noći kadr iz Levhi-mahfuza (Ploče čuvane) spušten u cjelini u Bejtul-Izze² na dunjalučkom nebu. Kur’an je zapisan u Levhi-mahfuzu, a spušten je na dunjalučko nebo u ramazanu, kao počast tom nebu, kako prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhum.

Također, Džibril je počeo dostavljati Kur’an Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u ramazanu, u Noći kadr.

² Bejtul-Izze, ili Kuća uzvišenosti/ponosa, je kuća na prvom dunjalučkom nebu u kojoj meleki čine ibadet, a do nje je Kur’an spušten odjednom iz Levhi-mahfuza u noći Lejletul-kadr, nakon čega je postepeno objavljivao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.



Međutim, Džibril nije uzimao Kur'an iz Bejtul-Izze, niti direktno iz Levhi-mahfuza, nego ga je slušao od Gospodara Uzvišenog. Kada bi Allah htio da govori Objavu, nebesa bi obuzeo snažan strah i podrhtavanje, pa bi oni na nebesima popadali u nesvijest. Prvi koji bi podigao glavu bio bi Džibril, pa bi mu Allah objavio što želi. Zatim bi Džibril prolazio pored meleka, a oni bi ga pitali: "Šta je rekao naš Gospodar, o Džibrile?", a on bi odgovorio: "Rekao je Istinu, a On je Uzvišeni, Veliki", pa bi i oni ponavljali isto. To nalazimo u riječima Uzvišenog: *"I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: 'Šta je to rekao Gospodar vaš?' 'Istinu!,' odgovorit će. 'On je uzvišen i velik.'"* (Saba, 23)

Veoma je jaka veza između Kur'ana i ramazana. Svake godine tokom ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedanput bi proučio Kur'an sa Džibrilom, a u godini njegove smrti proučio ga je dva puta. (Buhari)

Vrijednost učenja Kur'ana općepoznata je vjernicima i Vjerovjesnik je o tome govorio u nizu hadisa, od kojih su:

"Ko prouči jedno slovo iz Allahove Knjige, ima za njega jedno dobro djelo, a dobro djelo se množi deset puta. Ne kažem da su 'elif-lam-mim' jedno slovo, nego je elif slovo, lam je slovo i mim je slovo." (Tirmizi; hasen)

"Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu doći kao zagovornik za svoje učeće." (Muslim)

"Onaj ko uči Kur'an, a vješt je u tome, bit će sa čestitim, plemenitim melekima. A onaj ko uči Kur'an zamuckujući i s poteškoćom – ima dvije nagrade." (Buhari i Muslim)

Čovjek treba da uljepša svoj glas kada uči Kur'an, kao što je preporučio Vjerovjesnik:

"Uljepšajte Kur'an svojim glasovima, jer lijep glas povećava ljepotu Kur'ana." (Ibn Madža; sahih)

"Allah ništa ne sluša (odobrava) kao što sluša lijep glas vjerovjesnika koji uči Kur'an melodično." (Buhari i Muslim)

Također, dok se Kur'an uči, potrebno je razmišljati o njegovim značenjima i porukama:

"Kako oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci!" (Muhammed, 24)



Učenje Kur'ana uz razmišljanje donosi iman u čovjekovo srce:

“Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju” (El-Enfal, 2).

Njegovo stanje postat će onakvo kakvim ga opisuje naš Gospodar: *“Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju”* (Ez-Zumer, 23).

Da li je bolje učiti Kur'an uz razmišljanje (tedebbur), ali proučiti manje sura i ajeta, ili učiti bez razmišljanja, ali proučiti više sura i ajeta? Naprimjer, ako će sa razmišljanjem za sat vremena proučiti jedan džuz, a bez razmišljanja dva džuz, šta je od toga bolje?

Nema sumnje da je bolje učenje uz razmišljanje, pa makar se proučilo manje.

A da li je bolje u ramazanu učiti Kur'an gledajući u Mushaf ili se posvetiti njegovom učenju napamet?

U vezi s tim treba reći da su oba pristupa učenju Kur'ana veliko dobro. Čak i ako čovjek uči bez dubljeg razmišljanja, u tome je ogromna dobrobit, jer za svako slovo ima nagradu, a svako dobro djelo vrednuje se deset puta više. I učenje Kur'ana napamet ima svoju posebnu vrijednost; onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana poput je napuštene kuće.

Pa, šta je bolje onome ko nije hafiz? Hafiz nema ovu dilemu, jer on u ramazanu samo ponavlja ono što već zna. No, ako čovjek želi početi učiti napamet, da li u ramazanu da se posveti učenju napamet ili da se posveti učenju Kur'ana?

O ovome postoji razilaženje među učenjacima. Neki kažu da je učenje bolje, jer će završiti hatmu jednom, dvaput ili triput, dok će pri učenju napamet ostati dugo na jednoj stranici i možda neće uspjeti proučiti čitav Kur'an.

Drugi kažu da je bolje da iskoristi vrijeme za učenje napamet, jer time spaja učenje i mentalni napor, pa je nagrada veća.

Treći kažu da se to razlikuje prema stanju osobe. Ako čovjek ima snage i može naučiti mnogo, neka se posveti pamćenju. A ako će naučiti samo mali dio, tada mu se savjetuje da se usmjeri na čitanje Kur'ana.



Najispravnijim se čini da čovjek ne propusti da prouči barem jednu hatmu u ramazanu, a sve preko toga neka prilagodi svom stanju: ako ima snage za pamćenje, neka uči napamet, a ako mu je lakše da samo uči, neka uči.

Kur'an je najvrednije učiti u namazu, a posebno na noćnom namazu, teraviji, jer se tada spaja nagrada učenja i slušanja Kur'ana s nagradom samog klanjanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o najvrednijem namazu, pa je rekao: "Dugo stajanje." (Muslim) To znači: dugo stajanje na kijamu u namazu i dugo učenje pri tome.

Noćni namaz ima ogromnu vrijednost tokom cijele godine, ne samo u ramazanu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Znaj da je čast vjernika u noćnom namazu." (Taberani; hasen)

Noćni namaz u ramazanu ima posebnu nagradu: "Ko u ramazanu klanja noćni namaz, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi." (Buhari i Muslim)

U drugom hadisu kaže: "Ko provede Noć kadr u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi." (Buhari i Muslim)

Nije propisano da se ljudi okupljaju radi klanjanja noćnog namaza u džamijama mimo ramazana. To nije činio ni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti njegovi ashabi mimo ramazana.

A u ramazanu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nekoliko noći klanjao s ljudima u džamiji – tri ili četiri noći. U jednoj od tih noći ashabi su mu rekli: "Allahov Poslaniče, da si nam samo još malo produžio", jer im je te noći klanjao do pola noći. A Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko klanja s imamom sve dok on ne završi, upisano mu je kao da je klanjao cijelu noć." (Nesai; sahih)

Zato je lijepo da čovjek klanja za imamom do završetka namaza. Neki ljudi izađu iz džamije prije nego što imam dovrši klanjanje vitr-namaza, ali je bolje strpjeti se i završiti namaz sa imamom.

Jedan od ibadeta koji su također propisani u ramazanu je itikaf. Na njega ukazuje i ajet o postu u kojem Uzvišeni kaže: *"I ne općite sa ženama dok ste u itikafu u džamijama"* (El-Bekara, 187).



Itikaf je boravak u džamiji radi ibadeta, bilo u ramazanu ili mimo ramazana. Poznato je da je Omer, radijallahu anhu, došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Zavjetovao sam se u vrijeme džahilijeta da ću provesti jednu noć u itikafu u Mesdžidul-haramu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Ispuni svoj zavjet.” (Buhari i Muslim)

Ovo se dogodilo poslije oslobođenja Meke, nakon povratka iz Taifa. Iz ovoga vidimo da itikaf može trajati i kraće vrijeme, suština je da čovjek ostane u džamiji radi ibadeta. Ali najpotpuniji oblik itikafa je onaj koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prakticirao u ramazanu, posebno u posljednjih deset dana. (Buhari i Muslim)

Hanefijski učenjaci smatraju da se itikaf može obavljati samo uz post, a prema drugom mišljenju post nije uvjet za itikaf, mada je potpuniji kada je praćen postom. Riječi Aiše, radijallahu anha: “Nema itikafa bez posta”, odnose se na potpunost i savršenstvo itikafa, a ne na njegovu ispravnost, jer u prethodnom hadisu vidjeli smo da je Omer, radijallahu anhu, obavio itikaf tokom jedne noći, a noć nije vrijeme posta. Također je poznato da je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao itikaf i izvan ramazana.

Najpotpuniji itikaf je u ramazanu, i to u jednoj od tri svete džamije.

Osoba u itikafu izlazi iz džamije samo zbog potrebe koja se ne može obaviti u džamiji; naprimjer, ako u džamiji nestane vode ili mora izaći do toaleta, ako nema ko da mu donese hranu i mora izaći da jede, ili ako se razboli pa se treba javiti ljekaru.

Spolni odnos sa suprugom kvari itikaf, i onaj ko to učini dok je u itikafu time poništava svoj itikaf, kao što je rekao Ibn Abbas, radijallahu anhuma.

Osnovna svrha itikafa jeste da se čovjek potpuno posveti onome što je ibadet samo po sebi, kao što su spominjanje Allaha, dova i učenje Kur’ana. Može se posvetiti i učenju i ponavljanju, ali to nije glavna namjena itikafa. Suština je da se srce okrene ibadetu. Dozvoljeno je i da razgovara, koristi telefon ili porazgovara s nekim ko ga posjeti.

Poznato je da je Safijja, radijallahu anha, došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u itikafu i duže razgovarala s njim. On ju je potom ispratio do izlaza iz džamije, pa kad su prolazila dvojica ashaba i požurili, rekao im je:



“Polako, ovo je Safijja.” Rekli su: “Subhanallah, Allahov Poslaniče!”, pa im je odgovorio: “Šejtan kola sinom Ademovim kao krv.” (Buhari i Muslim)

Za našu temu bitno je u ovom hadisu to što dokazuje da je razgovor u džamiji dozvoljen, ali ne smije postati stalna praksa.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio je itikaf tragajući za Lejletul-kadrom. A onaj ko propusti dobro te noći, doista je propustio mnogo. Dovoljno je što je ta noć bolja od hiljadu mjeseci, ibadet u njoj vrijedi više od osamdeset tri godine i četiri mjeseca. Zato čovjek mora biti brižljiv prema toj noći: “Ko provede Noć kadr u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprosteni prethodni grijesi.”

Nazvana je Noć kadra zbog izuzetne vrijednosti, jer je bolja od hiljadu mjeseci. U njoj se, kako kaže Kur'an, razlučuje svaka mudra odredba, u njoj se određuju događaji predstojeće godine. Nije tačno, kako misle neki ljudi, da se to dešava sredinom mjeseca ša'bana; to je u suprotnosti s jasnim riječima Kur'ana: *“Mi smo ga objavili u Blagoslovljenoj noći i doista Mi opominjemo; u njoj se raščlanjuje svaka odredba savršena”* (Ed-Duhan, 3–4).

Zato se vjernik treba potruditi da je ne propusti i da u njoj upućuje dovu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio Aiši: “Allahu, Ti si Onaj Koji mnogo prašta i voliš praštanje, pa mi oprosti.” Ko provede tu noć u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprosteni prethodni grijesi.

Noć kadra je laka, blaga, ni hladna ni vruća, u odnosu na noći prije i poslije nje, premda se to može razlikovati ovisno o dobu godine i mjestu. To je jedan od njenih znakova u toku same noći. Drugi znak je da sunce narednog jutra izlazi bez jakog sjaja, kao da je pun mjesec. Moguće je da je to zbog mnoštva meleka koji silaze te noći: *“u njoj se spuštaju meleki i Džibril, Gospodarovom dozvolom, sa svakom odredbom”*, pa njihov nur, a oni su stvoreni od svjetlosti, prekrije uobičajeni bljesak sunčevih zraka. Allah najbolje zna; uglavnom, jedan od njenih znakova je da sunce tog jutra izlazi bez jakih zraka.

Ipak, poslušaj ovaj savjet: nemoj se opterećavati pitanjem da li je Noć kadra bila dvadeset peta, dvadeset sedma ili neka druga noć. Trudi se u svih deset zadnjih noći i tako ćeš sigurno pogoditi Lejletul-kadr. Sve noći posljednje desetine mogu biti ta noć; naglašene su neparne noći, zatim neparne noći posljednjih sedam dana, pa neparne posljednjih pet, a posebno je istaknuta dvadeset sedma noć. Ali, ne znači nužno da je to ta noć. U jednoj godini, u vrijeme Poslanika,



sallallahu alejhi ve sellem, Lejletul-kadr bila je dvadeset prva noć ramazana (a u nekim predajama navodi se da je bila dvadeset treća). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usnio je da ujutro nakon te noći čini sedždu u vodi i blatu, a te noći padala je kiša, krov džamije bio je od palminih grana, pod od zemlje, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na sabahu činio sedždu u vodi i blatu. To je bila dvadeset prva noć, noć koju mnogi ljudi zanemaruju, kao što zanemaruju i dvadeset devetu. Zato se potrudi u svih deset noći.

Ako čovjek želi da provede itikaf u posljednjoj desetini, kada treba da uđe u džamiju?

Većina učenjaka kaže da se u itikaf ulazi s početkom zalaska sunca dvadesetog dana, kako bi početak dvadeset prve noći dočeka u itikafu. Preneseno je i da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao sabah, a zatim ulazio u svoje mjesto za itikaf. Čini se da se to odnosi na to da je u jutarnjim satima dvadesetog dana ulazio u svoj prostor za itikaf kao pripremu, kako bi s nastupanjem akšama već bio posvećen ibadetu i spreman da uđe u puni itikaf čim nastupi prva noć posljednje desetine.

Na kraju, među ibadetima koji se posebno propisuju u ovom mjesecu nalazi se i sadekatul-fitr. Kada govorimo o sadekatul-fitr, govorimo o završetku mjeseca ramazana i sadekatul-fitr je obavezan.

Ibn Omer, radijallahu anhum, kaže: "Allahov Poslanik propisao je davanje sadekatul-fitra u količini jednog sâa datula ili jednog sâa ječma, za svakog muslimana: slobodnog i roba, muškarca i ženu, dijete i odraslog." (Buhari i Muslim)

Dakle, sa stanovišta šerijatskog propisa izdvajanje sadekatul-fitra je obavezno, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao je da se izdvaja u količini od jednog sâa po osobi.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: "...jedan sâ hrane; a naša hrana u to vrijeme bile su datule, ječam, groždice i sušeni sir." Dakle, suština je da se sadekatul-fitr daje u namirnicama koje su uobičajena hrana stanovništva.

Da li je dozvoljeno dati sadekatul-fitr u novcu? Većina učenjaka kaže da se ne daje u novcu. Ebu Hanifa, rahimehullah, dozvolio je davanje u novcu, a njegova dva najpoznatija učenika, Muhammed b. Hasan eš-Šejbani i Ebu Jusuf, smatrali su da treba dati u hrani.



Sā je jedinica za zapreminu veličine četiri pregršti, što iznosi 2,748 litara. Izraženo u kilogramima, to iznosi oko dva i po kilograma pšenice, a obično se iz opreza zaokruži na tri kilograma.

Čovjek izdvaja sadekatul-fitr za sebe i za one koje izdržava.

Nije obavezno davati sadekatul-fitr za nerođeno dijete, ali je to pohvalno.

Sadekatul-fitr, prema hanefijskoj pravnoj školi, dužan je dati svaki slobodan musliman koji posjeduje vrijednost nisaba u bilo kojoj imovini nakon što podmiri svoje potrebe za smještajem, odjećom, pokućstvom i sličnim. Onaj ko nije imućan može primiti zekat, a ako ga može primiti, nije dužan davati ga.

Prema većini učenjaka, nije uvjet da čovjek bude bogat ili da posjeduje nisab da bi dao sadekatul-fitr; dovoljno je da ima hrane za dan Bajrama i noć nakon njega, za sebe i one o kojima brine, i tada je obavezan izdvojiti sadekatul-fitr. Dozvoljeno je izdvojiti i od onoga što bude dato kao sadekatul-fitr; znači, ako je siromahu nešto stiglo kao sadekatul-fitr, može od toga izdvojiti dalje.

Sadekatul-fitr, prema mišljenju većine, daje se isključivo siromasima, a prema hanefijskim učenjacima može se udijeliti u svih osam kategorija, kao klasični zekat na imetak.

Vrijeme kada sadekatul-fitr postaje obavezan jeste zalazak sunca posljednjeg dana ramazana. Za onoga ko se rodi nakon zalaska sunca tog dana, sadekatul-fitr se ne mora dati, ali je preporučljivo. Ko umre prije zalaska sunca, ne daje se za njega; ali ako umre nakon zalaska, tada se treba izdvojiti iz njegovog imetka, ili to mogu učiniti njegovi najbliži kao dobro djelo, jer je to vrijeme kad je izdvajanje sadekatul-fitra postalo obavezno, a on je to vrijeme dočekao živ.

Gdje treba dati sadekatul-fitr? Treba ga dati u mjestu u kojem čovjek dočeka zalazak posljednjeg dana ramazana. Ako si, recimo, ti u jednoj zemlji, a tvoja porodica u drugoj, ti daješ sadekatul-fitr tamo gdje se nalaziš, a oni daju tamo gdje su oni.

Dozvoljeno je prenijeti sadekatul-fitr u drugo mjesto ako postoji potreba ili korist, poput toga da čovjek ne poznaje siromahe u mjestu gdje boravi, ili želi dati rodbini u domovini, ili zna za ljude kojima je potrebnije. Sve je to dozvoljeno. Ali, ako u mjestu boravka postoje siromašni, oni imaju prednost.

Sadekatul-fitr daje se dan ili dva prije Bajrama, znači 28. ili 29. dana ramazana. Bolje od toga je dati noć uoči Bajrama, a još bolje od toga dati na sam



dan Bajrama, između sabah-namaza i bajram-namaza. To je najbolje vrijeme, ako je izvodivo. Zbog toga je i propisano da se bajram-namaz obavi nešto kasnije, kako bi ljudi stigli dati sadekatul-fitr. Ovo je, naravno, izvodivo samo kad je siromah blizu.

U noći Bajrama propisano je izgovaranje tekbira, kao što Uzvišeni kaže: *“...da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.”* (El-Bekara, 185)

Tekbiri se uče i nakon sabah-namaza, dok ljudi idu prema musalli – mjestu gdje se klanja bajram-namaz, a i dok borave na musalli sve dok ne dođe imam.

Ovo je “tekbir mutlak” – opći tekbir. Naime, postoje dvije vrste tekbira koji se uče za dva Bajrama: mutlak – opći i mukajjed – specifični. Mukajjed je tekbir koji se uči odmah nakon predaje selama u farz-namazu, prije učenja uobičajenog zikra na kraju namaza. Ovaj tekbir propisan je samo za Kurban-bajram, i to od sabaha na dan Arefata pa do ikindije posljednjeg dana tešrika.

Što se tiče Ramazanskog bajrama, propisan je samo tekbir mutlak. To znači da nije propisano da imam poslije akšama uoči Bajrama, niti poslije jacie ili sabaha, uči tekbir nakon predaje selama na namazu, pa da ljudi za njim ponavljaju. Umjesto toga, tekbir se uči slobodno – u kući, u džamiji, na ulici, na putu prema musalli i na samoj musalli.

Tekbiri se uče naglas. Nije prenesena određena forma tekbira direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za Ramazanski niti za Kurban-bajram, a prenesene su različite forme od ashaba. Najpoznatija je forma koja se prenosi od Ibn Mesuda: “Allahu ekberullahu ekber, la ilahe illallahu, vallahu ekber. Allahu ekberu ve lillahil-hamd! / Allah je najveći, Allah je najveći, nema boga osim Allaha. Allah je najveći, Allah je najveći, i samo Njemu pripada hvala!”

ZEKAT

U jezičkom smislu izraz *zekat* ukazuje na rast, dobitak i uvećanje. Zekat je nazvan tim imenom zbog blagoslova i nadoknade koju Allah daje kao ovo-svjetsku nagradu za taj ibadet.

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerljivo dobar i sve zna.” (El-Bekara, 261)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Nema nijednog dana u kojem ljudi osvanu a da ne siđu dva meleka od kojih jedan kaže: ‘Allahu, nadomjesti onome koji udjeljuje!’, a drugi kaže: ‘Allahu, uništi imetak onome ko škrtari!’” (Buhari i Muslim)

Zekat također ukazuje na čišćenje, jer se njime čisti imetak kao i duša onog ko daje zekat.

“Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš.” (Et-Tevba, 103)

Kada čovjek vidi kako siromahu koristi ono što mu je udijelio, i kada vidi radost na njegovom licu, to ostavlja pozitivan trag u njegovom srcu, a s obzirom na to da je to i djelo pokornosti, time mu se iman povećava.

Stepen zekata u islamu i šerijatskopравни status

Zekat je obavezan. Obaveznost zekata nužno je poznata u vjeri, jer je on jedan od stubova na kojima je islam izgrađen.

U brojnim kur’anskim ajetima, uz naredbu o obavljanju namaza, naređeno je i udjeljivanje zekata.

Šaljući Muaza, radijallahu anhu, u Jemen, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Obavijesti ih da im je Allah propisao zekat koji se uzima od njihovih bogatih i daje njihovim siromašnima.” (Buhari i Muslim)

Učenjaci su jednoglasni (idžma) u tome da je zekat obavezan (farz).



Ebu Bekr, radijallahu anhu, poveo je borbu protiv arapskih plemena koja su se pobunila i porekla obligatnost zekata.

Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi objavio je da će oni koji ne daju zekat biti kažnjeni, a i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravao je na teške posljedice koje čekaju one koji odbijaju izdvajati zekat.

“Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju. Na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo pa njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosana: ‘Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali.’” (Et-Tevba, 34–35)

Čovjek koji ima ogromno bogatstvo i iz njega redovno izdvaja zekat ne smatra se onim koji gomila imetak i koji je ukoren u navedenom ajetu.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svakom vlasniku zlata i srebra koji ne bude davao zekat na to, na Sudnjem danu od tog zlata i srebra bit će napravljene ploče koje će potom biti zagrijane na džehennemskoj vatri pa će se njima pržiti njegovo čelo, strane i leđa. Kad god se ohlade, bit će zagrijane ponovo i bit će ponovo pržene na njima u danu koji će trajati pedeset hiljada godina. Tako će se ponavljati sve dok se ne presudi svim ljudima i dok svako ne vidi svoj put ka Džennetu ili Džehennemu.” (Buhari i Muslim)

Kazni o kojoj se govori u hadisu bit će izloženi prije ulaska u Džennet ili Džehennem, tj. na mjestu okupljanja na Sudnjem danu.

Pruženih, praznih ruku, čovjek odlazi s ovog svijeta, dok imetak koji je stjecao prelazi u vlasništvo nasljednika, a on biva pitan kako ga je stekao i kako ga je trošio.

Uvjeti da bi zekat bio obavezan

Zekat je dužan dati svaki slobodan, punoljetan i umno zdrav musliman ako je vlasnik imetka koji je u njegovom potpunom vlasništvu i ako posjeduje nisab³, te protekne jedna godina dana otkako je nisab u njegovom posjedu (osim ako se radi o usjevima, na koje se daje zekat na dan žetve, i slično imovini).

³ Nisab je količina ili vrijednost imovine na koju se daje zekat, i ko posjeduje imovinu na koju se daje zekat u mjeri koja ne doseže nisab nije dužan na nju davati zekat.



Prvi uvjet: da osoba bude musliman

Od nemuslimana se ne traži da daje zekat, jer ako bi ga i dao, ne bi mu bio primljen.

Uzvišeni Allah kaže: *“A priloge njihove spriječit će da budu primljeni samo to što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju.”* (Et-Tevba, 54)

U ovom ajetu Uzvišeni Allah pojasnio je da ne prima priloge od nevjernika.

Iako se od nevjernika na dunjaluku ne traži izvršavanje šerijatskih propisa i farzova, oni će na Sudnjem danu biti kažnjeni zbog ostavljanja svih tih obaveza.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: *“Šta vas je u Sekar dovelo?” ‘Nismo bili od onih koji su namaz obavljali, niti smo siromaha hranili, i u besposlice smo se s besposličarima upuštali, i Sudnji dan smo poricali.’*” (El-Muddessir, 42–46)

Allah ih je uveo u Sekar jer su bili nevjernici koji nisu klanjali namaz, a povrh toga poricali su i Sudnji dan.

Ako bi nevjernik htio davati zekat ili postiti ili klanjati, takvi postupci ne bi se smatrali šerijatski valjanim, jer ibadeti nisu prihvatljivi bez ispunjavanja njihovih temeljnih uvjeta. Kao što nije ispravno da čovjek klanja bez abdesta, nije ispravno ni da klanja, posti ili obavlja druge ibadete bez ispunjavanja glavnog uvjeta, a to je islam. Prva obaveza koju treba ispuniti jeste islam, a potom praktični ibadeti, od kojih je i zekat.

Ako nevjernik udijeli sadaku, da li mu se to piše kao dobro djelo za koje će biti nagrađen na ahiretu? Ne. Međutim, ako primi islam, tada mu se uračunavaju sva dobra djela koja je ranije učinio.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Hakimu b. Hizamu, radijallahu anhu: *“Primio si islam sa svim dobrima koja si ranije učinio.”* (Buhari i Muslim)

Ovo je razlika između nevjernika koji čini dobro i nevjernika koji ne čini dobro. Nevjernik koji čini dobro ljudima, ako primi islam, bit će mu primljeno dobro koje je učinio.

Nevjernik koji čini dobra djela na dunjaluku, poput pomaganja siromaha, za to biva nagrađen na dunjaluku tako što, kako je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dobija pohvale ljudi ili ga Allah nagradi lijepom opskrbom. A što se tiče ahireta, Allah kaže: *“A djela nevjernika su kao varka u ravnicu u*



kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe” (En-Nur, 40); *“I pristupit ćemo djelima koja su činili i pretvoriti ih u prah rasuti”* (El-Furkan, 23).

Nevjernik koji primi islam nije dužan dati zekat za prethodne godine.

Uzvišeni Allah kaže: *“Reci onima koji ne vjeruju: ako prestanu, bit će im oprošteno ono što je ranije bilo.”* (El-Enfal, 38)

Drugi uvjet: sloboda

Drugi uvjet da bi zekat bio obavezan jeste sloboda, odnosno da osoba bude slobodna, jer zekat se daje na imetak koji je u vlasništvu, a rob ne posjeduje svoj imetak. Naime, rob i njegov imetak pripadaju njegovom vlasniku. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko proda roba koji ima imetak, njegov imetak pripada prodavcu, osim ako kupac izričito ne uvjetuje i preuzimanje tog imetka.” (Buhari)

Treći uvjet: punoljetstvo i razum

Maloljetnik i nerazumna osoba nisu vjerski odgovorni, a da li je njihov staratelj dužan izdvojiti zekat iz njihove imovine, pitanje je o kojem učenjaci imaju različita mišljenja.

Razlog razilaženja jeste taj što su neki učenjaci zekat posmatrali isključivo kao ibadet, pa su rekli: dijete i luđak nisu dužni praktikovati ibadete poput namaza, pa ako im namaz nije obavezan, onda je preče da im ne bude obavezan ni zekat.

Drugi učenjaci posmatrali su zekat kao pravo koje je vezano za imetak, tj. obavezom prema korisnicima zekata, pa su rekli: “Ne uvjetuju se punoljetnost i razum, jer obaveza zekata proizlazi iz uvjeta – dostizanje nisaba. Kada se taj uvjet ispuni, zekat postaje obavezan, bez obzira na pravnu odgovornost vlasnika.” Na ispravnost ovog mišljenja ukazuje sljedeće:

1. Allahove riječi: *“Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš.”* (Et-Tevba, 103)

Dakle, težište je na imetku, a ne na samom vlasniku.

Može se pomisliti da se ova naredba odnosi na uzimanje imetka od šerijatskih obveznika jer se pod riječima “da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš” misli na čišćenje od grijeha, a grijesi se računaju samo šerijatskim obveznicima.



Ovo je tako rečeno jer se zekat uglavnom uzima iz imetaka obveznika koji imaju potrebu za čišćenjem. Također, i dijete, naročito razborito dijete, ima potrebu za odgojem i čišćenjem, jer može napraviti propuste u ponašanju. Izdvajanje zekata iz djetetovog imetka doprinosi duhovnom čišćenju, jačanju njegove vjere i plemenitog morala.

2. Poslavši Muaza, radijallahu anhu, u Jemen, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao mu je: “Obavijesti ih da im je Allah propisao zekat koji se uzima od njihovih bogatih i daje njihovim siromašnima”, čime je obaveznost zekata vezao za stanje imetka.

3. Zekat je pravo siromašnih ljudi, pa su u obavezi njegovog izvršenja izjednačeni i šerijatski obveznik i neobveznik, kao što je slučaj kada dijete uništi nečiji imetak – obavezujemo ga na nadoknadu iako nije šerijatski obveznik.

Četvrti uvjet: posjedovanje nisaba

Nisab predstavlja minimalnu količinu imetka koju je šerijat odredio kao prag za nastupanje obaveze davanja zekata. Ovaj prag nije jedinstven, već se razlikuje u zavisnosti od vrste imovine na koju se zekat obračunava. Neophodno je da čovjek posjeduje nisab. Ukoliko ne posjeduje ništa ili ako posjeduje imetak ispod nisaba, nije dužan dati zekat.

Zekat je propisan radi pomaganja siromašnih, a imetak koji je manji od nisaba je mali imetak i vlasniku tog imetka ne može se staviti u obavezu da njime pomaže siromašne. Također, onaj ko ne posjeduje nisab, prema hanefijskoj pravnoj školi, smatra se siromašnim, dakle, potrebna mu je pomoć.

Dokaz da je posjedovanje nisaba uvjet za obavezu izdvajanja zekata jesu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Zekat se ne daje na manje od pet evsuka, niti na manje od pet oka, niti na manje od pet deva” (Buhari i Muslim), a u vezi s ovcima rekao je: “Kada stado dostigne broj od četrdeset ovaca, daje se jedna ovca” (Buhari), i drugi slični dokazi. Također, imetak ispod nisaba nije dovoljan da se iz njega izdvaja dio koji će biti pomoć drugima.

Peti uvjet: potpunost vlasništva

Potpuno vlasništvo je ono u kojem se objedine pravno vlasništvo i raspolaganje, odnosno potpuna kontrola.



Ako postoji pravno vlasništvo bez raspolaganja, kao što je vlasništvo nad bračnim darom (mehr) prije preuzimanja, ili postoji raspolaganje bez potpunog vlasništva, kao što je slučaj s posuđenom imovinom, tada nema obaveze zekata na taj imetak.

Šesti uvjet: protek godine (havl)

Da bi zekat bio obavezan, uvjet je da imovina koja potpada pod obavezu zekata, osim usjeva i plodova, pregodini u vlasništvu određenog lica. Početak godine računa se od trenutka kada imovina koja potpada pod obavezu zekata dostigne nisab, a godina se upotpunjava prolaskom dvanaest lunarnih mjeseci. Ta godina zove se havl.

Jedan od uvjeta obaveznosti zekata na novac jeste da protekne puna godina od posjedovanja nisaba. To se temelji na predaji od Aiše, radijallahu anha, koja je rekla: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Zekat se ne daje na imovinu sve dok od njenog stjecanja ne prođe puna godina dana.’” (Ibn Madža; hadis je vjerodostojnim ocijenio Albani.)

Na osnovu toga, ako se imetak tokom godine smanji ispod nisaba, bilo prodajom, uginućem stoke ili trošenjem, to je zapreka za obaveznost zekata. To je zbog toga što se imetak u nekom periodu smanjio ispod nisaba i ne može se reći da je protekla puna godina u stanju posjedovanja nisaba, pa se radi toga i ne daje zekat.

Ako imetak ponovo dostigne nisab, tada se započinje računanje nove godine od trenutka kada je nisab ponovo dostignut.

Imam Nevevi, u djelu *El-Medžmu*, kaže: “Prema našem mezhebu, kao i mezhebu Malika, Ahmeda i većine učenjaka, za imetak na koji se daje zekat u samoj njegovoj osnovi i kod kojeg se uzima u obzir protek godine, poput zlata, srebra i stoke, uvjetuje se postojanje nisaba tokom cijele godine. Ako se nisab u bilo kojem trenutku godine smanji, računanje perioda godine se prekida, pa ako se kasnije ponovo upotpuni, od tog trenutka računa se novi period godine.”

Ovo mišljenje od hanefijskih učenjaka zastupa Zufer, koji je rekao: “Zekat ne postaje obavezan ako nisab ne bude potpun od početka do kraja godine.”

Prema zvaničnom mišljenju hanefijske pravne škole, ukoliko na početku i na kraju zekatske godine (havla) imovina dostiže vrijednost nisaba, zekat je obavezan čak i ako je u međuvremenu bivala niža od nisaba: na početku godine



jer se počeo računati havl i ispunio uvjet zekata, a na kraju jer je opet postao imućan i obavezan da daje zekat.

Prema ovom mišljenju, ako se imetak djelimično smanji ispod nisaba u toku godine, računanje havla se ne prekida. Međutim, ako cijeli propadne, a zatim se stekne drugi nisab, neće se računati vrijeme od prvog nisaba. Kada cijeli nisab propadne, u tom slučaju, prema jednoglasnom stavu učenjaka, prekida se računanje zekatske godine (havla).

Također, ako čovjek umre, računanje zekatske godine se prekida i nasljednik ne nastavlja računanje te godine.

Dakle, nema obaveze zekata na imetak dok ne protekne puna godina posjedovanja nisaba, osim u slučaju usjeva, plodova i uvećanja imetka koji je proizašao u toku godine iz osnovnog imetka. Primjer prirasta nisaba je slučaj kad osoba ima stado ovaca i na početku godine ima, naprimjer, osamdeset ovaca, a tokom godine stado se uveća tako da na kraju godine dostigne sto pedeset ovaca. Ova osoba daje zekat na svih sto pedeset ovaca, iako su neke od njih ojanjene tokom godine, ili neposredno prije završetka zekatske godine.

Isto važi i za dobit u trgovini. Ako neko ima novac koji uloži u trgovinu, naprimjer sto hiljada, zatim kupuje robu i tokom godine ostvari dobit, pa na kraju godine ima i osnovni kapital i zarađeni novac, on daje zekat na ukupan iznos, iako je dobit ostvarena tokom zekatske godine. Razlog je to što je dobit u trgovini vezana za osnovni kapital.

Također, u vezi s protekom godine, treba znati da pretvaranje novca u trgovačku robu, kao i pretvaranje trgovačke robe ponovo u novac, ne prekida tok godine.

IMOVINA NA KOJU SE DAJE ZEKAT

Zekat se ne daje na svu imovinu, nego samo na određenu, i to na:

1. stoku (krupnu i sitnu),
2. plodove zemlje,
3. zlato i srebro, a danas u to spada i novac,
4. trgovačku robu.

Učenjaci se razilaze u pogledu toga da li se daje zekat na neke vrste imovine, kao što su med i rudna bogatstva.

1. Zekat na stoku

Pod stokom se podrazumijevaju: ovce, koze, krave i deve.

Dokaz za obaveznost zekata na stoku jeste hadis koji prenosi Enes, radijallahu anhu, a u njemu se navodi da mu je Ebu Bekr, radijallahu anhu, napisao pismo kada ga je slao u Bahrein, u kojem stoji: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ovo je obavezno davanje zekata, koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio u dužnost muslimanima i koje je naredio svome izaslaniku. Pa, od kojeg muslimana bude zatraženo da ovu obavezu izvrši onako kako je propisano, neka to ispuni. Od koga bude zatraženo više od toga, neka ne daje. Ko ne bude imao više od dvadeset četiri deve, zekat će davati u ovcama i to na svakih pet deva dužan je dati po jednu ovcu...” (Buhari)

U hadisu se spominju ovce i deve, dok se krave spominju u drugom hadisu.

Kao dokaz navode se i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša (ili: tako mi Onoga pored Koga nema drugog boga) nema nijednog čovjeka koji posjeduje deve, krave ili bravčad i ne daje na njih zekat, a da one neće doći na Sudnjem danu veće i deblje nego što su bile, pa će ga gaziti svojim papcima i bosti svojim rogovima. Kada god prođe jedna, za njom dođe druga, i tako sve dok se ne završi sa presudom ljudima.” (Buhari)



Podjela stoke s aspekta zekata

S aspekta zekata stoka se dijeli na više kategorija.

Prva kategorija: Stoka koja se posjeduje kao trgovačka roba

Na ovu stoku daje se zekat isto kao i na ostalu trgovačku robu. U tom slučaju zekat može biti obavezan čak i na jednu ovcu, ili jednu devu, ili jednu kravu, jer se kod trgovačke robe uzima u obzir vrijednost, a ne broj grla, pa sve što po vrijednosti dostigne nisab, na to se daje zekat, bilo da je stoka na ispaši ili je hranjena stajski, bilo da se iznajmljuje ili koristi za jahanje i druge svrhe.

Druga kategorija: Es-saime – stoka na ispaši, namijenjena za mlijeko i rasplodnju

To je stoka koja se pušta da pase travu ili brsti bilje. Uzvišeni Allah kaže: “On vam daje da iz nje niče rastinje kojim napasate svoju stoku.” (En-Nahl, 10) Ovo je kategorija na koju se daje zekat, kada se ispune potrebni uvjeti.

Treća kategorija: Stoka koja se hrani stajski, pripremljenom hranom, a drži se radi mlijeka i rasplodnje

Vlasnik joj kupuje hranu, ili je sam sakuplja, žanje ili kosi za nju. Na ovu stoku uopće se ne daje zekat, jer ona nije ni trgovačka roba niti stoka na ispaši.

Četvrta kategorija: Radna stoka

To su, naprimjer, deve koje neko iznajmljuje za nošenje tereta. Na njih se ne daje zekat. Ova vrsta bila je raširena prije nego što su se pojavila moderna prijevozna sredstva.

Es-saime je arapski izraz koji označava stoku koja se hrani na pašnjacima tokom većeg dijela godine, s ciljem muže i rasplodnje. Ako bi se držala na ispaši s ciljem trgovanja njome, tada se na nju daje zekat kao na trgovačku robu. Ako bi je neko tovio više od pola godine, ne bi se računala u stoku koja se napasa.

Pašnjaci su površine na kojima izrasta trava Allahovim djelovanjem, bez ljudskog truda. Stoka koju hranimo onim što mi sami zasijemo, obrađujemo i uzgajamo, ne smatra se stokom na ispaši (*es-saime*). Tako, ako neko ima prostrane površine koje sam zasije i zatim pusti svoju stoku da pase na tim površinama, ta se stoka ne smatra stokom na ispaši.



Dokaz da je uvjet za obaveznost zekata da stoka bude *es-saime* jeste hadis Enesa b. Malika, radijallahu anhu, u pismu koje je napisao Ebu Bekr, radijallahu anhu, o propisima o zekatu, u kojem stoji: “Na ovce koje su na ispaši, na svakih četrdeset ovaca daje se jedna ovca.” (Buhari)

Tako, naprimjer, krave koje se uzgajaju stajski radi proizvodnje mlijeka nisu stoka na ispaši, jer se hrane pripremljenom hranom i zbog toga se na njih ne daje zekat.

Isto tako, nisu ni trgovačka roba, jer se tim kravama ne trguje; vlasnik ne prodaje krave kao robu, već prodaje mlijeko.

Zekat na bravčad – ovce i koze

Na manje od četrdeset ovaca ne daje se zekat. Kada broj ovaca dostigne četrdeset, a čuvaju se na paši i upotpunila se godina, dužnost je dati jednu ovcu, sve do sto dvadeset ovaca.

Ako u stadu ima mladih i odraslih grla, tada se mlada grla uračunavaju u broj za nisab zekata, ali se ne daju kao zekat. U zekat se daje samo odraslo grlo, a to je *džezea*.

Džezea je kod ovaca ona koja je navršila šest mjeseci, a kod koza ona koja je navršila jednu godinu.

Kada broj prijeđe sto dvadeset za jednu ovcu, pa sve do dvije stotine, daju se dvije ovce. Kada broj prijeđe dvije stotine za jednu ovcu, daju se tri ovce, a kada dostigne četiri stotine, daju se četiri ovce. Nakon toga na svaku novu stotinu povećava se po jedna ovca. U ovim propisima ovce i koze tretiraju se jednako.

$$40 - 120 = 1$$

$$121 - 200 = 2$$

$$201 - 399 = 3$$

$$400 - 499 = 4$$

Zekat na krave

Na manje od trideset krava ne daje se zekat. Kada broj krava dostigne trideset, a čuvaju se na ispaši i upotpunila se godina, dužnost je dati junicu ili june koje je napunilo godinu dana. Na četrdeset krava daje se junica ili june koje je napunilo dvije godine.



Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Na svakih trideset grla goveda daje se jednogodišnje june ili junica, a na svakih četrdeset grla daje se jedno dvogodišnje goveče." (Tirmizi; hasen-sahih)

Što se tiče slučaja kada je broj krava između trideset i četrdeset, ili četrdeset i šezdeset, na taj broj preko onog na koji se daje zekat ne daje se ništa, prema mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda, a to je i mišljenje većine učenjaka.

Na sedamdeset grla daje se june od godinu i june od dvije godine; na osamdeset daju se dva juneta koja su napunila dvije godine, na devedeset daju se tri juneta od godinu, na stotinu se daju dva juneta od godinu i jedno od dvije.

Na taj način propisani dio koji se izdvaja na ime zekata mijenja se na svakih deset grla, prelazeći sa juneta od godinu dana na june od dvije godine, u skladu s utvrđenim pravilima.

Kada je u stadu sto dvadeset grla, tada se daju četiri juneta ili junice koji su napunili jednu godinu i ušli u drugu, ili tri koji su napunili dvije godine i ušli u treću.

Bivoli i obične krave u ovim propisima imaju isti status i na njih se primjenjuju jednaka pravila u pogledu obračuna i izdvajanja zekata.

Zekat na deve

Zekat se ne daje na manje od pet deva starijih od tri godine. Kada neko posjeduje pet do devet deva koje se napasaju na paši, i protekne puna godina dana, obavezan je da na ime zekata izdvoji jednu ovcu.

Ako ima deset do četrnaest deva, daju se dvije ovce. Ako ima petnaest do devetnaest, daju se tri ovce. Ako ima dvadeset do dvadeset četiri, daju se četiri ovce. Ako ima dvadeset pet do trideset pet, daje se žensko mladunče deve koje je ušlo u drugu godinu (*bintu mehad*).

Ako nema *bintu mehad*, onda mužjak *ibn lebun* (mužjak deve koji je napunio dvije godine i ušao u treću). Prilikom izdvajanja zekata na stoku u pravilu se uzimaju ženke, osim u određenim izuzecima, poput zekata na deve i krave kada se uzimaju mužjaci, kao i u situaciji kada je čitav nisab sastavljen isključivo od mužjaka. Na ime zekata daje se stoka srednje dobi, ne uzima se stara niti mlada stoka.



Da li se zekat na stoku može dati u protuvrijednosti?

Da li onaj ko je dužan na ime zekata dati ovcu, može dati njenu protuvrijednost u novcu, naprimjer 300 KM?

Hanefijski učenjaci imaju najširi stav po ovom pitanju i dozvoljavaju da se zekat izdvoji i na taj način. Isto mišljenje imali su i Evzai i Sevri, a prenosi se i od Omera b. Abdulaziza i Hasana el-Basrija. I malikijski učenjak Ešheb imao je isto mišljenje, a prenosi se i od Ibn Kasima.

Prema tom mišljenju, vlasniku je dopušteno da dadne zekat u vrsti na koju mu je obaveza da izdvoji zekat ili da dadne protuvrijednost u novcu ili drugim vrstama robe.

Prema drugom mišljenju, zekat se daje u imovini na koju je obavezan, ali se izuzima imovina koja služi kao novac. Tako se može dati zekat na zlato u srebru i na srebro u zlatu. Ovo je stav hanbelija i ujedno poznati stav imama Malika. Zlato i srebro služe kao platežno sredstvo, tako da se s tog aspekta tretiraju kao da pripadaju istoj vrsti.

Jedan dio malikijskih učenjaka dopušta, uz pokudenost, davanje zekata na stoku u protuvrijednosti, a na druge vrste imovine to ne dozvoljavaju.

Dokazi da je dozvoljeno izdvojiti zekat u protuvrijednosti

Zekat na deve, u nekim slučajevima, daje se u drugoj stoci, a to su ovce. Na pet deva daje se jedna ovca, a na deset deva daju se dvije ovce, što je općepoznato.

Drugi dokaz jeste hadis u kojem se navodi da onaj ko treba dati zekat na deve, ako je dužan dati “devu u petoj godini, a on nema devu u petoj godini, nego ima devu u četvrtoj godini, primit će se ta deva i uz nju će dati još dvije ovce ako mu je lakše ili dvadeset dirhema” (Buhari).

Treći dokaz jeste predaja koju bilježe Darekutni i drugi od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, a Buhari je navodi bez lanca prenosilaca: Tavus je kazao da je Muaz, radijallahu anhu, rekao stanovništvu Jemena: “Donosite mi na ime zekata crne ogrtače ili nošenu odjeću umjesto ječma i pšenice, jer vama je to lakše, a za drugove Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini bolje.” Ovu Muazovu predaju Buhari navodi kao dokaz u vezi s davanjem zekata u protuvrijednosti, a činjenica da je spominje u kontekstu dokaza ukazuje na to da je ova predaja za njega valjan argument.



Četvrti dokaz jesu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o sadekatul-fitru: “Oslobodite ih (siromahe) potrebe da u današnjem danu prose” (Bejheki) – znači da im se treba osigurati ono što zadovoljava njihove potrebe, pa je dopušteno dati bilo šta što zadovoljava njihove potrebe.

Peti dokaz jesu riječi Allaha, džellešanuhu: “*Uzmite od njihovih dobara zekat...*” (Et-Tevba, 103), i ovo se odnosi na imetak i ne ograničava se na tačno određenu vrstu.

Ovo su dokazi da je dozvoljeno davanje protuvrijednosti umjesto same imovine na koju je zekat obavezan, kako ih spominje Kurtubi u svom *Tefsiru*.

Dokazi o zabrani davanja zekata u protuvrijednosti

Većina učenjaka smatra da se zekat daje isključivo iz imovine na koju je zekat obavezan. Glavni razlog je to što je zekat ibadet, a ibadet se može pravilno obaviti samo na način definiran šerijatom.

Malikije smatraju da je pokuđeno (mekruh) da se zekat izdvoji iz nečega zamjenskog, jer to se može razumjeti kao odstupanje od izdvajanja zekata, a vrijednost bi mogla biti manja od obavezne, što bi značilo da su siromasi uskraćeni za svoje pravo.

Postoji i treći, srednji stav, koji zastupa Ibn Tejmijja, prema kojem je izdvajanje protuvrijednosti umjesto same imovine na koju je zekat obavezan zabranjeno ako ne postoji potreba ili važan interes za taj zamjenski oblik, ali ako postoji potreba ili važan interes koji koristi siromahu, onda je dopušteno.

Ševkani kaže: “Istina je da je zekat obavezno izdvojiti iz same imovine na koju je zekat postao obavezan i ne smije se mijenjati u protuvrijednost osim kada postoji opravdan razlog za to.”

Ovaj stav dodatno potvrđuje činjenica da većina učenjaka smatra kako je svrha zekata jasno prepoznatljiva, a to je ostvarenje koristi i zaštita interesa njegovih korisnika. Drugim riječima, cilj nije sam čin izdvajanja imovine kao formalni ibadet, već konkretno zbrinjavanje potrebnih i ostvarivanje društvene solidarnosti.



2. Zekat na usjeve i plodove

Zekat na žitarice i plodove obavezan je po konsenzusu učenjaka. U djelu *El-Mugni*, Ibn Kudama kaže: “Po konsenzusu učenjaka, obavezno je izdvajati zekat na pšenicu, ječam, datule i groždice. To tvrde Ibn Munzir i Ibn Abdulberr.”

Na obavezu zekata na žitarice i plodove upućuju ajeti: “*O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo*” (*El-Bekara*, 267); “*I podajte na dan žetve i berbe ono na šta drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike*” (*El-En'am*, 141).

U hadisu od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhum, navodi se: “Na ono što je zalivano kišom, iz izvora ili bujicom, daje se desetina, a na ono što je zalivano navodnjavanjem daje se polovina desetine.” (Buhari)

“Ono što je zalivano kišom ili iz izvora ili bujicom” – misli se na plodove koji nisu navodnjavani vještačkim putem i trudom čovjeka.

Na koje se kulture daje zekat?

Svi učenjaci slažu se u pogledu toga da je zekat obavezan na datule (plod palme), groždice (plod vinove loze), pšenicu i ječam (žitarice) ako su ispunjeni uvjeti.

Jednoglasan stav u tom pogledu donijeli su na osnovu vjerodostojnih hadisa, među kojima su:

Abdullah b. Omer, radijallahu anhum, navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Zekat je obavezan na pšenicu, ječam, datule i groždice.” (Darekutni; Ibn Hadžer ga smatra daifom.)

Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uveo je zekat samo za ove četiri vrste: pšenicu, ječam, groždice i datule.” (Darekutni, s prekidom u lancu prenosilaca)

Ebu Burda prenosi od Ebu Musaa i Muaza, radijallahu anhum, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao njih dvojicu u Jemen da poučavaju ljude vjeri i naredio im da uzimaju zekat samo od ove četiri vrste: pšenica, ječam, datule i groždice. (Hakim; koji ga je ocijenio vjerodostojnim, a Zehebi se složio s ocjenom.)



Ebu Hanifa je smatrao da je zekat obavezan na sve što se ciljano uzgaja radi eksploatacije zemlje, uključujući plodove, žitarice, povrće i slično, dok se ne daje na ono što se obično ne uzgaja u tu svrhu, poput drva za ogrjev i trave. Međutim, ako se bilo koja od ovih vrsta sadi s namjerom da se zemljište iskoristi za uzgoj i proizvodnju, zekat postaje obavezan.

Svoj stav potkrepljuje općim značenjem prethodno navedenih ajeta u vezi s plodovima zemlje: *“I podajte na dan žetve ono na šta drugi imaju pravo i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike”* (El-En’am, 141);

“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo” (El-Bekara, 267).

Također se oslanja na hadis: “Na ono što je zalivano kišom...”, smatrajući da je općeg značenja, jer se radi o namjeri da se zemljište iskoristi i da se proizvede plod, pa se smatra sličnim žitarici.

Prema Ebu Jusufu i Muhammedu, zekat je obavezan samo na ono što daje plod koji se ne kvari tokom godine i skladišti se prirodno, a služi kao hrana, poput pšenice, ječma, kukuruza, prosa, riže, ječma, leće, graha, datula, grožđica i sličnih kultura koje se uzgajaju radi ishrane, ili što se koristi kao začim, poput šafrana.

Prema njima dvojici, na povrće se ne daje zekat.

Kao dokaz navodi se predaja u kojoj se spominje da je Sufjan b. Abdullah es-Sekafi bio upravitelj u Taifu u vrijeme halife Omera, radijallahu anhu, pa je poslao izvještaj o prinosu breskvi i nara i pitao za desetinu, a Omer, radijallahu anhu, odgovorio mu je da se na to ne daje desetina napisavši: “To se svrstava u ono što je oslobođeno od zekata i na to nema desetine.”

Zekat se daje na žitarice i plodove koji su osnovna hrana i mogu se skladištiti. Ovo su dva temeljna uvjeta: da je osnovna prehrambena namirnica i da se može skladištiti i čuvati kao zaliha na duži vremenski period.

Prvi uvjet: da bude osnovna hrana, tj. hrana koja održava tijelo. S druge strane, voće je hrana kojom se čovjek zaslauđuje, ali ono ne održava tijelo u životu. Drugim riječima, osnovna hrana su namirnice koje su temeljne u ishrani, ono na šta se tijelo oslanja u prehrani, dok je voće samo dodatak i poslastica.

Drugi uvjet: da bude takvo da se može skladištiti, tj. da se suši i ostaje kao zaliha, da se može čuvati bez propadanja. Naprimjer, danas je moguće čuvati



mnoge plodove u hladnjačama, ali ovdje se ne misli na to, nego da se prirodno suši i čuva, i da bez posebne intervencije traje, ne propadajući, već se osuši i opstaje.

Nisab

Ebu Hanifa, rahimehullah, smatra da je dužnost dati zekat na malu i veliku količinu onog što iz zemlje izraste. Ebu Jusuf i Muhammed smatraju da se zekat daje samo na kulture čiji se plodovi mogu skladištiti, kada dostignu pet veseka.

U hadisu stoji: “Zekat se ne daje na manje od pet veseka (oka).” (Buhari i Muslim)

Vesek je jedinica za zapreminu veličine jednog tovara deve ili 60 sāa. Sā je jedinica za zapreminu veličine četiri pregršti, što iznosi 2,748 litara. Dakle, jedan vesek iznosi 165 (164,88) litara, a pet veseka 825 (824,4) litara.

Visina nisaba izraženo u kilogramima se, prema nekim učenjacima, procjenjuje na oko 612 kilograma, dok drugi kažu da iznosi oko petsto i nešto kilograma, a ima i mišljenja da je više od toga. Razlike u procjenama potječu od različitih načina preračunavanja tradicionalnih mjera u savremene mjere za težinu.

Visina zekata

Ponekad je na ime zekata obaveza izdvojiti desetinu uroda, a ponekad pola desetine (tj. jednu dvadesetinu). U postocima, to je ili 10% od uroda, ili 5%. Način navodnjavanja određuje koja se količina daje.

Naime, u hadisu je rečeno: “Na ono što natapa kiša i izvori ili vlaga iz tla, daje se desetina.”

Prema tome, kada se usjevi i plodovi navodnjavaju prirodnim putem – poput kiše, riječnog toka, izvorske vode ili vlage iz tla – bez dodatnog truda i troškova oko zalijevanja, tada je obaveza izdvojiti desetinu, odnosno 10% od prinosa.

Suprotno tome, ako se voda izvlači iz bunara pomoću sprava ili mašina, pri čemu je potrebno stalno podizati vodu i prenositi na polje, tada ulazi u drugu kategoriju: ono što se navodnjava vještačkim zalijevanjem i na to se daje pola desetine, odnosno 5%.



Ako se usjevi navodnjavaju na oba načina – i kišom, a dodatno i vodom iz bunara, da li se daje desetina ili pola desetine?

U ovom slučaju mjerodavno je od čega usjev ima veću korist:

– ako je korist veća od kiše i sličnih prirodnih izvora, obaveza je izdvojiti desetinu (10%);

– ako je korist veća od zalijevanja koje obavlja čovjek, tada se daje pola desetine (5%);

– ako je korist podjednaka iz oba načina navodnjavanja, tada se izdvajaju tri četvrtine desetine, tj. 7,5%, jer usjevima podjednako koriste oba načina navodnjavanja.

Kada se daje zekat na usjeve i plodove?

Zekat na žitarice (doslovno: zrnevlje), daje se nakon što se požanju, očiste od ljuski, pljeve, slame, kamenčića i slično, a na plodove nakon sušenja, čišćenja i mjerenja. Ovaj stav zastupa većina učenjaka različitih mezheba.

Ajet u kojem se navodi: *“I dajte njegovo pravo na dan žetve”* (El-En’am, 141) – objavljen je u Meki, prije nego što je način davanja zekata detaljno definiran, u smislu nisaba i količine koja se izdvaja. Pod “pravom” koje se spominje u ajetu ne misli se na zekat, nego na drugo pravo, koje je preporučeno (mustehab). Naime, vlasniku plodova i usjeva preporučuje se da na dan žetve i berbe daruje nešto od toga siromašnima i potrebnima.

3. ZEKAT NA ZLATO, SREBRO I NOVAC

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da nisab na zlato iznosi dvadeset dinara, a nisab na srebro dvjesto dirhema.

Dinari ili zlatnici kovani su u težini od jednog miskala. Jedan miskal težak je 4,25 grama.

$$4,25 \times 20 = 85 \text{ g}$$

Dirhem je kovana srebrena novčanica teška 2,979 grama.

$$2,979 \times 200 = 595,8 \text{ g}$$

Zekat na nakit

Da bismo precizno odredili tačku razilaženja u vezi sa zekatom na nakit, potrebno je ukazati na tri situacije u pogledu kojih nema razilaženja, a to su:

- prvo, na nakit koji nije od zlata i srebra zekat nije obavezan, osim ako se njime trguje;

- drugo, ako je nakit trgovačka roba ili se čuva zbog vrijednosti – zekat je obavezan;

- treće, ako nakit nije dozvoljen za upotrebu, kao što je zlatni nakit za muškarce – zekat je obavezan.

Učenjaci su se u velikoj mjeri razišli u pogledu propisa o zekatu na dozvoljeni zlatni i srebrni nakit koji je namijenjen za ličnu upotrebu.

Većina učenjaka smatra da upotreba zlata i srebra u obliku nakita izvodi tu vrstu imovine iz kategorije na koju se daje zekat, jer se nakit ne ubraja u imovinu koja se uvećava.

Hanefije, međutim, zauzimaju stav da samo korištenje nakita radi ukrašavanja i nošenja ne oslobađa obaveze izdvajanja zekata na njega. Oni se u tom pogledu drže osnovnog principa o obaveznosti zekata na zlato i srebro, kao i hadisa koji su preneseni u vezi s ovim pitanjem.



Razlog razilaženja među njima jeste to što ne postoji jasan i vjerodostojan tekst koji izričito obavezuje ili negira propisanost zekata na nakit. Preneseni su hadisi u pogledu čije se vjerodostojnosti i značenja učenjaci razilaze.

Jedan od razloga razilaženja jeste i to što su neki učenjaci ovo pitanje posmatrali uzimajući u obzir samu materiju od koje je nakit napravljen, pa su rekli da je to isti metal koji je Allah stvorio da bude novac kojim ljudi međusobno trguju, a na koji je zekat obavezan konsenzusom, pa su zbog toga zauzeli stav da je i zekat na nakit obavezan, kao što je obavezan na zlatne i srebrene poluge i kovani novac.

Drugi su, pak, u obzir uzeli da je nakit izradom i oblikovanjem izašao iz okvira sličnosti s novcem, te je postao predmet koji se posjeduje radi ličnih potreba, poput namještaja, kućnih potrepština i odjeće. Budući da se na takve stvari, prema konsenzusu učenjaka, ne daje zekat, zaključili su da se ni na nakit koji je namijenjen za ličnu upotrebu ne obračunava zekat.

Zekat na nakit obaveza je dati prema mišljenju hanefija, jednom predanju od imama Ahmeda, a to mišljenje izabrali su Ibn Munzir, Hattabi, Ibn Hazm ez-Zahiri, San'ani, a od savremenih učenjaka šejhovi Ibn Baz i Ibn Usejmin. Također, po tom mišljenju izdata je i fetva Stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji.

Njihovi najjači dokazi za obaveznost zekata na nakit su:

Prvo: Opći hadisi i tekstovi u kojima se naređuje davanje zekata na zlato i srebro, bez razlikovanja između njihovih oblika, poput hadisa:

“Na srebro se daje četvrtina desetine (2,5%).” (Ebu Davud, Tirmizi i Nesai; sahih)

“Zekat se ne daje na manje od pet oka.” (Buhari i Muslim)

“Nema vlasnika zlata koji ne daje na njega zekat a da mu na Sudnjem danu neće biti načinjene ploče od vatre kojima će biti žigosan...” (Muslim)

Na osnovu ovih hadisa zekat je obavezan.

Tu je kao dokaz i opće značenje Allahovih riječi: *“One koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu obraduj bolnom kaznom”* (Et-Tevba, 34) – što podrazumijeva i nakit.

Drugo: Posebni hadisi koji ukazuju na obaveznost zekata na nakit, a najpoznatiji su:



Aiša, radijallahu anha, supruga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekla je: "Allahov Poslanik došao je kod mene i vidio na mojim rukama velike srebrene prstenove, pa je rekao: 'Šta je ovo, Aiša?' Rekla sam: 'Napravila sam ih da se njima ukrasim za tebe, Allahov Poslaniče.' 'Da li na njih daješ zekat?', upitao je, a ja sam rekla: 'Ne', na što je on rekao: 'Dovoljno ti je to kao vatra.'" (Ebu Davud; vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hadžer i šejh Albani; slabim su ga ocijenili Tirmizi, Darekutni, Zehebi i Ibn Abdulhadi.)

Amr b. Šuajb prenosi od svog oca, a on od svog djeda: "Jedna žena došla je Allahovom Poslaniku sa svojom kćerkom, a na rukama djevojčice bile su dvije široke zlatne narukvice. Poslanik je rekao: 'Da li daješ zekat na ovo?' 'Ne', odgovorila je, a on je kazao: 'Zar bi voljela da te Allah zbog njih okiti narukvicama od vatre na Sudnjem danu?', pa ih je skinula i bacila pred Poslanika i rekla: 'Dajem ih Allahu i Njegovom Poslaniku.'" (Ebu Davud i Nesai; sahihom su ga ocijenili Ibn Kattan, Zejlei i Ibn Mulekkin, a hasenom Nevevi i Albani; daifom su ga ocijenili: Tirmizi, Nesai, Ibn Hibban, Bejheki, Ibn Hazm, Ibn Dževzi i Ibn Kesir.)

Pouzdanim je putem od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, preneseno mišljenje o obaveznosti zekata na nakit.

Većina učenjaka (malikije, šafije i hanbelije) smatra da nije obavezno izdvajanje zekata na dozvoljeni nakit namijenjen za upotrebu i kazali su da opći tekstovi o zekatu na zlato i srebro ne obuhvataju nakit, jer se izraz *rikka* (srebro) ili *evakije* (oka) ne odnosi na nakit, već na kovani novac. Također, kažu da se pojam *kenz* (blago), upotrijebljen u 34. ajetu sure Et-Tevba, koji je prethodno spomenut, ne odnosi na nakit koji se koristi za uživanje i ukrašavanje, nego na zlato i srebro koje se troši, što potvrđuje i dio ajeta "i ne troše ga", a ljudi troše novac, dok nakit koriste za ukrašavanje.

Sve hadise u kojima se eksplicitno spominje davanje zekata na nakit smatraju da su daif (nepouzdati).

U vezi sa zekatom na nakit, Tirmizi je rekao: "U ovom poglavlju ne postoji ništa vjerodostojno preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."

Mišljenje većine učenjaka dodatno potkrepljuju predaje od ashaba da se ne daje zekat na nakit.



Esrem prenosi da je čuo imama Ahmeda b. Hanbela kako kaže: “O pitanju zekata na nakit preneseno je od pet Poslanikovih ashaba da nisu smatrali da se na njega daje zekat, a to su: Enes, Džabir, Ibn Omer, Aiša i Esma.”

Većina učenjaka zastupa mišljenje da se zekat ne daje na imovinu koja je namijenjena ličnom posjedovanju i svakodnevnoj upotrebi. Dakle, sve što čovjek koristi za svoje potrebe, a ne radi trgovine ili uvećanja imetka – ne podliježe obavezi zekata.

Na bilo koju imovinu koja je namijenjena za ličnu upotrebu, čak i ako je u osnovi imovina na koju se treba izdvojiti zekat, poput deva i krava koje čovjek drži da bi ih koristio za rad, ne daje se zekat.

Razilaženje u ovom pitanju je snažno i svako mišljenje potkrijepljeno je dokazima, a davanje zekata na nakit vid je predostrožnosti i rasterećenje savjesti.

Zekat na novac

Zekat na novac obavezan je kao što je obavezan na zlato i srebro, a da li se nisab novca računa prema zlatu ili srebru, pitanje je o kojem učenjaci imaju sljedeća mišljenja:

Prvo: Nisab novca određuje se prema nisabu srebra i novac koji dostiže vrijednost 595 grama srebra dostigao je nisab i na njega je obavezno dati zekat ako se ispune ostali uvjeti. Ovo mišljenje argumentira se činjenicom da je nisab srebra definisan i potvrđen u šerijatu i to je korisnije za siromašne i druge skupine kojima se daje zekat, jer je nisab srebra uglavnom niži od nisaba zlata.

Drugo: Nisab novca određuje se prema nisabu zlata, i novac koji dostiže vrijednost 85 grama zlata dostigao je nisab. Kao dokaz za ovo mišljenje navodi se konstatacija da je vrijednost zlata stabilna za razliku od srebra čija vrijednost varira, a nisab zlata također je potvrđen i definisan u šerijatu.

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio visinu nisaba srebra i zlata, njihova vrijednost bila je ista. Nisu postojala dva nisaba različitih vrijednosti, već jedan nisab izražen kroz dvije valute.

Arapi su u vrijeme poslanstva koristili dvije valute: srebrenjake, odnosno dirheme iz Perzije, i zlatnike, odnosno dinare iz Bizantije (Istočnog Rimskog Carstva). Arapi tada nisu imali vlastitu valutu i zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u tom vremenu odredio nisab u iznosu od dvadeset dinara ili dvjesto dirhema, jer je tada jedan dinar vrijedio deset dirhema.



Kasnije je vrijednost srebra počela padati, pa je u vrijeme pravednih halifa jedan dinar vrijedio dvanaest dirhema, zatim petnaest, potom dvadeset, pa trideset dirhema..., sve dok u savremenom dobu srebro nije znatno pojeftinilo u odnosu na zlato, tako da je nastala velika razlika između nisaba zlata i nisaba srebra.

Vrijednost zlata relativno je stabilna i nije se mnogo mijenjala, za razliku od srebra. Naime, za vrijednost nisaba zlata (dvadeset dinara) u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, moglo se kupiti približno dvadeset ovaca u Hidžazu, isto kao i za nisab srebra (dvjesto dirhema), kojim se također mogla kupiti približno ista količina. Međutim, u današnje vrijeme vrijednost dvjesto dirhema jedva je dovoljna za kupovinu jedne ovce, dok se za dvadeset dinara, odnosno zlatnika i danas u Hidžazu može kupiti dvadeset ovaca ili nešto manje. Ovom stabilnošću kupovne moći zlata ostvaruje se mudrost propisivanja nisaba na najpotpuniji način, jer predstavlja granicu između imućnih koji su dužni dati zekat i siromašnih koji nisu dužni dati zekat.

Nisab zlata bliži je ostalim nisabima spomenutim u drugim vrstama imovine na koju se daje zekat, poput pet deva, četrdeset ovaca ili pet veskova groždica ili datula.

Treće: Nisab novca određuje se prema nisabu zlata ili srebra, u zavisnosti od onoga što je povoljnije za siromašne. Prema ovom stavu, ako je nisab srebra niži od nisaba zlata, tada se nisab novca računa prema srebru; a ukoliko je nisab zlata niži, tada se računa prema zlatu.

Ovo je stav imama Ebu Hanife, rahimehullah, kada je riječ o visini nisaba trgovačke robe. Budući da su novac i trgovačka roba u ovom pitanju izjednačeni, na njih se primjenjuje isto pravilo.

Prema odluci Kolegija islamskog fikha pri Rabiti, kao i odluci Vijeća velikih učenjaka u Saudijskoj Arabiji, što je također stav i Stalne komisije za fetve, šejha Ibn Baza i drugih, iznos nisaba na novac procjenjuje se prema manjem od dva nisaba, zlata ili srebra, vodeći računa o interesu (koristi) siromašnih.

U vrijeme pisanja ovog udžbenika cijena grama zlata na svjetskom tržištu iznosila je 222 KM. To znači da vrijednost nisaba zlata iznosi $222 \cdot 85 = 18.870$ KM.

Cijena grama srebra iznosila je 2,65 KM, što znači da vrijednost nisaba srebra iznosi $2,65 \cdot 595 = 1.577$ KM.



Kroz ovaj račun uočili smo da postoji velika razlika između nisaba zlata i srebra.

Fetva u našoj zemlji i mnogim fikhskim vijećima jeste da je mjerodavan nisab zlata. Prema tome, ko posjeduje imetak koji dostiže vrijednost osamdeset pet grama zlata, dužan je dati zekat.

4. Zekat na trgovačku robu

Dužnost je dati zekat na trgovačku robu ma koje vrste bila, odnosno, svedjedno bila ona iz kategorije imetka na koji se inače daje zekat, poput stoke na ispaši, ili iz kategorija na koje se u osnovi ne daje zekat, kao što su odjeća, pokućstvo i slično.

Dokazi da je zekat na trgovačku robu obavezan

Uzvišeni Allah kaže: *“Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.”* (Et-Tevba, 103)

“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje ste stekli i od onoga što smo vam iz zemlje izveli.” (El-Bekara, 267)

Mudžahid je rekao: “Ovaj ajet objavljen je u vezi s trgovinom.”

Semura b. Džundub, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao nam je da dajemo zekat od onoga što pripremamo za prodaju.” (Ebu Davud; Albani ga je ocijenio daifom.)

Ibn Omer, radijallahu anhuma, rekao je: “Zekat se ne daje na robu, izuzev na onu koja je namijenjena za trgovinu.” (Bejheki)

Zbog toga je apsolutna većina islamskih učenjaka zauzela stav da je zekat na trgovačku robu obavezan, a mišljenje da nije obavezan smatrali su iznimnim (šaz).

Štaviše, Ibn Munzir je prenio konsenzus (idžma) učenjaka o obaveznosti zekata na trgovačku robu, te je stav zahirija, koji su smatrali da zekat na nju nije obavezan, ocijenio iznimnim (šaz) mišljenjem i mišljenjem koje je oprečno konsenzusu.

Šta je trgovačka roba?

Osnovno pravilo je da se zekat ne daje na stvari i predmete, poput automobila, odjeće, kuće ili kućnog namještaja. Imovina postaje trgovačka roba



samo ako postoji namjera trgovine, a bez te namjere ne smatra se trgovačkom robom. Namjera (nijet) je jedan od najvažnijih faktora u pitanju zekata na trgovačku robu. Ako ne postoji namjera trgovine, onda se ta stvar ne smatra trgovačkom robom.

Međutim, šta znači namjera trgovanja u šerijatu? Naprimjer, čovjek ima automobil koji koristi pet godina, a zatim odluči da ga proda kako bi kupio drugi. Da li je sada cilj trgovina, odnosno ostvarivanje dobiti kroz razliku između kupovne i prodajne cijene? Ne. Cilj je da se riješi automobila kako bi dobio novac za kupovinu drugog. Ovdje ne postoji namjera trgovanja automobilom, jer ne postoji namjera ostvarivanja profita kroz razliku u cijeni kupovine i prodaje.

Dakle, kako bi se imovina smatrala trgovačkom robom na koju se daje zekat, prvi uvjet je da postoji namjera trgovine. Postavlja se pitanje da li ta namjera mora biti čista, isključivo trgovačka, ili je dovoljan i pomiješan nijet?

Primjeri

Osoba kupi zemljište i kada je pitamo zašto ga je kupila, kaže: “Ostavit ću ga, pa kada poraste cijena, prodat ću ga” – ovo je jasna namjera trgovine.

Druga osoba kupi zemljište i kaže: “Skupljat ću novac i sagraditi kuću u kojoj ću živjeti sa porodicom” – u ovom slučaju ne postoji namjera trgovine.

Treća osoba kupi zemljište i kaže: “Sagradit ću zgradu i prodati stanove” – ovo je trgovina, jer će se u konačnici prodavati ono što je izgrađeno, pa se smatra trgovačkom robom.

Četvrta osoba kupi zemljište i kaže: “Sagradit ću zgradu i iznajmljivati stanove” – ovdje se ne radi o trgovini, već o investiranju radi rente. Stanovi ostaju u njenom vlasništvu i ne prodaju se, pa ta zgrada nije trgovačka roba i na nju se ne daje zekat.

Peti primjer odnosi se na osobu koja kupi zemljište i kaže: “Možda ću graditi i stanovati, možda ću iznajmljivati, a možda ću, ako se ukaže dobra cijena, prodati.” U ovom slučaju postoji namjera trgovine, ali ona nije jasna, potpuna i isključiva. Postavlja se pitanje: da li takva imovina podliježe zekatu? Prema mišljenju većine učenjaka, u ovom slučaju ne daje se zekat, jer je osnovno pravilo da se na imovinu koja se koristi ne daje zekat, pa je za obaveznost zekata potrebna jasna i čvrsta namjera trgovine, odnosno čista namjera ostvarivanja profita, a ako je osoba kolebljiva u svojoj namjeri, zekat se ne daje. Nasuprot



njima, malikijski učenjaci smatraju da se zekat daje, budući da postoji element trgovačke namjere, pa makar ona ne bila isključiva.

Ovo je pitanje koje se često postavlja. Osoba kupi zemljište i kaže: “Možda ću ovo, možda ću ono...” U tom slučaju zekat se ne daje, međutim, ako je jasno odlučila da kupi zemljište kako bi ga prodala kada mu poraste cijena, tada je to očita namjera da će time trgovati i zekat je obavezan.

Jedno od pitanja koje ljudi vrlo često postavljaju jeste: “Kupio sam zemljište s namjerom da sačuvam svoj imetak, da li u ovom slučaju trebam izdvojiti zekat?”

Ovakvi i slični slučajevi su česti. Čovjek ima novac koji je uštedio od plate ili stekao na drugi halal način, i boji se da bi ga mogao potrošiti, pa kupi zemljište da sačuva vrijednost imetka.

Da li se ova namjera smatra namjerom trgovine ili ne?

Na to se ne može dati jedinstven odgovor dok se ne razjasni šta se tačno podrazumijeva pod “čuvanjem imetka”.

Ako kaže: “Ne želim da mi taj novac propadne, kupio sam zemljište da u budućnosti na njemu sagradim kuću u kojoj ću stanovati” – u tom slučaju nije obaveza dati zekat.

Ako kaže: “Kupio sam zemljište da na njemu sagradim zgradu i iznajmljujem stanove” – ni u ovom slučaju ne postoji obaveza zekata.

A ako kaže: “Kupio sam zemljište da ga prodam kada mu poraste cijena” – u tom slučaju zekat je obavezan.

Ovo jasno pokazuje koliko je važno da postoji jasna i isključiva namjera trgovine, i da se ta namjera ne mijenja. Ako osoba, naprimjer, kupi zemljište s namjerom da ga proda kada mu poraste cijena, a zatim nakon dva mjeseca zaključi da je lokacija dobra i odluči da tu sagradi kuću za stanovanje ili zgradu za iznajmljivanje, tada se namjera promijenila. Prvobitno je imao namjeru da trguje, a sada je promijenio namjeru. Čim se namjera promijeni, zekat na tu imovinu više nije obavezan. Zato je namjera najvažniji faktor u pitanju zekata na trgovačku robu.

Postavlja se i pitanje da li je uvjet da namjera trgovine postoji istovremeno s uzrokom stjecanja imovine, ili je moguće da se ona pojavi kasnije. Drugim riječima, osoba kupi zemljište s namjerom da na njemu živi, a zatim promijeni odluku



i kaže: “Ostavit ću ga pa ću ga prodati kada mu poraste cijena.” Da li se u tom slučaju zemljište smatra trgovačkom robom od trenutka promjene namjere ili ne?

Većina islamskih učenjaka, hanefije, malikije, šafije i hanbelije, smatraju da u ovom slučaju naknadna namjera nije mjerodavna, nego je nužno da namjera trgovine prati sam čin stjecanja imovine. Ako se namjera pojavi tek kasnije, ona se ne uzima u obzir, a imovina time ne postaje trgovačka roba.

Postoji i predaja od imama Ahmeda prema kojoj je namjera mjerodavna čak i ako se pojavi kasnije, dakle kada osoba promijeni namjeru, imovina se smatra trgovačkom robom. Ovo mišljenje prihvatili su neki savremeni učenjaci. Međutim, mišljenje većine učenjaka je ispravnije, da sama namjera, ako nije praćena djelom, nema pravni učinak, i to je opće pravilo u šerijatu.

Postoji i srednje mišljenje između ova dva stava, a to je da naknadna namjera ima učinka ako je praćena konkretnim postupkom, poput stvarnog izlaganja imovine na prodaju. Sama namjera nije dovoljna, ali ako je osoba kupila zemljište bez namjere trgovine, radi stanovanja, a zatim ga stvarno ponudi na prodaju, ne zato što joj je dosadilo ili zato što je našla pogodniju lokaciju pa želi prodati kako bi došla do gotovine za drugo zemljište, nego želi da ostvari profit povoljnom prodajom, onda se i propis mijenja jer je učinila konkretne korake prema ostvarenju svoje namjere.

Ako je osoba promijenila nijet i odlučila da proda zemljište kako bi ostvarila profit kroz razliku u cijeni za koju je kupila i za koju će prodati, to još uvijek ne utječe na promjenu propisa. No, ako je nakon namjere da će prodati i stvarno stavila zemljište na prodaju, tada se počinje računati zekatska godina.

Dakle, u vezi s ovim pitanjem, koje se često postavlja, ispravno je mišljenje većine uleme da sam nijet ne utječe na promjenu propisa.

Ovdje postoji još jedno pitanje. Rekli smo da, prema mišljenju većine učenjaka, namjera mora postojati uz sami razlog ili čin stjecanja imovine, ali postavlja se pitanje da li namjera trgovine kod svakog načina stjecanja imovine čini tu imovinu trgovačkom robom? Odgovor je da ne čini.

Naprimjer, ako je čovjek stekao imovinu bez vlastitog djelovanja, poput nasljedstva, prema većini učenjaka, postojanje namjere da će trgovati tim nasljedstvom ne čini naslijeđenu imovinu trgovačkom robom. Oni kažu da ako neko naslijedi zemljište, pa čak i ako od samog početka namjerava da njime



trguje, njegova namjera trgovine u tom slučaju nije mjerodavna, jer imetak nije stečen njegovim činom.

Da bismo sasvim jasno shvatili šta je temelj u vezi s ovim pitanjem, u nastavku ćemo to ukratko obrazložiti.

Prvo: Mjerodavna namjera trgovanja je ona koja postoji istovremeno s razlogom stjecanja imovine, i nužno je da razlog stjecanja bude rezultat čovjekovog djelovanja. Nasljedstvo ili povrat robe zbog skrivene mahane nisu rezultat čovjekovog djelovanja, pa namjera trgovanja u tim slučajevima ne utječe na propis.

Drugo: Ako neko stekne imovinu vlastitim činom s namjerom da njome trguje, a zatim promijeni namjeru, ta imovina više ne predstavlja trgovačku robu i na nju se ne daje zekat. Također, ako se kasnije ponovo promijeni namjera, sama namjera nema utjecaja, jer ono što nije trgovačka roba ne postaje trgovačka roba pukom namjerom.

Međutim, ako uz tu naknadnu namjeru postoji i konkretan postupak u smjeru trgovanja, poput stvarnog izlaganja imovine na prodaju, naprimjer, ako je preda agenciji za nekretnine da je ponudi na tržištu, tada ona postaje trgovačka roba i na nju se daje zekat.

Nisab trgovačke robe određuje se prema zlatu ili srebru, poput novca, a prethodno razilaženje o tome da li se u obzir uzima zlato ili srebro odnosi se i na trgovačku robu.

Kao što se na ime zekata na zlato, srebro i novac izdvaja 2,5%, odnosno četvrtina desetine, tako se i kod trgovačke robe izdvaja 2,5%, pri čemu se roba procjenjuje u trenutku davanja zekata, pa se 2,5% izdvaja od njene vrijednosti.

Ispravnije mišljenje u pogledu procjene vrijednosti jeste da se uzima veleprodajna cijena, a ne maloprodajna; dakle, bez uračunavanja očekivane zarade. Roba se procjenjuje prema cijeni po kojoj bi se prodala naveliko.

Ako neko ima zemljište koje je kupio za 100.000, a njegova vrijednost nakon godinu dana iznosi 150.000, da li zekat daje prema kupovnoj cijeni ili prema trenutnoj vrijednosti?

Odgovor je da se daje prema trenutnoj vrijednosti, što znači da zekat daje na 150.000.



Ako ga je kupio za 100.000, ali je zbog pada cijena na tržištu vrijednost tog zemljišta pala i sada ne vrijedi više od 50.000, da li daje zekat na 100.000 ili na 50.000? Daje zekat na 50.000, jer se zekat daje prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti, a pad vrijednosti zemljišta ne ukida obavezu davanja zekata. Sve dok zemljište ima vrijednost koja podliježe zekatu, makar bila mala, na tu vrijednost daje se zekat.

Međutim, postoje problematične (blokirane) investicije nekretnina. Ljudi uđu u partnerske investicije i kupuju nekretnine, a zatim iz raznih pravnih ili drugih razloga budu onemogućeni da ih prodaju, te ako vlasnik zatraži vraćanje investirano novca, neće ga dobiti; ako pokuša prodati svoj udio, neće uspjeti. Takve investicije su, po svim kriterijima, neaktivne i neupotrebljive. U vezi s njima daje se fetva da se propis u vezi s njima izjednačava s propisom o dugu nesolventnog⁴ dužnika, jer se ne zna hoće li se novac vratiti nakon godinu, pet ili više godina, ili se možda nikada neće vratiti. Vlasništvo nad tim imetkom nije potpuno, pa na takve blokirane nekretnine ne postoji obaveza zekata. Ako se problem riješi kasnije, nekretnina proda i vlasnik dobije novac, tada je preporučljivo da se zekat udijeli za jednu godinu unazad.

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, obaveza je da se zekat na trgovačku robu daje u novcu, tako što se na kraju godine roba procijeni i izdvoji četvrtina desetine (2,5%) od njene vrijednosti.

Po hanefijskom mezhebu, kao i po jednom mišljenju imama Šafije, dozvoljeno je dati zekat iz same trgovačke robe.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja rekao je: "Dozvoljeno je dati zekat na trgovačku robu u samoj robi." (*El-Ihtijarat*)

Ovo mišljenje posebno je prikladno ako se davanjem zekata u samoj robi ostvaruje interes korisnika zekata, a olakšava se vlasniku imetka.

Također, ako je siromah neuračunljiv ili nesposoban da pravilno raspolaže novcem, pa postoji bojazan da bi novac potrošio na štetne ili zabranjene stvari, poput cigareta i slično, dozvoljeno je dati mu zekat u vidu konkretnih materijalnih dobara umjesto u novcu, vodeći računa o interesu siromaha i zadovoljenju njegove stvarne potrebe.

⁴ Nesolventni dužnik je onaj koji nema mogućnost plaćanja prispjelih obaveza u roku koji je dogovoren.



Pitanja koja se tiču duga u kontekstu zekata

Kada osoba posjeduje novac u iznosu koji prelazi nisab, a istovremeno je opterećena dugom, da li se dug odbija od imovine na koju daje zekat ili ne?

Primjer: U trenutku kada obračunava zekat čovjek posjeduje 100.000 KM, ali u isto vrijeme dužan je 50.000 KM. Da li će odbiti tih 50.000 i dati zekat samo na preostalih 50.000 ili se taj dug ne uzima u obzir tako da daje zekat na svih 100.000?

Ovo je pitanje u kojem učenjaci fikha raspravljaju o tome da li dug predstavlja prepreku obavezi zekata ili ne.

U vezi s tim postoje dva poznata mišljenja:

Većina učenjaka smatra da je dug prepreka za obaveznost zekata, iako neki među njima prave razliku između vidljive (javne) i nevidljive (skrivenne) imovine.

Šafijski učenjaci smatraju da dug nije prepreka, pa se dug ne uzima u obzir, već se zekat daje na imetak koji čovjek trenutno ima u svom posjedu, bez obzira na to što dio tog imetka mora izdvojiti na ime duga.

Prema ovom mišljenju, ako je prošla godina (havl), na svu imovinu se daje zekat bez obzira na to što je dio te imovine vezan za dug, osim u slučaju da se dug odmah podmiri.

Na to ukazuje predaja od Osmana, radijallahu anhu, kada je rekao: "Ovo je mjesec vašeg zekata; pa ko ima dug, neka ga podmiri."

Ova predaja ukazuje na to da ako neko ima imetak na koji je zekat obavezan, a ima i dug, prvo treba podmiriti dug, a zatim na preostali iznos dati zekat, i u vezi s tim ne postoji razilaženje.

Međutim, ukoliko osoba namjerava izmiriti dug nakon što izdvoji zekat, ispravnijim se smatra mišljenje da dug predstavlja prepreku obaveznosti zekata. Prema tom stavu se postupa i u savremenim finansijskim institucijama prilikom obračuna zekata: najprije se utvrdi ukupna imovina koju vlasnik posjeduje, a zatim se od nje odbiju postojeći dugovi, pa se tek na preostali iznos obračunava zekat.

Prema većini učenjaka, dug je prepreka za obaveznost zekata, jer vlasnik imetka, zbog toga što je dužan, ima potrebu da mu se olakša.



Međutim, učenjaci koji smatraju da je dug prepreka za obaveznost zekata postavljaju uvjet da se taj dug otplaćuje upravo iz tog imetka.

Primjer: Ako neko posjeduje 50.000, a uzeo je pozajmicu i duguje 20.000, koje će vraćati u mjesečnim ratama odbijajući iznos od svake plate, prema oba mišljenja dužan je dati zekat na svih 50.000.

Prema mišljenju da dug oslobađa od obaveze zekata, pitanje je jasno, a prema mišljenju većine, s obzirom na to da se dug ne vraća iz tih 50.000, već iz drugog izvora (plate), tada se taj imetak smatra slobodnim i raspoloživim, i na njega se zekat daje u cijelosti.

Dakle, prema onima koji zastupaju stav da dug predstavlja prepreku obaveznosti zekata, uvjet je da se taj dug otplaćuje upravo iz imetka na koji se obračunava zekat i da bude izmiren u toku iste obračunske godine. Dugovi čije je dospijeće nakon godinu dana, odnosno koji se neće realizirati u tom periodu, ne odbijaju se prilikom obračuna zekata.

Ako osoba ima potraživanja kod drugih ljudi, da li je obavezna dati zekat na taj iznos koji neko duguje ili ne? Odgovor glasi da to zavisi od stanja dužnika.

Dužnik može biti nesolventan, tj. nema mogućnost vraćanja duga, ili solventan tj. da ima mogućnost vraćanja duga.

Nesolventan dužnik je onaj koji je nesposoban za plaćanje (nema imovine), pa kada mu kažeš: “Daj mi moje pravo”, on odgovori: “Nemam novca”; ili ima imovinu, ali nema volju da plati, pa odugovlači ili čak poriče dug, govoreći: “Ništa ti nisam dužan”.

Dug kod nesolventnog dužnika ne ubraja se u osnovicu zekata i ne pridodaje se imetku na koji se izdvaja zekat. Taj dug može ostati neisplaćen godinu, dvije, pet ili više, a vlasnik duga nije u stanju naplatiti ga. Nije pravedno da čovjek svake godine daje zekat na imetak koji nije u mogućnosti koristiti niti investirati. Osnova je da se zekat daje na imetak namijenjen da se uvećava, a ovdje to nije moguće. Takav imetak sličan je ukradenom ili izgubljenom imetku, što pravnici nazivaju “neplodnim imetkom”, i na njega zekat nije obavezan.

Ako vlasnik duga, naprimjer, nakon tri godine putem suda ostvari svoje pravo i naplati dug, kakva je njegova obaveza u pogledu zekata u tom slučaju?

U vezi s tim postoje tri mišljenja.



Prvo, za prethodni period nije dužan dati zekat, nego od tog dana kada primi novac počinje računati novu zekatsku godinu (havl).

Drugo, zekat se daje za jednu godinu unazad nakon što se dug preuzme, bez obzira na to koliko je godina dug trajao, i ovo je mišljenje malikija.

Treće, po naplati se daje zekat za sve protekle godine. Ovo mišljenje preneseno je kao stav hanbelija i šafija, ali ga je šejhul-islam Ibn Tejmijja smatrao veoma slabim.

Prvo mišljenje je odabrano, ali je opreznije i bolje postupiti prema drugom mišljenju, i kada se preuzme dug ili dio duga, izdvojiti zekat za jednu godinu unazad.

Ako je dužnik solventan, tj. ima finansijsku sposobnost da plati, pa kada mu kažeš: "Vrati dug", on je u stanju da to učini; uz to ne poriče dug i ne odugovlači s plaćanjem, već ima imetak i spreman je da ga vrati kad god se to od njega zatraži i ovdje je nužno napraviti razliku između dva slučaja:

prvi slučaj: dug koji je dospio na naplatu;

drugi slučaj: dug koji je odgođen (nije dospio na naplatu).

Ako je dug dospio na naplatu, obaveza je dati zekat na taj imetak, jer se u tom slučaju potraživanje tretira kao i ostali novac s kojim vlasnik raspolaže. Pošto je dug dospio, a vlasnik ga svojom voljom ostavlja kod dužnika, to je kao da je taj novac ostavljen na čuvanje.

Dozvoljeno je i odgoditi davanje zekata dok se dug ne preuzme, a potom dati zekat za prethodni period.

Ako se radi o dužniku koji je solventan, pouzdan, ne poriče dug i spreman je vratiti ga, ali dug nije dospio na naplatu, sa stanovišta da je ova osoba imućna i sposobna da plati, ova situacija je poput prethodne, ali s druge strane, pošto je dug odgođen i ne može se trenutno zahtijevati, liči na dug kod čovjeka koji nije u mogućnosti da ga vrati. Ako bi mu se reklo: "Vrati dug sada", on bi rekao: "Ne, još nije dospjelo vrijeme vraćanja."

Zbog ove sličnosti s oba slučaja, učenjaci se razilaze u mišljenjima. Neki su ovaj dug svrstali u kategoriju duga kod solventne osobe i rekli da se na ovaj dug daje zekat, pa kada vlasnik preuzme dug, dužan je dati zekat za protekli period.

Međutim, neki učenjaci svrstali su ga u dug kod nesolventne osobe, jer se ne može zahtijevati trenutno.



Ispravnije je mišljenje da na odgođeni dug zekat nije obavezan, jer se ne može trenutno preuzeti, a ako osoba želi postupiti po onom što je predostrožnije i sigurnije, kada dug naplati, dat će zekat na taj iznos za jednu godinu unazad.

Odgadanje davanja zekata

Opće je pravilo da onog trenutka kada čovjeku postane obaveza da izdvoji zekat i ima mogućnost da to učini, nema pravo da odgađa izvršenje te obaveze, jer je to pravo koje pripada drugim osobama, i mora im se dati. Zato odlaganje nije dozvoljeno, isto kao što nije dozvoljeno zadržati emanet (pohranjenu stvar) kada je njen vlasnik zatraži.

Međutim, nakon što su utvrdili ovo opće pravilo, učenjaci su izuzeli određene situacije u kojima je dozvoljeno odgoditi isplatu zekata, kada se time ostvaruje veći interes.

Tako, naprimjer, nema smetnje da se siromašnima zekat daje u obliku mjesečnih primanja, ako je to u njihovom interesu. Ovo naročito vrijedi u situaciji kada onaj kome je obaveza da izdvoji zekat, izdvoji cjelokupnu količinu i povjeri je nekoj osobi, sa zaduženjem da ona taj zekat raspoređuje siromasima u formi mjesečnog prihoda, jer u ovoj situaciji vlasnik zekata izvršio je svoju obavezu na vrijeme i na taj način izbjegao opasnosti koje prate odgađanje davanja zekata, poput straha od smrti, bankrota ili gubitka zekata, a korisnicima zekata koji loše raspolazu imetkom olakšava da tokom godine pokriju svoje potrebe.

Davanje zekata unaprijed

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je izdvajanje zekata unaprijed za jednu ili dvije godine. Ako je osoba stekla nisab, naprimjer u mjesecu muharremu, tek u muharremu sljedeće godine nastupa obaveza izdvajanja zekata. Međutim, ako se ukaže potreba, zekat se može izdvojiti i ranije.

KATEGORIJE ONIH KOJI IMAJU PRAVO NA ZEKAT

Osam je kategorija kojima se daje zekat, i zekat pripada isključivo njima, prema riječima Uzvišenog Allaha: *“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je”* (Et-Tevba, 60).

Allah nije prepustio ljudima da određuju ko ima pravo na zekat, čak ni Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, već je o tome objavio kur’anski ajet, i taj ajet završio je riječima: *“A Allah sve zna i mudar je”*.

On najbolje zna ko zaslužuje da mu se daje zekat i On je mudar u onome što je propisao i učinio obaveznim. Zato se čovjek mora pridržavati Allahovih granica i činiti ono što mu je Allah naredio.

Nije dozvoljeno svjesno davati zekat nekome mimo kategorija spomenutih u ajetu. Ukoliko osoba koja izdvaja zekat dadne imetak nekome za koga, prema svom uvjerenju i na osnovu dostupnih saznanja, smatra da je siromašan, a ne poznaje njegovo stvarno stanje, neće snositi grijeh, pod uvjetom da je postupila u skladu sa svojim najboljim znanjem i savjesno izvršila ono što je smatrala svojom obavezom. Međutim, svjesno dati zekat onome ko ga ne zaslužuje, znači ne ispuniti obavezu davanja zekata. To je poput čovjeka koji klanja bez abdesta. Da li on može reći da je izvršio obavezu klanjanja namaza zato što je izvršio namaske pokrete, poput rukūa i sedžde? Takvoj osobi kazat ćemo da joj namaz nije ispravan, jer nije ispunila potrebne uvjete.

Tako je i u slučaju obaveze zekata: čovjek ne može reći da je samim davanjem tog imetka nekoj osobi izvršio obavezu. Ako je zekat svjesno dao nekome ko nema pravo na njega, nije izvršio obavezu davanja zekata.



Siromasi (*fukara*) i nevoljnici (*miskini*)

Prva kategorija korisnika zekata su siromasi (*fukara*), a druga kategorija su nevoljnici (*miskini*).

Ovdje se nameće pitanje da li je siromah isto što i nevoljnik ili među njima postoji razlika? Iz ovog ajeta jasno je da su to dvije različite kategorije i da između njih postoji razlika. Međutim, izrazi *fekir* (siromah) i *miskin* (nevoljnik) od onih su pojmova za koje učenjaci kažu: “Kada se spomenu zajedno, imaju različita značenja, a kada se zasebno spomene svaki od tih izraza, značenjem obuhvata i specifično značenje onog drugog.”

To znači da, ako se u tekstu spomene samo riječ *fekir* (siromah), ona obuhvata i siromaha i nevoljnika, a ako se spomene samo riječ *miskin* (nevoljnik), ona također obuhvata i siromaha i nevoljnika, i nema razlike među njima kada se spomene samo jedan od ova dva pojma. Međutim, kada se oba pojma spomenu zajedno u istom kontekstu, kao u ovom ajetu, tada svaki ima posebno značenje.

Slično je i sa pojmovima *islam* i *iman* (vjerovanje). Ako osoba kaže: “Ja sam musliman”, ili kaže: “Ja sam vjernik” – nema razlike: musliman u praksi i doktrini, i vjernik u praksi i doktrini. Međutim, ako se islam i iman spomenu zajedno u istom kontekstu, tada iman označava doktrinu, unutrašnje vjerovanje – ubjeđenje srca, dok islam označava praksu, vanjska djela i postupke tijela, kao u riječima Uzvišenog: “*Neki beduini govore: ‘Mi vjerujemo!’ Reci: ‘Vi ne vjerujete, ali recite: ‘Mi se pokoravamo (mi smo muslimani)!’, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla’*” (El-Hudžurat, 14).

U ovom primjeru vidimo da je, pošto su islam i iman spomenuti zajedno u istom kontekstu, svaki od njih dobio posebno značenje.

U svakom slučaju, u ajetu koji govori o kategorijama onih koji polažu pravo na zekat, siromah (*fekir*) i nevoljnik (*miskin*) spomenuti su u istom kontekstu, pa to znači da imaju dva različita značenja. Šta u ovom kontekstu znači siromah, a šta znači nevoljnik? Da li je siromah u većoj potrebi od nevoljnika ili je nevoljnik u većoj potrebi?

Prema jednom tumačenju, siromah (*fekir*) je onaj ko posjeduje sredstva za život, ali ne u dovoljnoj mjeri, a nevoljnik (*miskin*) je onaj ko ne posjeduje



ništa ili skoro ništa. Ajet u kojem se spominju oni kojima je najpreče pružiti pomoć ukazuje na to da je miskin osoba koja ne posjeduje ništa. To se jasno vidi u riječima Uzvišenog: “ili bijednika (miskina) iz prašine” (El-Beled, 16), čime se slikovito opisuje krajnje siromaštvo – stanje u kojem je čovjek doslovno pritisnut neimaštinom, poput onoga koji leži u prašini.

Međutim, ajet koji govori o korisnicima zekata ukazuje na to da je siromah (*fekir*) u većoj potrebi. Uzvišeni Allah prvo je spomenuo siromaha kada je govorio o onima koji imaju pravo na zekat, a On prvo spominje onoga ko je preči i u stanju veće potrebe. Dakle, siromah (*fekir*) je u težem stanju od nevoljnika (*miskina*).

Učenjaci kažu da ni siromah ni nevoljnik nemaju dovoljno za život, ali je razlika među njima u stepenu potrebe. Siromah (*fekir*) je onaj koji nema ništa od osnovnih potreba ili nalazi manje od polovine potrebnog iznosa, a nevoljnik (*miskin*) je onaj koji nalazi polovinu svojih potreba ili više, ali ipak nedovoljno.

Pod “potrebama” se podrazumijeva ono što je dovoljno njemu i onima koje izdržava, poput djece, supruge, a možda i oca i majke.

Suprotno od siromaha je bogat, a bogatom nije dozvoljeno davati zekat.

Pojam *el-ganijj* (bogat) u šerijatskoj terminologiji ima dva značenja:

1. Stvarno bogat (realno imućan) – onaj koji zaista posjeduje imetak, ima novac i sredstva.

2. Onaj ko ima status bogatog. Pod ovom kategorijom podrazumijeva se onaj kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao snažnim i sposobnim za zaradu. To je osoba koja je fizički jaka i sposobna da radi, ali je odlučila da ne radi i da se zadovolji uzimanjem sadake od ljudi. Takvoj osobi nije dozvoljeno davati zekat, kako je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zekat nije dozvoljeno dati ni bogatašu ni snažnom, sposobnom da zaradi.”

Ovakvoj osobi ne daje se zekat kako ga time ne bismo podsticali na nerad, već mu kažemo da dokle god je snažan i sposoban da radi i može naći posao koji mu odgovara, obavezan je da radi.

Ovdje treba obratiti pažnju na važan uvjet, a to je da nađe odgovarajući posao, jer, može se desiti da posla ima, ali da mu ne odgovara. Naprimjer, diplomirani liječnik koji nije našao posao u svojoj struci, pa je zapao u stanje potrebe, da li ćemo takvome reći: “Ne damo ti zekat, možeš prati automobile



i tako zarađivati za dnevni obrok”? To ne dolikuje njegovom stanju i znanju, pa ga nećemo prisiljavati da radi takve vrste poslova i u tom slučaju, nema smetnje da mu se daje zekat dok ne pronađe posao odgovarajući njegovom znanju i sposobnostima.

Učenjaci su iz pojma “onog ko ima status bogatog” izuzeli jednu kategoriju, a to je student islamske teologije. Njemu se može pomagati iz zekata čak i ako je snažan i sposoban da privređuje, pod uvjetom da je potpuno posvećen učenju islamskih znanosti, jer je to veoma bitno znanje i potrebno zajednici.

Ispravno je također da isti propis važi i za one koji se obrazuju na drugim poljima, izučavaju nauke koje su društvu potrebne, jer su one farz-kifaje (kollektivna obaveza) te mora postojati neko u ummetu ko će ih obaviti. Studentu koji se posveti izučavanju nauka od kojih ummet ima koristi dozvoljeno je dati zekat, ako nema dovoljno za svoje potrebe.

Sakupljači zekata

To su osobe koje vlast (predstavnici muslimana) zaduži da prikupljaju zekat. Njima se ne daje zekat zbog njihove lične potrebe, nego zbog potrebe za njihovim radom. Zajednici su potrebni da izađu i sakupe zekat, pa je ono što dobijaju poput nadnice za njihov posao. Zato im se daje čak i ako su bogati, jer je to naknada za rad.

Ovo važi u slučaju ako nemaju platu ili primanja iz državne blagajne. Ako, pak, primaju redovnu platu za taj posao, onda je to dovoljno i ne daje im se dodatno iz zekata.

Oni čija srca treba pridobiti

To su ljudi koji su ugledni i utjecajni u svom narodu, kojima se narod pokorava i slijedi ih, pa ako oni budu postupali ispravno, njihovi podanici slijedit će ih u tome. Takvima se daje zekat jer je muslimanskoj zajednici potrebno da pridobije takve ljude. Njima se daje i ako su tek primili islam, pa im se daje kako bi se ojačala njihova privrženost islamu, jer ako se oni snažno prihvate vjere, to će biti od velike koristi za njihove podanike, a daje im se i ako još nisu primili islam, kako bi se pridobila njihova srca.



Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, po toj je osnovi dao određeni imetak Ujejni b. Hisnu el-Fezariju, poglavaru plemena Fezara, Safvanu b. Umejji, Akri b. Habisu. Neki od njih bili su tek primili islam, a neki još nisu bili muslimani, poput Safvana, ali im je davao kako bi pridobio njihova srca, a oni su nakon toga u svojim plemenima govorili: “Muhammed dijeli izdašno, kako samo dijeli onaj koji se ne boji siromaštva.” Zatim su primili islam, a to je bila velika korist za muslimane.

Omer, radijallahu anhu, obustavio je dijeljenje zekata ovoj kategoriji, smatrajući da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovoj kategoriji davao zekat zato što islam još nije bio snažan i raširen, pa je postojala potreba za pridobijanjem srca tih ljudi. Po tome se postupalo i do jednog perioda u vrijeme Omera, radijallahu anhu, kada je zaključio da je islam ojačao, postao moćan i raširen, pa više nije davao zekat onima čija se srca pridobijaju.

To ne znači da je ovaj propis dokinut zauvijek. Pravilo je da propis postoji dok postoji njegov razlog i nestaje kada nestane njegov razlog. Omer, radijallahu anhu, zaključio je da je u njegovo vrijeme islam postao snažan i da nema potrebe za davanjem zekata ovoj kategoriji, ali ako dođe vrijeme u kojem se ukaže potreba za pridobijanjem srca određenih ljudi, dozvoljeno im je davati zekat.

Oslobađanje robova

Rob može sa svojim vlasnikom sklopiti ugovor o otkupu – tzv. mukateba. Šta to znači? U osnovi, rob je zauzet služenjem svoga vlasnika i ne radi za sebe. Međutim, vlasnik mu kaže: “Tražim od tebe određeni iznos i ako sakupiš taj iznos, slobodan si.” Takav rob zove se mukateb.

Dozvoljeno je dati ovom robu sredstva iz zekata kako bi ih dao svome vlasniku i time se otkupio iz ropstva.

Propis o tome da se zekat daje za oslobađanje roba od ropstva ukazuje na to da islam izuzetno vrednuje oslobađanje robova. Zato vidimo da je u većini kefareta (iskupa za grijeha) prvo što se spominje oslobađanje roba. Isto se odnosi na oslobođenje iz zarobljeništva u našem vremenu.



Prezaduženi

Dvije su kategorije prezaduženih: onaj koji se zadužio radi vlastitih potreba i onaj koji se zadužio radi drugih.

Onaj koji se zadužio radi vlastitih potreba ima dugove koje ne može vratiti ili ih može vratiti ali uz veliku teškoću. Naprimjer, ima dug koji vraća od plate. Plata mu je dvije hiljade, a rata hiljadu, pa mu ostaje jedna hiljada koja nije dovoljna njemu i njegovoj porodici. U takvom slučaju dozvoljeno mu je primiti zekat, jer, iako formalno može plaćati iz mjesečne plate, ono što mu ostaje nije dovoljno za život ili je dovoljno uz veliku poteškoću.

Međutim, ako može vraćati dugove iz svoje plate i pri tome mu ostaje dovoljno za normalan život, nije dozvoljeno davati mu zekat.

Uvjet za davanje zekata zaduženom (*garimu*) jeste da njegovo zaduženje nije nastalo rasipanjem (luksuzom), već zbog stvarne potrebe. Isto tako, nije dozvoljeno davati zekat onome čije je zaduženje nastalo zbog harama, osim ako se za to iskreno pokajao.

Da bi se prezaduženom mogao dati zekat, također se uvjetuje da nema imovine kojom može vratiti dug. Naprimjer, čovjek ima malu platu od koje vraća dug, a ostatak plate nije mu dovoljan za normalan život, ali posjeduje dva automobila od kojih koristi samo jedan. Njemu se ne daje zekat nego mu se kaže da proda automobil koji ne koristi i vrati dug.

Ovo se odnosi na prezaduženog radi vlastitih potreba.

Druga kategorija prezaduženog jeste onaj ko se zaduži radi drugih, tj. onaj koji se zadužio radi pomirenja ljudi. Naprimjer, dvije su skupine zavađene ili sukobljene, pa on uloži svoj novac kako bi ih pomirio, tako da plati određenu štetu oko koje se spore ili krvarinu. Time se zaustavlja sukob i čuva se život muslimana. Ovakav čin snažno se podstiče, pa se takvoj osobi daje zekat čak i ako je bogata, jer se nije zadužila zbog sebe, nego radi popravljivanja odnosa među ljudima. Zajednici su potrebni ljudi koji su spremni da žrtvuju imetak radi drugih.



Na Allahovom putu (fi sebilillah)

Ova kategorija obuhvata borce na Allahovom putu koji nemaju platu iz državne blagajne (bejtul-mal). Prema ispravnom mišljenju, u ovu kategoriju ulazi i kupovina vojne opreme za borce na Allahovom putu, jer i to ulazi u značenje pojma “na Allahovom putu”.

Ispravno je i da ovaj pojam obuhvata i borbu riječju, jer je cilj oružane borbe dostavljanje islamskog poziva i uklanjanje prepreka koje stoje između ljudi i spoznaje Allahove vjere, a to se u mirnodopskim uvjetima čini govorom, pa je dozvoljeno da se zekat troši u ovu svrhu.

Putnik (ibnus-sebil)

Pod putnikom se misli na osobu koja je iz određenih razloga ostala bez sredstava za nastavak putovanja. Naprimjer, tokom putovanja ukradena su joj sredstva ili ih je izgubila. Putnik može biti bogat u svojoj zemlji, ali u trenutnom stanju nema ništa. Zato je dozvoljeno dati mu zekat kako bi se mogao vratiti u svoju zemlju ili doći gdje je naumio. Naprimjer, dozvoljeno je novcem zekata kupiti mu kartu za voz ili avion kako bi stigao do svog cilja.

U današnjem vremenu, kategorija putnika (*ibnus-sebila*) znatno se suzila. Svijet je postao poput malog sela i čovjek danas može doći do svog imetka gotovo bilo gdje, pa ako je u stanju doći do svog novca, onda se na njega ne odnosi propis o putniku (*ibnus-sebila*). Dakle, ako može zatražiti prijenos novca, pa će, kad mu novac stigne, imati sredstva da se vrati ili da ode u bilo koju drugu zemlju, ne može mu se dati zekat po ovom osnovu.

Međutim, govorimo o osobi koja ne može doći do svog imetka, a to se ipak može zamisliti. Može se nalaziti u udaljenom području gdje ne postoje mogućnosti da preuzme svoj novac ili su veze s njegovom zemljom potpuno prekinute iz bilo kojeg razloga. U tom slučaju propis o putniku odnosi se na njega.

Takvoj osobi ne daje se zekat u vidu pozajmice, tj. ne daje se s obavezom da, kad se vrati u svoju zemlju, izdvoji iz svog imetka isti iznos za siromašne ili druge. Njemu se daje zbog njegove potrebe da se vrati u svoju zemlju ili ode gdje je naumio, kako bi se ta njegova potreba podmirila, a ne daje mu se kao dug.



Objašnjenje u vezi s prijedlozima korištenim prilikom navođenja kategorija kojima se daje zekat

Četiri kategorije kojima se daje zekat u ajetu spomenute su s prijedlogom “li” u značenju “pripada”, a četiri kategorije s prijedlogom “fi” u značenju “u svrhu”.

Četiri koje su spomenute s prijedlogom “li” su: *“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima i onima koji ga skupljaju i onima čija srca treba pridobiti.”*

Četiri kategorije spomenute s prijedlogom “fi” su: *“i za otkup iz ropstva, i prezaduženima i u svrhe na Allahovom putu, i putniku...”*

Da li ova razlika u prijedlozima ima utjecaja na pravne propise? Odgovor je da ima.

Oni kojima se daje zekat, koji su spomenuti s prijedlogom “li” stječu puno vlasništvo nad tim imetkom koji su uzeli, i njihovo vlasništvo nad tim imetkom ne prestaje čak i ako nestane razlog zbog kojeg su primili zekat. To znači da oni tim imetkom raspolažu kako žele i mogu ga trošiti u bilo koju dozvoljenu svrhu.

Naprimjer, siromah je dobio zekat danas i time je postao vlasnik tog zekata: *“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima...”* (Et-Tevba, 60).

Kada je ova osoba dobila taj imetak, on je postao njeno puno vlasništvo. Sutradan joj umre brat koji nema drugog nasljednika osim njega, pa naslijedi veliko bogatstvo. Da li ćemo ovoj osobi za zekat koji je uzela jučer reći da to mora vratiti, jer nije više od onih kojima je dozvoljeno da prime zekat? Odgovor je ne. Ova osoba je novac od zekata stekla na legitiman način i njeno vlasništvo nad tim imetkom je potvrđeno, pa nije obavezna da ga daje bilo kome. Ako bi draga srca i svojevoljno udijelila taj iznos kao sadaku onome kome je u tom trenutku potrebnije od nje, to je bez sumnje odraz plemenitog morala i znak zahvalnosti Allahu, ali nema obaveze po tom pitanju.

Druga važna stvar jeste da je onima iz ove četiri kategorije obavezno dati zekat da sami njime raspolažu, tj. predati im ga i ne vršiti nad njima kontrolu kako će ga trošiti. To znači ako je neko siromašan, obaveza je da mu se novac uruči i on raspolaže tim imetkom kako želi. Nije ispravno reći da mu se kupi brašno od zekata ili da mu treba klima-uređaj, pa mu je kupiti od zekata. On najbolje zna svoje potrebe. Novac se daje njemu i on postaje vlasnik tog novca i njime raspolaže kako želi.



Izuzetak je slučaj da je osoba nerazumna ili ne zna upravljati novcem, pa ga rasipa i time upropaštava sebe i one koje izdržava. Naprimjer, siromašan je, ali je iskušan alkoholom, drogom ili sličnim, ili je rasipnik. Ako bi mu se dao novac, on bi ga upropastio, a njegova bi porodica trpjela. U takvom slučaju dozvoljeno je kupiti hranu i slično i dati je na ime zekata.

Kod preostale četiri kategorije situacija je drugačija: *“...i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku...”* (Et-Tevba, 60).

Ovim kategorijama zekat se ne daje u vidu punog vlasništva.

Primjer za to je dužnik koji dobije novac da isplati dug. Međutim, ako bi otišao povjeriocu i rekao: “Želim isplatiti svoj dug”, a povjerilac kaže: “Tvoj dug je vraćen, jučer mi je došao čovjek koji te poznaje i dao mi cijeli iznos”, da li dužnik tada može reći da su to dodatna sredstva koja sada pripadaju njemu? Ne može. Sredstva su mu data namjenski radi otplate duga, pa pošto je dug već otplaćen, taj novac mu više nije dozvoljen i dužan je usmjeriti ga u propisane svrhe zekata, jer Allah kaže: *“...i prezaduženima”*, tj. u svrhu izmirenja duga, a ne da njime raspolaze kako hoće.

U ovom slučaju dozvoljeno je da se zekat uopće ne preda dužniku u ruke, nego da se ode direktno povjeriocu i njemu uruči, čak i ako se dužnik prethodno ne obavijesti da će njegov dug biti isplaćen.

Isti je slučaj i s kategorijom za otkup iz ropstva.

Što se tiče kategorije putnika koji ostane bez sredstava, može mu se dati novac da sam kupi kartu ili unajmi prijevozno sredstvo, a može se za njega kupiti karta ili unajmiti mu prijevozno sredstvo.

Nekim kategorijama zekat se daje jer su sami u stanju potrebe, a drugim kategorijama daje se jer zajednica ima potrebu za njima.

Siromasi i nevoljnici pomažu se jer im je potrebna pomoć. Iz istog razloga pomažu se i putnik i dužnik koji je zadužen radi vlastitih potreba, kao i kategorija “u ropstvu”.

Onima koji rade na prikupljanju zekata, zekat se daje jer zajednica ima potrebu za njima, kako bi obavljali taj posao. Također, dužnik koji se zadužio radi izmirenja sporova i pomirenja ljudi, kao i “na Allahovom putu” pomažu se zbog potrebe zajednice za njima.



Kome nije dozvoljeno primiti zekat i da li je dozvoljeno cijeli iznos dati jednoj kategoriji

Prilikom davanja zekata dozvoljeno je ograničiti se na jednu kategoriju. Dokaz je hadis Muaza, radijallahu anhu, kada ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao u Jemen da poziva ljude u islam i da ih obavijesti o onome što im je Allah propisao, a među tim obavezama je i zekat. U vezi sa zekatom rekao je: “Obavijesti ih da im je Allah propisao sadaku (tj. zekat) koja se uzima od njihovih bogatih i vraća njihovim siromašnima.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu spomenuo je samo jednu kategoriju, a to su siromašni, što ukazuje na to da je dozvoljeno dati zekat samo jednoj od osam kategorija zekata.

Ovo je stav većine učenjaka, dok šafije smatraju da je obavezno podijeliti zekat tako da obuhvati svih osam kategorija.

Nema sumnje da su dokazi na strani većine učenjaka, odnosno onih koji smatraju da je dozvoljeno ograničiti se na jednu kategoriju. Međutim, kada zekat prikuplja i dijeli vlast, bolje je da obuhvati sve kategorije.

Zekat se ne daje porodici Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a to su Benu Hašim i njihovi štićenici

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, našao je jednu datulu pa je rekao: “Da se ne bojim da je od sadake, pojeo bih je.”

A kada je Hasan, radijallahu anhu, uzeo datulu iz sadake, rekao mu je: “Kih, kih! To je prljavština ljudi. Ona nije dozvoljena Muhammedu ni porodici Muhammedovoj.”

Zekat, dakle, nije dozvoljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niti Benu Hašimu i njihovim štićenicima, kako to potvrđuju hadisi.

Pod izrazom “zul-kurba” (bližnja rodbina) misli se na Benu Hašim i ako su siromašni, njihove potrebe pokrivaju se iz bejtul-mala (državne blagajne).

Zekat se ne daje onima koje je vlasnik zekata dužan izdržavati

Ako se radi o rođaku kojeg čovjek nije dužan izdržavati, dozvoljeno mu je dati zekat, ako spada u jednu od osam kategorija onih kojima se daje zekat.



Rodaci koje je dužnost izdržavati

Prva kategorija: sin, kćerka, otac i majka. To su rođaci čije je izdržavanje obavezno po konsenzusu učenjaka i nije dozvoljeno dati im zekat. Dobročinstvo prema roditeljima podrazumijeva da čovjek troši na svoga oca i majku ako su u stanju potrebe, a dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi svoju djecu koju je dužan izdržavati. Ako bi rodbini koju je ionako dužan izdržavati davao zekat, time bi štitio svoj imetak i zekat bi koristio za vlastite potrebe, a to nije dozvoljeno.

U pogledu šerijatskopравnog statusa izdržavanja ostale rodbine, svaki od četiri mezheba ima svoje mišljenje o tome koji se rođaci moraju izdržavati.

Malikije smatraju da se obaveza izdržavanja odnosi samo na spomenute četiri kategorije: oca, majku, sinove i kćeri.

Šafije su to malo proširili i rekli da obaveza obuhvata pretke i potomke, te su dodali djeda i nenu (i dalje uzlaznom linijom), te unuka i unuku (i dalje silaznom linijom).

Hanbelije se pozivaju na ajet u kojem se govori o tome da su očevi dužni brinuti se za svoju djecu, a potom se kaže: *“I nasljednik je dužan sve to”* (El-Bekara, 233).

Na osnovu ovog ajeta zaključili su da je čovjek dužan izdržavati svakog u čijem bi nasljedstvu imao udio ako bi taj umro. Pravilo je da dobit ide uz obavezu, pa ako bi imao korist od njegovog imetka u slučaju smrti, ima obavezu prema njemu dok je živ.

Primjer

Da li se nasljeđuje brat ako umre? Nasljeđuje se ako nema sinova i ako otac nije živ, jer u prisustvu sinova ili oca brat ne nasljeđuje. Ako brat umre, a nema potomka niti živog oca, tada ga nasljeđuje njegov brat. U tom slučaju, za vrijeme njegovog života, ako je u potrebi, dužan je izdržavati ga i ne može mu dati zekat. U slučaju da brat ima sina, brat ga neće naslijediti ako bi umro, isto tako, ako je otac živ. U tom slučaju brat nije dužan izdržavati ga i može mu dati zekat.

Hanefije su još više proširile krug rođaka čije je izdržavanje obavezno i rekli da je obaveza izdržavati svakog rođaka koji je mahrem. To je svaki onaj s kim je



brak trajno zabranjen. Ako je riječ o ženi, to je jasno, a ako su rođaci muškarci, gleda se na sljedeće pravilo: Ako, u slučaju kada bi bila ženskog spola, brak s tom osobom ne bi bio dozvoljen, onda ova osoba i kao muški rođak spada u rod koji je mahrem. Naprimjer, amidža i daidža su rod koji bi u ženskom spolu bili tetke po ocu i po majci, a nije dozvoljen brak sa tetkom, stoga je dužnost izdržavati tu rodbinu. To znači da sa stanovišta obaveze izdržavanja amidže i daidže imaju isti status kao i tetke. Dakle, prema hanefijama, takve osobe obavezno je izdržavati, pa im se ne smije davati zekat.

Razilaženje među učenjacima po ovom pitanju je veliko i svaki stav ima relevantne dokaze. Pitanje davanja zekata rodbini direktno se vezuje za pitanje obligatnosti izdržavanja, te se rodbini koju je dužnost izdržavati ne može dati zekat. Najbliže ispravnom mišljenju, a Allah najbolje zna, jeste da su rođaci čije je izdržavanje obavezno samo najbliži preci i potomci, što je stav malikija i ujedno stav oko kojeg postoji konsenzus. Ovo se odnosi na obavezu izdržavanja koja se može sudski nametnuti. Druge rođake, mimo njih, prema ovom mišljenju, nije obavezno izdržavati, stoga im je dozvoljeno dati zekat.

Nema sumnje da održavanje rodbinskih veza podrazumijeva da čovjek pomaže rodbinu, makar bila i daljnja. Ako zapadnu u siromaštvo, lijepo je i pohvalno da im se pomogne. Za takvo djelo čovjek će imati veliku nagradu kod Allaha, time mu se produžava život i otklanja nevolja.

Ako rodbina koju je dužnost izdržavati polaže pravo na zekat po nekoj drugoj osnovi mimo potrebe za izdržavanjem, naprimjer da neko od njih bude zarobljen u ratu (što spada u kategoriju oslobođanja iz ropstva), nema smetnje da im se u tu svrhu da zekat. A Allah najbolje zna.

HADŽ

Uvod

Ranije smo govorili o namazu, postu i zekatu, pa ćemo sada govoriti o petom temelju islama – hadžu.

Islamski ibadeti dijele se na tri vrste:

- ibadete koji su isključivo tjelesni, poput namaza i posta,
- ibadete koji su isključivo imovinski, poput zekata,
- i ibadete koji objedinjuju i tjelesni i imovinski aspekt, a to je hadž.

Nakon što smo završili govor o tjelesnim i imovinskim ibadetima, prirodno je da slijedi govor o ibadetu koji objedinjuje oba aspekta.

Vrijednost hadža

Hadž je velika prilika da se čovjek približi Allahu i potpuno očisti od grijeha.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko obavi hadž u ime Allaha i ne bude (u vrijeme hadža) intimno prilazio bračnom drugu, niti učinio neki drugi prijestup (grieh), vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.” (Buhari i Muslim)

“Umra do umre iskup je za grijeha koji se počine između njih, a za primljeni hadž (hadž mebrur) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan koje je djelo najvrednije, pa je odgovorio: “Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika.” Onda je upitan: “A zatim?”, na što je odgovorio: “Borba na Allahovom putu.” “A koje zatim?”, ponovo je upitan, pa je rekao: “Primljen hadž (hadž-mebrur).” (Buhari i Muslim)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Hadžije i oni koji su došli na umru su Allahova ‘delegacija i izaslanstvo’ – pozvao ih je pa su Mu se odazvali, zamolili su Ga pa im je udovoljio.” (Bezzar, hasen-sahih; Albani)



Pošto su to Allahovi gosti, kada je riječ o propisivanju hadža, ne koristi se uobičajeni imperativni oblik kakav nalazimo u slučaju propisivanja namaza i zekata: “obavljajte namaz, dajte zekat”.

Uzvišeni Allah kaže: *“Hodočastiti Kabu, radi Allaha, dužan je svako ko bude u mogućnosti do nje doći. A ko ne vjeruje – pa, Allah je, doista, neovisan o svjetovima.”* (Alu Imran, 97)

Ovaj veličanstveni ibadet jedan je od stubova islama, kako se navodi u poznatom hadisu: “Islam je sagrađen na pet temelja”, pa se navodi i: “obavljanje hadža onome ko je u mogućnosti.”

Jedanput u životu

Uzvišeni Allah propisao je Svojim robovima hadž i obaveza je obaviti ga samo jednom u životu, i to onome ko je u mogućnosti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O ljudi, Allah vam je propisao hadž, pa ga obavljajte!” Tada je Akra b. Habis upitao: “Allahov Poslaniče, da li svake godine?”, a Poslanik je odgovorio: “Da sam rekao ‘da’, postalo bi obavezno. Hadž je obavezan jednom, a sve preko toga je dobrovoljno.” (Muslim)

Treba li hadž obaviti čim osoba bude u mogućnosti?

Onaj ko je u mogućnosti treba izvršiti ovu obavezu što prije i ne treba je odgađati!

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhum, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.” (Hakim, *Mustedrek*; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u *Sahihul-džamii*.)

Onaj ko može obaviti hadž ne treba to odgađati. Omer, radijallahu anhu, bio je veoma strog prema onima koji imaju mogućnost, a odgađaju obavljanje hadža. Govorio je: “Takvima je svejedno hoće li umrijeti kao jevreji ili kršćani.”

Ovo je odraz njegove bojazni da bi njihova srca mogla skrenuti na stranputicu i oni se odmetnuti od vjere, da nas Allah sačuva, jer odgađaju obavljanje ovog velikog stuba islama uprkos mogućnosti da ga obave.

Obavljanje hadža obaveza je onome koji je u mogućnosti, a to ćemo detaljno objasniti u nastavku.



Nakon obavljenog hadža, musliman ne bi trebao prekidati vezu s Bejtullahom.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Obavljajte hadž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijeh, kao što kovački mijeh u kovačnici uklanja trosku iz rude željeza.” (Tirmizi, Nesai, Ahmed; sahih)

Dobrovoljni hadž ili sadaka?

Učenjaci su razmatrali pitanje da li je vrednije obaviti dobrovoljni hadž ili isti novac podijeliti u sadaku.

Većina učenjaka četiri mezheba smatra da je dobrovoljni hadž vredniji, jer hadž objedinjuje i tjelesni i imovinski ibadet, dok je sadaka isključivo imovinski ibadet. Ipak, postoje izuzeci: ako vlada velika glad ili ako čovjek ima blisku rodbinu u krajnjoj potrebi, tada se prednost daje sadaki, ali to važi samo kada čovjek mora birati jedno ili drugo. Ako, pak, ima mogućnost da uradi oboje, to je bolje i nagrada je veća.

Nekima, možda, šejtan došapne: “Ne idi na hadž, nego dijeli sadaku”, a kad hadžije odu, ovaj se sustegne od dijeljenja sadake, pa ne ode ni na hadž i ne udijeli sadaku.

Da li je umra vadžib?

Islamski učenjaci razilaze se po ovom pitanju. Većina učenjaka smatra da umra nije vadžib, dok neki učenjaci drže da jest, što je stav sa snažnim dokazima.

Na to da je umra obavezna ukazuje predaja od tabiina Subeja b. Ma'beda, koju bilježi Ebu Davud. Subej je došao Omeru, radijallahu anhu, i rekao: “Bio sam kršćanin pa sam primio islam, i shvatio sam da su mi hadž i umra propisani kao obaveza, pa sam zanijetio oboje.” Omer, radijallahu anhu, rekao mu je: “Postupio si po sunnetu.” Time je Omer, radijallahu anhu, potvrdio njegovo shvatanje da su hadž i umra obavezni.

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “O Allahov Poslaniče, da li žene moraju učestvovati u džihadu?”, a on je odgovorio: “Njima je propisan džihad u kome nema borbe: hadž i umra.” (Ibn Madža; Albani ga je ocijenio sahihom.)

Ovakva formulacija “njima je propisan – alejhinne” ukazuje na obaveznost. Pa, ako je, prema ovom hadisu, umra ženama obavezna, muškarcima je obaveza još očiglednija.



U svakom slučaju, ovo je pitanje poput ostalih pitanja u kojima postoji razilaženje.

Ako čovjek obavi hadž kao kiran ili temettu, na taj način obavio je i hadž i umru i to je način da čovjek izvrši obje obaveze.

Uvjeti obaveznosti hadža

Hadž je obavezan muslimanu, razumnom, punoljetnom, slobodnom, koji je u mogućnosti.

Ovo su uvjeti da hadž postane obaveza:

Islam

Hadž je obavezan samo muslimanu. Nevjerniku Allah ne prima nijedan ibadet, jer je islam uvjet za prihvatanje ibadeta.

Razum

Duševno bolesna osoba nije obavezna obaviti hadž, jer se ne smatra šerijskim obveznikom.

Punoljetstvo

Maloljetnik nije obavezan obaviti hadž jer još nije šerijski obveznik.

Međutim, postavlja se pitanje: da li je hadž maloljetnika ispravan? Odgovor je da je ispravan, jer se djetetu prije punoljetstva pišu dobra djela, a grijesi mu se ne pišu sve dok ne postane punoljetno.

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom Oproštajnog hadža, na mjestu zvanom Er-Revha, sreo skupinu ljudi i upitao ih: "Ko ste vi?" Rekli su: "Muslimani", pa su upitali: "A ko si ti?" "Allahov Poslanik", odgovorio je. Tada je jedna žena, koja je bila u nosiljci, podigla svoje dijete i upitala: "Allahov Poslaniče, ima li hadža i za ovo dijete?", a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Da, a ti imaš nagradu." (Muslim)

Hadž djeteta je validan, a nagrada pripada i njemu i njegovom staratelju. Dijete će izvršiti one obrede koje može, a ono što ne može, umjesto njega će obaviti staratelj. Ako ne može bacati kamenčiće, bacat će staratelj; ako ne može tavafiti pješice, nosit će ga staratelj i tavafiti s njim, i tako dalje.



Međutim, postavlja se pitanje da li se hadž koji obavi maloljetna osoba smatra obaveznim ili dobrovoljnim. Takav hadž tretira se kao dobrovoljni (nafila), a ne kao obavezni, tako da će, nakon što dostigne punoljetstvo, biti dužan da obavi hadž, ukoliko za to ispuni propisane uvjete.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Koje god dijete obavi hadž, a zatim postane punoljetno, mora obaviti još jedan hadž.”

Ovaj hadis prenosi se kao merfu⁵ od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kao mevkuf⁶ od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, i jasno ukazuje na to da se hadž koji obavi dijete tretira nafilom, a obaveza hadža za njega ostaje.

Sloboda

Hadž zahtijeva potpunu mogućnost raspolaganja vremenom, tijelom i imetkom, a to nije u potpunosti moguće onome ko nije slobodan, odnosno oslobođen od ropstva.

Mogućnost

Najvažniji uvjet obaveznosti hadža jeste mogućnost njegovog obavljanja. Uzvišeni Allah kaže: “*Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti...*” (Alu Imran, 97)

Kako smo već kazali, hadž je i tjelesni i imovinski ibadet, pa se tako i mogućnost dijeli na finansijsku i tjelesnu.

U jednoj predaji mogućnost se tumači kao posjedovanje opskrbe i prijevoza. Iako se učenjaci spore u pogledu vjerodostojnosti te predaje, ona je općeprihvaćena.

Pod opskrbom ili poputninom podrazumijeva se dovoljno sredstava za put do Meke i nazad, boravak tamo, kao i sredstva koja će ostaviti onima koje izdržava, kao što su supruga i djeca. Nije dozvoljeno da ih ostavi bez osnovne opskrbe, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi one koje je dužan izdržavati.” (Ebu Davud; sahih)

⁵ Merfu je predanje koje se prenosi izravno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira na to da li se radilo o riječima, djelu, odobrenju ili osobini.

⁶ Mevkuf je predaja koja se zaustavlja na ashabu i ne pripisuje se direktno Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.



Pod prijevozom se podrazumijeva odgovarajuće prijevozno sredstvo kojim čovjek može doći i vratiti se, kao i kretati se između obrednih mjesta.

Finansijska mogućnost je osnovna, i ako je čovjek nema, hadž mu nije obavezan. Nije dužan da se zadužuje kako bi obavio hadž, jer zaduživanjem se čovjek stavlja u inferiornu poziciju, a Allah ga time nije obavezao.

U slučaju kada osoba koja želi obaviti hadž ima dug:

- ako je dug odgođen i zna da će ga moći vratiti u roku, smatra se da je u mogućnosti;
- ako je dospio rok vraćanja duga, tada mora dati prednost vraćanju duga nad hadžom, jer su prava ljudi zasnovana na strogoj potražnji, dok su Allahova prava zasnovana na milosti.

Dakle, čovjek je dužan vratiti dug čim bude u mogućnosti, pa ako mu nakon toga ostane toliko da može obaviti hadž, neka zahvali Allahu i obavi hadž, a ako mu ne ostane, onda nema mogućnost, a time ni obavezu da obavi hadž.

Izuzetak je ako potražitelj duga dozvoli da se dug vrati nakon hadža, jer je pravo njegovo. Ako ne dozvoli, obaveza je da se prvo vrati dug.

Dug je vrlo ozbiljna stvar. Čak se ni šehidu, uprkos njegovom visokom stepenu, ne oprašta dug, a opraštaju mu se svi grijesi, jer je to pravo ljudi. Zato, ako je dospjelo vrijeme vraćanja duga, treba ga odmah vratiti i skinuti tu obavezu sa sebe.

Da li je hadž obavezan onome ko ima finansijsku mogućnost?

Ako je osoba materijalno u mogućnosti obaviti hadž, tada gledamo da li je i fizički sposobna obaviti hadž. Ako je osoba, koja ima finansijsku mogućnost da obavi hadž, zdrava, put siguran i može izvršiti obrede, tada joj je obaveza da pristupi obavljanju hadža.

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhumu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko želi obaviti hadž, neka ga obavi što prije, jer se može dogoditi da se razboli, da ostane bez prijevoznog sredstva ili da mu se pojavi neka potreba.” (Ibn Madža, Ebu Davud i Ahmed, verzija je njegova; hadis je hasen.)

Dakle, osobi čije je stanje kako je opisano, hadž je obavezan odmah i treba ga obaviti bez odlaganja.

*Stav nekih učenjaka o odgađanju hadža*

Neki učenjaci smatraju da je hadž obaveza s pravom odgode. Odnosno, smatraju da čak i ako je osoba zdrava i ima sredstva može odložiti obavljanje hadža za sljedeću godinu ili dvije, pod uvjetom da je vjerovatno da će tada moći obaviti hadž. Ne misli se na dugoročno odgađanje hadža kao što je pet, deset ili petnaest godina, već na razuman period u kojem se realno očekuje da će moći obaviti hadž.

Njihov dokaz je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio hadž desete godine po Hidžri iako je hadž bio propisan devete godine. No, devete godine poslao je Ebu Bekra, radijallahu anhu, kao predvodnika hadžija; dakle, sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odmah obavio hadž iste godine kad mu je postao obavezan, nego ga je odgodio za sljedeću godinu.

Međutim, ovakvo dokazivanje je upitno! Zašto? Zbog čega je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgodio hadž i nije ga obavio devete godine po Hidžri?

Postojalo je nekoliko razloga, a među njima su:

1. Ostaci paganskih običaja i džahilijetskih novotarija još su bili prisutni.
2. Mnogobošci su i dalje obavljali hadž.
3. I dalje je bilo onih koji su oko Kabe tavaf obavljali nagi.

Zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, devete godine poslao Aliju b. Ebu Taliba, radijallahu anhu, da ljudima uči početne ajete sure Et-Tevba i da proglasi: "Neka nakon ove godine nijedan višebožac ne može obavljati hadž i neka niko ne čini tavaf oko Kabe nag."

4. Deveta godina po Hidžri bila je godina delegacija.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, devete godine bio je zauzet primanjem delegacija iz cijele Arabije – izaslanici su mu davali zavjet na vjernost, očitovali svoj iman i objavili da ulaze sa svojim plemenima pod okrilje islamske države.

Dakle, u općem interesu bilo je da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostane u Medini, pa je ispravnije mišljenje da je hadž obavezan odmah čim čovjek stekne mogućnost, bez odlaganja. Ipak, iz činjenice da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgodio obavljanje hadža devete godine za narednu, uzimamo važnu pouku da čovjek može biti u materijalnoj i tjelesnoj mogućnosti, a da



nema smetnje da odgodi obavljanje hadža za godinu ili dvije, ako se nađe u okolnostima koje opravdavaju odgodu hadža.

To može biti, naprimjer, situacija u kojoj bi, da otputuje, bio rastrojen i opterećen brigama: dijete mu je bolesno i nalazi se u bolnici, otac mu je teško bolestan, ili se kćerka udaje u tim danima pa mu je teško da ne prisustvuje njenom vjenčanju.

Postoje, dakle, određene okolnosti koje treba uzeti u obzir. Međutim, to ne znači da je svaki razlog opravdan i da je hadž nešto što se može neograničeno odlagati. Osnovno pravilo je da je hadž obavezan odmah, osim ako postoji stvaran i opravdan razlog koji zahtijeva njegovo odgađanje za jedan razuman period.

Sposoban finansijski, ali nesposoban tjelesno

Ako čovjek ima materijalne mogućnosti, ali tjelesno nije u stanju obaviti hadž, u tom slučaju on nije ni dužan da obavi hadž, jer Allah nikoga ne zadužuje preko njegovih mogućnosti. Uzvišeni Allah kaže: *“Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih...”* (El-Bekara, 286)

Ako je bolestan i ne može putovati, da li ćemo mu reći da je obavezan otići? Naravno da ne, jer šerijat to ne zahtijeva.

Međutim, postavlja se pitanje ima li on u tom slučaju neke obaveze, a odgovor je da se gleda priroda bolesti, vrsta opravdanja i stepen nemoći: da li je ta nemoć trajna ili privremena; da li se može očekivati da nestane ili ne.

Ako je riječ o nemoći za koju se nada da će proći, tada mu se kaže da bude strpljiv dok ne prođe uzrok koji onemogućava obavljanje hadža; ako je bolestan, da sačeka da ga Allah izliječi. Naprimjer, čovjek koji je imovno sposoban, ali neposredno pred hadž, početkom zul-hidžeta, obavi operaciju slijepog crijeva, možda nije u stanju da ide na hadž te godine, ali to je privremena spriječenost i očekuje se da će to stanje nemoći proći. On će odgoditi hadž te godine i obaviti ga sljedeće, kad ga Allah izliječi.

Slično je i u slučaju kada čovjek ne može dobiti hadžsku vizu. Poznato je da se svakoj zemlji za hadž određuju kvote i da je ograničen broj hadžija, u skladu s brojem stanovnika svake države, što se ubraja u šerijatski prihvatljive opće interese, radi zaštite ljudskih života. Da se vrata potpuno otvore, brojni bi pohrlili na hadž, jer žele da ga obave. Zbog toga se može desiti da čovjek, i pored finansijske sposobnosti, godinama ne uspije dobiti vizu. Šta tada? To



je stanje nemogućnosti za koje se nadamo da će prestati, pa treba da bude strpljiv dok mu Allah ne olakša i omogući hadž. Iako je imovno sposoban, nema obavezu da nekoga opunomoći da obavi hadž umjesto njega, jer je ovo vrsta zapreke za koju se očekuje da će nestati.

Dakle, ako je čovjekova nemoć takva da se nada njenom prestanku, onda će sačekati da ta zapreka nestane i da lično obavi hadž.

Međutim, ako je nemoć trajna, nemoć za koju se ne očekuje da će prestati, poput osobe koja boluje od teške, neizlječive bolesti zbog koje nije u stanju otići na hadž, ili je osoba dosegla duboku starost pa više nema snage za putovanje, tada je propis drugačiji. U hadisu se navodi da je jedna žena kazala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Moj otac obavezan je da obavi hadž, ali on je vrlo star čovjek koji se ne može održati na jahalici, pa mogu li ja obaviti hadž za njega?", a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Obavi hadž za njega." (Buhari i Muslim)

Osoba koja ima materijalne mogućnosti da obavi hadž, ali fizički nije sposobna, a njena nesposobnost je trajna i ne očekuje se da će nestati, dužna je opunomoćiti nekoga da za nju obavi hadž (hadž-bedel), odnosno izdvojiti će imetak i dati ga onome ko će hadž obaviti u njeno ime, jer se radi o trajnoj zapreci koja se neće ukloniti.

Čovjek može imati materijalne mogućnosti i biti fizički sposoban, a ipak mu se nalaže da u određenim okolnostima ne ide na hadž. Naprimjer, ako je zaražen zaraznom bolešću, iako ga bolest ne sprečava da obavi obrede, ipak će mu se reći da zbog općeg interesa ne ide.

Ako imovno sposoban čovjek umre, bez obzira na to da li je bio tjelesno sposoban ili ne, a nije obavio hadž iako je imao finansijske mogućnosti, tada se, prema odabranijem mišljenju, hadž tretira kao dug koji se izmiruje iz njegove ostavštine. Iz njegove imovine izdvaja se imetak koji će omogućiti da neko drugi za njega obavi hadž, jer najpreče je ispuniti Allahovo pravo. Isti propis važi i za izmirenje zekata ako je umro ne izmirivši tu obavezu.

Mahrem

Mahrem je osoba s kojom je ženi trajno zabranjeno stupiti u brak, bilo zbog krvnog srodstva, srodstva po mlijeku ili srodstva po tazbinstvu. Da bi neko mogao biti mahrem, prema većini učenjaka, mora biti punoljetan i razuman,



iako postoji i stav koji dozvoljava da mahrem može biti dječak nadomak punoljetstva ukoliko je sposoban obavljati ulogu zaštitnika. Muž se u pogledu pratnje žene na putovanju tretira ravnopravno s mahremom. (*El-Mevsuatul-fikhijetul-kuvejtija*, 2005)

Ovdje je bitno naglasiti nekoliko činjenica.

Prvo: Islamski pravници jednoglasno smatraju da je ženi dozvoljeno da putuje bez mahrema u slučaju nužde, poput bjekstva iz zarobljeništva ili sličnih prijetnji po život i slobodu.

Drugo: Jednoglasno je mišljenje učenjaka da ženi nije dozvoljeno putovanje bez mahrema ako postoji opravdana bojazan za njenu sigurnost, kad putovanje može predstavljati opasnost za njen život ili čast.

Treće: Ukoliko žena ispunjava sve uvjete za obavljanje hadža, i ima muža ili mahrema koji je može pratiti, tada je, prema konsenzusu islamskih učenjaka, dužna da izvrši ovu obavezu.

Sporno pitanje u pogledu ženinog odlaska na hadž

Kakav je propis u slučaju žene koja ispunjava sve uvjete za obavljanje hadža, ali nema muža niti mahrema koji bi je pratio, dok s druge strane postoji mogućnost sigurnog putovanja?

Prvo mišljenje

Žena koja nema mahrema nije dužna obaviti hadž; ženi je zabranjeno putovati bez muža ili mahrema, bilo to putovanje radi hadža ili nečeg drugog, bez obzira na to da li se radi o obaveznom hadžu ili nafili. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci hanefijskog i hanbelijskog mezheba, te imam Nehai, Hasan el-Basri, Tavus, Ša'bi, Sevri i drugi (Ibn Humam, 2003; Ibn Kudama, 1968; Šel'an, 2010).

Najistaknutiji dokaz koji navode oni koji zastupaju ovo mišljenje jeste predaja Ibn Abbasa, radijallahu anhumu, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neka se muškarac nikako ne osamljuje sa ženom osim u prisustvu mahrema! Neka žena ne putuje osim u pratnji mahrema!" Čuvši te riječi, jedan od prisutnih upita: "Allahov Poslaniče, moja je supruga krenula na hadž, a ja sam se prijavio za učešće u toj i toj bitki!" Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Vrati se i obavi hadž zajedno sa svojom suprugom!" (Buhari i Muslim)



Ovim hadisom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje čovjeku da ostavi džihad, nakon što mu je postao obavezan, kako bi se pridružio svojoj supruzi na putovanju radi hadža, a ono što je obavezno ne ostavlja se osim radi veće obaveze. Uz to, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne pita da li ona putuje u skupini pouzdanih pratilaca ili ne, što znači da je prisustvo mahrema ili muža neophodno.

Ovakvom tumačenju hadisa oponirano je primjedbom da izrazita većina učenjaka (džumhur) smatra da mahremu ili mužu nije stroga obaveza (vadžib) krenuti na put kako bi žena obavila hadž u njegojvoj pratnji, što znači da je ovdje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao na ono što je bolje, a ne na ono što je obavezno.

Drugi dokaz koji navode oni koji zastupaju prvo mišljenje jesu brojne predaje u kojima se ženi zabranjuje da putuje bez mahrema u općem smislu, poput predaje Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojoj navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno da putuje na udaljenost od jednog dana i noći osim u pratnji svog mahrema” (Buhari). Hadis je eksplicitan dokaz da je ženi zabranjeno putovati bez mahrema.

Drugo mišljenje

Mahrem nije uvjet da bi ženi hadž bio obavezan. Ukoliko žena nema muža ili mahrema koji bi s njom putovao, a u mogućnosti je da putuje u društvu pouzdanih pratilaca, dužna je obaviti hadž. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci malikijskog i šafijskog mezheba, a prenosi se od Aiše, Ibn Omera i Abdullaha b. Zubejra, radijallahu anhum, te od Ataa b. Ebu Rebaha, Ibn Sirina, Zuhrija i drugih (Derdir, Nevevi, Ibn Kudama, Šel'an).

Učenjaci koji zastupaju ovo mišljenje različito tumače pouzdanu pratnju koja je uvjet dozvole putovanja bez mahrema, a skupinu pouzdanih žena i muškaraca jednoglasno smatraju zadovoljavajućom (Derdir, Ibn Muflih).

Prvi dokaz ovog mišljenja jeste kur'anski ajet: “*Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti...*” (Alu Imran, 97).

Ajet svojim općim značenjem obuhvata muškarce i žene, te ako žena ispunjava uvjete hadža i u mogućnosti je putovati sa pouzdanim društvom, to je i dužna, jer u takvom je društvu sigurna i zaštićena kao i u prisustvu mahrema.



Ovom dokazu oponira činjenica da je ajet uopćen, dok su hadisi u kojima se propisuje pratnja mahrema specifični u ovom pitanju i eksplicitnog su značenja.

Drugi dokaz je hadis Adija b. Hatima, radijallahu anhu, u kojem navodi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako poživíš dovoljno dugo, vidjet ćeš kako žena putuje sama iz Hire (u Iraku) sve dok ne obavi tavaf oko Kabe, ne bojeći se nikoga osim Allaha” (Buhari).

U ovom hadisu putovanje žene spomenuto je u pozitivnom kontekstu, a da je njeno putovanje bez mahrema uz ispunjenje uvjeta sigurnosti puta zabranjeno, to bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio, jer nije dozvoljeno šutjeti u trenutku kada je neophodno objasniti vjerski propis.

Na ovaj dokaz odgovoreno je time da je hadis izrečen u kontekstu nago-vještaja stvarnosti koja će se desiti u budućnosti, a ne u kontekstu podučavanja vjerskim propisima, dok su hadisi koji uvjetuju mahrema izrečeni upravo u kontekstu govora o propisima.

Treći dokaz je predaja u kojoj se navodi da je Omer, radijallahu anhu, na posljednjem hadžu koji je obavio dozvolio ženama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da putuju na hadž u pratnji Osmana i Abdurrahmana, radijallahu anhum (Buhari).

Postupak Omera, radijallahu anhu, i saglasnost ostalih ashaba dokaz je da je ženama dozvoljeno putovati bez mahrema u društvu pouzdanih žena.

Treće mišljenje

Ženi je dozvoljeno putovanje radi obaveznog hadža ukoliko je sigurna na tom putu, a postojanje mahrema ili skupine pouzdanih žena nije uvjet. Ovo mišljenje zastupa zahirijski mezheb, a odabrao ga je i Ibn Tejmijja, podržavajući ovo mišljenje kada se radi o svakom putovanju radi obrednog čina i Allahu dragog djela (Ibn Hazm, Ibn Muflih, Džadullah).

Dokazi koji se navode u okviru ovog mišljenja identični su dokazima drugog mišljenja, s tim što su učenjaci koji zastupaju drugo mišljenje uvjetovali postojanje pouzdane pratnje kojom se ostvaruje potrebna sigurnost žene na putovanju, dok oni koji zastupaju treće mišljenje propis vežu izravno za sigurnost putovanja bez obzira na način na koji se ona ostvari.



Savremena prijevozna sredstva

Da li su savremena prijevozna sredstva, koja prevoze veliki broj putnika, kao što su avioni, brodovi, vozovi i sl., poput ogromnih karavana u kojima je ženi dozvoljeno putovati bez mahrema, kao što su to istakli spomenuti učenjaci malikijskog mezheba? Savremeni učenjaci imaju dva različita mišljenja.

Prvo mišljenje

Ženi nije dozvoljeno da putuje avionom i drugim prijevoznim sredstvima radi obavljanja hadža, ili nekog drugog cilja, osim u pratnji muža ili mahrema. Ovo mišljenje zastupaju Ibn Baz, Ibn Usejmin, Salih el-Fevzan, Munedžid i drugi.

Kao dokaz za ovo mišljenje navode se spomenute predaje u kojima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje ženama putovanje bez mahrema. Promjena sredstva i načina putovanja ne utječe na promjenu ovog propisa, jer je zabrana vezana za samo putovanje. Ne može se reći da taj propis važi za stara vremena, a da ne važi za nova, jer su šerijatski propisi od Allaha, Koji jednako poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost. Ma koliko sredstva putovanja napredovala, propis o mahremu ostaje isti, sve što se običajno tretira putovanjem, poprima taj propis. Žena koja nema mahrema nije dužna obaviti hadž, jer se ne smatra od onih koji su to u mogućnosti.

Zatim, putujući bez mahrema, žena je izložena težnjama pokvarenjaka i fasika koji ne drže do vjere, a to je prisutno u svim vremenima.

Drugo mišljenje

Putovanje žene savremenim prijevoznim sredstvima, poput aviona, broda, voza i sl., bez mahrema dozvoljeno je ukoliko je žena na tom putu sigurna. Ovo mišljenje odabrali su mnogi savremeni učenjaci, kao što su: Abdullah b. Džibrin, Selman el-Auda, Jusuf el-Karadavi, Ferkus Ebu Abdulmuizz, Mustafa ez-Zerka i drugi.

Dokazi na kojima se temelji ovo mišljenje

Prvo: Putovanje ne spada u kategoriju obredoslovlja, što znači da je osnovni princip u donošenju suda o tom pitanju razmatranje povoda zbog čega je propis prvobitno i donesen, te jesu li se okolnosti zbog čega je utvrđen promijenile i je li potrebno sam propis dokinuti ili ga izmijeniti. Pratnja mahrema određena je



radi zaštite i sigurnosti žene, i ako se taj cilj postigne na drugi način, mahrem nije obavezan.

Drugo: Stvari koje su preventivno zabranjene postaju dozvoljene u stanju potrebe. Putovanje žene bez mahrema vrsta je preventivne zabrane, što znači da je u slučaju potrebe dozvoljeno.

Treće: Putovanje u modernom vremenu nije poput putovanja u ranijim vremenima kada je ženi bila potrebna pomoć pri jahanju i silasku s jahalice i kada je putovanje bilo obavljeno brojnim opasnostima, zbog dugotrajnosti i teških uvjeta puta, prisustva razbojnika i sl. U ovom vremenu putovanje je uveliko olakšano, a odvija se u velikoj sigurnosti, pod nadzorom službenih lica, u pratnji velikog broja muškaraca i žena, što daje veliku sigurnost svim putnicima.

Zaključna razmatranja

Na osnovu vjerodostojnih hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje ženi da putuje bez mahrema, zaključuje se da je osnovno pravilo da žena ne treba da putuje sama, već je dužna biti u pratnji mahrema ili muža, na što hadisi jasno ukazuju.

Kontekst i uvjeti putovanja u vrijeme kada su ovi hadisi izrečeni ukazuju na to da je svrha prisustva mahrema da ženino putovanje učini sigurnim i da je zaštititi od mogućih opasnosti i neugodnosti. U okolnostima kada je putovanje postalo sigurno i bez mahrema, može se smatrati da je osnovna svrha propisa – osiguranje sigurnosti, postignuta i bez fizičke prisutnosti mahrema. Ovakvo razumijevanje ide u prilog mišljenju da je ženi dozvoljeno putovati bez mahrema, pod uvjetom da je sigurnost zajamčena.

Zagovornici ovog mišljenja polaze od premise da je uloga mahrema prvenstveno zaštitna. Međutim, ostaje otvorena mogućnost da je Zakonodavac propisao obavezu pratnje mahrema ne samo iz razloga sigurnosti, već i iz drugih, nama nepoznatih šerijatskih intencija. U tom slučaju, oslanjanje isključivo na sigurnost puta može rezultirati zanemarivanjem pune svrhe šerijatskog propisa. S druge strane, žena koja putuje u pratnji mahrema može biti sigurna da je ispunila propis onako kako je to Zakonodavac odredio, bez obzira na to je li svrha propisa zaštita na putu ili nešto drugo.



Važno je podsjetiti na to da putovanje samo po sebi ne spada u ibadete, već se svrstava u društvene odnose (muamelat). Za razliku od ibadeta, kod kojih je mudrost propisa često nedokučiva, kod društvenih odnosa (muamelata) smisao propisa uglavnom je jasan i prepoznatljiv. Tako, primjerice, ne možemo znati zbog čega farz sabah-namaza ima dva rekata dok farz podne-namaza ima četiri, ali možemo dokučiti zašto je, naprimjer, kupoprodaja dozvoljena, a kamatno poslovanje zabranjeno.

Analizom hadisa i društvenih okolnosti iz vremena njihove objave jasno se vidi da je tadašnje putovanje bilo rizično, fizički iscrpljujuće i puno neugodnosti. Budući da su se uvjeti značajno promijenili, posebno u pogledu sigurnosti i organizacije, teško je tvrditi da je ženi, koja ne može osigurati mahrema, zabranjeno da putuje na hadž i slična putovanja ako je putovanje organizirano i sigurno.

OBREDI HADŽA (1. DIO)

Polazak na put

Krenimo zajedno s hadžijom na putovanje na hadž.

Prije nego što izađe iz svoje kuće, potrebno je da se halali s ljudima i time oslobodi nepravdi koje je možda nanio drugima. Iako je to obaveza svakom čovjeku, za onoga ko namjerava obaviti hadž to je još preče i važnije. Ide da obavi hadž, želi Allahovu nagradu, Njegov oprost, želi da se vrati čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Za hadž mebrur (primljen kod Allaha) nema druge nagrade osim Dženneta."

Prava ljudi, kao što je već spomenuto, zasnivaju se na strogoj odgovornosti i obavezi hitnog ispunjavanja. Ako je nekome uzeo imetak, dužan ga je vratiti, a ako je nekoga oštetiio ili povrijedio, treba zatražiti halal i razriješiti tu nepravdu.

Čovjek, dakle, treba da se oslobodi nepravdi koje je činio drugima, da se pokaje za grijeh i da se pripremi za putovanje.

Nakon toga kreće na hadž.

Jedan od uvjeta obaveznosti hadža jeste mogućnost, a rekli smo da se ona tumači kao posjedovanje opskrbe i prijevoza. Opskrba podrazumijeva ono što mu je dovoljno za put do Meke i povratak, ono što mu je potrebno tokom obavljanja obreda, ali i da onima koje izdržava ostavi dovoljno za period dok se ne vrati.

To je ono čime je Allah, Uzvišeni, zadužio vjernike, kada je rekao: *"Hadž je u poznatim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. Za put se opskrbite, a najbolja je opskrba bogobojažnost! I Mene se bojte – vi, razumom obdareni!"* (El-Bekara, 197)

Razmisli o tome kako je Allah ovim ajetom naredio da se čovjek opskrbi za putovanje na ovom svijetu, pa je kazao: *"Za put se opskrbite"* (El-Bekara, 197).

Zatim je ukazao na to da i putovanje na ahiret zahtijeva opskrbu. Putovanje k Allahu traži pripremu, ali ta opskrba nije ni hrana ni piće, već bogobojažnost



(takvaluk), izvršavanje onoga što je Allah naredio i ostavljanje onoga što je zabranio.

Čovjek se oprašta od svoje porodice i dragih osoba. Dok se sada oprašta sa njima polazeći na hadž, svjestan je i da će doći dan kada će ga ispratiti sa ovoga svijeta.

Na putovanju na hadž pridržava se propisa vezanih za putovanje: namaze obavlja u njihovom vremenu, uz mogućnost spajanja podne i ikindije te akšama i jacie, skraćuje četverorekatne namaze i uči dovu za putovanje pri odlasku i povratku. Kada se penje na uzvisinu, izgovara tekbir (Allahu ekber), a kada se spušta, izgovara tesbih (subhanallah). Tako je postupao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: kada bi se uspinjao, veličao bi Allaha, a kada bi se spuštao, slavio bi Ga i veličao Njegovu uzvišenost. Mudrost tog postupka je jasna, uzdizanje simbolizira savršenstvo i visinu, pa kada se čovjek nađe na uzvišenju, podsjeća sebe da postoji Onaj Koji je najveći i najuzvišeniji – Allah, pa Ga veliča i slavi. Spuštanje, s druge strane, ukazuje na manjkavost, a Allah je uzvišen od svakog nedostatka, pa Ga tada čovjek slavi i uzdiže iznad svake manjkavosti.

Tako ostaje u pokornosti Allahu sve dok ne stigne do mikata.

Mikat

Postoje dvije vrste mikata: vremenski i prostorni.

Vremenski mikati

Vremenski mikati su mjeseci hadža: ševal, zul-ka'de i zul-hidže. Neki učenjaci kažu da se misli na prvih deset dana zul-hidžeta, drugi na prvih devet, dok malikijski mezheb smatra da je cijeli mjesec zul-hidže vremenski mikat.

U svakom slučaju, Uzvišeni Allah kaže: *“Hadž je u poznatim mjesecima”* (El-Bekara, 197), pa je najbliže ispravnom mišljenju da su to ova tri mjeseca. Ovo razilaženje ima utjecaja na određena fikhska pitanja, a neka od njih kasnije ćemo spomenuti.

Ko želi stupiti u hadžske obrede, to treba učiniti u jednom od ova tri mjeseca, koji se nazivaju mjesecima hadža. Ako bi neko stupio u hadžski obred (ihram⁷) i zanijetio ga prije tih mjeseci, naprimjer u ramazanu rekavši: “Oda-

⁷ *Ihram* u šerijatskoj terminologiji ne označava samu odjeću, iako to naš narod obično tako razumije, već obrede u koje musliman stupa s nijetom obavljanja hadža ili umre. To stanje podrazumijeva posebne



živam Ti se, Allahu, na hadž”, postavlja se pitanje da li je njegov ihram valjan. Većina učenjaka smatra da jest, kao što je valjan i onome ko stupi u obred prije prostornog mikata. Šafijski mezheb, međutim, smatra da se to ne računa kao hadž, nego kao umra. Odabrano mišljenje je da je ihram, ipak, valjan i za hadž.

No, ovdje postoji važna napomena: ako kažemo da je ispravno donošenje nijeta i stupanje u obred hadža i prije mjeseci hadža, da li to znači da nema nikakve koristi od mjeseci hadža? Ne znači, jer ti mjeseci itekako imaju vrijednost i posebne koristi u vezi s hadžom.

Naime, postoje tri vrste hadža: *ifrad*, *temettu* i *kiran*. Ovdje je bitno razumjeti *temettu*, a on podrazumijeva da čovjek obavi umru u mjesecima hadža, a zatim u istoj godini zanijeti obavljanje hadža.

Ako bi neko obavio umru u ramazanu, pa ostao u Meki do hadža i tada zanijetio hadž, ne smatra se *mutemettiom* (onim koji obavlja *temettu* hadž), jer tu umru nije obavio u mjesecima hadža, s obzirom na to da ramazan nije mjesec hadža. Međutim, ako bi nakon toga u ševalu ponovo obavio umru, a zatim iste godine obavio hadž, onda bi se mogao smatrati *mutemettiom*, jer je umru obavio u mjesecima hadža i potom obavio hadž iste godine.

Prostorni mikati

Mikat je mjesto na kojem onaj ko želi obaviti hadž ili umru, ako dolazi iz mjesta koje je van granica mikata, mora zanijetiti obred i obući ihrame, i to je granica koju ne smije prijeći a da nije zanijetio i obukao ihrame.

Allahov Poslanik, *sallallahu alejhi ve sellem*, imenovao je mjesta koja okružuju Meku na različitim udaljenostima od nje, i propisao onima koji namjeravaju obaviti hadž ili umru da na tim mjestima zanijete obred hadža ili umre, odnosno donesu nijet o obavljanju obreda, nakon čega počinju izgovarati *telbiju*: “*Lebbejkallahumme lebbejk!* – Odazivam Ti se, Allahu, odazivam Ti se!”

Ibn Abbas, *radijallahu anhumu*, kaže: “Poslanik, *sallallahu alejhi ve sellem*, odredio je stanovnicima Medine Zul-Hulejfu, stanovnicima Šama Džuhfu, stanovnicima Nedžda⁸ Karnul-Menazil i stanovnicima Jemena Jelemlem. Ova mjesta su za njihove stanovnike i za svakog ko njima prođe iako nije njihov stanovnik, ukoliko želi obaviti hadž ili umru. A ko stanuje nakon tih mjesta

propise i zabrane (ihramske zabrane), poput zabrane korištenja mirisa, šišanja, rezanja noktiju, lova i slično.

⁸ Nedžd je centralni dio Arabijskog poluostrva.



stupit će u obred u svojoj kući, pa i stanovnici Meke obući će ihram i zanijetiti obred u svojim kućama.” (Buhari i Muslim)

Onome ko obavlja umru ili hadž nije dozvoljeno proći ova označena mjesta ili druga mjesta u njihovoj ravnini osim nakon što zanijeti obred.

Međutim, ako u sveta mjesta dolazi zračnim putem, da li će stupiti u obred u avionu ili nakon što sleti u Džiddu? Učenjaci imaju više mišljenja od kojih su najpoznatija tri.

Prvo mišljenje: Džidda se ne tretira mikatom i obavezno je stupiti u obred prije nego što avion preleti granicu mikata. Argument ovog mišljenja jeste spomenuti hadis Ibn Abbasa, radijallahu anhu, jer se u njemu navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio ta mjesta za započinjanje obreda njenim stanovnicima i svakom ko njima prođe, a to obuhvata i zračni put.

Ovaj stav usvojila je većina savremenih fikhskih akademija, poput Vijeća islamskog fikha i drugih sličnih tijela, da onaj ko putuje avionom započinje obrede kada dođe u ravninu s mikatom, isto kao što to čini onaj koji na mikat dolazi kopnom ili morem. Dakle, obred se započinje prije nego što avion preleti liniju u ravni sa mikatom.

Ovaj stav zasniva se na riječima Omera, radijallahu anhu: “Gledajte mjesto na vašem putu koje je u ravnini s njim (mikatom).”

Drugo mišljenje: Džidda se može tretirati mikatom onom ko u nju stigne zračnim ili morskim putem, tako da neće stupiti u obred sve dok ne stigne u Džiddu.

Kao argument ovog mišljenja ističe se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio spomenute mikate jer su bili na putu hadžija koji dolaze sa različitih strana zbog potrebe za tim, a danas postoji potreba da se Džidda tretira mikatom zbog mnoštva hadžija koji dolaze tim putem.

Isto tako, nakon što je Irak postao muslimanskom zemljom, Omer, radijallahu anhu, upitan je o hadžijama koji dolaze s te strane, a označeni mikat Karnul-Menazil daleko je od njihovog puta. Tada je Omer, radijallahu anhu, naredio da pogledaju kad im put ka Meki bude u ravni sa mikatom koji je označio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim je odredio da im mikat bude mjesto zvano Zatu-Irk, koje je u ravni sa Karnul-Menazilom. (Buhari)



Ovdje vidimo kako je Omer, radijallahu anhu, odredio novi mikat zbog potrebe za tim, pa isto tako danas u našem vremenu postoji potreba da se Džidda tretira mikatom.

Ovom argumentu može se prigovoriti da je Omer, radijallahu anhu, određujući novi mikat ukazao na već postojeći mikat ravnajući se prema njemu, dok putnik ka Džiddi prolazi u ravni drugih mikata ne ravnajući se prema njima.

Treće mišljenje: Ako onaj ko dolazi u Džiddu ne prolazi iznad ili pored nekog od određenih mikata, dozvoljeno mu je odložiti započinjanje obreda do dolaska u Džiddu, poput hadžija koji dolaze sa zapadne strane, kao što je sudanska luka Sevakin, dok su hadžije koje na putu ka Džiddi prolaze pored drugih mikata dužni stupiti u obred prije nego što avion preleti granicu mikata. Ovo je mišljenje šejha Ibn Baza i šejha Usejmina, rahimehumallah. Dokaz koji navode oni koji zastupaju ovo mišljenje identičan je dokazu koji navode oni koji zastupaju prvo mišljenje, s tim što se zapadna strana Džidde izuzima, jer putnik s te strane ne prolazi pored drugog mikata, a svi mikati su, ustvari, ispred njega. Ovo mišljenje je preferirajuće zbog jasnoće i jačine njegovog dokaza.

Jedan od praktičnih problema s ovom situacijom jeste to što sve aviokompanije ne obavještavaju putnike kada avion prelijeće iznad mikata. Međutim, i u takvoj situaciji rješenje je jednostavno, a to je da je dozvoljeno obući ihram i zanijetiti obred i prije mikata. Tako, naprimjer, čovjek može iz predostrožnosti stupiti u ihram znatno prije dolaska na mikat, pola sata ili više prije dolaska u blizinu Džidde, i time će sigurno obuhvatiti propisano vrijeme. Ovo je sigurniji i oprezniji postupak.

Većina islamskih učenjaka smatra da je dopušteno obući ihrame i zanijetiti hadž prije nego što se dođe do mikata, a Ibn Munzir čak prenosi konsenzus učenjaka da je to validno.

Međutim, učenjaci koji smatraju da je takvo započinjanje obreda ispravno razišli su se u tome da li je to bolje, samo dozvoljeno ili pokuđeno.

U svom komentaru djela *Sahihul-Buhari*, Ibn Battal, prenoseći riječi Ibn Munzira, navodi da su neki učenjaci iz prvih generacija to smatrali pokuđenim, dok su drugi to smatrali mustehabom. Tako se prenosi da je Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, stupio u obred iz Ilije (Jerusalema), dok su Alija b. Ebu Talib i Abdullah b. Mesud, radijallahu anhum, tumačeći ajet: *“I upotpunite hadž i umru radi Allaha”* (El-Bekara, 196), rekli da čovjek stupa u ihram još iz svoje



kuće. Ovaj postupak dozvoljenim su smatrali i Alkama i Esved, a zastupali su ga i Ebu Hanifa, Sufjan es-Sevri i Šafija.

S druge strane, stupanje u obred prije mikata smatrali su pokuđenim Omer b. Hattab, radijallahu anhu, koji je negodovao kada je Imran b. Husajn, radijallahu anhu, stupio u obred iz Basre, te Osman b. Affan, radijallahu anhu, koji je ukorio Abdullaha b. Amira, radijallahu anhu, zbog tog postupka.

Stav da je stupanje u obred prije mikata pokuđeno zastupali su: Ata b. Ebu Rebah, Hasan el-Basri, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel i Ishak b. Rahavejh. Ahmed b. Hanbel rekao je: "Bolje je stupati u obred na samom mikatu, jer je to sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."

Ismail el-Kadi rekao je: "To su smatrali pokuđenim (mekruhom), a Allah najbolje zna, kako čovjek ne bi sebi otežao ono što mu je Allah učinio prostranim i lakim, te kako se ne bi izložio onome za što nije siguran da mu se može dogoditi tokom ihrama. Ipak, svi učenjaci smatrali su taj ulazak u ihram važećim, jer time je hadžija samo povećao svoje zalaganje, a nije ništa umanjio niti izostavio."

Ispravniji je stav onih učenjaka koji smatraju pokuđenim stupanje u obred prije mikata. To je stav Omera i Osmana, radijallahu anhum, i u skladu je s praksom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je uvijek birao ono što je najbolje.

Ipak, ako neko obuče ihram i zanijeti obred prije mikata, to se smatra ispravnim. Naime, ashabi koji su to osporavali nisu obavezivali onoga ko je to učinio da mora ponovo stupiti u obred, a i većina učenjaka zastupa mišljenje da je takvo započinjanje obreda ispravno. Tek mali broj učenjaka smatra da nije ispravno.

Prenosi se da je jedan čovjek upitao imama Malika da li obred može započeti iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, džamije u Medini, pa mu je odgovorio: "Ne, nego sa mikata", i kao dokaz naveo je ajet: "*Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno njegovoj naredbi da ih ne zadesi iskušenje...*" (En-Nur, 63).

Ova predaja koja se prenosi od Malika vjerodostojna je i zabilježio ju je Zubejr b. Bekkar od Sufjana b. Ujejne. Ona ukazuje na to da je jedan od razloga pokuđenosti upravo bojazan od uvođenja novotarije u vjeru, dodavanjem onoga što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije činio, i formiranja uvjerenja da je



takav postupak bolji od onoga što su prakticirali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi, radijallahu anhum.

Zato je onome koji ga je pitao o tome, Malik rekao: “A ima li veće smutnje od toga da misliš da si dostigao nešto u čemu te nije pretekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?”

Ovo jasno pokazuje Malikovu predostrožnost i brigu za očuvanje sunneta, njegovu posvećenost slijedenju prakse Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zatvaranju vrata novotarijama koje vode u pretjerivanje i dodavanje u vjeri. Upravo zbog toga je smatrao pokuđenim stupanje u obred prije mikata, iako je držao da je takav ihram važeći i da iz njega proizlaze svi propisi koji se odnose na osobu u ihramu.

Onaj ko želi obaviti hadž ili umru ne smije proći pored mikata a da ne obuče ihram i ne zanijeti obred.

No, je li onome ko ne želi obaviti ni hadž ni umru, nego ide u Meku iz nekog drugog razloga, obaveza ući u Meku u ihramu? Većina učenjaka smatra da svako ko ide u Meku ne smije proći mikat bez stupanja u obred umre, čak i ako nema namjeru obaviti hadž ili umru, već ide zbog posla ili neke druge potrebe. Ovaj stav proizlazi iz toga što je poštovanje i veličanje Mesdžidul-harama obavezno, pa smatraju da se u Meku ne ulazi bez ihrama, jer je to vid iskazivanja poštovanja i veličanja Harema Meke.

S druge strane, neki učenjaci svoj stav grade na doslovnom značenju hadisa u kojem se kaže “za onoga ko želi obaviti hadž i umru”, pa su rekli da se ovaj propis odnosi samo na onoga ko ima tu namjeru, dok onaj ko nema namjeru obavljanja hadža ili umre nema obavezu ulaska u ihramske zabrane.

Također, učenjaci koji smatraju da je ihram obavezan svakome ko ide u Meku, čak i bez namjere da obavi hadž ili umru, a rekli smo da su oni većina, izuzimaju određene slučajeve. To su osobe koje često prolaze kroz mikat zbog prirode svog posla, poput vozača autobusa koji stalno putuje između Rijada i Meke, naprimjer. Onima koji učestalo prolaze kroz mikat daje se olakšica.

Najbliže ispravnom mišljenju, a Allah najbolje zna, jeste da je stupanje u obred obavezno samo onome ko namjerava obaviti hadž ili umru. Međutim, čovjek ne bi trebao propustiti ovu priliku, jer su hadž i umra ibadeti velike vrijednosti, o čemu smo već govorili. Ko dođe u Meku, i ima priliku da obavi umru ili hadž, pa to izostavi, propustio je veliku nagradu.



Međutim, i kod ovog mišljenja postoji izuzetak, naprimjer, da osoba ide u Džiddu radi nekog posla i planira obaviti umru prilikom povratka. Ovdje postoje dvije situacije.

Prva: Da čovjek ide u Džiddu zbog posla, ali nema čvrstu namjeru da obavi umru, već kaže da će je obaviti ako stigne, a ako ne, vratit će se. U ovom slučaju nije obavezan stupiti u obred na mikatu, jer još nema čvrstu namjeru za umru. Ako mu se kasnije ukaže prilika da obavi umru, na njega se primjenjuju propisi koji važe za stanovnike Džidde: obući će ihram i zanijetiti obred iz Džidde i obaviti umru.

Druga: Da čovjek ide zbog posla i sigurno zna da će obaviti umru, makar mu posao bio primarni cilj. U ovom slučaju većina učenjaka smatra da ne smije proći mikat bez nijeta ulaska u obrede, jer se ipak ubraja u one koji namjeravaju obaviti umru, pa makar ona bila sekundarna namjera.

Ako bi prešao mikat bez nijeta o započinjanju obreda i otišao na posao, dužan je da se vrati do mikata i odatle zanijeti umru.

No, prema mišljenju hanefijskih učenjaka, Allah im se smilovao, ovaj čovjek, kada je prošao mikat, nije imao namjeru obaviti umru, jer je njegova namjera bila da ide na posao, pa je i otišao na posao. Zato će kada se na povratku odlučio da će obaviti umru, obrede zanijetiti i obući ihrame iz mjesta gdje se nalazi, odnosno iz Džidde.

Mišljenje hanefija ima svoju snagu i po njemu daju fetvu i neki savremeni učenjaci. Međutim, stav većine učenjaka je predostrožniji i sigurnije je da čovjek ne prelazi mikat a da nije stupio u obred.

Onaj ko stanuje unutar granica mikata, zanijetit će hadž iz mjesta boravka, a isto važi i za stanovnike Meke – oni svoje obrede započinju iz svojih domova.

Dakle, stanovnici Meke, kada žele obaviti hadž, stupaju u ihrame iz Meke. Također, onaj ko nije stanovnik Meke, ali je došao kao mutemetti, tj. obavio je umru i završio sa obredima (oslobodio se ihrama), u tom slučaju na njega se odnose isti propisi kao i na stanovnika Meke, pa kada želi obaviti hadž, stupa u ihram iz Meke.

Ali, ako stanovnici Meke i oni na koje se odnosi isti propis kao i na stanovnike Meke, žele obaviti umru, pod pretpostavkom da je stanovnicima Meke



umra propisana, što je predmet razilaženja među učenjacima, odakle će oni započeti obrede?

Obrede će započeti iz područja van granica Harema (a to se naziva hill). Razlog je taj što hadž spaja obrede koji se obavljaju u granicama Harema i izvan njegovog prostora: ide se na Minu (Harem), Muzdelifu (Harem) i Arefat (hill).

Dakle, vidimo da hadžija spaja boravak u Haremu i izvan njega. Isto važi i za onoga ko obavlja umru: i on spaja boravak u Haremu i izvan njega.

Onaj ko dolazi izvan Meke, ulazi u ihram na mikatu koji je izvan prostora Harema, a zatim ulazi u Harem da obavi tavaf, saʿj i skрати kosu. Time spaja boravak na ova dva prostora: Harem i hill.

Ako bi osoba koja je već u Meki ušla u ihram u samoj Meki, ona u svojim obredima ne bi spojila boravak u Haremu i prostoru izvan njega. Zato takvoj osobi kažemo da ide do najbliže tačke izvan granica Harema i odatle uđe u ihram.

Dokaz za ovo je slučaj kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aiši, radijallahu anha, nakon što je završila obrede, a prije oprostajnog tavafa, dozvolio da obavi umru. Naredio je njenom bratu Abdurrahmanu da je odvede do Tenʿima, a on je van granica Harema, kako bi odatle počela obrede umre. Pritom, nije obavezno to učiniti baš iz Tenʿima; Tenʿim je samo primjer mjesta izvan granica Harema. Dovoljno je stupiti u obred na bilo kojem mjestu van granica Harema, a zatim ući u Harem.

Naprimjer, osoba koja se nalazi blizu Arefata i želi obaviti umru, pošto joj je Arefat blizu, može stupiti u obred odatle i nije obavezna da ide u Tenʿim.

U svakom slučaju, riječi hadisa: "...a isto važi i za stanovnike Meke – oni svoje obrede započinju iz svojih domova" – odnose se na hadž, a ne na umru. Umra je izuzeta na osnovu hadisa o Aiši, radijallahu anha, kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio njenom bratu da je odvede u Tenʿim.

Započinjanje obreda i oblačenje ihrama

Hadžija će prije oblačenja ihrama i stupanja u obrede uzeti gusul ili abdest, a gusul je vredniji. Namirisat će tijelo, ali ne i odjeću, a zatim će klanjati dva rekata.

Pouzdanost se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Došao mi je izaslanik od mog Gospodara i rekao: 'Klanjaj u ovoj blagoslovljenoj



dolini i reci: ‘Umra u hadžu’ – misleći na dolinu Zul-Hulejfa, mikat stanovnika Medine.

Ovo je nekim učenjacima dokaz da se klanja prije započinjanja obreda, kao i to što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, započeo obrede nakon namaza, tačnije nakon podne-namaza tokom Oproštajnog hadža. Zato je lijepo uzeti abdest i klanjati dva rekata nafile, naprimjer tehijetul-mesdžid ili dva rekata sunneta nakon abdesta, pa zatim stupiti u obred, osim ako se uđe u džamiju u vrijeme kada se klanja obavezni namaz. U tom slučaju stupa se u ihram nakon obaveznog namaza.

Preporučeno je (mustehab) da čovjek prilikom telbije izgovori ono za šta stupa u ihram, da li za hadž, umru ili oboje zajedno.

Ibn Kudama u djelu *El-Mugni* kaže: “Preporučeno je da osoba spomene ono za šta je zanijetila u svojoj telbiji.”

Ahmed b. Hanbel rekao je: “U telbiji možeš izraziti namjeru da obaviš hadž, ili hadž i umru, ili samo umru – već prema tome šta namjeravaš. A, ako si odlučio da ćeš učiti telbiju i za hadž i za umru, u telbiji prvo navedi umru, pa reci: ‘Odazivam Ti se umrom i hadžom.’”

Ebu Hattab kaže da navođenje namjere obavljanja vrste obreda u telbiji nije na stepenu mustehaba, i to je stav imama Šafije, jer je Džabir, radijallahu anhu, rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj telbiji nije spomenuo ni hadž ni umru.”

Međutim, dokaz za prvo mišljenje jeste hadis koji prenosi Enes, radijallahu anhu: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: ‘Odazivam Ti se umrom i hadžom.’” (Buhari i Muslim)

Džabir, radijallahu anhu, kaže: “Došli smo s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći: ‘Allahu, hadžom ti se odazivamo’, pa nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da zanijetimo umru.” (Buhari i Muslim)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kazivao je: “Došao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s ashabima četvrtog dana, pa im je naredio da te obrede zamijene umrom. ‘Allahov Poslaniče’, upitali su, ‘kojih zabrana da se oslobodimo?’ ‘Svih zabrana’, odgovorio je.” (Buhari i Muslim)

Enes, radijallahu anhu, također kaže: “Čuo sam ashabe kako glasno izgovaraju oboje (tj. namjeru da obavljaju hadž i umru).” (Buhari)



Ako, ipak, to ne spomene u telbiji, nema smetnje, jer je mjesto nijeta u srcu, a Allah najbolje zna.

Zatim, odmah nakon obavljenog namaza počinje izgovarati telbiju.

Telbija glasi: “Lebbejkallahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, innel-hamde ven-n’imete leke vel mulk, la šerike lek! – Odazivam Ti se, Allahu, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nemaš, odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nemaš!”

Izgovaranjem telbije hodočasnik je stupio u obrede i stoga se mora čuvati svega što je Allah zabranio muhrimu – onom ko obuče ihram i zanijeti obred.

Ihramske zabrane

Već samim započinjanjem obreda hadža ili umre, odnosno oblačenjem ihrama i donošenjem nijeta, na čovjeka se odnosi obaveza izbjegavanja ihramskih zabrana.

Ihramskih zabrana ima devet: brijanje kose ili da se malo uzme od kose, podrezivanje noktiju, nošenje šivene odjeće, pokrivanje glave, upotreba mirisa (parfema), spolni odnos, radnje koje vode spolnom odnosu, lov i sklapanje braka, uz razilaženja o nekima od ovih zabrana.

To su, dakle, ihramske zabrane.

Prva zabrana: Uklanjanje dlaka (kose)

Uzvišeni Allah kaže: “*A glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte...*” (El-Bekara, 196)

Kurban (hedj) na svoje mjesto stiže na dan Bajrama. Uzvišeni također kaže u istom ajetu:

“A onaj među vama koji se razboli ili ga bol u glavi muči, neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi.” (El-Bekara, 196)

Ovaj plemeniti ajet ukazuje na to da je brijanje glave jedna od ihramskih zabrana i da onome ko je u ihramu, nije dozvoljeno da to uradi bez opravdanog razloga.

Učenjaci su na osnovu toga analogijom (kijasom) zaključili da se isto odnosi na uklanjanje dlaka sa cijelog tijela, bilo da se radi o kosi na glavi ili drugdje.



Zato nije dozvoljeno muhrimu da uklanja dlake sa svog tijela, osim u slučaju nužde, kao što je spomenuto u ajetu.

Povod objave ovog ajeta bio je slučaj Ka'ba b. Udžre, radijallahu anhu, koji je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a vaške su mu padale s glave. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: "Nisam znao da ti ovo pričinjava takvu neugodnost. Imaš li ovcu?" "Nemam", odgovorio je, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Posti tri dana ili nahrani šest siromaha, svakog s pola sâa." (Buhari i Muslim)

Ovo se naziva fidjetul-eza.

Dakle, Ka'b b. Udžra, radijallahu anhu, obrijat će glavu, što je inače zabranjeno u ihramu, ali mu je to dozvoljeno zbog opravdanog razloga, uz obavezu fidje, pri čemu može birati između tri stvari: da zakolje ovcu, ili da posti tri dana, ili da nahrani šest siromaha, svakog s pola sâa hrane.

U hadisu Ka'ba b. Udžre, radijallahu anhu, radi se o brijanju cijele glave. Ako bi se uklonio samo dio kose zbog opravdanog razloga, naprimjer, ako se čovjek povrijedi na glavi pa mora ukloniti dio kose, da li je u tom slučaju obavezna fidja ili ne? Ovo je pitanje u vezi s kojim postoji razilaženje među učenjacima.

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na putu iz Medine u Meku, tokom Oproštajnog hadža, dao da mu se učini hidžama (puštanje krvi) na glavi, a to obično zahtijeva uklanjanje dijela kose. Nije preneseno da je za to dao fidju, pa su neki učenjaci zaključili da nije obavezno dati fidju za djelimično uklanjanje kose s glave.

Međutim, većina učenjaka smatra da fidja ipak postoji, jer izostanak prenošenja ne znači nužno da se to nije desilo, moguće je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kasnije dao fidju siromasima u Haremu.

Prema jačem mišljenju, ako čovjek ima potrebu da ukloni dio dlaka i ima opravdanje, nema grijeha, ali je dužan dati fidju – zaklati kurban, ili nahraniti šest siromaha (svakom po pola sâa), ili postiti tri dana. I, može izabrati bilo koju od ove tri opcije.

Češanje glave ne smatra se brijanjem glave, niti skraćivanjem kose, pa nije zabranjeno.



Aiša bint Ebu Bekr, radijallahu anha, rekla je: “Počešala bih se po glavi, pa makar i nogom, ako ne bih mogla rukom.” Ovim je Aiša, radijallahu anha, samo željela naglasiti da je češanje glave dozvoljeno.

Ebu Ejjub el-Ensari, radijallahu anhu, kako se navodi u vjerodostojnim predajama, okupao se i pri tome je trljao kosu na glavi, govoreći: “Ovako sam vidio da čini Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem”, to jest vidio je da Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, trlja kosu dok je bio u ihramskim zabranama.

Buhari bilježi da Aiša i Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, nisu smatrali da je češanje po glavi sporno. Prema tome, ne postoji nikakva smetnja u tome da se muhrim počese po glavi, čak i ako pritom opadne poneka dlaka, budući da time nije imao namjeru da uklanja kosu sa glave.

Naime, neki ljudi, kada pomisle da je češanje zabranjeno, čim stupe u ihram počne ih svrbjeti, pa počnu oprezno dodirivati kosu, plašeći se da ne učine zabranjeno. Međutim, kada bi znali da to nije zabranjeno, vjerovatno ne bi imali takve smetnje.

U svakom slučaju, češanje nije isto što i brijanje. Zabrana se odnosi upravo na uklanjanje kose brijanjem ili šišanjem.

Druga zabrana: Podrezivanje noktiju

Učenjaci su to analogijom povezali sa uklanjanjem kose, jer i jedno i drugo spada u vidove olakšanja. Također, u hadisu o onome ko želi zaklati kurban navodi se da ne uklanja ništa ni od svoje kose ni od noktiju.

U predaji koju bilježi Nesai spominje se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon prvog oslobođanja od ihramskih zabrana, odnosno nakon bacanja kamenčića na veliko džemre i djelimičnog oslobođanja od ihramskih zabrana, podrezao nokte, što ukazuje na to da je prije toga to bilo zabranjeno.

Učenjaci su saglasni da podrezivanje noktiju spada u ihramske zabrane.

Međutim, nema smetnje da čovjek ukloni slomljeni nokat i iz toga ne proizlaze nikakve šerijatske posljedice. Prenosi se da je to mišljenje zastupao Ibn Omer, radijallahu anhu.



Treća zabrana: Nošenje "šivene odjeće"

Izraz "šivena odjeća" ne nalazi se ni u Kur'anu ni u sunnetu, već potječe iz terminologije učenjaka fikha. Njegovo značenje je, međutim, jasno i ustaljeno u fikhu.

Pod "šivenom odjećom" ne misli se na bilo šta što ima šavove. Kada bi ljudi to ispravno razumjeli, nestalo bi mnogih nedoumica, poput pitanja da li je dozvoljeno nositi pojas ili obuću koja ima konce.

Sušтина je u tome da se pod pojmom "šivena odjeća" misli na odjeću koja je skrojena i sašivena prema obliku tijela, poput košulje, rukavica, čarapa ili hlača. To je ono što je zabranjeno. Također, pod zabranom nošenja takve odjeće misli se na to da je zabranjeno njeno odijevanje, a ne držanje u rukama i prenošenje s jednog mjesta na drugo.

Ako bi, naprimjer, takav odjevni predmet, prebacio preko ramena, to nije sporno i ne smatra se kršenjem ihramskih zabrana, jer to nije način odijevanja ovog odjavnog predmeta.

Na to upućuje i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: "Šta oblači onaj koji je u ihramu?", pa je odgovorio: "Ne oblači košulju, niti hlače, niti burnus." (Buhari i Muslim)

Burnus je odjeća čiji je pokrivač za glavu (kapuljača) sastavni dio samog odjavnog predmeta, poput odjeće kakvu nose stanovnici Maroka.

U hadisu se dalje navodi: "...niti turbane, niti mestve."

Mestve su obuća koja prekriva članke.

I ne oblačite odjeću koju je dotakao šafran niti asfer (mirisna biljka)."

Također: "I ne oblačite odjeću koju je dotakao šafran niti asfer (mirisna biljka)", tj. namirisanu odjeću.

A spomenute su i hlače, tj. odjeća skrojena za donji dio tijela.

Sve su to odjevni predmeti koje osoba u ihramu treba izbjegavati.

Primijetiti ćeš da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo košulju, burnus i slične odjevne predmete koji su krojeni prema obliku tijela i upravo se pod zabranom nošenja takve odjeće misli na zabranu da se odijeva i nosi na način koji je predviđen.



Međutim, nešto što samo ima šavove nije zabranjeno. Tako, naprimjer, nije sporno nositi sat, vezati sigurnosni pojas u automobilu ili nositi obični pojas. Ništa od toga nije zabranjeno. Također, dozvoljeno je nositi naočale.

Važno je napomenuti i da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ne nađe ogrtač za donji dio tijela, neka obuče hlače, a ko ne nađe sandale, neka obuče mestve.” (Buhari i Muslim)

U jednoj predaji navodi se da je u Medini kazao još i ovo: “I neka ih skрати ispod članaka.”

Ovo je olakšica za onoga ko nema mogućnosti da nađe adekvatnu ihramsku odjeću.

Ljudi koji su obavljali hadž sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, uglavnom su bili siromašni, pa nije svako od njih imao dva odjevna predmeta niti mogućnost da sebi priušti dodatnu odjeću mimo onoga što već posjeduje.

Četvrta zabrana: Pokrivanje glave

Pod tim se podrazumijeva pokrivanje nečim što je neposredno priljubljeno uz glavu. Ono što se ne priljubljuje uz glavu, poput suncobrana ili krova automobila, dozvoljeno je.

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila je napravljena nadstrešnica u Nemiri, pa se sklonio u njen hlad. Dakle, pod pokrivanjem glave misli se na ono što je uz nju prislono. Također, treba da to bude pokrivanje s namjerom pokrivanja glave.

Ako bi neko, naprimjer, nosio nešto na glavi pa mu to pokrije dio glave, a nije to učinio s namjerom pokrivanja, nego se desilo usljed nošenja tereta, takvo pokrivanje ne smatra se zabranjenim, jer zabrana se odnosi na pokrivanje glave nečim što se inače koristi za pokrivanje glave, poput turbana, kape ili sličnog, i da to bude priljubljeno uz glavu. To spada u ihramske zabrane, kao što je spomenuto u prethodnom hadisu: “i ne nosite turbane”.

Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu o čovjeku kojeg je njegova deva usmrtila, rekao je: “Ne pokrivajte mu glavu.”

U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dajući smjernice ashabima kako da ga pripreme za ukop kaže: “Okupajte ga vodom i lotosom, neka mu ćefini budu njegova odjeća, ne stavljajte na njega miris i



ne pokrivajte mu glavu, jer Allah će ga na Sudnjem danu proživiti u stanju u kojem je umro”, tj. u ihramu. (Buhari i Muslim)

Jasno je da, kada govorimo o pokrivanju glave i nošenju šivene odjeće, govorimo o muškarcu, a ne o ženi. Žena stupa u ihram u svojoj uobičajenoj, šivenoj odjeći, i to za nju nije zabranjeno.

Usput, ponekad se čovjek začudi kada prođe pored mikata i vidi natpis: “ihram muslimanke”! A otkud to da žena ima poseban ihram, s posebnim propisima i posebnom bojom?

Žena stupa u ihram u svojoj uobičajenoj odjeći, s tim da ne nosi nikab, a nikab je pokrivalo za lice, niti rukavice, ukoliko nije u prisustvu muškaraca koji joj nisu mahremi. Ako se nađe u njihovom prisustvu, tada će postupiti kako navodi Aiša bint Ebu Bekr, radijallahu anha, koja je kazala: “Kada bi pored nas prolazili jahači, spuštale bismo pokrivalo.” (Ibn Madža, Ebu Davud; Albani kaže da je sahih.)

To znači da bi žena spustila veo sa svoje glave preko lica i tako prekrila lice.

Dakle, u prisustvu muškaraca žena koja nosi nikab velom pokriva lice, a kada ih nema, ne smije ga pokrivati. To je jedna od razlika između muškarca i žene u ihramu.

Ako, naprimjer, muškarac želi da spava, može prekriti lice čaršafom, nekima je to navika ili potreba, i to je dozvoljeno. Međutim, može li pokriti glavu? Ne, to mu nije dozvoljeno. Žena, pak, ne smije pokriti lice, jer je pokrivanje lica za nju ihramska zabrana, pa joj nije dozvoljeno da ga pokriva.

Jedno od pitanja koje se pojavilo u savremenom dobu jeste nošenje medicinskih maski.

Kada je riječ o ženi, osnova je da ne nosi medicinsku masku, jer joj nije dozvoljeno pokrivati lice, osim ako za to postoji potreba. Ako se pojavi opća potreba, kao što je bilo prije nekoliko godina kada se proširila epidemija, pa su ljudi bili primorani poduzimati zaštitne mjere, među kojima je i nošenje maski, tada je njihova upotreba dozvoljena i muškarcu i ženi, i nema šerijatskih posljedica, u smislu davanja fidje ili nekog drugog iskupa, jer, Allah ne zabranjuje hadžijama ono što ljudima postane opća potreba.

Međutim, u okolnostima kada nema takve potrebe, ženi nije dozvoljeno da nosi te maske, dok je muškarcima dozvoljeno.



Ovo je prema mišljenju da je muškarcu dozvoljeno pokrivanje lica, iako među učenjacima o tome postoji razilaženje. Naime, malikije i hanefije smatraju da ni muškarcu nije dozvoljeno pokrivati lice, i kao dokaz navode hadis o čovjeku kojeg je njegova deva usmrtila, u kojem je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pokrivajte mu glavu”, a u predaji koju bilježi Muslim stoji: “niti lice njegovo”. Prema tome, pokrivanje lica također bi bilo zabranjeno muškarcu.

No, hanbelije i šafije odgovaraju da je zabrana pokrivanja lica preventivna kako to ne bi dovelo do posrednog pokrivanja glave.

Dakle, po ovom pitanju postoji razilaženje, a Allah najbolje zna.

OBREDI HADŽA (2. DIO)

Ihramske zabrane (2. dio)

Peta zabrana: Korištenje mirisa (parfema)

Onome ko je u ihramu zabranjeno je korištenje mirisa (parfema).

U hadisu Ibn Omera, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući hodočasniciima na stvari koje trebaju izbjegavati, između ostalog rekao: "I ne oblačite odjeću koju je dotakao šafran niti asfer (mirisna biljka)." (Buhari i Muslim)

U hadisu o čovjeku kojeg je usmrtila njegova deva, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "I nemojte ga namirisati."

Otuda onome ko je u ihramu nije dozvoljeno da koristi miris, ni na svom tijelu niti na odjeći. Međutim, prije nego što obuče ihram i zanijeti obred, sunnet je da se namiriše po tijelu, ali ne po odjeći. Nakon što započne obred, to postaje jedna od ihramskih zabrana.

A da li mu je dozvoljeno da pomiriše parfem ili ne?

Oko toga postoji razilaženje među učenjacima. Samo korištenje mirisa nije dozvoljeno, dok je njegovo mirisanje (udisanje) predmet razilaženja. Neki učenjaci to su zabranili, a neki dozvolili. Najbliže ispravnom mišljenju jeste da je to dozvoljeno samo u slučaju potrebe. Naprimjer, ako osoba želi kupiti parfem, nema smetnje da ga pomiriše, jer je cilj tog mirisanja provjera odgovara li mu miris za kupovinu, a ne uživanje u mirisu.

Upotreba mirisnih sapuna za vrijeme trajanja ihramskih zabrana

O tome da li se ta zabrana odnosi na sapun, šampon i slične preparate koji sadrže miris, učenjaci imaju sljedeća mišljenja:

Prvo: Sapun i slični preparati koji sadrže miris u osnovi su pripremljeni za čišćenje, a mirisno djelovanje samo je popratno, stoga je njegova upotreba dozvoljena, jer za osobu koja koristi sapun ne može se reći da se namirisala, niti je sapun vrsta mirisa, što znači da se zabrana ne odnosi na njega.



Drugo mišljenje: Mirisni sapun i slične preparate za vrijeme ihramskih zabrana nije dozvoljeno koristiti, jer spomenuti dokazi, poput riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne stavljajte na njega miris”, svojim općim značenjem obuhvataju nepomiješani, čisti miris, kao što obuhvataju miris pomiješan sa drugim tvarima. Mirisni trag koji ostavljaju mirisni sapuni dokaz je prisustva mirisa. Zabrana mirisa nije svedena na zabranu čistog mirisa, nego obuhvata sve što na tijelu ostavlja mirisni trag. Ovo mišljenje je preferirajuće zbog jasnoće njegovog dokaza i mogućnosti da se u vremenu ihramskih zabrana koriste posebni preparati koji ne sadrže miris.

Ako sapun sadrži miris (parfem), nije ga dozvoljeno koristiti, a ako ne sadrži, dozvoljeno ga je koristiti, jer je to sapun, a ne miris.

Naprimjer, sapun s mirisom mošusa ili kakvog drugog mirisa, ubraja se u mirise, stoga ga nije dozvoljeno koristiti.

Međutim, ne smatra se parfemom sve što ima neki miris. Učenjaci su jasno naveli da, naprimjer, miris jabuke, limuna ili mente ne spada u parfeme.

Ako muhrim uzme limun u ruku ne smatra se zabranjenim mirisanjem.

Prema tome, nema smetnje koristiti sapun s mirisom limuna, kao ni sapun s mirisom mente ili jabuke, jer to nisu parfemi.

Međutim, miris mošusa u sapunu i slično spada u parfeme i zabranjeni su u ihramu.

Pasta za zube, iako ima miris, ne smatra se parfemom.

Ovih pet zabrana koje smo spomenuli čine jedan skup, jer se devet ihramskih zabrana dijeli na nekoliko skupova. Ovaj skup obuhvata: brijanje (uklanjanje) kose, podrezivanje noktiju, nošenje šivene odjeće, pokrivanje glave i korištenje mirisa. Dakle, ukupno pet zabrana, koje se smatraju jednom grupom.

Šesta zabrana: Bračna predigra

Šafije ovom skupu dodaju i šestu zabranu, a to je bračna predigra ili uvodni dio spolnog odnosa.

Spolni odnos i sve što vodi ka njemu spada u ihramske zabrane. Uzvišeni Allah kaže: “*Onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža.*” (El-Bekara, 197)



Riječ *rafes* u ajetu tumači se kao spolni odnos i njegove predradnje, pa ako bi neko poljubio ili imao tjelesni kontakt bez potpunog odnosa, bez obzira na to da li dođe do ejakulacije ili ne, kakav je propis? To je pitanje u vezi s kojim postoji razilaženje među učenjacima. Neki smatraju da mu je hadž pokvaren ako dođe do ejakulacije; drugi kažu da je dužan zaklati devu ako dođe do ejakulacije, a ako ne dođe do ejakulacije, onda je dužan zaklati ovcu, kao iskup.

Šafije smatraju da postupci koji se smatraju uvodom u spolni odnos, bilo da dođe do ejakulacije ili ne, zahtijevaju iskup, kao što je iskup za kršenje neke od prethodnih pet zabrana. Dakle, kada kažemo da je ovo šesta zabrana, mislimo na ono što iz nje proizlazi u pogledu šerijatskih posljedica.

Dakle, ako čovjek učini namjerno i bez opravdanja neku od ovih pet ili, prema šafijskim učenjacima, šest zabrana, grešan je i dužan je pokajati se Allahu, Uzvišenom.

Ako ima opravdanje, poput slučaja Ka'ba b. Udžre, radijallahu anhu, nema grijeha, ali u oba slučaja, i s opravdanjem i bez njega, obavezna je fidja koju je Allah spomenuo: "...otkup je post ili sadaka ili kurban" (El-Bekara, 196).

Osoba može birati između tri stvari: da zakolje ovcu, da nahrani šest siromaha, svakog sa pola sāa hrane, ili da posti tri dana.

Ako odabere post, valja znati da nije vezan ni za određeno mjesto ni vrijeme, to jest, ne mora biti u danima hadža niti u Haremu. Može postiti i kasnije i bilo gdje.

Hranjenja siromaha izvršava se na području od mjesta gdje je zabrana učinjena pa do Harema. Naprimjer, ako je osoba prekršila zabranu nakon što je prošla mikat Zul-Hulejfa, i ostalo joj je još 300 km do Meke, može nahraniti šest siromaha od tog mjesta pa sve do Harema. Ako to učini prije dolaska u Harem, dobro je, a ako ne, nahranit će siromahe u Haremu.

Isto važi i ako odabere klanje ovce, s tim da je bolje da to bude za siromahe u Haremu.

Uvjeti za obaveznost ove fidje su da osoba učini zabranu znajući (da nije neznalica), svojom voljom (da nije prisiljena) i svjesno (da nije zaboravila).

a) Znajući (da nije neznalica) – ako nije znao, naprimjer, da je rezanje noktiju zabranjeno u ihramu pa ih je odrezao, tada nema grijeha, jer Uzvišeni kaže: "*Nije vam grijeh u onome što nenamjerno učinite...*" (El-Ahzab, 5).



b) Svojom voljom (bez prisile) – ako je prisiljen; naprimjer, ljudi ga uhvate i namirišu ga ili mu pokriju glavu, tada nema nikakve obaveze, jer je prisiljen, a čovjek nije odgovoran za djelo učinjeno pod prisilom.

c) Da je svjestan (ne u stanju zaborava). Ne odnosi se, dakle, na osobu koja učini nešto od toga iz zaborava. Kao što smo naveli primjer čovjeka koji je podrezao nokte, ako ih podreže iz zaborava. Čovjeku se ne računa u grijeh što učini iz zaborava i nesmotrenosti, zbog hadisa: “Oprošteno je mom ummetu ono što učine greškom i iz zaborava.” Ibn Madža, Bejheki i Hakim; sahih)

Dakle, ne podliježe nikakvim sankcijama.

Prema tome, da bi ova fidja bila obavezna, uvjet je da čovjek počini zabranu znajući da je zabranjeno, vlastitom voljom i namjerom, te svjestan onog što radi.

Sedma zabrana: Lovljenje divljači

O lovljenju divljači, Uzvišeni Allah kaže: “*O vjernici, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hadža!*” (El-Maida, 95)

Onome ko je u ihramu, tj. ko je stupio u obrede, zabranjeno je lovljenje životinja. Uzvišeni Allah pojasnio je da se ono što muhrim ulovi ili ubije smatra jednako kao lešina. Zato nije dozvoljeno jesti ono što muhrim ulovi – ni njemu samom, niti drugim muhrimima, niti bilo kome drugom, bilo da je u ihramskim zabranama ili nije, jer se lovina osobe u ihramu tretira kao lešina i nikome nije dozvoljena za jelo.

A da li je dozvoljeno jesti ono što ulovi osoba koja nije stupila u obrede (tj. nije u ihramskim zabranama)?

Osnova je da je to dozvoljeno i muhrimu i onome ko nije muhrim. Međutim, postoje dva izuzetka: ako osoba koja nije u ihramu ulovi divljač posebno zbog muhrima ili ako muhrim pomogne u lovu, makar i pokazivanjem. U ova dva slučaja tom muhrimu (koji je pomogao ili zbog kojeg je lovljeno) nije dozvoljeno da jede išta od tog ulova, a drugim muhrimima je dozvoljeno.

Međutim, kakve su šerijatske posljedice ako muhrim ulovi divljač?

“... Onome od vas ko to hotimično učini kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, kao kurban zakolje kod Kabe, ili da se iskupi time što će, ravno tome, nahraniti siromahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradi – Allah će kazniti. Allah je silan i strog.” (El-Maida, 95)



Ovaj ajet jasno ukazuje na to šta je dužan muhrim koji je ulovio divljač. To je propis koji se specifično odnosi na kopnene životinje, dok o ulovima morskih životinja Allah kaže: “Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate. I bojte se Allaha, pred Kojim ćete se sabrati” (El-Maida, 96).

Osmo zabrana: Sklapanje bračnog ugovora

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Muhrim se ne ženi, ne sklapa brak drugom i ne prosi.” (Muslim)

Riječi “muhrim se ne ženi” znače da osoba u ihramu ne sklapa brak, pa brak muhrima nije ispravan. Dakle, ni muškarcu ni ženi nije validan brak koji sklope dok su u ihramu, odnosno dok se na njih odnose ihramske zabrane. Također, riječi “ne sklapa brak drugom” znače da, ako je ženin staratelj (velij) u ihramu, nije ispravno da u tom stanju udaje svoju štićenicu, čak i ako muž i žena nisu u ihramu. Isto važi i ako je zastupnik muža u ihramu, u slučaju kada muž nije prisutan pa ovlasti nekoga da u njegovo ime sklopi brak, što je inače dozvoljeno, ali ako je taj zastupnik u ihramu, brak nije ispravan. “I ne prosi”, ni za sebe niti za drugog dok je u ihramu.

Ovo je stav većine učenjaka.

Hanefijski učenjaci smatraju da je brak muhrima ispravan. Oni su svoj stav obrazložili time da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio dok je bio u ihramu.

Kao dokaz navode predaju Ibn Abbasa, radijallahu anhumu: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio se Mejmunom, radijallahu anha, dok je bio u ihramu.” (Buhari)

To se dogodilo prilikom naknadne umre, sedme godine po Hidžri.

Ibn Abbas je poštovan ashab, ali tada je imao devet godina, jer je u vrijeme smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imao trinaest godina.

No, sama Mejmuna, radijallahu anha, s kojom je Vjerovjesnik sklopio brak, kazala je: “Vjerovjesnik se oženio mnom kad se oslobodio ihramskih zabrana i stupio je sa mnom u bračni odnos u Serifu.” (Muslim)

Sada imamo dva oprečna kazivanja od dvije pouzdane osobe. Čijem mišljenju u ovom slučaju dajemo prednost?



Prednost ima onaj ko je neposredno uključen u događaj, a to je Mejmuna, radijallahu anha, jer ona bolje zna pojedinosti o tome i jasno je rekla: “Vjerovjesnik se oženio mnom kad se oslobodio ihramskih zabrana...”

Također, postoji i hadis Ebu Rafija, radijallahu anhu: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio se Mejmunom kad se oslobodio ihramskih zabrana, a ja sam bio posrednik između njih.” (Tirmizi; sahih)

Dakle, imamo još jedno svjedočenje osobe povezane s događajem, koja potvrđuje da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio u ihramu.

Uz to imamo i hadis kojem se ništa ne može suprotstaviti: da muhrim ne sklapa brak, ne udaje drugoga i ne prosi. Prema tome, ispravno mišljenje je da brak muhrima nije valjan i to je stav većine učenjaka.

Deveta zabrana: Spolni odnos

To je najteža od svih zabrana, jer nema nijedne druge zabrane u ihramu koja u određenim situacijama kvari hadž osim ove, kao što će biti pojašnjeno.

Kada je riječ o spolnom odnosu, postoje dvije situacije:

- Ako dođe do odnosa koji zahtijeva kupanje (gusul), bez obzira na to da li je došlo do ejakulacije ili ne, to je potpuna penetracija glavića u ženski spolni organ. Ova situacija ima pravne posljedice, bez obzira na to da li je došlo do ejakulacije ili ne.
- Ako se spolni odnos dogodi, gleda se da li je bio prije ili poslije prvog oslobađanja od ihramskih zabrana.

Prva situacija: Nakon započinjanja obreda, a prije prvog oslobađanja od ihramskih zabrana

Prvo oslobađanje od ihramskih zabrana nastupa na dan Bajrama, kada hadžija baci kamenčiće na veliko džemre (džemretul-akabu), kao što ćemo još pojasniti u nastavku. Naime, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada bacite kamenčiće, sve vam postaje dozvoljeno osim žena.”

U drugoj predaji, slabije vjerodostojnosti, navodi se: “Kada bacite kamenčiće i obrijete se, sve vam postaje dozvoljeno osim žena.” (Ebu Davud, Ahmed i Nesai; sahih)



Neki učenjaci kažu da prvo oslobađanje nastupa kada čovjek obavi dva od tri obredna postupka: bacanje kamenčića na veliko džemre, brijanje (ili skraćivanje kose) i tavaful-ifadu.

Kada obavi bilo koje dvije od ove tri radnje, nastupa prvo oslobađanje. Ako se spolni odnos desi prije prvog oslobađanja, naprimjer dok je osoba na Mini devete noći, ili na Arefatu, ili na Muzdelifi, sve to tretira se kao odnos prije prvog oslobađanja.

Kakve su posljedice?

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alehi ve sellem, presudili su sljedeće:

- Hadž je pokvaren, ali se mora dovršiti. To što mu je hadž pokvaren ne znači da osoba skida ihram i vraća se kući, nego mora upotpuniti hadž, u skladu s riječima Uzvišenog: *“I hadž i umru radi Allaha upotpunite”* (El-Bekara, 196).
- Obavezan je da hadž ponovi sljedeće godine; dakle da nadoknadi hadž naredne godine.
- Dužan je zaklati devu kao iskup.
- Kada sljedeće godine bude obavljao hadž, mora biti razdvojen od svoje supruge od mjesta gdje se desio odnos pa sve dok ne završe hadž i potpuno se oslobode ihramskih zabrana.

Uz sve to, obavezno je pokajanje za učinjeno djelo, jer je to veoma ozbiljno kršenje propisa koji se odnose na obrede.

Ovako rigorozne mjere propisane su jer je riječ o nečemu prema čemu ljudi imaju sklonost, pa je nužno da odvratanje bude snažno, što je jedno od načela šerijata.

Druga situacija: Nakon prvog oslobađanja od ihramskih zabrana

Ako dođe do spolnog odnosa nakon prvog oslobađanja od ihramskih zabrana (*et-tahallulul-evvel*), onda, kao što se navodi u hadisu: “Kada bacite kamenčiće (na džemretima), dozvoljeno vam je sve osim žena.”

Pod izrazom “osim žena” podrazumijeva se spolni odnos i sve što mu vodi. Postoji razilaženje u vezi sa sklapanjem braka, ali većina učenjaka smatra da i to spada u ono što se tiče žena, pa također nije dozvoljeno.



Ako se to desi nakon prvog oslobađanja od ihramskih zabrana, hadž nije pokvaren, međutim, obaveza je zaklati jednu ovцу, dok je za odnos prije prvog oslobađanja bilo obavezno žrtvovati devu.

U djelu *El-Mevsuatul-fikhijja* (2/192) navodi se: "Učenjaci su saglasni da spolni odnos nakon prvog oslobađanja od ihramskih zabrana ne kvari hadž.

Međutim, razili su se u pogledu obavezne nadoknade (kazne). Hanefije, šafije i hanbelije smatraju da je obaveza žrtvovati ovцу, a kao dokaz navode manju težinu prijestupa, jer je već nastupilo prvo oslobađanje od ihramskih zabrana u vezi sa svim, osim kada je riječ o odnosu sa ženama.

Imam Malik, neki šafijski i hanbelijski učenjaci smatraju da je obaveza žrtvovati devu, što je Badži obrazložio veličinom prijestupa prema ihramu.

Također, Malik i hanbelije obavezuju onoga ko poćini ovaj prijestup nakon prvog oslobađanja od ihramskih zabrana, a prije tavaful-ifade, da izađe izvan Harema i obavi umru, pozivajući se na stav Ibn Abbasa, radijallahu anhumu, dok hanefije i šafije to ne smatraju obaveznim."

Telbija

Nakon što stupi u obred, hadžija ili onaj koji obavlja umru nastavlja put prema Meki.

Jedan od obreda hadža nakon stupanja u obred jeste ućenje telbije. Džibril, alejhis-selam, došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "O Muhammede, naredi svojim ashabima da podignu glasove ućeći telbiju, jer je ona jedno od obilježja istinske vjere." (Tirmizi, Nesai, Ibn Madža i Ahmed; sahih)

Opisujući hadž Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Džabir, radijallahu anhu, kaže: "Kada se njegova jahalica uspravila u mjestu Bejda, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo je naglas izgovarati rijeći tevhida: 'Lebbejkal-lahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, innel-hamde ven-ni'mete leke vel-mulk, la šerike lek! – Odazivam Ti se, Allahu, odazivam Ti se! Odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, odazivam Ti se! Tebi zaista pripada svaka hvala, svaka blagodat i sva vlast, Ti nemaš sudruga!'" (Muslim)

Riječ *lebbejk* znači odazivam se Tvome pozivu i postojan sam u pokornosti Tebi. To je odjek onog poziva Ibrahimu, alejhis-selam, kojem je Gospodar naredio: "I oglasi ljudima hadž! Dolazit će ti pješice i na kamilama iznurenim,



dolazeći iz najudaljenijih mjesta...” (El-Hadždž, 27). A nakon što je završio gradnju Kabe, Ibrahim, alejhis-selam, povikao je: “O ljudi! Allah vam je propisao hadž, pa ga obavljajte!”

Ovo je telbija Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Njegovi ashabi ponekad su učili i druge oblike telbije, a on im to nije zabranjivao. Ipak, najčešće je učio upravo ovu telbiju.

Telbija je jedan od važnih obreda hadža. Sunnet je da je čovjek uči i često ponavlja, naročito kada se okolnosti mijenjaju: kada dan prelazi u noć, kada se susretne putnici, kada se penje ili silazi, odnosno pri svakoj promjeni stanja – tada se telbija što više izgovara.

Žena ne podiže glas prilikom učenja telbije, nego je uči tiho.

Hadžija i mutemir uče telbiju sve dok ne stignu u Meku. Međutim, postavlja se pitanje, kada se prekida učenje telbije?

Ranije je spomenuto da postoje tri vrste obreda: temettu, kiran i ifrad.

Oni koji obavljaju kiran ili ifrad ostaju u ihramima sve do prvog oslobađanja od ihramskih zabrana prvog dana Kurban-bajrama, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je telbiju sve dok nije bacio kamenčiće na veliko džemre (džemretul-akaba). Zato oni, i nakon što po dolasku u Meku obave tavaf i sa’j, nastavljaju s telbijom sve dok ne bace kamenčiće prvog dana Bajrama.

Mutemir – onaj ko obavlja umru, oslobađa se ihrama kada završi umru, a kasnije, kada zanjati hadž, ponovo će učiti telbiju.

A kada mutemir prekida učenje telbije prilikom ulaska u Meku?

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razišli su se u tom pogledu. Ibn Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Kada osoba uđe u Harem (sveti prostor), prekida izgovaranje telbije”, a to je stav koji je zauzela i većina (džumhur) učenjaka.

Ibn Abbas, radijallahu anhu, smatrao je da se telbija uči sve dok se ne započne tavaf od Crnog kamena, i to je stav malikija. U svakom slučaju, ovo je pitanje u kojem postoji širina.

Svi se slažu da se telbija ne uči tokom tavafa i sa’ja. Ponekad se može vidjeti da neki ljudi uče telbiju dok tavafe ili dok obavljaju sa’j, ali to nema osnove u sunnetu, prema jednoglasnom stavu učenjaka.



Tavaf oko Kabe

Hadžija, dakle, ide sve dok ne stigne u Meku. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, svoju je jahalicu zaustavio tek kod same Kabe, kako bi odmah započeo tavaf, jer je to cilj zbog kojeg je došao. Ipak, nema smetnje da čovjek najprije ode do svog smještaja, poput hotela, ostavi stvari i odmori se. Također, nije obavezno odmah započeti obrede umre ili dolazni tavaf (tavaful-kudum) za onoga ko obavlja kiran ili ifrad. Ako je čovjek umoran i iscrpljen, pa se boji da tokom tavafa neće biti sabran niti svjestan onoga što izgovara, tada je preče da se odmori. U tom slučaju važnije je očuvati suštinu ibadeta nego ispuniti formalnost u vezi s vremenom i mjestom obavljanja. Nakon odmora može obaviti umru (naprimjer poslije sabah-namaza). A ako nije umoran i iscrpljen, onda je bolje da odmah započne obred i krene s tavafom.

Tavaf je pozdrav Kabi.

Kada čovjek uđe u Mesdžidul-haram, proučit će dovu koju uči pri ulasku u bilo koju džamiju: “Bismillah, ves-salatu ves-selamu ala Resulillah. Allahumme-gfir li veftah li ebvabe rahmetik! – U ime Allaha, i neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, oprosti mi i otvori mi vrata Svoje milosti”, jer Mesdžidul-haram je džamija kao i druge džamije. Ako čovjek ne namjerava da tavafi, klanjat će dva rekata tehijetul-mesdžida. Međutim, ako želi da obavi tavaf, nema potrebe da klanja taj namaz, jer je tavaf sam po sebi pozdrav Kabi.

Važno je da čovjek uđe na najbliža i najlakše dostupna vrata Mesdžidul-harama. Što je bliže Crnom kamenu, to je bolje, kako bi odmah započeo ono zbog čega je došao. Kada ugleda Kabu, nema smetnje da prouči: “Allahu moj, Ti si spas i od Tebe dolazi spas, pa nas, Gospodaru naš, poživi u miru”, jer se vjerodostojnim putem prenosi da je to učio Omer, radijallahu anhu. Također, nema smetnje da to uči s podignutim rukama, jer se prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhumu, da je podigao ruke kada je ugledao Kabu i učio dovu.

Tavaf se započinje od Crnog kamena koji je početna tačka, pri čemu se Crni kamen poljubi.

Postoji više sunneta vezanih za Crni kamen, a sve ih je činio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: poljubio je Crni kamen, dotakao ga rukom i onda poljubio tu svoju ruku, dotakao ga zakrivljenim štapom (mihdženom) i onda poljubio taj štap, pokazivao je prema njemu uz izgovaranje tekbira (Allahu ekber).



Prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Omeru, radijallahu anhu: “Omere, ti si snažan čovjek, pa nemoj gurati ljude. Ako nađeš prostora, priđi Crnom kamenu i dodirni ga, a ako ne, okreni se prema njemu i donesi tekbir.” (Ahmed; hasen)

Ovo su, dakle, četiri mogućnosti, a čovjek će učiniti ono što mu je najlakše. Ne treba se gurati s ljudima, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetovao Omera, radijallahu anhu, kao ni uznemiravati i povređivati druge, jer je poštivanje muslimana obaveza, dok je ljubljenje Crnog kamena sunnet i zato se ne treba držati sunneta ako će to dovesti do nanošenja štete drugima.

U svakom slučaju, stvar je široka i dovoljno je da čovjek primijeni bilo koji od ovih sunneta. Crni kamen je kamen iz Dženneta. Kada ga je Džibril, alejhis-selam, donio Ibrahimu, alejhis-selamu, dok je gradió Kabu, bio je bijel, ali ga je, kako je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, “griješeno ljudi učinilo crnim”. (Tirmizi, Ahmed i Ibn Huzejme; sahih)

Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dodirivanje Crnog kamena i jemenskog ugla briše grijeh.” (Nesai, Tirmizi, Ahmed) I rekao je o Crnom kamenu: “Doći će na Sudnji dan s očima kojima vidi i jezikom kojim govori, i svjedočit će za onoga ko ga je dodirivao s pravom.” (Tirmizi, Ibn Madža i Ahmed; sahih)

Tavaf počinje od Crnog kamena izgovaranjem tekbira: “Allahu ekber”.

Vjerodostojnim se putem prenosi da je Ibn Omer, radijallahu anhu, govorio: “Bismillah, Allahu ekber.”

Najvjerovatnije je da je to izgovarao samo na početku prvog kruga (šavta), u skladu s pravilom da se propisana djela započinju bismillom. Zato nema smetnje da čovjek na početku prvog kruga kaže: “Bismillah, Allahu ekber”, a u ostalim krugovima dovoljno je da kaže: “Allahu ekber”.

Prije nego što nastavimo objašnjavati dalje propise hadža, vrijedi spomenuti događaj iz života Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je imao trideset pet godina, a koji se tiče Crnog kamena. Kurejšije su tada obnavljali Kabu, pa su se sporili oko toga ko će postaviti Crni kamen. Spor je zamalo prerastao u sukob, čak su neki donijeli posudu s krvlju i umočili ruke u nju kao znak spremnosti na borbu. Na kraju su se dogovorili da presudi prvi koji uđe na vrata Benu Šejbe. Prvi koji je ušao bio je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i to je bilo prije nego što mu je objavljena poslanica. Svi su rekli:



“Ovo je povjerljivi (El-Emin), zadovoljni smo njime!” Njegovo rješenje bilo je mudro i svima nam je poznato: skinuo je svoj ogrtač, stavio na njega Crni kamen, zatim je naredio da iz svakog plemena dođe po jedan čovjek da zajedno podignu ogrtač, a potom je on svojim plemenitim rukama stavio Crni kamen na njegovo mjesto.

Od Crnog kamena kreće se u obavljanje tavafa tako što će onom ko obavlja tavaf Kaba biti s lijeve strane, tj. kreće se suprotno od kazaljke na satu.

Ako bi tavaf činio tako da mu Kaba bude s desne strane, njegov tavaf ne bi bio ispravan.

To može biti na dva načina:

– Prvi je da tavafi u smjeru kazaljke na satu, tada je Kaba s njegove desne strane i tavaf nije ispravan. Ovakvo nešto teško je izvodljivo, osim kada nema gužve.

– Drugi način je da ide unazad (hodajući natraške).

Iako zvuči neobično, ovo se može desiti kod osobe koja se nosi (naprimjer na nosilima). Ukoliko se ne obrati pažnja na njen položaj dok se nosi i ako joj Kaba nije s lijeve strane, tavaf joj nije ispravan.

Na ovo treba obratiti pažnju i prilikom tavafa djece. Dijete često ne može samo tavafiti pa ga neko nosi i staratelj treba paziti da ga nosi tako da mu Kaba bude s lijeve strane. To obično znači da dijete bude okrenuto leđima prema onome ko ga nosi, što može biti teško kod male djece, pa su neki šafijski učenjaci smatrali da je tavaf djeteta ispravan i ako se to ne ispuni. Ovo mišljenje je jače, zbog općeg pravila da poteškoća donosi olakšicu, ali ako se može ispoštovati ispravan način, to je bolje, makar radi toga da se izbjegne stanje oko kojeg postoji razilaženje.

Zatim čovjek započinje tavaf.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista su tavaf oko Kabe, obilazak oko Safe i Merve i bacanje kamenčića na džemreta propisani radi spominjanja Uzvišenog Allaha.” (Ahmed)

“Tavaf oko Kabe je poput namaza, osim što je Allah u njemu dozvolio govor.” (Tirmizi; hasen)



“Ko obavi sedam krugova tavafa, a zatim klanja dva rekata iza Mekamu Ibrahima, ima nagradu kao da je iz ropstva oslobodio roba iz Ismailovog potomstva.” (Ibn Madža i Ahmed; hasen)

“Onaj koji tavafi ne spusti i ne podigne nogu a da mu se ne upiše dobro djelo, izbriše grijeh ili podigne stepen.” (Tirmizi i Ahmed; hasen)

Sve ovo ukazuje na veliku vrijednost tavafa.

Čovjek tokom tavafa obilazi Kabu spominjući Allaha i upućuje Mu dove, moleći Ga za dobro ovog i budućeg svijeta.

“Tavaf oko Kabe poput je namaza, osim što je Allah u njemu dozvolio govor”, što znači da nema smetnje da čovjek govori dok tavafi.

Također, kao što je dozvoljeno da razgovara s onim pored sebe, isto tako je dozvoljeno i da razgovara putem telefona.

Međutim, onaj koji tavafi treba se, koliko god može, posvetiti zikru, i što manje vremena trošiti na razgovor s drugima, osim zbog nečeg važnog i kada je to potrebno.

“Tavaf oko Kabe, sa’j između Safe i Merve i bacanje kamenčića propisani su radi spominjanja Allaha.”

Kada spominje Allaha, čovjek ne treba vikati.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O ljudi, budite blagi prema sebi, ne dozivate gluhog niti odsutnog, vi dozivate Onoga Koji sve čuje, Koji je blizu i Koji se odaziva. Onaj Koga dozivate bliži je svakome od vas od vrata njegove jahalice.” (Buhari i Muslim)

Neki ljudi upućuju dovu glasno, a ponekad su u manjoj ili velikoj skupini, pa jedan od njih uči dovu, a ostali govore “amin”, ili ponavljaju njegovu dovu glasom koji odjekuje u prostoru tavafa. Nema sumnje da je to suprotno prethodno navedenom hadisu, i to je uznemiravanje onih koji tavafe, jer im otežava da uče svoje dove, i suprotno je adabima dove.

Nema smetnje da se tokom tavafa drži knjiga i iz nje uče dove, iako je preče da čovjek upućuje dove za svoje potrebe onako kako se zna izraziti, jer se potrebe ljudi razlikuju. Neko želi brak, neko posao, neko je iskušan nedaćom pa želi da mu je Allah otkloni, neko pak dovi za stanje muslimana koje je, nažalost, takvo da se svake godine vidi novi problem. Dakle, ljudi imaju različite potrebe za koje upućuju dove Allahu.



Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Molite Allaha uvjereni da će vam se odazvati, jer Allah ne prima dovu iz nemarnog i odsutnog srca.” (Tirmizi)

Važno je znati da se tavafi tako što se prolazi iza Hidžra, a ne prolazi se između njega i građevine Kabe. Također, ne dotiče se šamski ugao. Nakon Crnog kamena dolazi šamski ugao, zatim zapadni ugao, pa jemenski ugao. Propisano je doticanje samo Crnog kamena, od kojeg se i počinje tavaf, i jemenskog ugla.

Multezem – to je prostor između vrata Kabe i Crnog kamena. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prislonio je svoje lice i prsa na njega i dovio. To je potvrđeno u vjerodostojnim predajama.

U vezi s drugim dijelovima Kabe ne prenosi se da se trebaju dodirivati, niti da se trlja o nju ili o njene zastore, a kamoli da se trlja o stubove harema koji uopće nisu Kaba. Ništa od toga nije propisano, kao što nije propisano traženje bereketa u tome.

Crnom kamenu je Omer, radijallahu anhu, rekao: “Tako mi Allaha, znam da si ti kamen koji ne može ni koristiti ni štetiti, i da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da te ljubi, ne bih to učinio.”

Kao što je već spomenuto, propisano je dodirivanje Crnog kamena i jemenskog ugla, dok šamski ugao koji dolazi nakon Crnog kamena, kao i zapadni ugao poslije njega, nije od sunneta dodirnuti.

Razlog je to što ta dva ugla nisu izvorni uglovi Kabe. Ibrahim, alejhis-selam, izgradio je Kabu tako da je u tom dijelu zid bio u obliku polukruga, kao da je u obliku mihraba.

Prilikom kurejšijskog obnavljanja Kabe, ponestalo im je sredstava, i sagradili su je u obliku kakav je danas, izostavivši Hidžr, ali on je ostao dio Kabe, i on se naziva Hidžr Ismail.

Neki učenjaci osporavaju naziv Hidžr Ismail i kažu da nije potvrđena povezanost Hidžra sa Ismailom, alejhis-selam. Također, tom nazivu se protive i zato što bi neki obični ljudi mogli pomisliti da je Ismail, alejhis-selam, tu ukopan, a to nije istina.

U sunnetu je nazvan El-Hidžr. Jezički, izraz *hidžr* znači: spriječiti, distancirati, pošto je dio originalnog izgleda Kabe, čije su dimenzije prilikom obnove smanjene, pa izgleda kao da je Kaba distancirana od svog polukružnog zidića.



Naziva se još i El-Hatim – odlomljen, jer je “odlomljen”, tj. izdvojen iz Kabe, iako je zapravo njen dio.

Ako se čovjek u namazu okrene prema Hidžru, on se zapravo okreće prema Kabi, pa je njegov namaz ispravan, prema ispravnijem mišljenju. To znači da ako osoba klanja blizu Kabe, a velika je gužva, pa se okrene prema tom dijelu – prema prostoru Hidžra, a ne direktno prema samoj građevini Kabe kakva je u sadašnjem obliku, on je ipak okrenut prema Kabi, jer je Hidžr njen dio. Zato se prilikom tavafa obilazi iza Hidžra, a ako bi neko tavafo unutar Hidžra, njegov tavaf ne bi bio ispravan.

Jemenski ugao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dodirivao. Ako se to može učiniti, dobro je, a ako ne može, neće učiniti ništa posebno, kao što je pokazivanje na njega ili izgovaranje tekbira, jer to važi samo za Crni kamen.

Između jemenskog ugla i Crnog kamena uči se dova koju je učio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: *“Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaaben-nar! – Gospodaru naš, podaj nam dobro na ovom svijetu i dobro na ahiretu i sačuvaj nas kazne u Vatri”* (El-Bekara, 201).

Nema smetnje da se ova dova ponovi više puta, ako se može ponoviti prije nego što se stigne do Crnog kamena.

Krug tavafa završava se kod Crnog kamena, odakle i počinje, i tako treba obaviti sedam krugova.

Tavaf nije ispravan s manje od sedam krugova, bilo da je u pitanju obavezni ili dobrovoljni. Nije ispravno da se obave dva ili tri kruga, jer je to poput onoga koji želi klanjati dobrovoljni namaz od jednog rekata.

Prije nego što započne tavaf, sunnet je da se učini ittiba – otkrivanje desnog ramena. To znači da se sredina ogrtača stavi ispod desnog pazuha, a oba njegova kraja prebace na lijevu stranu. Ukratko, sunnet je muškarcima da otkriju desno rame. Također, u prva tri kruga propisano je, ako je moguće, činiti remel (ubrzani hod uz kratke korake).

Ova dva postupka su sunnet. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prvi put ih je učinio prilikom umre u sedmoj godini po Hidžri, kada su mušrici bili na brdu Kuajkian i govorili: “Oslabila ih je groznica Jesriba”, ismijavajući ashabe Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Tada je Vjerovjesnik, sallallahu



alejhi ve sellem, naredio ashabima da otkriju desno rame, kako bi pokazali snagu i krepost.

Postavlja se pitanje zašto se još uvijek čini remel i ittiba (ubrzan hod i otkrivanje desnog ramena) kad više nema mušrika? Zašto je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, to činio i na Oproštajnom hadžu iako tada nije bilo mušrika? Učenjaci kažu da je to vid prisjećanja na Allahovu blagodat. To jest, prisjećanja kako je ranije tavafio dok nije bio siguran, po uvjetima mušrika da će ostati samo tri dana i ne više od toga, dok oni nadgledaju situaciju, i da ne tavafe noseći oružje, pa je Allah uzvisio Svoga Vjerovjesnika, pomogao Njegovu vjeru i učinio uzvišenim Njegove sljedbenike. Dakle, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, činio je to iz zahvalnosti i prisjećanja na Allahovu blagodat.

Kada se obavlja namaz, pokrivaju se oba ramena, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neka niko od vas ne klanja u jednom odjevnom predmetu a da mu ništa od njega nije na ramenu." (Buhari i Muslim)

U drugoj verziji navodi se: "...a da mu ništa nije na oba ramena."

Sunnet je, dakle, da čovjek pokrije ramena kada klanja. Ako nastupi namaz dok tavafi, klanjat će na mjestu gdje se nalazi, a zatim će nastaviti odakle je stao.

Remel i ittiba propisani su onima koji dolaze izvan Harema (tj. nisu stanovnici Meke), a ne i stanovnicima Meke, i to se čini u tavafu umre ili u dolaznom tavafu.

Neki učenjaci, štaviše većina njih, smatraju da je to općenito propisano za svaki tavaf nakon kojeg slijedi saʿj, ali hadisi ukazuju na prvo mišljenje.

Ako čovjek posumnja ili je u nedoumici da li je obavio pet ili šest krugova, neka postupi prema onome u šta je siguran, a to je manji broj. Ako sumnja između pet i šest, neka uzme da je pet, kako bi bio siguran da je napravio potreban broj krugova.

Većina učenjaka uvjetuje za ispravnost tavafa čistoću (abdest), jer je to poput namaza, kao što je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tavaf bez čistoće nije ispravan, i čovjek ne treba tavafiti ako nije pod abdestom.

Nakon završenog sedmog kruga ne dodiruje se Crni kamen.

Kada mutemir ili hadžija završi svoj tavaf, uputi se prema Mekamu Ibrahimu, kao što je učinio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i prouči riječi



Uzvišenog: *“Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete molitvu obavljati!”* (El-Bekara, 125).

Zatim će klanjati dva rekata iza Mekama, u kojima će učiti sure El-Kafirun i El-Ihlas, kao što je učinio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Mekamu Ibrahim

Mekamu Ibrahim je kamen na kojem je stajao Ibrahim, alejhis-selam, kada je podizao Kabu. Nakon što je podigao zid u određenu visinu, bilo je potrebno da se popne na nešto kako bi nastavio zidati, pa je donio taj kamen i popeo se na njega. Tako su na tom kamenu ostali tragovi njegovih stopala, koja su bila slična stopalima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Mekam se u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nalazio uz samu Kabu, a ne na mjestu na kojem se danas nalazi. Na to mjesto pomjerio ga je Omer b. Hattab, radijallahu anhu. Poznato je da su se u njegovo vrijeme islamska osvajanja proširila i da se broj muslimana povećao, pa je dolazilo mnogo ljudi na hadž i umru. Oni koji su klanjali iza Mekama otežavali su kretanje onima koji su tavafili oko Kabe.

Nije obavezno da čovjek klanja neposredno iza Mekama. Sunnet će ispuniti ako stane tako da se Mekam nalazi između njega i Kabe, makar stajao i na kraju Mesdžidul-harama.

Valja znati i to da se dva rekata nakon tavafa mogu klanjati na bilo kojem mjestu u mesdžidu i to je, bez razilaženja među učenjacima, ispravno. Na tim rekatima uče se sure El-Kafirun i El-Ihlas, i nema posebne dove nakon toga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je ova dva rekata i potom se vratio prema Crnom kamenu (El-Hadžerul-esved).

Ako čovjek može izvršiti ovaj sunnet, neka to učini, i neka nakon namaza iza Mekama, prije nego što krene na sa’j, dodirne Crni kamen, a ako je gužva, kao što je sada uobičajeno, neće se vraćati Crnom kamenu, nego će se izravno uputiti prema Safi.

U podužem hadisu koji prenosi Džabir, radijallahu anhu, u kojem opisuje hadž Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže se: “Zatim se vratio do rukna (ugla) Kabe i dotakao ga, a potom izašao na vrata prema Safi.” (Muslim)



Pijenje zemzema

Autor djela *El-Mugni* navodi da je preporučeno (mustehab) doći na Zemzem, pa se napiti vode doveći za ono što se želi i lijepo je dobro se napiti zemzem-vode.

Opisujući Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadž, Džabir, radijallahu anhu, rekao je: “Zatim je došao potomcima Abdulmuttaliba dok su oni napajali hadžije, pa su mu dodali kofu iz koje se on napio...” (Muslim)

OBREDI HADŽA (3. DIO)

SA'J IZMEĐU SAFE I MERVE

Kada se vjernik približi Safi, uči ajet: "Safa i Merva su Allahova časna mjesta..." (El-Bekara, 158), a zatim izgovori: "Počinjem onim s čime je Allah počeo."

Ovo se izgovara isključivo prije početka sa'ja, u trenutku kada se prilazi Safi, kako je postupio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovo je važno napomenuti jer neki ljudi griješe, pa ponavljaju ovaj ajet svaki put kada se približe Safi ili Mervi, što nije bila praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je to izgovorio samo jednom i to na samom početku. Nakon toga, sunnet je popeti se na Safu, okrenuti se prema Kabi, veličati Allaha, slaviti Ga i upućivati dovu. To je pohvalan čin, ali ako bi neko odmah počeo sa'j bez toga, sa'j bi mu bio ispravan.

Šta je tačno Poslanik uradio?

Popeo se na Safu, okrenuo se prema Kabi i izgovorio: "Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir. La ilahe illallahu vahdeh, endžeze va'deh, ve nesare abdeh, ve hezemel-ahzabe vahdeh! – Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i Njemu pripada sva hvala, i On je svemoćan nad svime. Nema boga osim Allaha Jedinoga, ispunio je Svoje obećanje, pomogao je Svoga roba i sam je porazio saveznike." (Muslim)

Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podigao ruke i upućivao dovu, a potom je ponovo izgovorio riječi: "Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir. La ilahe illallahu vahdeh, endžeze va'deh, ve nesare abdeh, ve hezemel-ahzabe vahdeh", a onda je učio dovu, pa je i po treći put izgovorio navedeni zkr. Dakle, zikr je izgovorio tri puta, a između toga je dva puta upućivao dovu.



Tako je postupao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernik ne bi trebao propuštati ove trenutke predviđene za dovu. Neki ljudi žure, pa samo kažu “Allahu ekber – Allah je najveći” i odmah krenu dalje, a ovo su mjesta gdje se dova prima. Razmisli o tome kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovdje ponovio dovu, pa bi se svaki čovjek trebao potruditi da dovi. Ipak, ako to i ne učini, sa’j je ispravan jer je ovo sunnet, kako smo ranije naveli.

Nakon toga, počinje sa’j između Safe i Merve običnim hodom. Tako je postupio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a jahao je tokom sa’ja samo zbog velike gužve, kako zbog sebe, tako i zbog ljudi: da ga masa ne bi pritislula i kako bi ga svi mogli jasno vidjeti i slijediti njegov primjer, što je ujedno bilo i najlakše za sve prisutne.

Sunnet je da se trči između dva zelena obilježja. Štaviše, sunnet je da se snažno potrči u sredini doline, na mjestu gdje je trčala Hadžera, majka Ismailova. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dolina se tokom sa’ja ne prelazi drugačije do žurnim trkom.” (Ahmed i Bejheki; hasen)

Danas postoje svijetleće oznake koje precizno određuju mjesto tog ubrzanog kretanja, pa čovjek tu trči, a izvan tog prostora hoda običnim hodom.

“Tavaf oko Kabe, sa’j između Safe i Merve i bacanje kamenčića propisani su radi spominjanja Allaha”, kao što je kazao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Zato i u ovom ibadetu hadžija postupa kao i prilikom tavafa – spominje Allaha i upućuje Mu dove prisutna srca, jer Allah ne prima dovu iz srca koje je nemarno i odsutno.

Nema potrebe da se nose knjižice u kojima je određena dova za svaki krug i nema potrebe da se glasnim učenjem dova uznemiravaju druge hadžije.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O ljudi, budite blagi prema sebi, ne dozivate gluhog niti odsutnog, vi dozivate Onoga Koji sve čuje, Koji je blizu i Koji se odaziva. Onaj Koga dozivate bliži je svakome od vas od vrata njegove jahalice.” (Buhari i Muslim)



Propis o obavljanju tavafa i sa'ja na jahalici ili u prijevoznom sredstvu

Ako je čovjek spriječen, bolestan ili nemoćan, nema smetnje da tavaf i sa'j obavi na jahalici. Međutim, postavlja se pitanje da li je to ispravno ako je sposoban da hoda, ali želi da sebi olakša i da se ne umara.

Većina učenjaka smatra da mu to nije dozvoljeno dokle god je sposoban, dok šafijski učenjaci smatraju da je dozvoljeno, ali pokušeno, jer je preneseno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio tavaf i sa'j jašući.

Na Oproštajnom hadžu tavaful-ifadu obavio je na jahalici, dodirujući Crni kamen štapom sa zakrivljenim vrhom i ljubeći taj štap. Također, prilikom sa'ja, kada je stigao četvrtog zul-hidžeta, dio je prešao pješice, a dio jašući.

Međutim, većina učenjaka smatra da je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, u ovoj situaciji jahao jer je imao opravdan razlog. Naime, govorimo o hadžu kojem je prisustvovalo više od stotinu hiljada ljudi, u vremenu kada su i prostor tavafa i prostor sa'ja bili tijesni. Svako je želio da slijedi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da mu se približi. Mnogi ga nikada prije nisu vidjeli, i svako je želio da svoje oči okrijepi gledanjem u Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite samo kolika je bila gužva oko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! I, upravo je to najbolje objašnjenje.

Za razliku od tavafa, za sa'j se ne uvjetuje abdest.

Hadžija obavlja sa'j dok ne stigne do Merve. Tada se popne na Mervu i na njoj čini isto što je činio na Safi. Kretanje od Safe do Merve računa se kao jedan krug, a od Merve do Safe kao drugi. Ukupno se obavlja sedam krugova, počevši od Safe i završavajući na Mervi.

Propisano je da se sa'j obavlja između Safe i Merve, a samo penjanje na Mervu predstavlja sunnet, kao što je već spomenuto. Raniji učenjaci govorili su da je dovoljno da čovjek samo stavi nogu na Safu, pa da zatim započne sa'j, i isto tako i na Mervi.

Obavezni minimum je granica obaveznog do kraja prolaza predviđenog za kolica i to je krajnja tačka na strani Merve.

To vrijedi i za prizemni nivo i za gornje spratove. No, ko želi upotpuniti sunnet, popet će se na Safu i Mervu.



Kao što je dozvoljeno obaviti tavaf na višim nivoima, tako je isto dozvoljeno i saʿj obavljati na višim nivoima (spratovima).

Zanimljivo je da su klasični učenjaci fikha raspravljali o pitanju tavafa na povišenim mjestima i prije nego što su postojale višespratne platforme koje to omogućavaju, odnosno, prije i nego što je postojala praktična mogućnost za to. Razmatrali su hipotetičku situaciju da kada bi se neko popeo na vrh građevina koje su okruživale Kabu, gdje su ljudi nekada sjedili i učili Kurʿan, pa obavio tavaf hodajući po toj građevini, da li bi to bilo ispravno. Većina učenjaka smatrala je da bi bilo ispravno, dok su malikije to osporavale. Ispravno mišljenje po ovom pitanju jeste mišljenje većine.

Ono što je nekada bilo samo teorijska rasprava, danas je stvarnost koju ljudi žive.

Stav većine je ispravan zato što je dozvoljeno klanjati okrenut prema Kabi i na planini, iako se tada zapravo okrećemo njenom zračnom prostoru, tako je i tavaf ispravan na višim nivoima. Čak je i namaz u avionu validan, jer zračni prostor Kabe ima isti status kao i njen temelj. Stoga je ispravan i tavaf na gornjim etažama.

Nije nužno da čovjek neposredno dodiruje tlo. Dovoljno je da stoji na površini koja je posredno oslonjena na zemlju, makar putem stubova i konstrukcije. Isto pravilo važi i za saʿj. Raniji učenjaci nisu posebno govorili o saʿju u ovom kontekstu jer je prostor između Safe i Merve bio otvoren.

Kao što smo spomenuli da je obavljanje tavafa na gornjim spratovima ispravno prema većini islamskih učenjaka, isto važi i za saʿj. Dozvoljeno je čovjeku da prelazi s jednog sprata na drugi, bilo s prizemlja na sprat ili obrnuto, prije nego što završi krug. Naprimjer, neko može započeti saʿj ili tavaf, pa se na tom spratu stvori gužva, te on prijeđe na sljedeći jer mu je prostranije. To je dozvoljeno i u tome nema smetnje, jer su oni u pravnom smislu jednaki. Ipak, bolje je da, kada prijeđe, taj krug započne ispočetka. To je zato što prilikom prelaska čovjek možda neće moći precizno odrediti mjesto na kojem je stao, pa je početak kruga ispočetka sigurniji pristup.

Ako neko obavlja saʿj na gornjem spratu i želi primijeniti sunnet penjanja na Safu i Mervu, kako će to učiniti?



Neki savremeni učenjaci, a i mnoge hadžije, smatraju da treba obići veliku kružnu strukturu iznad Safe, čiji promjer iznosi oko osamnaest metara, a na Mervi oko devet. Međutim, to često izaziva poteškoće i gužve, jer su prolazi uski.

U našem vremenu pojavilo se i nešto novo, a to je novi prostor za sa'j. Onaj ko je obavio umru ili hadž ranije zna razliku između današnjeg prostora za sa'j i onog prije nekoliko godina. Danas je prostor proširen, pa je otprilike dvostruko veći nego ranije.

Strana kojom se ide od Safe prema Mervi je nova strana, a strana kojom se ide od Merve prema Safi obuhvata stari prostor, odnosno zajedno s prolazom za kolica obuhvata raniji prostor. Tako onaj koji ide od Safe prema Mervi sada obavlja sa'j na prostoru koji prije nekoliko godina nije postojao. Pa, kakav je propis o sa'ju u tom novom dijelu?

Ovo je pitanje u kojem su se savremeni učenjaci razišli. Neki smatraju da nije dozvoljeno proširivati prostor na kojem se obavlja sa'j, jer on ima poznate granice, od davnina do našeg vremena, pa zašto bismo te granice povećavali kada su one naslijeđene, što ukazuje na to da su upravo one propisani okvir. Drugi smatraju da je dozvoljeno obavljati sa'j u novom prostoru.

Preferirajuće mišljenje je, a Allah najbolje zna, da je sa'j u novom prostoru ispravan. Bitno je, sa šerijatske strane, da se čovjek nalazi između Safe i Merve i ako se to ostvari, sa'j je ispravan. Ako se ne ostvari, tj. ako je osoba daleko od prostora između Safe i Merve, tada se ne smatra da je obavila sa'j između njih.

Prema tome, ispravno je obavljati sa'j u novom prostoru, naročito u vrijeme gužvi, jer ljudi kada se džamija ispuni, kao naprimjer za džumu, klanjaju i izvan nje, pa se safovi nastavljaju.

Ovo je očita analogija u danima velike gužve, kada se ljudi nalaze na širem prostoru nego što je predviđeno i postoji potreba za proširenjem.

Ako čovjek želi biti oprezniji izvan sezona, kada nije gužva, neka se drži lijeve strane idući od Safe prema Mervi kako bi bio bliže starom prostoru.

Kada završi sedmi krug, nema potrebe da se okreće prema Kabi i uči dovu, kao što je činio po završetku prvih šest krugova.

Nakon završetka sa'ja, gleda se da li čovjek obavlja hadž temettu ili ne.

Ako obavlja temettu, on obavlja umru, te je obavio tavaf i sa'j, i sada treba da se oslobodi ihrama (kraćenjem kose ili brijanjem glave).



Oni koji obavljaju hadž kiran ili ifrad, obavili su dolazni tavaf (tavaful-kudum), a ovaj sa'j, ako su ga obavili, računa im se kao sa'j hadža, pa ostaju u ihramu. Dakle, to se odnosi na onoga koji obavlja hadž kiran i ifrad, dok se onaj koji obavlja temettu oslobađa ihrama, to jest, ihramskih zabrana.

Oslobađanje od ihramskih zabrana

Od ihramskih zabrana oslobađa se ili brijanjem glave ili skraćivanjem kose. U osnovi, brijanje je vrednije od skraćivanja, kao što ćemo, ako Allah da, spomenuti u obredima na dan Kurban-bajrama. Međutim, za onoga koji obavlja temettu, skraćivanje je bolje ako je razmak između umre i hadža kratak, zato da bi brijanje sačuvao za hadž.

To je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio svojim ashabima kada je stigao u Meku tokom Oproštajnog hadža, u nedjelju, četvrtog dana mjeseca zul-hidžeta.

Od tog dana do polaska hadžija na Minu (do dana tervije) ostalo im je četiri dana, pa im je naredio da samo skrate kosu, kako bi brijanje glave ostavili za hadž.

Zatim hadžije ostaju u zikru i pokornosti Allahu dok ne nastupi dan tervije, osmi dan zul-hidžeta, kada započinju obredi hadža.

Dan tervije

Kada nastupi osmi dan zul-hidžeta, koji je nazvan dan tervije, odnosno dan opskrbe vodom, zbog toga što su se hadžije tog dana opskrbljivali vodom da bi je nosili sa sobom na Minu, jer tada na Mini nije bilo vode, dok je u naše vrijeme voda dostupna na Mini.

Ko do tada nije stupio u obred, bilo da je od stanovnika Meke ili onih koji su u njihovom statusu, a nije zaniyetio hadž, ili je od onih koji su došli sa strane da obave hadž temettu, pa su izašli iz ihrama nakon umre, a sada žele stupiti u obred za hadž, takvi stupaju u ihram za hadž sa mjesta na kojem se nalaze.

Nema potrebe da idu u Mesdžidul-haram radi ihrama, jer je očito iz sunneta da se u ihram stupa sa mjesta boravka. Ashabi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su bili s njim na mjestu El-Hadžun, stupili su u obred na tom mjestu.



Učenjaci kažu da je preporučeno (mustehab) da prije započinjanja obreda učine ono što se inače preporučuje prilikom oblačenja ihrama na mikatima, tj. da se okupaju, očiste i uklone dlačice koje je potrebno ukloniti ako za tim ima potrebe, da se namirišu po tijelu, a ne po odjeći, zatim da obuku ihramsku odjeću: izar (ogrtač za donji dio tijela) i rida (ogrtač za gornji dio tijela).

Dakle, učinit će ono što hadžija čini kada dođe do mikata, a što je ranije spomenuto. Nakon toga će zanijetiti obred i krenuti prema Mini u prijepodnevним satima.

Sunnet je da hadžije stignu na Minu prije podne, gdje će klanjati pet namaza: podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah, te će tu prenočiti noć devetog zul-hidžeta, klanjajući četverorekatne namaze skraćeno, ali bez spajanja namaza.

Noćenje na Mini noć uoči devetog zul-hidžeta sunnet je po jednoglasnom mišljenju učenjaka. Znači, niko od učenjaka ne smatra da je to obavezno.

Na to ukazuje hadis koji prenosi Urva b. Mudarris, radijallahu anhu, koji je stigao samo na stajanje na Arefatu, zatim se priključio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, na sabah-namazu na Muzdelifi, a nije prenoćio na Mini te noći, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mu ništa naredio po tom pitanju, što ukazuje na to da noćenje na Mini nije obavezno.

Dan Arefata

Deveti dana zul-hidžeta je dan Arefata, najbolji dan nad kojim je sunce granulo. Nema dana u kojem Allah više oslobađa robove od Vatre nego što je to dan Arefata.

U prijepodnevним satima tog devetog dana zul-hidžeta hadžije kreću prema Arefatu.

Onima koji ne obavljaju hadž propisano je da od zore dana Arefata uče tekbir posebno ograničen na vrijeme neposredno poslije dnevnih namaza.

Hadžije, za razliku od onih koji ne obavljaju hadž, nakon namaza izgovaraju telbiju, a ne tekbir sve do podne-namaza prvi dan Kurban-bajrama, nakon što bace kamenčice na veliko džemre.

Preneseno je od ashaba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da su od zore dana Arefata, na putu između obreda, neki učili telbiju pa im to nije osporeno, a drugi su izgovarali tekbir pa im to nije osporeno.



Osnova je da se hadžija posveti telbiji. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije prestajao učiti telbiju dok nije bacio kamenčiće na veliko džemre.

Ali, ako bi neko izgovorio tekbir umjesto telbije od zore dana Arefata, nema smetnje, kao i ako bi nekada učio telbiju, a nekada tekbir, nema smetnje, iako je iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, postupka vidljivo da je učio samo telbiju.

Zatim se kreće prema Arefatu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo je prema Arefatu u prijedopodnevnom vremenu, i kada je stigao prije podne, podignut mu je šator u Nemiri. Potom je održao hutbu u dolini Urene, dok je bio na svojoj devi.

To je veličanstvena hutba u kojoj je pojasnio nepovredivost života i imetka, ukinuo običaje džahilijeta i razjasnio prava supružnika, te na kraju rekao: “Vi ćete biti pitani o meni, pa šta ćete reći?” “Svjedočimo da si dostavio, ispunio i savjetovao”, kazali su, a na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta rekao: “Allahu, posvjedoči!”

Zatim je naredio Bilalu, radijallahu anhu, da prouči ezan, potom je proučen ikamet pa je klanjao podne skraćeno na dva rekata, potom je proučen ikamet za ikindiju pa je klanjao dva rekata ikindije. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ovdje je spojio podne i ikindiju i klanjao ih skraćeno.

Hadžija u prijedopodnevno vrijeme dana Arefata polazi na Arefat. Ako mu se omogući da čuje hutbu imama ili njegovog zamjenika, to je dobro i beričetno. Danas je, hvala Allahu, putem radija i drugih sredstava moguće prenijeti ovu hutbu i do onih koji su udaljeni od mesdžida Nemire, pa i do hadžija u njihovim šatorima, što je nesumnjivo veliko dobro.

Nema smetnje da u isto to vrijeme učeni drže govore u šatorima, jer je ova hutba sunnet, a ne obaveza, čak i ako se ne održi, nema grijeha, ali je sunnet koji je činio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i prisustvovanje toj hutbi također je sunnet.

Većina učenjaka smatra da su to dvije hutbe, kao džumanska hutba, dok hanbelije smatraju da je to jedna hutba.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oproštajnom hadžu održao je četiri hutbe koje su sunnet na hadžu: hutba sedmog dana zul-hidžeta, hutba devetog dana zul-hidžeta na Arefatu, hutba na dan Kurban-bajrama, hutba sredinom



dana tešrika, tj. dvanaestog dana zul-hidžeta. Učenjaci se slažu da se sve te hutbe sastoje od jedne, osim u slučaju arefatske hutbe, oko koje postoji razilaženje.

Kada sunce prijeđe polovinu neba (zeval), tj. kada nastupi podnevsko vrijeme, počinje vrijeme stajanja na Arefatu (vukuf). Sunnet je saslušati hutbu, kao što je prethodno spomenuto, a zatim ići na Arefat i tu boraviti.

Stajanje na Arefatu, u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, završava se zalaskom sunca na dan Arefata i ulaskom u dio noći. To je obavezni (vadžib) dio za onoga ko je boravio prije zalaska sunca, dakle ko je boravio na Arefatu prije zalaska, obaveza mu je da ostane sve dok sunce ne zađe.

Boravak na Arefatu je temelj (rukn), i to najveći temelj hadža. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Hadž je Arefat."

Ako je neko stajao na Arefatu prije zalaska sunca, a zatim i otišao prije zalaska sunca, njegov hadž je ispravan, jer je ispunio temelj (rukn), ali je izostavio obavezu (vadžib) da ostane do zalaska sunca, pa je dužan prinijeti kurban kao iskup.

Znači vrijeme boravka na Arefatu počinje od prelaska sunca preko zenita i ko uđe na Arefat nakon zenita, u bilo koje vrijeme, obavezan je ostati do zalaska sunca. Ako ode sa Arefata prije toga, treba da se vrati, a ako se ne vrati, obavezan je zaklati kurban kao iskup.

Ko stigne noću, pa makar i na trenutak, računa mu se da je ispunio temelj stajanja na Arefatu jer vrijeme stajanja na Arefatu traje sve do zore. Tako se navodi u hadisu koji prenosi Urva b. Mudarris, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko klanja ovaj naš namaz (sabah-namaz na Muzdelifi), a prije toga je boravio na Arefatu, bilo noću ili danju, njegov hadž je upotpunjen i obavio je svoje propise."

Također, kada je skupina hadžija iz Nedžda došla i pitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao: "Hadž je Arefat. Ko stigne (otići na Arefat) prije zore noći Muzdelife, stigao je obaviti hadž." (Ahmed, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža)

Zatim je naredio glasniku da to oglasi.

Stoga, stajanje na Arefatu traje sve do pojave zore, i u vezi s tim nema razilaženja među islamskim učenjacima.



Ko god na Arefatu tokom noći provede makar jedan trenutak, njegov hadž je ispravan i nije dužan ništa dodatno (nikakvu iskupninu), čak i ako je samo prolazio. Čak i ako je spavao, njegov hadž je ispravan bez razilaženja među učenjacima.

Učenjaci su se razišli samo po pitanju osobe bez svijesti, da li je njen hadž ispravan ili ne, odnosno, razilaze se u pogledu toga da li je uvjet za ispravnost hadža osobi u nesvijesti da bar na trenutak dođe svijesti. A što se tiče spavača, nema razilaženja da mu se stajanje na Arefatu računa kao ispravno i ako ga je prespavao.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stajao je kod brda koje je danas poznato kao Brdo milosti (Džebelur-rahma) i rekao: “Stajao sam ovdje, a cijeli Arefat je mjesto za stajanje, osim što se trebate skloniti iz unutrašnjosti doline Urene.”

Dakle, važno je da čovjek boravi unutar granica Arefata. Postoje jasni znakovi koji označavaju te granice. Mesdžid Nemira dijelom se nalazi na Arefatu, a dijelom u dolini Urena, što znači da stajanje u tom dijelu nije ispravno, a unutar džamije postoje oznake koje to pojašnjavaju. Zato se čovjek mora uvjeriti da se nalazi unutar granica Arefata.

Nije uvjet da čovjek stoji na mjestu gdje je stajao Vjerovjesnik, penjanje na to brdo (Brdo milosti) nije čak ni mustehab (pohvalno), kako neki misle, već hadžija treba stajati gdje mu je najlakše i najpraktičnije, jer je cijeli Arefat mjesto stajanja, kao što je rečeno u hadisu: “Stajao sam ovdje, a cijeli Arefat je mjesto za stajanje.” (Muslim)

Važno je da bude unutar granica Arefata, koje su jasno obilježene.

Hadžija treba iskoristiti ovo vrijeme u kojem Allah najviše oslobađa robove od Vatre, da se posveti dovi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i što su rekli vjerovjesnici prije mene jesu riječi: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir! – Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga. Njemu pripada vlast i Njemu pripada hvala, i On nad svime ima moć.’” (Tirmizi i Malik; hasen)

Neka se čovjek potrudi da ne trači ovo dragocjeno vrijeme, naročito pred kraj dana, kada se Gospodar približava hadžijama na Arefatu i kaže: “Pogledajte



Moje robove, došli su Mi raščupani i prašnjavi! Ja sam im oprostio!” (Ahmed i Ibn Hiban; sahih)

Molimo Allaha da nas ne liši tog veličanstvenog stajanja, niti Svoje dobrote i oprosta.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustrajno je dovio od početka boravka do zalaska sunca, čak i kada mu je bič ispao iz ruke, podigao ga je jednom rukom dok je druga ostala podignuta, a sve to vrijeme nije prestajao doviti.

Boravak na Muzdelifi

Kada sunce zađe i nastupi noć, ljudi kreću sa Arefata prema Muzdelifi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zategnuo je uzde svoje deve i govorio ljudima: “O ljudi, smirenost, smirenost! Dobročinstvo nije u žurbi.” (Buhari i Muslim)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najmilostiviji čovjek prema Allahovim stvorenjima i ovo je naredio hadžijama da ne bi jedni druge gazili i tako jedni drugima naštetili. Dakle, neka se hadžija kreće smireno i dostojanstveno, učeći telbiju, sve dok ne stigne na Muzdelifu.

Gdje se klanjaju akšam i jacija?

Usama, radijallahu anhu, upitao je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, hoćemo li klanjati?”, a on je odgovorio: “Ima još do namaza.” Tako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao akšam i jaciju spojeno, odgodivši namaz dok nije došao na Muzdelifu.

Međutim, ako bi neko spojio akšam i jaciju i prije toga, njegov namaz je ispravan. O tome postoji razilaženje, ali većina učenjaka smatra da je ispravno. Dakle, ako bi neko spojio akšam i jaciju na Arefatu, bili bi mu ispravni i akšam i jacija. Jedino hanefije smatraju da takav namaz nije validan, no ispravnije je mišljenje većine učenjaka. Ipak, sunnet je da se klanjaju spojeno na Muzdelifi, jer, kada čovjek stigne na Muzdelifu, prvo što treba uraditi jeste da klanja akšam i jaciju, kao što je učinio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Po dolasku na Muzdelifu prvo se počinje s namazom, a potom nema smetnje da se sakupe kamenčići na Muzdelifi, Mini ili bilo gdje drugo. Nije uvjet da budu uzeti na Muzdelifi. Bitno je da čovjek ima kamenčiće koje će bacati.



Dakle, prvo se klanjaju akšam i jacija, ali, da li ih klanja s jednim ezanom i dva ikameta, ili s dva ezana i dva ikameta, ili s jednim ezanom i jednim ikametom, o tome učenjaci imaju različita mišljenja.

U hadisu koji prenosi Džabir, radijallahu anhu, uči se jedan ezan i dva ikameta, kao što je uobičajeno prilikom spajanja namaza. Prouči se jedan ezan za oba namaza, a ikamet se uči za svaki namaz posebno. To je stav šafijskog i hanbelijskog mezheba.

Hanefije smatraju da se uči jedan ezan i jedan ikamet.

Malikije, s druge strane, nakon što završe akšam, ponovo prouče ezan pa ikamet za jaciju.

Svako ovo mišljenje temelji se na relevantnim dokazima i pitanje je predmet idžtihada.

Nakon što klanja akšam i jaciju, hadžija se odmara i spava. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao je do zore, kako prenosi Džabir, radijallahu anhu, iako se čini da se tokom noći probudio kako bi slabije članove svoje porodice poslao ranije sa Muzdelife.

Sunnet je da čovjek ostane na Muzdelifi do sabaha, te da ga klanja na samom početku njegovog vremena, u tami prije nego što se razvidi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao ga je ranije nego inače, zatim je otišao na Meš'arul-haram (misli se na specifičnu lokaciju na Muzdelifi) i tamo spominjao Allaha. Znači, sunnet je da čovjek ode do Meš'arul-harama i tu zikri, iako nema potrebe za pretjeranim opterećivanjem time, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Stajao sam ovdje, a cijeli Džem je mjesto stajanja" – misli se na Muzdelifu.

Muzdelifa se naziva i Džem, jer su Kurejšije boravili na njoj dok su drugi stajali na Arefatu. Arefat je izvan Harema, a oni su govorili: "Mi smo stanovnici Harema, pa ćemo ostati u Haremu." Kada bi hadžije krenuli s Arefata, sastajali bi se s Kurejšijama na Muzdelifi, pa je nazvana Džem – mjesto okupljanja.

Dakle, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Stajao sam ovdje, a cijela Muzdelifa je mjesto stajanja." (Muslim)

To znači da čovjek može boraviti gdje god mu je lako i jednostavno na Muzdelifi, spominjući Allaha, a potom kreće prije izlaska sunca, kao što je učinio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. To je sunnet.



Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je slabije iz svoje porodice tokom noći.

Aiša, radijallahu anha, govorila je: “Kamo sreće da sam tražila dopuštenje kao što je tražila Sevda.” Sevda, radijallahu anha, supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, krenula je noću, dok je Aiša, radijallahu anha, ostala s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Slabima i onima koji idu s njima dozvoljeno je da nakon polovine noći krenu prema Mini, kako bi izbjegli gužvu, dok je za one koji nisu slabi niti prate slabe sunnet da ostanu do sabaha.

Da li je obavezno ostati na Muzdelifi do svitanja?

Hanefije smatraju da je obavezno ostati do svitanja, pa i malo nakon toga i da bez opravdanog razloga nije dozvoljeno otići prije zore. Većina učenjaka, međutim, smatra da je dozvoljeno svakome, bio slab ili snažan, da krene nakon polovine noći. Malikije čak smatraju da je dozvoljeno krenuti i prije polovine noći. Ovo pitanje je fleksibilno i ne treba otežavati ljudima, s obzirom na navedeno mišljenje većine.

Onaj kome je lako neka postupi onako kako je postupio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jer je to lijepo, a ako ne može, neka postupi po pravilu da poteškoća donosi olakšicu.

Danas u hadžskim grupama ima i snažnih i slabih, a kreću se zajedno. Ovo se spominje zato što se dešava da neko strogo insistira na tome da se ne kreće prije sabaha, iako u grupi ima žena, djece i slabih. Ako neko može ostati sam, to je dobro, ali mnogi, naročito oni koji prvi put obavljaju hadž, ne mogu se snaći sami, pa bi se mogli izgubiti i zato je važno znati da je u svakom slučaju dozvoljeno krenuti s Muzdelife nakon polovine noći.

Boravak na Muzdelifi je obavezan. Ko ga izostavi, dužan je prinijeti iskupnu žrtvu, osim ako ima opravdanje, kao u slučaju Urve b. Mudarrisa, radijallahu anhu, koji je stigao tek u zoru.

Onaj ko stigne na Arefat prije zore, na Muzdelifu će stići tek poslije zore, pa takav ima opravdanje. Isto važi i za one koje gužva spriječi da stignu na Muzdelifu.



U nekim godinama desi se da hadžije stignu tek nakon zore ili čak nakon izlaska sunca. Takvi nemaju grijeha, jer s onoga koji nije u mogućnosti spada obaveza.

Važno upozorenje

Oni koji kasne dužni su klanjati akšam i jaciju u njihovom vremenu, i ne smiju ih odgađati dok ne stignu na Muzdelifu pa ih klanjati nakon zore, jer tada je vrijeme jacije, po jednoglasnom mišljenju, već isteklo.

Postoji razilaženje oko vremena jacije, da li ono traje do polovine noći ili se proteže do zore. Međutim, postoji konsenzus da nastupanjem zore jacijsko vrijeme ističe, pa je neophodno da se ona klanja prije toga. Čak i oni koji smatraju obaveznim klanjanje akšama i jacije na Muzdelifi, a to su hanefije, izuzimaju ovaj slučaj, te kažu da ukoliko se osoba boji da će namasko vrijeme isteći, klanjat će prije dolaska u Muzdelifu.

Nakon što se završi boravak na Muzdelifi, nastupa dan Kurban-bajrama, najveći dan hadža, i hadžija kreće prema Mini kako bi započeo obrede tog velikog dana.

OBREDI HADŽA (4. DIO)

DAN KURBAN-BAJRAMA

Kada nastupi deseti dan zul-hidžeta, to je dan klanja kurbana i najveći dan hadža (ili dan velikog hadža). Na taj dan hadžija treba obaviti mnoge obrede.

Nazvan je danom velikog hadža zbog mnoštva obreda koji se u njemu obavljaju. Tu su bacanje kamenčića na velikom džemretu, zatim klanje kurbana, potom brijanje ili skraćivanje kose, zatim tavaful-ifada, te sa'j hadža za onoga ko ga nije obavio nakon dolaznog tavafa (tavaful-kuduma).

Svi ovi brojni i važni obredi, u osnovi, izvršavaju se upravo u ovom danu.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio ih je toga dana ovim redoslijedom: najprije je bacao kamenčiće na velikom džemretu, zatim zaklao kurban, potom obrijao glavu, a zatim obavio tavaful-ifadu. Nije obavio sa'j, jer je obavljao hadž kiran i već je obavio sa'j uz dolazni tavaf.

Dvije važne napomene

Prva napomena: Ovaj redoslijed je sunnet. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postupio je tim redom, ali kako stoji u hadisu “nije bio upitan ni o čemu što je od ovih djela učinjeno prije ili poslije, a da nije rekao: ‘Učini, nema smetnje.’” (Buhari i Muslim)

Prema tome, nema smetnje da se obavi tavaf prije bacanja kamenčića na džemretu, ili se obrije glava prije klanja kurbana, ili da se bilo koje od ovih djela učini nekim drugim redoslijedom. Izuzetak je sa'j, koji se, po mišljenju većine učenjaka, obavlja tek nakon tavafa.

Druga napomena: Nije uvjet da se svi ovi obredi obave baš na dan klanja, to jest, na prvi dan Bajrama. Većina njih, ako ne i svi, mogu se odgoditi. Bacanje kamenčića na velikom džemretu, prema mnogim učenjacima, može se odgoditi do zadnjeg dana tešrika⁹ zajedno s ostalim džemretima. To je stav šafijskog i

⁹ Dani tešrika su tri dana nakon Kurban-bajrama, odnosno 11, 12. i 13. dan mjeseca zul-hidžeta. To su dani u kojima je propisano učenje tekbira, jedenje i pijenje, a zabranjen je post. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dani tešrika su dani jela, pića i spominjanja Allaha.” (Muslim)



hanbelijskog mezheba. Malikije smatraju da se njegovo vrijeme završava zalaskom sunca prvog dana, dok hanefije kažu da traje do pojave zore drugog dana. Najbliže ispravnom je da se može dogoditi tako da se baca zajedno s ostalim džemretima, ako neko to želi, ali je sigurnije učiniti ga toga dana.

Zatim dolazi klanje kurbana, koje se također može dogoditi po jednoglasnom mišljenju učenjaka, jer su svi dani tešrika dani klanja kurbana. Većina učenjaka smatra da su dani klanja kurbana prvi dan i dva dana nakon njega, dok šafije smatraju da se klanje kurbana može obaviti i treći dan tešrika (četvrti dan Bajrama), što je jače mišljenje i izbor Ibn Tejmije. U svakom slučaju, nije nužno da se klanje obavi baš prvi dan, koji po tom obredu i nosi naziv Dan klanja kurbana.

Potom dolazi brijanje glave ili skraćivanje kose, koje se također može dogoditi. Hanefije kažu da se može dogoditi do drugog dana tešrika, dok malikije kažu do zadnjeg dana tešrika. Najispravnije mišljenje, koje zastupaju šafije i hanbelije, jeste da za to nema strogo određenog roka.

Tavaful-ifada također se može dogoditi po jednoglasnom mišljenju učenjaka, iako se razilaze do kada. Šafije i hanbelije ne postavljaju vremensko ograničenje, malikije ga ograničavaju do kraja zul-hidžeta, dok su hanefije najstrože i smatraju da se mora obaviti u roku od dva dana nakon prvog dana Kurban-bajrama. Isto važi i za sa'j.

Iz svega toga jasno je da nije uvjet da se ovi obredi obave prvi dan Bajrama, ali je najbolje da se izvrše tada, i to spomenutim redoslijedom. Čovjek, ipak, treba požuriti da izađe iz ihramskih zabrana, pa je važno da se potruži da obavi propisane obrede, naročito bacanje kamenčića na velikom džemretu, jer kada to obavi, "postaje mu dozvoljeno sve osim žena", kako je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Tada može obući odjeću, namirisati se, skratiti kosu i podrezati nokte, sve mu postaje dozvoljeno, osim spolnog odnosa i onoga što mu prethodi, a u vezi sa sklapanjem braka postoji razilaženje. Ovi propisi važe nakon što hadžija obavi bacanje kamenčića na velikom džemretu.

Neki učenjaci smatraju da se prvo oslobađanje od ihrama postiže kada se učine dvije od tri stvari: brijanje, bacanje i tavaf. Kada se učine dvije od njih, nastupa prvo oslobađanje, a potpuno oslobađanje nastupa kada se upotpune svi ovi obredi: bacanje kamenčića, brijanje glave, tavaf i sa'j.



Klanje kurbana, po mišljenju većine učenjaka, ne utječe na izlazak ili neizlazak iz ihramskih zabrana, ni kod prvog (djelimičnog oslobađanja) ni kod potpunog. Ovo se spominje jer mnogi ljudi opunomoće druge da zakolju kurban, pa ne znaju imaju li pravo da se oslobode ihramskih zabrana ili nemaju i onda se raspituju je li njihov kurban zaklan ili nije.

Prema tome, bez obzira na to da li je kurban zaklan ili ne, ako je bacio kamenčiće i obrijao glavu, ili ako je obavio tavaf i obrijao glavu, može izaći iz ihramskih zabrana.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada bacite kamenčiće, dozvoljeno vam je sve osim žena.” U predaji koja je slaba (daif) navodi se: “Kada bacite kamenčiće i obrijete glave, dozvoljeno vam je sve osim žena.”

Pojašnjenje ovih obreda

Prvo: Bacanje kamenčića na veliko džemre

Prvi dan Bajrama bacaju se kamenčići samo na veliko džemre.

Vrijeme bacanja

Za one koji su ranije krenuli s Muzdelife, poput slabih i onih koji ih prate, bacanje kamenčića na veliko džemre počinje nakon polovine noći. Oni mogu baciti na veliko džemre čim stignu na Minu. No, učenjaci malikijskog i hanefijskog mezheba smatraju da se na veliko džemre ne baca prije zore, čak ni ako su u pitanju slabi.

Što se tiče završetka vremena, većina učenjaka smatra da traje do zalaska sunca, pa, ako se do tada ne baci, može da se odgodi do narednog dana. Ebu Hanifa smatra da traje do pojave zore, i po tom mišljenju danas se izdaju fetve, pa je dozvoljeno bacati i noću, sve do zore.

Mjesto odakle se baca

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bacao je na veliko džemre s južne strane, tako da mu je Mina bila s desne, a Meka s lijeve strane, i bacao je iz tog pravca. Ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Ovo je mjesto na kojem je objavljena sura El-Bekara.”



Ranije nije bilo moguće bacati sa sjeverne strane, jer je veliko džemre bilo uz samo brdo, koje je uklonjeno u novije vrijeme, tačnije 1948. godine, pa je postalo moguće bacati i s te strane.

No, da li je dozvoljeno bacati sa sjeverne strane? Dozvoljeno je bacati kamenčiće i sa sjeverne strane, pod uvjetom da kamenčići upadnu u prostor predviđen za bacanje.

Mjesto gdje se skupljaju kamenčići, ako se precizno definira, su samo tri lakta, odnosno, to je krug čiji je poluprečnik tri lakta sa svake strane.

Korita koja danas postoje napravljena su radi olakšanja ljudima, kako bi znali gdje da bacaju, tako da je bitno baciti kamenčiće u korito. Stub koji se vidi nije cilj sam po sebi, već je postavljen radi orijentacije, naročito za one koji bacaju s udaljenosti. Zato, ako je čovjek blizu, treba gađati direktno u taj prostor, a ne stub. Šafije smatraju da onome koji je blizu nije ispravno bacanje ako pogodi stub, nego mora baciti direktno u korito.

Znači, ako baca kamenčiće na veliko džemre, neophodno je da kamenčići padnu u korito. Ova poteškoća danas je uveliko otklonjena zahvaljujući proširenju, pa je moguće bacati sa svih strana, čak i sa gornjih nivoa.

Šta se baca na džemre?

Bacaju se isključivo kamenčići. Nije dozvoljeno bacati dragocjenosti, niti druge predmete. Neki učenjaci dopuštaju i grumen zemlje, ali Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bacao je isključivo kamenčiće, pa se toga treba držati. Nije dozvoljeno bacati cipele ili slične stvari.

Neki ljudi pogrešno misle da gađaju šejtana, pa bacaju cipele i slično, ali to nije gađanje šejtana. Ovo je mjesto na kojem se šejtan pojavio Ibrahimu, alejhis-selam, kada mu je naređeno da žrtvuje svoga sina, pa je ovaj obred propisan radi spominjanja Allaha.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tavaf oko Kabe, sa’j između Safe i Merve i bacanje kamenčića propisani su radi spominjanja Allaha.” (Tirmizi, Ebu Davud i Ahmed; sahih)

Kamenčići trebaju biti male veličine, nešto veći od leblebije (slanutka, poput lješnjaka).



Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je kamenčić takve veličine i rekao: “Bacajte kamenčiće poput ovoga, i čuvajte se pretjerivanja.” (Nesai, Ibn Madža i Ahmed; sahih)

Ne treba koristiti veliko kamenje, jer to može povrijediti hadžije, naročito ako se baca s velike udaljenosti.

Mnogi ljudi nisu u stanju dobro procijeniti udaljenost i bacaju sa veće razdaljine. Ako promaše korito, bacanje se ne smatra ispravnim. A ako bacaju veliki kamen, to može ozbiljno povrijediti nekog hadžiju.

Kamenčići se bacaju jedan po jedan. Ako se baci nekoliko odjednom, računa se samo kao jedno bacanje. Također, nije dovoljno samo spustiti kamenčić, mora se baciti. Ako bi se neko približio koritu i pustio kamenčiće da se otkotrljaju, to ne bi bilo ispravno, jer se kamenčići moraju bacati, a ne spustiti.

Uz svako bacanje kamenčića izgovara se “Allahu ekber”. Na to se ne dodaju druge dove, niti je ovo mjesto za dovu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon bacanja kod velikog džemreta prvog dana Bajrama nije dovio, već je bacio sedam kamenčića uz tekbir, a zatim se udaljio.

Također, hadžija ne smije psovati, vrijeđati niti proklinjati, jer ovi obredi uspostavljeni su radi veličanja i spominjanja Allaha (zikra).

Drugo: Hedj – hadžska žrtvena životinja

Nakon bacanja kamenčića Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio se do mjesta klanja hedja (hadžskog kurban). Hedj je kurban poput bajramskog i mora ispunjavati određene uvjete: da bude od stoke, da bude bez mahana i da dostigne propisanu dob. To su tri osnovna uvjeta za hedj, i isti su kao i za bajramski kurban.

Mora, dakle, biti od stoke: deva, krava ili ovca i ako bi neko rekao: “Prinijet ću kao žrtvu noja ili žirafu”, to nije ispravno.

Drugi uvjet je da životinja dostigne odgovarajuću dob. Deva mora imati pet punih godina i ući u šestu, krava dvije pune godine i ući u treću, a ovca godinu dana i ući u drugu. Međutim, kod ovaca je dozvoljeno i mlađe grlo, janje od šest mjeseci, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da takvo janje može zamijeniti starije grlo: “Zaista, el-džeza od ovaca (janje s punih šest mjeseci, koje je ušlo u sedmi) dovoljno je za ono za što je dovoljna



es-senijja (to je zrela životinja kod koza i ovaca koja je napunila godinu dana, a kod goveda dvije, a kod deva pet)."

Treći uvjet je da bude zdrava i bez očitih mahana, kako je pojasnio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je upitan o tome, rekavši: "Ne vrijedi kao žrtva slijepa na jedno oko, čija je sljepoća očita, hroma, čija je hromost očita, bolesna, čija je bolest očita, i izrazito mršava." (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai i Ibn Madža; sahih)

Dakle, nije prihvatljivo kao žrtvu prinijeti životinju čija je mahana očita. Ako je oko vidno oštećeno, ne vrijedi, ali ako nije primjetno, ne smeta. Ako je slijepa, tad pogotovo nije prihvatljivo. Ako je hroma tako da zaostaje za stadom, ne vrijedi, a pogotovo ako joj nedostaje noga. Ako je bolesna s očitim znakovima bolesti, ne vrijedi, ali ako se bolest otkrije tek nakon klanja, poput oštećenja jetre, to ne šteti, jer nije bilo očito.

Također, ne vrijedi izrazito mršava životinja koja je izgubila srž u kostima od slabosti. Ne treba birati takvu.

Uzvišeni Allah kaže: "*Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.*" (El-Hadždž, 37)

Čin klanja žrtvene životinje jedno je od najvećih djela kojima se vjernik približava Allahu.

Meso hedja dijeli se siromasima Harema. Hanefije smatraju da je dozvoljeno podijeliti ga i izvan Harema, i po tom mišljenju danas se postupa. Islamska razvojna banka preuzima klanje u ime hadžija. To je dozvoljeno i nema nikakve smetnje u tome. Meso se potom distribuira siromasima širom islamskog svijeta, a ne samo u Haremu, postupajući u skladu sa stavom hanefijskog mezheba.

Treće: Brijanje glave ili skraćivanje kose

Je li bolje brijanje glave ili skraćivanje kose? Brijanje glave je bolje, i to iz sljedećih razloga:

Prvo, jer ga je Allah prvo spomenuo: "*Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram ući sigurni – ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha...*" (El-Feth, 27).

Drugo, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta je dovio za one koji obriju glave: "Allahu moj, smiluj se onima koji obriju glave!" "I onima koji



skrate kosu?“, rekoše ashabi, a Vjerovjesnik ponovo reče: “Allahu moj, smiluj se onima koji obriju glave!” Oni opet rekoše: “I onima koji skrate kosu, Allahov Poslaniče?“, a on i treći put reče: “Allahu moj, smiluj se onima koji obriju glave!” Oni ponovo rekoše: “I onima koji skrate kosu?” Tek tada Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “I onima koji skrate kosu.” (Buhari i Muslim)

Oni koji skraćuju kosu uvršteni su u dovu tek nakon što su ashabi više puta molili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da i njih uključi u dovu.

Skraćivanje i brijanje kose zaista je mala žrtva radi Allaha.

Treće, to je učinio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Sunnet je, dakle, obrijati glavu, ali nema smetnje ni da se kosa samo skрати. Skraćivanje treba obuhvatiti svu kosu, prema mišljenju malikija i hanbelija. Ako se ode kod frizera da nas ošiša, a on nam skрати nekoliko vlasi i kaže da je završio, mi to ne bismo prihvatili, pa tako i u ovom slučaju to skraćivanje kose treba obuhvatiti cijelu kosu.

Hanefije smatraju da je dovoljno skratiti četvrtinu kose, dok šafije smatraju da je dovoljno i nekoliko vlasi.

Zbog ovih razilaženja učenjaka, onome ko uzme malo kose s raznih strana, taj postupak neće se osporiti, jer postoji fikhsko mišljenje koje to dopušta. Ipak, sigurnije je skratiti cijelu kosu.

Šišanje mašinicom na nulu jedno je od pitanja vezanih za ovu temu, a koje se pojavilo u novije doba. Učenjaci su razmatrali da li se to smatra brijanjem glave ili skraćivanjem kose. Brijanje glave britvom je očito, ali princip rada mašinice je drugačiji, pa su to učenjaci tretirali različito. Nema sumnje da je brijanje britvom potpuniije, ali šišanje mašinicom na nulu je dovoljno, a razilaženje uleme odnosi se samo na to koji se stepen nagrade time postiže, a kada je razilaženje samo u vezi sa stepenom vrijednosti, to znači da postoji sloboda.

Oni koji smatraju da je to brijanje kažu da onaj ko se ošiša mašinicom na nulu izgleda kao potpuno obrijan britvom, a šerijat ne pravi razliku među sličnim stvarima. Oni koji smatraju da je to skraćivanje kose, a ne brijanje glave, kažu da je to skraćivanje, jer mašinica ostavlja tanak sloj dlake iznad kože, za razliku od britve, čime kosa izrasta brže nego kada je obrijana britvom.

Čini se, a Allah najbolje zna, da je šišanje na nulu bliže skraćivanju, ali nadamo se da onaj ko se tako ošiša dobija nagradu za brijanje glave, jer postupci



koji su slični podliježu istom propisu, kako je već rečeno, a Allahova blagodat je neizmjerena.

Kada je hadžija završio bacanje kamenčića i brijanje glave, a prije toga i klanje hedja, i postaje mu dozvoljeno sve osim žena, kao što je ranije spomenuto. To znači da se hadžija sada može okupati, namirisati, obući svoju odjeću.

Četvrto: Tavaful-ifada

Nakon ovoga hadžija odlazi da obavi tavaful-ifadu, glavni hadžski tavaf.

U ovom tavafu nema ubrzanog hoda (remela), jer je ubrzani hod vezan za dolazni tavaf. Neki učenjaci smatraju da ipak ima, ako će nakon njega obaviti sa'j. Također, nema ni otkrivanja desnog ramena (ittiba), jer će već biti u svojoj odjeći. Obavit će sedam krugova tavafa, spominjući Allaha, zatim će obaviti sa'j hadža ako ga ranije nije obavio.

Spajanje tavaful-ifade s oproštajnim tavafom (tavaful-veda)

Dozvoljeno je odgoditi tavaful-ifadu, ali pitanje spajanja predmet je razilaženja. Malikije i hanbelije smatraju da je dozvoljeno spojiti ih. Oni kažu da je kod oproštajnog tavafa bitno da to bude čovjekov posljednji susret s Kabom, prije odlaska, slično kao kod tehijetul-mesdžida, za koji je važno da čovjek ne sjedne dok ne klanja dva rekata. Dakle, to ne mora biti poseban namaz, nego može klanjati farz, a potom sjesti, jer je bitno da ne sjedne prije nego što klanja. Zato, smatraju da isto važi i za spajanje tavaful-ifade sa oproštajnim tavafom, s tim da čovjek u tom slučaju mora nijetom (namjerom) naznačiti da obavlja tavaful-ifadu, pa mu se ujedno može računati i kao oproštajni tavaf ili da nanijeti zajedno i oproštajni tavaf i tavaful-ifadu.

S druge strane, šafije i hanefije smatraju da to nije ispravno.

Najbliže je, a Allah najbolje zna, da je dozvoljeno spojiti ih, a ko želi postupiti po onome što je sigurnije, neka ih obavi zasebno.

Odlazak na Minu

Od obaveza koje su preostale hadžiji jeste odlazak na Minu, gdje će prenoćiti jedanaestu i dvanaestu noć, pa i trinaestu ako ne žuri.



Sunnet je da hadžija boravi na Mini i noću i danju, kao što je činio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Boravak na Mini ibadet je i približavanje Allahu, sam po sebi. Ipak, nema smetnje da čovjek tokom dana ode gdje želi, bilo u okviru Harema ili izvan njega.

Obavezan je boravak na Mini, ali nije uvjet da provede cijelu noć, dovoljno je više od polovine noći, pa makar i za tren.

Polovina noći određuje se tako što se gleda vrijeme između akšama i sabaha i koliko sati ima između njih. Ako je, naprimjer, osam sati, dovoljno je da čovjek provede četiri sata na Mini i to je obavezni minimum, više od polovine noći, makar i za tren.

Većina učenjaka smatra da je boravak na Mini obavezan.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je olakšicu onima koji su se bavili napajanjem hadžija i čuvanjem stoke da ne moraju boraviti na Mini. Dao je dozvolu svome amidži Abbasu, radijallahu anhu, jer je bio zadužen za napajanje hadžija, pripremao im vodu i zahvatao je iz Zemzema, pa je njemu i onima koji su to radili dozvolio da izostave boravak na Mini. Dozvolio je to i pastirima koji su čuvali deve hadžija. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio im je da ne borave na Mini i da bace kamenčiće na dan Bajrama, a zatim da preskoče sljedeći dan i bacaju sutradan. To znači da su dvanaestog dana spajali bacanje za dva dana odjednom.

Dakle, Poslanik je dao olakšicu onima koji su napajali hadžije i onima koji su čuvali stoku da izostave boravak na Mini. Olakšica nije ograničena samo na one koji napajaju hadžije ili čuvaju njihovu stoku. Smisao zbog kojeg im je data olakšica jeste to što rade u službi hadžija. Prema tome, ako postoje oni koji rade poslove kojima služe dobrobiti hadžija, kao što su vatrogasci, pripadnici službi sigurnosti, saobraćajna policija, ljekari koji rade izvan Mine itd., svi oni isto rade u službi hadžija, pa ako zbog toga izostave boravak na Mini, nisu dužni nikakvu iskupninu, analogno onima koji su napajali hadžije i čuvali njihovu stoku.

Hanefije smatraju da boravak na Mini nije obavezan, nego da je to sunnet, i da je njegova svrha da se čovjek pripremi za obavezu bacanja kamenčića tokom dana.



Zanimljivo je da su se svi oslonili na isti hadis, a to je hadis kojim se daje olakšica onima koji napajaju hadžije i čuvaju im stoku.

Većina učenjaka smatra da su oni kojima je data olakšica jasno naznačeni, što znači da za druge nema olakšice, a hanefije su rekli da iz toga što im je data olakšica proizlazi da boravak na Mini nije obavezan, jer da je obavezan, ne bi im bila data olakšica.

Odabrano je mišljenje većine i boravak na Mini je obavezan, osim ako čovjek ima opravdanje. Ako se razboli pa se liječi izvan Mine, ili izgubi imetak ili dokumente pa se time mora baviti, ili ode da obavi tavaful-ifadu pa ga gužva spriječiti da se vrati na Minu i tome slično, tada ima opravdanje i nema grijeha, a onaj ko je u stanju, obavezan je boraviti na Mini.

Da li Mina danas može primiti sve hadžije?

Ukupna površina Mine, zajedno s obroncima planina, iznosi oko osam kvadratnih kilometara, ali se na tim obroncima ne može boraviti. Prostor pogodan za boravak je dno doline, koje iznosi oko četiri kvadratna kilometra. Od toga četvrtinu zauzimaju putevi i staze, a dio i javni objekti, pa hadžijama ostaje svega oko dva i po kvadratna kilometra. U tom skučenom prostoru treba da boravi više od dva miliona hadžija, uz sve one koji ih opslužuju, kao i one koji dolaze bez dozvole, pa broj prelazi tri miliona.

Jasno je da taj broj nadilazi kapacitete Mine. Zato se postavlja pitanje šta da radi onaj ko ne nađe mjesto na Mini, da li s njega spada obaveza boravka na Mini.

Najispravnijim se čini da s onoga koji ne nađe odgovarajuće mjesto spada obaveza boravka na Mini, jer je pravilo da obaveze prestaju s nemogućnošću: *“Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti”* (El-Bekara, 286).

Pod odgovarajućim mjestom podrazumijeva se da čovjek nađe mjesto koje je adekvatno za boravak, a ne mjesto koje bi ga izložilo opasnosti ili povреди, ili koje bi drugima nanijelo štetu. Čovjeku nije obaveza da spava po putevima i trotoarima. Putevi su namijenjeni za kretanje vozila, poput hitne pomoći i slično, a trotoari za pješake. Ako bi neko boravio na takvom mjestu, ometao bi prolaz vozilima i hadžijama koji idu da bacaju kamenčiće na džemreta.

Osim toga, ta mjesta nisu uvjetna. Na njima može biti nečistoće, a i čovjek se izlaže opasnosti da ga udari vozilo ili da se povrijedi. Stoga, nije obavezno



(vadžib) ležati po trotoarima. Štaviše, možemo reći da to nije ni dozvoljeno na onim mjestima na kojima se time ometa kretanje hadžija. Stav da je to zabranjeno veoma je jak u situacijama kada se time šteti drugima.

Ako čovjek ne nađe mjesto na Mini, da li može ići gdje hoće ili treba biti što bliže Mini?

Učenjaci se razilaze po tom pitanju. Neki smatraju da može otići i u Meku, s obzirom na to da ionako nema mjesta na Mini, dok drugi smatraju da treba ostati što bliže Mini.

Otuda je proizašla ideja o šatorima u kategoriji (E), koji se nalaze na samoj granici Mine ili izvan nje, ali su s njom povezani. Ispravno je boraviti u tim šatorima.

Šta je dužan onaj ko izostavi boravak na Mini?

Ako neko izostavi boravak na Mini, dužan je prinijeti iskupnu žrtvu, kao i za izostavljanje drugih obaveza. Malikije smatraju da je to obavezno čak i ako izostavi jednu noć, dok šafije i hanbelije smatraju da se iskupnina traži tek ako izostavi sve tri noći. Ako provede makar jednu noć, nije dužan prinijeti žrtvu, već, kako je rekao imam Ahmed, treba udijeliti nešto kao sadaku.

Zaključak je da je iskupnina obavezna samo onome ko izostavi boravak sve tri noći na Mini.

A, šta hadžija radi po danu dok boravi na Mini?

Po danu hadžija baca kamenčiće na tri džemreta: malo, srednje i veliko.

Kada počinje vrijeme bacanja kamenčića?

Ibn Omer, radijallahu anhu, rekao je: "Čekali smo da sunce prijede zenit." Dakle, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čekao je da nastupi podne i tada je bacao kamenčiće. To je početak vremena bacanja kamenčića na džemreta i većina učenjaka smatra da nije ispravno bacati prije toga.

Ebu Hanifa smatra dopuštenim bacanje kamenčića prije zenita, ali tek trinaestog zul-hidžeta, a po jednoj predaji već dvanaestog.

U jednoj predaji od imama Ahmeda navodi se da je smatrao općenito dopuštenim bacanje kamenčića na džemreta u vremenu prije zenita. Znači, tokom svih dana.



Također, prenosi se da su Ibn Abbas i Ibn Zubejr, radijallahu anhumu, bacali prije zenita.

Dakle, stav da je bacanje kamenčića prije nego što sunce prijeđe zenit dozvoljeno, stav je nekih učenjaka i dokazuje se postupkom nekih ashaba. Međutim, stav većine učenjaka je oprezniji i, s aspekta dokaza, ispravniji. Naime, Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čekaao da sunce prijeđe zenit prije nego što bi pristupio bacanju kamenčića.

To čekanje nosi jasno značenje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio najmilostiviji prema ljudima, a bacanje u ranim jutarnjim satima bilo bi lakše zbog manje vrućine, nego u podne. Upravo zato, njegovo odgađanje ukazuje na to da je vrijeme nakon zenita početak propisanog vremena za bacanje.

Ipak, neki učenjaci smatraju kako je ovo samo dokaz da je započinjanje bacanja nakon zenita pohvalno, a ne i da označava propisani početak bacanja kamenčića.

U svakom slučaju, bacanju prije zenita ne treba pribjegavati. Štaviše, ni muftija ne bi trebao izdavati fetvu koja to dozvoljava. Činjenica je da se fetva o dozvoli bacanja prije zenita proširila tek kada su se pojavile velike gužve oko džemreta, usljed kojih je stradao znatan broj ljudi. Danas je situacija prilično olakšana zahvaljujući višespratnim konstrukcijama na kojima se obavlja obred, pa su gužve mnogo manje i problem više nije izražen čak i ako ljudi bacaju nakon zenita.

Najispravnije mišljenje je da vrijeme za bacanje počinje nakon što sunce prijeđe zenit.

Kada se završava vrijeme bacanja kamenčića?

Prema većini učenjaka, završava se sa zalaskom sunca istog dana, ali se razilaze u pogledu toga da li je obavezan iskup (žrtva) ako je propustio bacanje do zalaska sunca ili se može nadoknaditi narednog dana, te bacati za dva dana zajedno.

Malikije smatraju da je obavezan iskup. Šafije i hanbelije smatraju da je to dozvoljeno, i za to imaju osnovu jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dao olakšicu pastirima i onima koji napajaju hadžije da spoje bacanje za dva dana. Na osnovu toga rekli su da čovjek, s opravdanjem ili bez njega, može



spojiti bacanje više dana u jednom danu. Čak i ako bi sve bacio tek trinaestog dana, smatraju da bi to bilo ispravno.

Međutim, prilikom bacanja kamenčića mora se pridržavati redoslijeda: najprije baca za prvi dan (jedanaesti zul-hidže) na sva tri džemreta, zatim se vraća i ponovo baca za dvanaesti zul-hidže, pa opet za trinaesti. Neispravno je da se, naprimjer, na malom džemretu baci za prvi, drugi i treći dan, pa zatim isto tako na srednjem i velikom. Ispravno je da završi cijeli jedan dan na svim džemretima, jednom po jednom, pa tek onda prijeđe na sljedeći.

Većina učenjaka smatra da se vrijeme bacanja kamenčića završava sa zalaskom sunca, osim za one koji napajaju hadžije i pastire, kojima je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dao olakšicu da bacaju noću.

Ebu Hanifa, rahimehullah, smatrao je da je dozvoljeno bacati sve do pojave zore, i to je mišljenje po kojem se danas izdaje fetva, te su donesene i zvanične odluke u tom smislu da je dozvoljeno bacanje do sabaha. Kao dokaz za to navodi se dozvola onima koji napajaju hadžije i pastirima da bacaju tokom noći, kao i hadis u kojem je čovjek rekao: “Bacio sam nakon što je nastupila večer?”, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Baci, nema smetnje.”

Prema tome, dozvoljeno je bacati od trenutka kada sunce prijeđe zenit pa sve do pojave zore, i to za jedanaesti i dvanaesti dan. Što se tiče bacanja trinaestog dana, za onoga koji ostaje i ne žuri se završava se sa zalaskom sunca.

Kako baca opunomoćenik?

Ako, naprimjer, osoba koja nije u stanju da baca, poput bolesnika, ovlasti nekoga za to, dozvoljeno je da neko baca za nju. Međutim, ne smije se olako pristupiti pitanju opunomoćivanja i ljudi često neopravdano olakšavaju u tom pogledu.

Ako na mjestu džemreta osoba baca za sebe i za drugoga, većina učenjaka smatra da prvo baca za sebe na sva tri džemreta, zatim se vrati i baca za drugoga na sva tri.

Hanefijski učenjaci dozvoljavaju da se to spoji, da osoba na istom džemretu prvo baci sedam kamenčića za sebe, a zatim sedam za onoga koga zastupa, i tako na svakom od tri džemreta. Ovo mišljenje je jače i odabrao ga je Muhammed b. Salih el-Usejmin, jer je olakšavajuće za hadžije.



Važno je znati da je redosljed između tri džemreta obavezan prema većini učenjaka. Ako bi neko promijenio redosljed, pa počeo od velikog, zatim malog, pa srednjeg, to ne bi bilo ispravno, što je i mišljenje većine učenjaka, što je i ispravnije, osim kod hanefija koji su zauzeli drugačije mišljenje.

Redosljed bacanja kamenčića

Hadžija bacanje kamenčića počinje od malog džemreta. Malo džemre je ono koje je najbliže Mini, odnosno najbliže Mesdžidul-Hajfu. Baca sedam kamenčića izgovarajući tekbir pri svakom bacanju, kao što je ranije spomenuto. Ovo bacanje propisano je radi spominjanja Allaha. Bacaju se sitni kamenčići, poput leblebije, i pri svakom se kaže: “Allahu ekber”.

Zatim se hadžija malo udalji od ljudi, okrene se prema kibli, podigne ruke i upućuje dovu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dugo je dovio na tom mjestu. Ibn Omer, radijallahu anhu, kaže da je to trajalo približno kao učenje sure El-Bekare, što znači više od jednog sata. Dakle, Vjerovjesnik je dovio jako dugo, pa bi svaki hadžija trebao iskoristiti priliku i na tom mjestu dugo dovit.

Nakon toga baca na srednje džemre također sedam kamenčića, zatim se udalji, okrene prema kibli i dovi.

Potom baca na veliko džemre sedam kamenčića, ali nakon njega ne upućuje se dova, već se samo udalji.

To se čini jedanaestog dana, a isto tako i dvanaestog dana zul-hidžeta.

Nakon toga, ako želi da požuri i ranije završi, može to učiniti, jer Uzvišeni kaže: *“A ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh; a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred Njim sakupljeni”* (El-Bekara, 203).

Ipak, bolje je ostati duže, kao što je učinio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jer to donosi više ibadeta i veću nagradu.

Nema smetnje da čovjek ode ranije, a ako to želi, treba napustiti Minu prije zalaska sunca, što je stav većine učenjaka. Hanefije smatraju da može ostati do zore, ali je mišljenje većine ispravnije, što potvrđuje i predaja od Ibn Omera, radijallahu anhu.



Ako ga nešto spriječi da izađe prije zalaska sunca, poput zadržavanja autobusa zbog gužve, tada može otići i nakon zalaska, jer je zadržan s opravdanim razlogom.

Onaj ko ostaje, baca i trinaestog dana na malo, srednje i veliko džemre. U svim tim danima dovi nakon malog i srednjeg džemreta, a nakon velikog odlazi bez dove.

Tavaful-veda – oproštajni tavaf

Nakon što je hadžija završio bacanje kamenčića, preostaje mu još samo da obavi tavaful-veda.

Ljudi su nekada odlazili sa Mine pravo svojim kućama, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dokinuo tu praksu i naredio im da posljednje što učine bude tavaf oko Kabe, kako bi im to bio posljednji susret s Kabom (Bejtullahom), kao što je rekao Omer, radijallahu anhu: “To je posljednji obred.”

Tavaful-veda je, dakle, posljednji obred hadža. Neki ljudi koji opunomoć druge da bacaju kamenčiće, pa borave u Meki, znaju obaviti oproštajni tavaf prije nego što njihov opunomoćenik završi bacanje, a to nije ispravno, jer tada tavaf nije njihov posljednji čin. Zato ne treba obaviti tavaf dok opunomoćenik ne završi bacanje.

Većina učenjaka smatra da je tavaful-veda obavezan (vadžib), jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio njegovo obavljanje, i zapovjedio je da to bude posljednji susret hadžije s Kabom, prije nego što napusti Meku.

Malikije smatraju da je to sunnet, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao olakšicu ženi u hajzu, što po njima ukazuje na to da nije obavezan i da je sunnet. Ispravno je mišljenje većine učenjaka, jer davanje olakšice samo jednoj skupini ukazuje na obaveznost za ostale, s tim da, na osnovu hadisa, žene u hajzu nisu ga dužne obaviti.

Kada je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rečeno da je Safijja bint Huzejj, radijallahu anha, dobila hajz, upitao je: “Hoće li nas zadržati?”, tj. da li ćemo je čekati. Rečeno mu je da je već obavila tavaful-ifadu, pa je kazao: “Onda krenite”, što znači da nije dužna izvršiti obavezu oproštajnog tavafa.



Oproštajni tavaf, kao što mu ime kaže, obavlja se prilikom odlaska, kada čovjek napušta Meku. Nije ispravno da se obavi danas, a putuje se primjerice tek nakon sedam dana.

Tavaful-veda u kontekstu organiziranih grupa

U savremeno doba pojavile su se okolnosti koje ranije nisu postojale. Ljudi putuju u organiziranim grupama u kojima ima djece, starijih, muškaraca, žena i bolesnih. Zbog toga im se često kaže da je polazak u zoru, pa da obave oproštajni tavaf nakon jacie, što znači da se tavaf obavlja nekoliko sati prije samog odlaska. Ovo se čini iz obzira prema stanju svih u grupi, kako bi se osiguralo da do zore svi budu spremni za polazak. U takvoj situaciji nema smetnje, jer kada se okolnosti suze, tada u pogledu propisa postoji fleksibilnost, a poteškoća donosi olakšicu. Zato nema zapreke da čovjek obavi oproštajni tavaf, a potom ostane u hotelu i sačeka do vremena polaska.

Nije dozvoljeno da se nakon oproštajnog tavafa čovjek bavi trgovinom. Nema smetnje da nešto kupi usputno, ali da planira kupovinu ili trgovinu nakon tavafa, to nije ispravno. Treba nastojati da mu zaista posljednji čin bude tavaf oko Kabe.

Kada se hadžija vrati u svoje mjesto očišćen od grijeha, kao na dan kada ga je majka rodila, poput odjeće koja je oprana i očišćena, neka nastoji da takvim i ostane.

Jedan od znakova primljenog hadža jeste da stanje čovjeka nakon hadža bude bolje nego prije njega.



SADRŽAJ

Predgovor.....	4
Uvod.....	6

PREDAVANJE BR. 1

Post	7
Post – škola bogobožnosti.....	11

PREDAVANJE BR. 2

Nijet za post.....	14
Ko je dužan postiti	17

PREDAVANJE BR. 3

Ko je dužan postiti	23
---------------------------	----

PREDAVANJE BR. 4

Stvari koje kvare post (muftirat) – općenito	37
Grijesi i neposlušnost Allahu.....	37
Detaljniji prikaz pitanja vezanih za stvari koje kvare post	42

PREDAVANJE BR. 5

Pitanja u vezi s nosom, očima i ušima.....	51
Nos.....	51
Oči	53
Uši	54
Urološki i reproduktivni trakt i rektalne injekcije	55
Urološki zahvati: ureterskopija i cistoskopija	55
Vaginalno ispiranje ili ispiranje rodnice	55
Histeroskopija ili histeroskopski pregled	56
Intrauterini uložak (IUD) – spirala.....	56
Rektalni supozitoriji i injekcije.....	57
Koža, infuzije i transfuzija krvi	59



Anestezija, laparoskopija (pregled abdomena) ultrazvuk i dijaliza	64
Dijaliza	65

PREDAVANJE BR. 6

Spolni odnos	70
Ono što izlazi iz tijela – sjemena tekućina (menijj), povraćanje i krv	79
Menijj – ejakulat, sjemena tekućina, sperma	79
Povraćanje	80
Krv	80

PREDAVANJE BR. 7

Mjesec posta kao vremenska odrednica	88
Određivanje početka i kraja posta po astronomskim proračunima	93
Dnevno vrijeme posta	95

PREDAVANJE BR. 8

Određivanje posta u zemljama gdje dan ili noć traju izuzetno dugo	97
Pitanje požurivanja s iftarom i pitanje visala (spajanja posta)	100
Ibadeti u ramazanu	101

PREDAVANJE BR. 9

Zekat	112
Stepen zekata u islamu i šerijatskopravni status	112
Uvjeti da bi zekat bio obavezan	113

PREDAVANJE BR. 10

Imovina na koju se daje zekat	119
1. Zekat na stoku	119
Podjela stoke s aspekta zekata	120
2. Zekat na usjeve i plodove	125
Nisab	127
Visina zekata	127
Kada se daje zekat na usjeve i plodove?	128



PREDAVANJE BR. 11

3. Zekat na zlato, srebro i novac	129
4. Zekat na trgovačku robu	134
Pitanja koja se tiču duga u kontekstu zekata	140
Odgađanje davanja zekata	143
Davanje zekata unaprijed	143

PREDAVANJE BR. 12

Kategorije onih koji imaju pravo na zekat	144
Siromasi (<i>fukara</i>) i nevoljnici (<i>miskini</i>)	145
Sakupljači zekata	147
Oni čija srca treba pridobiti	147
Oslobađanje robova	148
Prezaduženi	149
Na Allahovom putu (<i>fi sebilillah</i>)	150
Putnik (<i>ibnus-sebil</i>)	150
Kome nije dozvoljeno primiti zekat i da li je dozvoljeno cijeli iznos dati jednoj kategoriji ..	153
Zekat se ne daje porodici Muhammeda, <i>sallallahu alejhi ve sellem</i> , a to su Benu Hašim i njihovi štićenici	153
Zekat se ne daje onima koje je vlasnik zekata dužan izdržavati	153

PREDAVANJE BR. 13

Hadž	156
Uvod	156
Vrijednost hadža	156
Uvjeti obaveznosti hadža	159

PREDAVANJE BR. 14

Obredi hadža (1. Dio)	171
Polazak na put	171
Mikat	172
Započinjanje obreda i oblačenje ihrama	179
Ihramske zabrane	181



PREDAVANJE BR. 15

Obredi hadža (2. dio)	188
Ihramske zabrane (2. dio).....	188
Telbija	195
Tavaf oko Kabe	196
Mekamu Ibrahim.....	204
Pijenje zemzema	204

PREDAVANJE BR. 16

Obredi hadža (3. dio)	206
Sa'j između Safe i Merve.....	206
Propis o obavljanju tavafa i sa'ja na jahalici ili u prijevoznom sredstvu.....	208
Oslobađanje od ihramskih zabrana	211
Dan tervije	211
Dan Arefata	212
Boravak na Muzdelifi.....	216

PREDAVANJE BR. 17

Obredi hadža (4. dio)	220
Dan Kurban-bajrama	220
Prvo: Bacanje kamenčića na veliko džemre	222
Drugo: Hedj – hadžska žrtvena životinja	224
Treće: Brijanje glave ili skraćivanje kose	225
Četvrto: Tavaful-ifada	227
Odlazak na Minu	227
Tavaful-veda – oproštajni tavaf	234
Tavaful-veda.....	234